

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
FACULTAD DE DERECHO

Derecho Procesal Civil y Comercial

Manual de estudio integrado

Material de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo
2026

*Este es un modesto aporte a los estudiantes de «Derecho Procesal Civil y Comercial»;
no pretende sustituir el material oficial de la materia.*

Índice general

Introducción general	1
I Fundamentos del Derecho Procesal Civil	2
1. El conflicto jurídico y el Derecho Procesal Civil	3
1.1. Concepto e importancia práctica	3
1.2. El conflicto como origen del proceso	3
1.2.1. Del derecho sustancial al derecho procesal	3
1.2.2. La nueva relación jurídica procesal	4
1.3. Autonomía y unidad del Derecho Procesal	4
1.4. Fuentes del Derecho Procesal	5
1.4.1. Dinámica de la norma procesal	6
1.5. Breve historia del Derecho Procesal	6
1.5.1. El proceso romano y el derecho germánico	6
1.5.2. El derecho común y su llegada a la Argentina	6
1.5.3. Sistemas de justicia comparados	6
1.5.4. El Código Procesal de 1967	7
2. El pedestal básico: jurisdicción, acción y proceso	8
2.1. Jurisdicción	8
2.1.1. Jurisdicción y competencia	8
2.1.2. Los momentos de la jurisdicción	8
2.1.3. Imperio y jurisdicción	9
2.1.4. Manifestaciones de la jurisdicción fuera del Poder Judicial	10
2.2. Acción y pretensión	10
2.2.1. La evolución científica del concepto	10
2.2.2. La pretensión y el triángulo procesal	11

2.3. Proceso	11
2.3.1. El proceso como sistema	11
2.4. Los tres poderes del Estado y la función jurisdiccional	12
II Organización judicial y competencia	14
3. La competencia judicial	15
3.1. Ubicación de la competencia en la teoría general	15
3.2. Caracteres de la competencia	16
3.2.1. Orden público	16
3.2.2. Improrrogabilidad y su excepción	16
3.2.3. Indelegabilidad	17
3.3. Doble estructura del sistema judicial argentino	17
3.3.1. Los tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires	18
3.4. Criterios de distribución de la competencia	18
3.5. Competencia de la Corte Suprema	19
3.5.1. Competencia originaria	19
3.5.2. Política restrictiva: el caso Barreto	19
3.5.3. Competencia apelada	20
3.6. Mecanismos procesales para discutir la competencia	20
3.6.1. Control de oficio	20
3.6.2. Declinatoria e inhibitoria	21
3.6.3. Contendidas positivas y negativas	21
III Garantías, sujetos y vías de resolución de conflictos	24
4. El debido proceso legal	25
4.1. Importancia y origen histórico	25
4.1.1. Importancia para el abogado	25
4.1.2. De la Carta Magna al Estado constitucional de derecho	26
4.2. El debido proceso en la Argentina	26
4.2.1. Los derechos por generaciones	26
4.2.2. La reforma de 1994, el bloque de constitucionalidad y las Reglas de Brasilia	27
4.2.3. El retorno a la democracia en 1983	27

4.3. Estructura del debido proceso: vertientes, principios y sistemas	27
4.3.1. Las dos vertientes	28
4.3.2. Los principios constitucionales	28
4.3.3. Los sistemas procesales	29
4.3.4. Principios y sistemas: diferencia conceptual	30
4.3.5. Clasificación de los principios	30
4.4. La sentencia, la razonabilidad y la arbitrariedad	31
4.4.1. La subsunción jurídica	31
4.4.2. La sentencia arbitraria	32
4.4.3. Sana crítica, vicios y recursos	32
4.4.4. Conclusión: la analogía del gato	32
5. Los sujetos del proceso	34
5.1. El proceso judicial como sistema de resolución de conflictos	34
5.1.1. Etapas del proceso ordinario	34
5.1.2. Clasificación de los intervinientes	35
5.2. Los órganos de la jurisdicción	35
5.2.1. El juez natural	35
5.2.2. Organización judicial en la Ciudad de Buenos Aires	35
5.2.3. Recusación	36
5.2.4. Deberes y facultades del juez (arts. 34 a 37 CPCCN)	36
5.2.5. Nombramiento y remoción	37
5.2.6. Auxiliares dentro del juzgado y organismos de apoyo	37
5.2.7. El Ministerio Público	37
5.3. Las partes y sus colaboradores	38
5.3.1. Actor y demandado	38
5.3.2. Capacidad, legitimación y representación	38
5.3.3. Poder, mandato y representación	39
5.3.4. Excepciones previas de personería y legitimación (art. 347 CPCCN)	40
5.3.5. Domicilio real y domicilio procesal (art. 40 CPCCN)	40
5.4. Sistemas procesales, cargas y deberes	40
5.5. Litisconsorcio y acumulación de procesos	41
5.6. Proceso colectivo	42
5.7. Terceros intervinientes	42

6. El conflicto y los sistemas de resolución de conflictos	45
6.1. Teoría del conflicto	45
6.1.1. El abogado como operador de conflictos	45
6.1.2. Resolución y solución del conflicto	45
6.1.3. Concepto de conflicto	46
6.1.4. Elementos del conflicto: análisis estático	46
6.1.5. El mapeo del conflicto	47
6.2. Clasificación de los sistemas de resolución	48
6.3. Negociación: el Método de Harvard	48
6.4. Mediación	49
6.5. Conciliación	49
6.5.1. Conciliación intraprocesal	49
6.5.2. Conciliación laboral obligatoria: SECLO	50
6.6. Arbitraje	50
 IV Los actos procesales	 53
7. Concepto y clasificación de los actos procesales	54
7.1. Concepto y sujetos	54
7.1.1. Hechos y actos procesales	55
7.2. Clasificación de los actos procesales (Palacio)	55
7.2.1. Actos de iniciación	55
7.2.2. Actos de desarrollo	55
7.2.3. Actos de conclusión	56
 8. Forma, lugar y tiempo de los actos procesales	 59
8.1. La forma de los actos procesales	59
8.1.1. Idioma y características de los escritos	59
8.1.2. Notas manuscritas y copias	59
8.1.3. Modo de recepción: el cargo	60
8.1.4. Las audiencias: actas, videofilmación y publicidad	60
8.2. El lugar de los actos procesales	60
8.3. El tiempo de los actos procesales: horarios hábiles	61
 9. Plazos procesales	 63

9.1. Clasificación	63
9.2. Ampliación por distancia (art. 158 CPCCN)	64
10. Comunicaciones y notificaciones procesales	65
10.1. Traslados, vistas y oficios	65
10.2. Notificación por ministerio de la ley	66
10.3. Notificación personal o por cédula (art. 135 CPCCN)	66
10.3.1. Procedimiento del oficial notificador en el traslado de demanda .	67
10.4. Notificación por edictos	67
11. El escrito judicial	68
11.1. Los actos procesales según su finalidad	68
11.2. Partes del escrito	69
11.2.1. Suma o sumario	69
11.2.2. Destinatario	69
11.2.3. Encabezamiento	69
11.2.4. Domicilio procesal y electrónico	70
11.2.5. Identificación de los autos	70
11.2.6. Fórmula de cierre del encabezamiento, objeto y petitorio	70
11.2.7. Cierre, firmas y cargo	70
11.3. Tramitación del escrito	71
V Etapa introductoria del proceso de conocimiento	73
12. Diligencias preliminares	74
12.1. Medidas preparatorias	74
12.1.1. Caracteres	74
12.1.2. Contenido (art. 323)	75
12.1.3. Trámite, sanciones y caducidad	75
12.2. Prueba anticipada	76
13. La demanda	78
13.1. Acción, pretensión y demanda	78
13.2. Clases de demanda	79
13.2.1. Acumulación objetiva de pretensiones (art. 87)	79
13.3. Demanda mínima, admisible y fundada	79

13.4. Requisitos de la demanda (art. 330)	80
13.4.1. Prueba que se acompaña (art. 333)	81
13.5. Efectos de la demanda	82
13.5.1. Requisitos fiscales y mediación previa	82
14. Notificación de la demanda y excepciones previas	84
14.1. El despacho de la demanda y el traslado	84
14.2. Tipos de notificación y traba de la litis	84
14.2.1. Nulidad de la notificación	85
14.2.2. La traba de la litis: citación y emplazamiento	85
14.3. Actitud del demandado frente a la demanda	86
14.4. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento	86
14.4.1. Impedimentos procesales: los presupuestos procesales	87
14.4.2. Excepciones propiamente dichas	88
14.4.3. Defensas previas	88
14.4.4. Cómo se deducen y sus efectos	88
15. La contestación de la demanda	91
15.1. Concepto, plazo y requisitos	91
15.2. Contenido (art. 356 CPCCN)	92
15.2.1. Reconocimiento o negación de hechos y documentos (inc. 1)	92
15.2.2. Versión de los hechos del demandado (inc. 2), derecho y petición	93
15.2.3. Ofrecimiento de prueba (art. 333)	94
15.3. Efectos de la contestación	94
15.4. Documentos nuevos, hechos no invocados y hechos nuevos	94
15.5. El allanamiento	95
15.6. La reconvención	96
15.7. La rebeldía	96
VI La audiencia preliminar y la producción de la prueba	99
16. La audiencia preliminar	101
16.1. Antecedentes de la oralidad	101
16.2. Finalidad y régimen del art. 360	102
16.2.1. Indelegabilidad y resistencia judicial	102

16.3. Los actos de la audiencia	103
16.4. Hechos eximidos de prueba	104
17. Teoría general de la prueba	106
17.1. Concepto de prueba	106
17.1.1. La necesidad de probar	106
17.2. Objeto de la prueba	107
17.2.1. ¿Hechos o afirmaciones de hechos?	107
17.2.2. Requisitos de los hechos: afirmados, conducentes, controvertidos y admisibles	107
17.2.3. La prueba del hecho negativo	108
17.3. Hechos exentos de prueba (profundización)	108
17.4. Finalidad de la prueba	109
17.5. La carga de la prueba	109
17.6. Producción y valoración	110
17.6.1. Medios de prueba, pertinencia y admisibilidad	110
17.6.2. Negligencia y caducidad de la prueba	111
17.6.3. Valoración final: la sana crítica	111
18. La prueba documental y la prueba informativa	113
18.1. Concepto y clasificación del documento	113
18.2. Documentos en soporte papel	114
18.2.1. Instrumentos públicos	114
18.2.2. Instrumentos privados	114
18.2.3. Instrumentos particulares sin firma	115
18.3. Documentos electrónicos	115
18.4. Correspondencia y libros contables	116
18.4.1. Correspondencia	116
18.4.2. Libros contables	117
18.5. Ofrecimiento e impugnación de la prueba documental	117
18.5.1. Oportunidad y documentos en poder de otros	117
18.5.2. Impugnación del instrumento público (art. 395)	118
18.6. La prueba informativa	118
18.6.1. El oficio (arts. 398 y 400)	118
18.6.2. Plazo y caducidad (art. 402)	119
18.6.3. Modernización	119

19.Prueba testimonial	121
19.1. Concepto de testigo	121
19.2. Objeto del testimonio y valor según el tipo de percepción	121
19.3. Deberes del testigo	122
19.4. Testigos excluidos: art. 427 CPCCN y vinculación con el CCyC	122
19.5. Los tres momentos de la prueba testimonial	123
19.6. Ofrecimiento de la prueba testimonial	123
19.7. Producción de la prueba testimonial: citación a audiencia	123
19.8. Desarrollo de la audiencia testimonial e interrogatorio preliminar	124
19.9. Forma de las preguntas al testigo: art. 443	124
19.10 Testigo técnico y perito	125
19.11 Negativa a responder: art. 444	125
19.12 Caducidad de la prueba testimonial: arts. 432 y 437	125
19.13 Idoneidad del testigo: art. 456	126
20.Prueba de confesión	129
20.1. Concepto de confesión: confesión espontánea y provocada	129
20.2. Momento del ofrecimiento y de la producción	129
20.3. Quiénes pueden ser citados a absolver posiciones: art. 405	130
20.4. Elección del absolvente en personas jurídicas: art. 406	130
20.5. Citación: domicilio constituido y domicilio real	130
20.6. Reserva del pliego de posiciones: art. 410	131
20.7. Forma de redactar las posiciones: art. 411	131
20.8. Posición impertinente: art. 414	131
20.9. Interrogatorio de las partes: art. 415	132
20.10 Confesión ficta: art. 417	132
20.11 Valor probatorio de la confesión ficta	132
20.12 Confesión expresa: art. 423	133
20.13 Confesión extrajudicial: art. 424	133
20.14 Ausencia del absolvente por enfermedad y regla de los 300 kilómetros	134
20.15 Desarrollo de la audiencia de absolución de posiciones	134
21.La prueba pericial	136
21.1. Finalidad de la prueba en el proceso	136
21.2. Cuándo es necesaria la prueba pericial	137

21.2.1. Características de la peritación	137
21.3. Quiénes son los peritos	137
21.3.1. Dónde se ubica a los peritos	137
21.4. El consultor técnico (perito de parte)	138
21.4.1. Diferencias entre perito designado de oficio y consultor técnico	139
21.5. Actividad de la contraparte al ofrecer la prueba pericial	139
21.5.1. Costas, traslados y simetría	140
21.6. La audiencia preliminar y la designación del perito	140
21.7. Recusación del perito	141
21.8. Aceptación del cargo, obligaciones y sanciones del perito	141
21.9. Anticipo para gastos	142
21.10 Remoción del perito	142
22. Práctica de la pericia	145
22.1. Presencia de las partes en la realización de la pericia	145
22.2. Los pasos para realizar la prueba pericial	145
22.2.1. Paso 1: determinación del tema pericial	145
22.2.2. Paso 2: observación del campo de trabajo	146
22.2.3. Paso 3: elección de los medios	146
22.2.4. Paso 4: agregación y preservación de los elementos	146
22.2.5. Paso 5: realización de las operaciones técnicas y emisión del dictamen	147
22.3. La prueba documental que acompaña el perito	147
22.4. Notificación del dictamen y actividad de las partes	147
22.5. El artículo 475 CPCCN: medidas complementarias	148
22.6. Valoración del dictamen pericial (art. 477 CPCCN)	149
22.7. El perito árbitro: cuando el dictamen sí es vinculante	149
23. Prueba indiciaria y reconocimiento judicial	152
23.1. La prueba indiciaria: concepto y necesidad	152
23.2. Presunciones: concepto y tipos	152
23.3. Presunciones judiciales (hominis)	153
23.4. La conducta procesal de las partes como indicio	154
23.5. El reconocimiento judicial (art. 479 CPCCN)	154
23.6. Forma de la diligencia del reconocimiento judicial	155

VII Alegatos, etapa conclusional y valoración de la prueba 157

24. Los alegatos	159
24.1. Concepto de alegato	159
24.2. Naturaleza jurídica: acto escrito y facultativo	160
24.3. Utilidad del alegato	160
24.3.1. Formar la convicción del juez	160
24.3.2. Base para la expresión de agravios en apelación	160
24.4. Procesos en los que el alegato está excluido	161
24.5. Regulación legal: artículo 482 CPCCN	161
24.5.1. Procedimiento para llegar a la etapa de alegatos	161
24.5.2. Plazos: individual y común	161
24.5.3. Consecuencia por no devolver el expediente en término	162
24.5.4. Cómputo del plazo: firmeza de la resolución	162
24.6. Contenido estructural del alegato	163
24.7. El alegato y la implementación de la oralidad	163
25. Etapa conclusional	166
25.1. Concepto	166
25.2. Vías de acceso a la etapa conclusional	166
25.2.1. Vía normal: luego de la etapa probatoria y los alegatos	166
25.2.2. Cuestión de puro derecho (art. 359, primer párrafo, CPCCN)	166
25.2.3. Supuestos en la audiencia preliminar (art. 360 inc. 6 y arts. 361– 362 CPCCN)	167
25.3. El auto para sentencia	167
25.3.1. Efectos del auto para sentencia	167
25.3.2. Excepción: medidas para mejor proveer (art. 36 inc. 4 CPCCN)	168
25.3.3. Excepción: cambio de juez	168
25.4. Plazos para dictar sentencia y notificación	169
25.5. Morosidad judicial (arts. 167 y 168 CPCCN)	169
26. Valoración de la prueba	172
26.1. Concepto de valoración de la prueba	172
26.2. Sistemas de apreciación de la prueba (según Falcón)	172
26.2.1. Sistema de apreciación prohibida o excluida	172
26.2.2. Sistema de la prueba tasada o prueba legal	173

26.2.3. Sistema de apreciación no tasada o libre convicción	173
26.2.4. Sistema de apreciación conjunta	173
26.3. La sana crítica: el sistema del Código (art. 386 CPCCN)	173
26.4. Las reglas de la sana crítica según Falcón	174
26.5. Ejemplos de sentencias reales (accidentes de tránsito)	176
26.5.1. Ejemplo 1: sentencia con valoración de testigos presenciales . . .	176
26.5.2. Ejemplo 2: sentencia con impugnación de testigo (concubina del demandado)	177
VIII La terminación del proceso y la sentencia	181
27.Modos anormales de terminación	183
27.1. Encuadre: modo normal y modos anormales de terminación	183
27.2. El desistimiento (art. 304 y ss., CPCCN)	184
27.2.1. ¿Quién puede desistir?	184
27.2.2. Tipos de desistimiento: del proceso y del derecho	184
27.2.3. Legitimación para desistir	185
27.2.4. Oportunidad para desistir	186
27.3. El allanamiento (art. 307, CPCCN)	186
27.3.1. Naturaleza: ¿reconocimiento de los hechos o del derecho?	186
27.3.2. Características	187
27.3.3. Modalidades: expreso y tácito	187
27.3.4. Allanamiento total y parcial: efectos	187
27.3.5. La cosa juzgada en el allanamiento	188
27.4. La transacción (art. 308, CPCCN; arts. 1641 y ss., CCyCN)	188
27.4.1. Concepto y naturaleza	188
27.4.2. Requisitos formales	189
27.4.3. Materias excluidas de la transacción	189
27.5. La conciliación (art. 309, CPCCN)	189
27.5.1. Concepto	190
27.5.2. Efecto de cosa juzgada	190
27.5.3. Conciliación y transacción: diferencias esenciales	190
28.La caducidad de la instancia	193
28.1. Marco normativo y concepto	193

28.1.1. Nota esencial: la inactividad procesal	193
28.1.2. Ámbito de aplicación: procesos dispositivos	194
28.1.3. Fundamento del instituto	194
28.1.4. Distinción con la prescripción de la acción	194
28.2. Plazos de caducidad (art. 310, CPCCN)	195
28.3. Cómputo del plazo (art. 311, CPCCN)	196
28.4. Litisconsorcio (art. 312, CPCCN)	196
28.5. Supuestos de improcedencia (art. 313, CPCCN)	197
28.6. Legitimación y modo de operarse (arts. 314 a 316, CPCCN)	197
28.7. Efectos de la caducidad (art. 318, CPCCN)	198
28.7.1. Caducidad en primera o única instancia	198
28.7.2. Caducidad en instancias ulteriores	199
28.7.3. Instancia principal, reconvención e incidentes	199
29. Resoluciones judiciales	202
29.1. Concepto y clasificación de las resoluciones judiciales	202
29.2. Providencias simples	203
29.3. Resoluciones interlocutorias	204
29.4. Sentencias homologatorias	205
29.5. Sentencia definitiva de primera instancia	205
29.5.1. Estructura formal	206
29.5.2. Contenido del artículo 163 del CPCC	206
29.5.3. El deber de motivación	206
29.5.4. Presunciones e indiciaria	207
29.5.5. La congruencia y los hechos sobrevinientes	207
29.5.6. Las costas	208
30. Segunda instancia y actuación posterior	211
30.1. Sentencia definitiva de segunda instancia	211
30.2. Actuación del juez con posterioridad a la sentencia	212
30.3. El recurso de aclaratoria	212
31. Cosa juzgada	214
31.1. Concepto e inmutabilidad	214
31.2. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material	214
31.3. Límites subjetivos de la cosa juzgada	215

31.4. Límites objetivos de la cosa juzgada	216
32.Sentencia civil y sentencia penal	219
32.1. Prelación de la acción penal sobre la civil	219
32.2. Influencia de la sentencia penal sobre la civil	220
32.3. Sentencia penal posterior a la civil	220
32.4. Síntesis de la sentencia, la cosa juzgada y su coordinación con el proceso penal	221
IX Impugnación y recursos	223
33.Teoría general de la impugnación	225
33.1. Ubicación del tema y relación entre impugnación y recurso	225
33.2. Etimología de la palabra «impugnación»	226
33.3. Fundamento de la impugnación: el error humano	226
33.4. Definición de actos procesales de impugnación	227
33.5. Clasificaciones de los actos de impugnación y de los recursos	228
33.5.1. Primera clasificación: incidente de nulidad, recursos y otros medios	228
33.5.2. Otros actos de impugnación (menos frecuentes)	229
33.5.3. Segunda clasificación: remedios y recursos	230
33.5.4. Clasificación general de los recursos	230
34.Requisitos comunes y recurso indiferente	234
34.1. Legitimación	234
34.2. El agravio, gravamen o perjuicio	234
34.3. El plazo perentorio	235
34.4. Admisibilidad y fundabilidad	235
34.4.1. Admisibilidad	235
34.4.2. Fundabilidad	235
34.5. El recurso indiferente	236
34.5.1. Casos YPF y Tejida (CSJN)	237
35.Doble instancia y límites del tribunal de alzada	239
35.1. La garantía de la doble instancia	239
35.1.1. Perspectiva histórica	239
35.1.2. La Constitución Nacional de 1853: ausencia de garantía expresa	239

35.1.3. El Pacto de San José de Costa Rica y la reforma de 1994	240
35.1.4. El caso Giroldi (CSJN)	240
35.1.5. Materia no penal: ausencia de garantía constitucional	240
35.2. Límites del conocimiento del tribunal de alzada	241
35.2.1. Primer límite: los escritos constitutivos del proceso	241
35.2.2. Segundo límite: los agravios expresados y sus contestaciones	242
35.3. El principio de <i>reformatio in peius</i>	242
36. Aclaratoria y reposición	244
36.1. El recurso de aclaratoria	244
36.1.1. Supuestos que habilitan la aclaratoria	245
36.1.2. Características procesales de la aclaratoria	245
36.2. El recurso de reposición o revocatoria	247
36.2.1. Reaundos de admisibilidad	247
36.2.2. Plazo	248
36.2.3. Forma de interposición y fundamentación	248
36.2.4. Trámite y resolución	248
36.2.5. Efectos: la ejecutoria y sus excepciones	249
37. El incidente de nulidad	251
37.1. Principio general: conservación de los actos procesales	251
37.2. Los cinco principios que rigen las nulidades procesales	251
37.2.1. Principio de especificidad (art. 169, primer párrafo)	252
37.2.2. Principio de finalidad o conservación (art. 169, segundo párrafo)	252
37.2.3. Principio de subsanación (arts. 170 y 172)	252
37.2.4. Principio de trascendencia (art. 172)	253
37.2.5. Principio de protección (art. 171)	253
38. Recurso de apelación: concepto, procedencia y forma	255
38.1. Definición del recurso de apelación	255
38.2. Legitimados para interponer el recurso	255
38.3. Resoluciones apelables: la regla de la apelabilidad	256
38.3.1. Artículo 379 CPCCN: inapelabilidad de resoluciones sobre prueba	256
38.3.2. Artículo 242 CPCCN: límite por monto	256
38.4. Revocatoria con apelación en subsidio	257
38.5. Errores que comprende el recurso de apelación	257

38.6. Plazo y forma de interposición	257
38.7. Los dos momentos del recurso de apelación	258
39. Concesión, trámite y efectos de la apelación	261
39.1. Las tres consecuencias de la concesión	261
39.2. Forma de concesión: libre vs. en relación	262
39.2.1. Procedimiento cuando se concede en relación	262
39.2.2. Procedimiento cuando se concede libremente	262
39.2.3. Artículo 260: actividad adicional en cámara	263
39.3. Límites de la alzada al resolver	264
39.4. Trámite: inmediato vs. diferido	265
39.4.1. Supuestos de trámite diferido	266
39.5. Efectos: suspensivo vs. no suspensivo (devolutivo)	266
39.5.1. Origen histórico del término “devolutivo”	266
39.5.2. Supuestos de efecto no suspensivo	267
39.6. Artículo 250: procedimiento según el tipo de resolución	267
40. Reglas y mecanismos especiales de la apelación	269
40.1. Las seis reglas del recurso de apelación	269
40.2. Admisibilidad vs. fundabilidad: ¿quién analiza qué?	270
40.3. Caso práctico: contestación de demanda declarada extemporánea	271
40.4. Revocación nominada: artículo 38 ter CPCCN	271
40.5. Reposición <i>in extremis</i> : creación pretoriana	272
40.5.1. Jurisprudencia sobre la reposición <i>in extremis</i>	273
40.6. Síntesis general de la impugnación y los recursos	275
X Ejecución de la sentencia y juicio ejecutivo	278
41. Naturaleza y encuadre de la ejecución	280
41.1. Ubicación normativa en el Código Procesal	280
41.2. La ejecución de sentencia no es un proceso independiente	280
41.3. Diferencias entre ejecución de sentencia y juicio ejecutivo	281
41.4. La sentencia como título ejecutorio: el derecho cierto	281
42. Requisitos para ejecutar la sentencia	284
42.1. La sentencia consentida	284

42.2. La sentencia ejecutoriada	284
42.3. Plazo vencido, incumplimiento e instancia de parte	285
42.4. Excepción: la ejecución provisoria	285
42.4.1. Alimentos	285
42.4.2. Proceso sumarísimo	286
42.4.3. Recurso extraordinario	286
42.5. Ejecución parcial de la sentencia	286
43. Competencia y procedimiento de la ejecución	288
43.1. Competencia: el juez que dictó la sentencia	288
43.1.1. Delegación a un juez de otra competencia territorial	288
43.1.2. Conexión directa entre causas sucesivas	289
43.2. Condena a pagar cantidad líquida	289
43.3. La traba del embargo	289
43.3.1. Bienes inmuebles	290
43.3.2. Bienes muebles registrables	290
43.3.3. Bienes muebles no registrables	290
43.4. Efectos del embargo	291
43.5. Citación de venta	291
43.6. Las excepciones del artículo 506	291
43.6.1. Falsedad de la ejecutoria	291
43.6.2. Prescripción de la ejecutoria	292
43.6.3. Pago	292
43.6.4. Quita, espera y remisión	292
43.7. Excepciones no enumeradas admitidas por la jurisprudencia	293
43.8. Trámite de las excepciones y sentencia de venta	293
44. Condena ilíquida y liquidación	297
44.1. Cuándo corresponde practicar liquidación	297
44.2. Quién practica la liquidación y en qué plazo	298
44.3. Impugnación de la liquidación	298
44.4. Debate doctrinal sobre la apelación de la liquidación aprobada	298
45. Obligaciones de hacer, no hacer y dar cosas	300
45.1. Condena a hacer alguna cosa	300
45.2. Condena a otorgar escritura pública	300

45.3. Condena a no hacer	301
45.4. Condena a dar cosas: mandamiento de desapoderamiento	301
45.5. Liquidaciones especiales	302
45.6. Otros títulos ejecutables por este procedimiento	302
45.7. Reflexión final	303
45.8. Síntesis de la ejecución de sentencia	305
46.El juicio ejecutivo	306
46.1. Ubicación en el código procesal	306
46.2. Concepto y naturaleza jurídica	306
46.2.1. El proceso de conocimiento sumario	306
46.2.2. La opción por la rapidez	307
46.3. Diferencia con la ejecución de sentencias	307
46.3.1. El desdoblamiento del conocimiento del conflicto	307
46.3.2. La cosa juzgada en el juicio ejecutivo	308
46.4. Requisitos para acceder a la vía ejecutiva	308
46.4.1. La exigibilidad	308
46.4.2. La liquidez o fácil liquidabilidad	308
46.4.3. El caso de la moneda extranjera	308
46.5. Títulos ejecutivos — Artículo 523	309
46.5.1. El inciso 7. ^o : apertura a títulos especiales	309
46.6. Títulos incompletos y preparación de la vía ejecutiva	309
46.7. El embargo ejecutivo	310
46.8. La intimación de pago — Artículo 531	310
46.9. Ampliación de la ejecución — Artículos 540 y 541	311
46.10Excepciones admisibles — Artículo 544	311
46.11Falsedad e inhabilidad del título (art. 544, inc. 4. ^o)	311
46.11.1.Falsedad material y falsedad ideológica	311
46.11.2.El caso extremo: ordinarización del proceso	312
46.11.3La inhabilidad del título	312
46.12Apertura a prueba y sentencia de trance y remate	313
46.13Apelación e inapelabilidad en el juicio ejecutivo	313
46.14Costas y juicio ordinario posterior	313
46.15Ejecuciones especiales — Artículo 595 y siguientes	314
46.15.1La ejecución hipotecaria	314

47.Cumplimiento de la sentencia de remate	317
47.1. La etapa coercitiva del proceso	317
47.1.1. Títulos asimilables a la sentencia	317
47.1.2. Inapelabilidad del ejecutado — Artículo 560	317
47.2. El embargo ejecutorio: presupuesto del remate	318
47.3. Bienes subastables	318
47.4. El martillero: designación y funciones	318
47.4.1. Obligaciones del martillero	318
47.5. La liga: distorsión del sistema de subastas	319
47.6. Subastas electrónicas	319
47.7. Trámites previos a la subasta de inmuebles	319
47.7.1. Informes registrales y de deudas	319
47.7.2. Citación de los acreedores con gravámenes	320
47.8. Los edictos y la publicidad — Artículo 566	320
47.9. La base de la subasta — Artículo 578	321
47.10El acto de remate	321
47.10.1.Cuando hay comprador	321
47.10.2.Crítica a la exigencia del dinero en efectivo	322
47.11Aprobación y nulidades	322
47.12El sobreseimiento del juicio — Artículo 583	322
47.13Título del adquirente e inscripción registral	323
47.13.1Levantamiento de gravámenes	323
47.14Distribución del producido: la liquidación	323
47.15Subasta fracasada y acreedor comprador	323
47.15.1Fracaso por falta de postores	323
47.15.2El acreedor como comprador	323
47.16Los plenarios: diferencia entre fueros	324
47.17Desocupación del inmueble — Artículo 589	324
 XI Sistemas cautelares	 326
 48.Fundamentos de los sistemas cautelares	 328
48.1. Importancia de los sistemas cautelares	328
48.2. La actuación de la ley en el proceso	328
48.3. El poder cautelar	329

48.4. Cautela y condena	330
49. Clasificación de los sistemas cautelares	334
49.1. El tratamiento como sistema	334
49.2. Ámbito normal y ámbito excepcional	334
49.3. Ámbito normal	335
49.3.1. Sistemas asegurativos probatorios	335
49.3.2. Sistemas precautorios tradicionales	335
49.3.3. Sistemas asegurativos garantizadores	336
49.3.4. Sistemas asegurativos genéricos	336
49.4. Ámbito excepcional	337
49.5. Panorama de los sistemas cautelares	337
50. Medidas cautelares y presupuestos	340
50.1. Concepto de medidas cautelares	340
50.2. Presupuestos de las medidas cautelares	340
50.3. Presupuestos sustanciales	341
50.3.1. Verosimilitud en el derecho (<i>fumus boni iuris</i>)	341
50.3.2. Peligro en la demora	341
50.3.3. La contracautela	341
50.4. Presupuestos procesales: artículo 195 CPCCN	342
51. Caracteres y clasificación de las medidas cautelares	344
51.1. Provisoriedad: artículo 202 CPCCN	344
51.2. Modificabilidad: artículo 203 CPCCN	344
51.3. Facultades del juez: artículo 204 CPCCN	345
51.4. Caducidad: artículo 207 CPCCN	345
51.5. Tramitación <i>inaudita parte</i> y recursos: artículo 198 CPCCN	345
51.6. Clasificación sobre bienes, entes ideales y personas	346
52. Sistema asegurativo genérico	349
52.1. Caracterización general	349
52.2. Inhibición general de bienes (Art. 228 CPCC)	349
52.2.1. Definición y finalidad	350
52.2.2. Carácter residual: cuándo procede	350
52.2.3. Diferencias con el embargo	351

52.2.4. Alcance temporal y efectos	351
52.2.5. Procedimiento	351
52.2.6. Cese de la inhibición	352
52.3. Medida cautelar genérica o innominada (Art. 232 CPCC)	352
52.4. Prohibición de innovar (Art. 230 CPCC)	353
52.4.1. La prohibición de innovar como medida cautelar matriz	353
52.4.2. Las dos facetas de la prohibición de innovar	353
52.4.3. Los dos ámbitos en que opera	353
52.5. Cautela autónoma	354
52.5.1. Ubicación en el sistema y origen	354
52.5.2. En qué consiste	354
52.5.3. La presunción de legitimidad (Art. 12 Ley 19.549)	354
52.5.4. Por qué se llama “autónoma”	355
52.5.5. Creación pretoriana y trámite original	355
52.5.6. La Ley 26.854: medidas cautelares contra el Estado	355
53.Ámbito excepcional: tutela anticipada	358
53.1. Qué determina que un ámbito sea excepcional	358
53.2. ¿El juez no estaría prejuzgando?	358
53.3. Vías de materialización de la tutela anticipada	359
53.4. Vías legales específicas de tutela anticipada	359
53.4.1. Alimentos provisorios (Art. 544 CCyC)	359
53.4.2. Entrega anticipada del inmueble en el desalojo (Art. 680 bis CPCC)	360
53.5. Jurisprudencia de la Corte Suprema	360
53.5.1. Camacho Acosta (CSJN 320:1633): faceta innovativa	360
53.5.2. Clarín (CSJN 333:1885): faceta no innovativa	361
53.6. Debate doctrinario sobre la regulación de la tutela anticipada	362
53.6.1. La posición crítica: regulación independiente en las provincias	362
53.6.2. Artículo 403 del Proyecto de reforma del CPCC: tutela anticipada de urgencia	362
53.6.3. Principios vulnerados según la crítica	363
54.El embargo	366
54.1. El embargo como medida cautelar por antonomasia	366
54.2. Tipos de embargo	366
54.2.1. El embargo preventivo	367

54.2.2. El embargo ejecutivo	367
54.2.3. El embargo ejecutorio	368
54.3. Efectos de la traba del embargo	368
54.3.1. El principio <i>nemo plus iuris</i> y el embargo	369
54.3.2. El plenario «Sertop» — Doctrina judicial obligatoria	369
54.4. Supuestos de procedencia del embargo preventivo (arts. 209 y 210 CPCCN)	369
54.4.1. Hipótesis procesales del artículo 212 CPCCN	370
54.5. Bienes inembargables — Artículo 219 CPCCN	370
54.5.1. Inembargabilidad del salario	370
54.6. Caducidad del embargo — Artículo 207 CPCCN	371
55. Secuestro e intervención judicial	374
55.1. El secuestro	374
55.1.1. Concepto y ámbito de aplicación	374
55.1.2. Tipos de secuestro	374
55.2. La intervención judicial	376
55.2.1. Concepto y fundamento (arts. 222 a 227 CPCCN)	376
55.2.2. Tipos de intervención judicial	377
56. Anotación de litis y prohibición de contratar	380
56.1. La anotación de litis	380
56.1.1. Concepto y fundamento	380
56.1.2. Requisitos de procedencia	381
56.1.3. Supuestos típicos de procedencia	381
56.1.4. Extinción de la anotación de litis	381
56.2. La prohibición de contratar	382
56.2.1. Concepto y procedencia (art. 231 CPCCN)	383
56.2.2. Notificación y publicidad	383
56.2.3. Caducidad especial (art. 231 CPCCN)	383
57. Protección de personas y familia	385
57.1. La protección de personas y el artículo 234 CPCCN	385
57.2. Potestades cautelares en materia de violencia	386
57.2.1. Ley 24.417 — Ley de Violencia Familiar	386
57.2.2. Ley 26.485 — Ley de Protección de Violencia contra la Mujer	386
57.3. Medidas cautelares en el proceso de familia	386

57.3.1. Las cautelares de familia en el Código Civil y Comercial de la Nación	387
---	-----

Bibliografía	389
---------------------	------------

Introducción general

Este libro reúne en un único desarrollo el Derecho Procesal Civil y Comercial argentino, desde el conflicto que da origen al proceso hasta la ejecución de la sentencia y los sistemas cautelares. La lectura sigue la progresión natural del proceso.

La Parte [I](#) parte del conflicto y de las nociones que sostienen la disciplina (jurisdicción, acción y proceso). La Parte [II](#) trata la organización judicial y la competencia. La Parte [III](#) presenta las garantías, los sujetos del proceso y las vías de resolución de conflictos. La Parte [IV](#) estudia los actos procesales, sus plazos, notificaciones y escritos. La Parte [V](#) sigue el proceso ordinario desde las diligencias preliminares hasta la contestación de la demanda.

A partir de allí se recorre la etapa probatoria: la Parte [VI](#) abarca la audiencia preliminar, la teoría general de la prueba y cada uno de los medios de prueba, y la Parte [VII](#) los alegatos, la etapa conclusional y los sistemas de valoración de la prueba. La Parte [VIII](#) se ocupa de las formas en que el proceso termina y de la sentencia; la Parte [IX](#), de los mecanismos para atacar las decisiones (impugnación y recursos); la Parte [X](#), de la ejecución de la sentencia y del juicio ejecutivo; y la Parte [XI](#), de los sistemas cautelares, que permiten asegurar el resultado del proceso en cualquiera de sus etapas.

Cada capítulo se cierra con uno o más cuadros Cornell, que formulan preguntas de recuperación, sus respuestas y un resumen, para facilitar el estudio activo.

Parte I

Fundamentos del Derecho Procesal Civil

Capítulo 1

El conflicto jurídico y el Derecho Procesal Civil

Este capítulo responde a una pregunta previa a cualquier otra: ¿por qué existe el proceso? Parte de la distinción entre el derecho sustancial y el derecho procesal, describe la relación jurídica nueva que nace del conflicto, delimita el carácter autónomo y unitario de la materia y, por último, repasa las fuentes normativas y la evolución histórica que explican el sistema procesal argentino. El capítulo siguiente (2) desarrolla las tres nociones que sostienen toda la disciplina.

1.1. Concepto e importancia práctica

El derecho procesal civil es la materia que permite al abogado desempeñarse en la práctica cotidiana: es la herramienta que hace actuar la voluntad de la ley cuando el derecho de fondo dejó de ser operativo entre las partes. Su estudio debe encararse procurando **comprender** sus nociones y no simplemente memorizarlas.

Nota

Como material de estudio se mencionan el libro de la cátedra *Nociones Básicas del Derecho Procesal Civil* (en prensa) y, mientras tanto, las obras de Palacio, Falcón y Arazi, junto con el Código Procesal Civil y Comercial en su edición con leyes complementarias. Esa edición incluye, en su parte posterior, normas como la Ley 22.172 sobre exhortos a otras jurisdicciones del país. Las normas procesales se citan a lo largo del libro por su número de artículo; CPCCN designa al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

1.2. El conflicto como origen del proceso

1.2.1. Del derecho sustancial al derecho procesal

Debe partirse de una distinción fundamental: el **derecho sustancial** (o derecho de fondo) regula la vida ordinaria en sociedad, mientras que el **derecho procesal** entra

en escena cuando surge el conflicto y las normas de fondo dejan de ser operativas entre las partes.

Ejemplo: El colectivo

Una persona sube a un colectivo y celebra un contrato de transporte. El colectivo choca, el pasajero se golpea la cabeza y requiere una semana de internación. La empresa no responde. En ese momento la relación sustancial entre el pasajero y la empresa de transporte se agotó, y surge una nueva relación jurídica en la que aparece un tercer actor: el juez. Este nuevo vínculo se rige por el Código Procesal Civil y Comercial.

Ejemplo: La heladera

Una persona compra una heladera que no funciona, la garantía no responde y el local cerró. La relación de consumo quedó insatisfecha. Para resolver el conflicto debe recurrirse al Tribunal de Consumo (Diagonal Sur 651, 1.º piso) o a la justicia ordinaria a través del proceso.

Ejemplo: El infortunio laboral

Un trabajador manipula una máquina, hay una pieza rota, cae y sufre una conmoción cerebral. La relación laboral era sustancial; el accidente genera el conflicto que debe resolverse por la vía procesal correspondiente.

1.2.2. La nueva relación jurídica procesal

El juez, como **tercero imparcial**, dicta una sentencia que constituye una **norma individual**: una «ley a medida» que resuelve el conflicto entre las partes. La sentencia es el momento en que el derecho sustancial vuelve a ser operativo, pero ahora por mandato judicial.

Importante

El Código Civil y Comercial de la Nación rige la relación sustancial. El Código Procesal Civil y Comercial rige el desarrollo del proceso una vez surgido el conflicto.

1.3. Autonomía y unidad del Derecho Procesal

El derecho procesal es una materia **autónoma**: no solo tiene código propio, sino también doctrina propia y autores especializados. Al mismo tiempo es **uno solo**, aunque existan especialidades, porque todas sus ramas se apoyan en el mismo **pedestal básico**: jurisdicción, acción/preensión y proceso (capítulo 2).

Rama especializada	Rasgos señalados en las fuentes
Derecho Procesal Penal	Incluye figuras como el ministerio público en el rol de demandante, los recursos de nulidad, de casación e inconstitucionalidad, y medidas cautelares como la prisión preventiva.
Derecho Procesal Laboral	Incorpora el principio protectorio : en caso de duda se resuelve a favor del trabajador, buscando equilibrar la asimetría de poder entre empleado y empleador.
Derecho Procesal Constitucional	Estudia el amparo, la acción declarativa de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario.
Derecho Procesal Administrativo	Se vincula con el control jurisdiccional de los actos administrativos.

1.4. Fuentes del Derecho Procesal

Las fuentes del derecho procesal son las siguientes:

1. **Constitución Nacional:** especialmente el art. 18 (juez natural) y la parte orgánica sobre el Poder Judicial. El art. 31 CN se cita en relación con la supremacía constitucional.
2. **Tratados internacionales de derechos humanos:** el art. 75 incs. 22, 23 y 24 CN los equipara en jerarquía a la Constitución. La CSJN, en el caso *Ekmekdjian c/ Sofovich* (anterior a la reforma de 1994), reconoció que los derechos consagrados en tratados internacionales no requieren ley reglamentaria para ser operativos.
3. **Leyes nacionales y locales** (provinciales).
4. **Decretos**, incluidos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La Ley 26.122 establece el mecanismo de control parlamentario de los DNU mediante la Comisión Bicameral; si el Congreso no los deroga en determinado plazo, quedan aprobados con rango de ley.
5. **Jurisprudencia:** fallos de los tribunales, en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
6. **Doctrina:** obras de autores especializados.

Ejemplo: DNU durante la pandemia

Los DNU dictados durante la pandemia de COVID-19 suspendieron lanzamientos y ejecutorios en el proceso laboral, incidiendo directamente en el derecho procesal.

1.4.1. Dinámica de la norma procesal

La norma procesal posee una dinámica especial: ante una misma situación puede aplicarse de una u otra manera.

Ejemplo: Notificación de la demanda

Al notificarse la demanda (traba de la litis), el demandado puede comparecer y contestar, comparecer sin contestar, o no comparecer. Cada posibilidad genera consecuencias procesales distintas, todas reguladas por el Código (véanse los capítulos 14 y 15).

1.5. Breve historia del Derecho Procesal

1.5.1. El proceso romano y el derecho germánico

El derecho procesal tiene raíces en el **proceso oral romano**, desarrollado en dos etapas: ante un magistrado (*in iure*) y ante un juez o árbitro elegido por las partes (*apud iudicem*).

Con las invasiones bárbaras, el derecho romano fue influenciado por el derecho germánico, que introducía el elemento de la divinidad en la resolución de los conflictos: las **pruebas de ordalías**. Un imputado podía ser sometido a caminar sobre brasas ardientes; si a los dos días no mostraba lesiones, se lo consideraba inocente. También se lo podía arrojar encadenado al agua: si sobrevivía, era inocente.

1.5.2. El derecho común y su llegada a la Argentina

En la Edad Media, la fuerte influencia de la Iglesia generó el llamado **derecho común**, que llegó a la Argentina principalmente a través de España, con las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881.

1.5.3. Sistemas de justicia comparados

- **Tribu Azande (norte de África):** se inyecta doble veneno a un pollo; según muera o sobreviva, se determina la culpabilidad.
- **Sistema anglosajón (*common law*):** el jurado y el valor de la declaración del testigo son centrales; la prueba testimonial tiene mayor peso que la documental.
- **Sistema continental (*civil law*):** es el sistema al que pertenece la Argentina, donde la prueba documental y el expediente escrito tienen preponderancia. El testigo tiene un valor diferente al del sistema anglosajón.

1.5.4. El Código Procesal de 1967

El Código Procesal Civil y Comercial argentino fue sancionado en 1967, con fuerte influencia del derecho procesal italiano, y desde entonces ha sufrido numerosas modificaciones. Es un código escrito, con procedimiento formal y predominio del expediente en papel, aunque en proceso de incorporación de la oralidad y la digitalización.

Cuadro Cornell: conflicto, autonomía, fuentes e historia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el Derecho Procesal Civil y para qué sirve?	Es la herramienta que permite hacer actuar la voluntad de la ley cuando el derecho de fondo dejó de ser operativo entre las partes, es decir, cuando surgió un conflicto. Es la materia que permite trabajar al abogado.
¿Cuándo aparece el proceso y qué es la sentencia?	Cuando la relación sustancial se agota por el conflicto y se necesita un tercero imparcial, el juez. La sentencia es la norma individual («ley a medida») con la que el derecho sustancial vuelve a ser operativo por mandato judicial.
¿Qué código rige cada relación?	El Código Civil y Comercial rige la relación sustancial; el Código Procesal Civil y Comercial rige el proceso una vez surgido el conflicto.
¿Es uno o múltiple? ¿Es autónomo?	Es uno solo (todas las ramas comparten jurisdicción, acción/preensión y proceso) y es autónomo (código, doctrina y autores propios). Ejemplos de especialidad: prisión preventiva en lo penal; principio protectorio en lo laboral.
¿Cuáles son las fuentes?	Constitución Nacional (art. 18; art. 75 incs. 22-24 para los tratados), leyes nacionales y provinciales, decretos incluidos los DNU (control: Ley 26.122), jurisprudencia y doctrina.
¿Qué significa que la norma procesal tiene una dinámica especial?	Que ante la misma situación puede aplicarse de modos distintos; por ejemplo, ante la notificación de la demanda el demandado puede contestar, comparecer sin contestar o no comparecer, con consecuencias diversas.
¿Cómo se distinguen los sistemas anglosajón y continental, y a cuál pertenece la Argentina?	En el anglosajón pesan el jurado y la declaración del testigo; en el continental, al que pertenece la Argentina, la prueba documental y el expediente escrito. El CPCCN de 1967 recibió influencia italiana.

Resumen: El derecho procesal civil hace actuar la voluntad de la ley cuando el conflicto torna inoperante el derecho de fondo; el juez, tercero imparcial, dicta una norma individual. Es una materia autónoma y única, con especialidades. Sus fuentes son la Constitución, los tratados, las leyes, los decretos, la jurisprudencia y la doctrina, y su historia va del proceso romano y las ordalías germánicas al derecho común y al Código de 1967.

Capítulo 2

El pedestal básico: jurisdicción, acción y proceso

Tres nociones están presentes en todas las ramas del derecho procesal y conforman su **pedestal básico**: la jurisdicción, la acción (concretada en la pretensión) y el proceso. Este capítulo las desarrolla en ese orden y concluye situando la función jurisdiccional dentro de los tres poderes del Estado.

2.1. Jurisdicción

Definición: Jurisdicción

Término que proviene del latín *iuris dictio*: «decir el derecho». Es la potestad que tiene el Poder Judicial de resolver los conflictos mediante una norma individual (sentencia).

2.1.1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción no debe confundirse con la competencia. La **jurisdicción** es una función constitucional del Poder Judicial. La **competencia** es la organización del trabajo de los tribunales, establecida por el legislador (no por el constituyente); delimita el ámbito de actuación de la jurisdicción y puede determinarse por territorio, materia, turno y grado. Por ejemplo, la competencia originaria y exclusiva de la CSJN surge del art. 117 CN y su competencia apelada, del art. 116 CN. El capítulo 3 desarrolla estos criterios.

2.1.2. Los momentos de la jurisdicción

La doctrina distingue cinco momentos dentro de la jurisdicción:

1. **Notio**: facultad de conocer el problema; se ejerce cuando el juez toma conocimiento de la demanda y de los hechos que la originan.
2. **Vocatio**: facultad de convocar a las partes al proceso, citándolas para que comparezcan.

3. **Coertio**: poder de coerción, que permite al juez aplicar sanciones para asegurar el desarrollo del proceso. Por ejemplo, si un testigo es convocado y no comparece, el juez puede ordenar su comparecencia por la fuerza pública.
4. **Iudicium**: momento máximo, la sentencia: la norma individual que dice el derecho en el caso concreto, haciendo operativa la voluntad de la ley sustancial.
5. **Executio**: potestad de ejecutar lo decidido. Si el condenado no cumple voluntariamente la sentencia, el juez puede usar la fuerza para hacerla efectiva. Por ejemplo, si se condena a escriturar un inmueble y el demandado no lo hace, el juez puede suscribir la escritura en su nombre.

2.1.3. Imperio y jurisdicción

Es frecuente la confusión que identifica la jurisdicción con el imperio.

Definición: Imperio

Potestad de usar la fuerza pública para hacer cumplir las decisiones.

El imperio **no es exclusivo** del Poder Judicial: también lo tienen el Poder Ejecutivo (que puede detener personas) y el Poder Legislativo (que puede sancionar a sus miembros). En cambio, la potestad de «decir el derecho» sí es privativa del Poder Judicial, aunque con matices (procedimientos administrativos con revisión judicial).

2.1.4. Manifestaciones de la jurisdicción fuera del Poder Judicial

Ámbito	Alcance y límites
Jurisdicción administrativa	La AFIP puede intimar, tramitar procedimientos y aplicar sanciones. Esa actuación es válida solo si el afectado puede acceder al control del Poder Judicial; la CSJN lo estableció en <i>Fernández Arias c/ Poggio</i> (Fallos 247:646), que exige que todo procedimiento administrativo habilite la revisión judicial.
Jurisdicción eclesiástica	La Sacra Rota Romana puede tramitar la nulidad de un matrimonio canónico: una jurisdicción acotada al ámbito eclesiástico.
Entes reguladores	Los entes creados con la privatización de empresas públicas ejercen una jurisdicción limitada («jurisdicción primaria» según la doctrina americana). No pueden dictar sentencias de condena con indemnización de daños; la CSJN lo estableció en el caso <i>Ángel Estrada y Cía.</i>
Jurisdicción arbitral	Los árbitros son jueces privados elegidos voluntariamente por las partes que desean sustraerse de los jueces del Estado. Tienen jurisdicción pero no tienen imperio : para ejecutar sus laudos necesitan recurrir a la jurisdicción oficial.

2.2. Acción y pretensión

Definición: Acción (sentido amplio)

Derecho constitucional de petición ante cualquier autoridad (art. 14 CN). Es un concepto abstracto.

2.2.1. La evolución científica del concepto

La **polémica Windscheid–Muther (1856)** es el hito fundacional del derecho procesal como ciencia autónoma. Hasta entonces, la *actio* del derecho romano confundía el derecho sustancial con el procesal: solo podía accionar quien era acreedor. A partir de ese debate se separó la acción del derecho de fondo: se puede accionar incluso cuando uno cree —aunque no sea cierto— que se le debe algo.

Bülow (1868) estableció que el proceso es una nueva relación jurídica, distinta de la que le dio origen. Esta tesis, completada por **Chiovenda (1913, Universidad de Bolonia)**, consolidó la autonomía científica del derecho procesal.

2.2.2. La pretensión y el triángulo procesal

Definición: Pretensión

Es la acción ejercida en concreto ante la jurisdicción: la manifestación de voluntad dirigida al juez contra una parte distinta, con el objeto de que se cumpla determinada conducta.

La pretensión genera el **triángulo procesal**: el actor pretende ante el juez, tercero imparcial, y el demandado resiste. La relación jurídica procesal es bilateral: el actor reclama ante la jurisdicción y el demandado tiene la posibilidad de contestar.

Definición: Demanda

Acto de petición formal a través del cual se inicia un proceso. Contiene la pretensión.

Son ejemplos de pretensiones contenidas en una demanda: cobrar una indemnización por los daños del accidente de colectivo, obtener el divorcio, cobrar la indemnización por despido, exigir la rendición de cuentas y obtener el desalojo de un inmueble.

2.3. Proceso

Definición: Proceso

Nueva relación jurídica (tesis de Bülow) que surge del conflicto llevado ante la jurisdicción. Se desarrolla sobre la base del Código Procesal y concluye con la sentencia.

2.3.1. El proceso como sistema

El proceso puede mirarse no solo como una relación jurídica entre tres sujetos (actor, juez y demandado), sino como un **sistema** complejo, siguiendo la Teoría General de Sistemas de von Bertalanffy. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que persiguen un objetivo común; son ejemplos análogos el cuerpo humano, un automóvil o una computadora.

Elemento del sistema	En el proceso
Insumos	Actores y demandados, juez, empleados y funcionarios judiciales, tecnología, edificio, recursos económicos e insumos instrumentales (papel, sistemas informáticos).
Procesador	Las etapas: introdutoria (demanda y contestación), probatoria (ofrecimiento, admisión y producción de prueba), conclusional (alegatos de bien probado) y sentencia .
Resultado	La sentencia, norma individual que resuelve el conflicto.
Retroalimentación	Los recursos procesales (apelación, etc.), que controlan el resultado y permiten correcciones.

Ejemplo: Retroalimentación

El juez dicta sentencia y la cámara la revoca. El juez advierte que aplicó mal el derecho o valoró incorrectamente los hechos, y en un caso futuro similar aplicará el criterio rectificado. También la parte que pierde, si tiene otro caso análogo, deberá replantear su estrategia.

2.4. Los tres poderes del Estado y la función jurisdiccional

El poder del Estado es uno solo; el soberano es el pueblo. Ese poder se organiza en tres departamentos con funciones diferenciadas: el **Legislativo** hace la ley, el **Ejecutivo** administra y el **Judicial** dirime los conflictos haciendo actuar la voluntad de la ley.

En la práctica las funciones se mezclan: el Ejecutivo legisla mediante DNU; el Legislativo cumple funciones administrativas (por ejemplo, el alquiler de oficinas) e incluso jurisdiccionales (enjuiciamiento de sus miembros); y el Judicial legisla cuando la CSJN dicta acordadas de aplicación obligatoria (por ejemplo, la acordada sobre notificación electrónica y formato de cédulas). Pero la función básica de cada poder es la descripta, y cuando se habla de jurisdicción en sentido estricto se alude a esa función esencial del Poder Judicial.

Nota

Las fuentes registran que estaba en debate una reforma judicial. La Asociación Argentina de Derecho Procesal emitió una declaración señalando que la reforma propuesta no era una reforma judicial propiamente dicha, sino una reasignación de competencias en el fuero federal. Una verdadera reforma requeriría cambiar el sistema procesal, que seguiría siendo el mismo aunque se modifique la distribución de causas.

Cuadro Cornell: jurisdicción, acción, pretensión y proceso

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la jurisdicción y en qué se distingue de la competencia?	Potestad del Poder Judicial de «decir el derecho» mediante una norma individual; es una función constitucional. La competencia es la organización del trabajo de los tribunales, fijada por el legislador (territorio, materia, turno, grado).
¿Cuáles son los cinco momentos de la jurisdicción?	<i>Notio</i> (conocer), <i>vocatio</i> (convocar), <i>coertio</i> (coerción), <i>iudicium</i> (sentencia) y <i>executio</i> (ejecución).
¿Por qué jurisdicción e imperio no son lo mismo?	El imperio (uso de la fuerza pública) también lo tienen el Ejecutivo y el Legislativo; decir el derecho es privativo del Judicial. Los árbitros tienen jurisdicción pero no imperio.
¿Qué exige la CSJN de la jurisdicción administrativa?	Que todo procedimiento administrativo habilite el control del Poder Judicial (<i>Fernández Arias c/ Poggio</i>).
¿Qué aportaron Windscheid–Muther, Bülow y Chiovenda?	Separaron la acción del derecho sustancial (1856), concibieron el proceso como nueva relación jurídica (1868) y consolidaron la autonomía científica de la materia (1913).
¿Qué es la pretensión y qué relación genera?	La acción ejercida en concreto ante la jurisdicción; genera el triángulo procesal (actor, juez imparcial, demandado).
¿Cómo se describe el proceso como sistema?	Insumos, procesador (etapas introductoria, probatoria, conclusional y sentencia), resultado (sentencia) y retroalimentación (recursos).

Resumen: Jurisdicción, acción/pretensión y proceso son el pedestal común del derecho procesal. La jurisdicción es la potestad de decir el derecho; la pretensión, la acción concretada ante el juez; el proceso, la nueva relación jurídica que concluye con la sentencia y puede analizarse como sistema con retroalimentación mediante recursos.

Parte II

Organización judicial y competencia

Capítulo 3

La competencia judicial

Si la jurisdicción es el poder de decir el derecho, queda por responder qué juez resuelve cada conflicto. Este capítulo ubica la competencia dentro de la teoría general, expone sus caracteres esenciales, describe la doble estructura del sistema judicial argentino, enumera los criterios de distribución, explica la competencia de la Corte Suprema y presenta los mecanismos procesales para discutir la competencia.

3.1. Ubicación de la competencia en la teoría general

La competencia debe vincularse con los otros grandes temas de la materia: proceso, jurisdicción y acción.

Concepto	Definición	Rol en el sistema
Jurisdicción	Mecanismo por el cual el Estado quita a los ciudadanos la posibilidad de resolver conflictos usando la fuerza (teoría de la sustitución).	El poder estatal
Acción	La posibilidad de acceder al sistema jurisdiccional para resolver el conflicto.	El acceso al sistema
Proceso	La regla de juego que fija los límites de intervención de la jurisdicción.	La regla de juego
Competencia	La distribución material de los distintos conflictos entre los distintos jueces; la medida de la jurisdicción.	Quién resuelve qué conflicto

Definición: Competencia

Distribución material de los distintos conflictos entre los distintos jueces; es la **medida de la jurisdicción**.

En el lenguaje coloquial se usa equívocamente «competencia» en lugar de «jurisdicción». Todos los jueces están investidos con el mismo poder jurisdiccional: no hay mayor jurisdicción en un juez de la Corte que en uno de primera instancia, sino una distribución distinta de la tarea. A mayor concentración demográfica, mayor especialización de los jueces.

Ejemplo: La competencia como especialidad médica

La jurisdicción es el sistema de salud pública en su conjunto; la competencia es la especialidad de cada médico (no cualquier doctor puede operar del corazón); el proceso son los protocolos y pasos de cada intervención.

Ejemplo: Especialización según la densidad poblacional

En la Ciudad de Buenos Aires hay jueces sumamente especializados (de familia, civiles patrimoniales, comerciales). En el interior de la Provincia de Buenos Aires, los juzgados civiles y comerciales atienden esos temas conjuntamente. En el sur del país los tribunales tienen competencia universal: el juez conoce en todos los conflictos del ámbito territorial, porque hay poca población y menos conflictos.

3.2. Caracteres de la competencia

3.2.1. Orden público

La primera regla es que la competencia es una cuestión de **orden público**: surgido el conflicto, las personas no pueden llevarlo a cualquier juez, porque una norma estatal previa determina quién es el juez competente. Ello responde a la garantía constitucional del **juez natural**.

3.2.2. Improrrogabilidad y su excepción

artículo 1.º del CPCCN

«La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable.» No puede ser pactada por las partes en conflicto.

Importante

Excepción: prórroga en materia patrimonial y territorial. Solo se puede prorrogar la competencia cuando se cumplen *simultáneamente* dos condiciones: (1) que se trate de materia **patrimonial** (no de familia, penal, laboral ni federal) y (2) que la prórroga sea respecto de la competencia **territorial**. La prórroga puede ser **expresa** (pactada, por ejemplo, en un contrato) o **tácita** (el demandado contesta la demanda sin cuestionar la competencia territorial).

Ejemplo: Contrato de alquiler con cláusula de prórroga

Las partes pueden pactar que cualquier conflicto del contrato se lleve a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires o de la Provincia de Santa Fe. Es válido porque es materia patrimonial y se pacta sobre competencia territorial.

En la prórroga tácita, el actor lleva el caso al juez que elige en función del territorio, sin pacto previo; si el demandado nada dice al contestar, prorroga tácitamente esa atribución, aunque por las reglas generales (por ejemplo, el lugar donde sucedió el hecho o el domicilio del demandado, fijadas en el CPCCN) podría llevarse ante otro magistrado.

3.2.3. Indelegabilidad

El juez al que se le asigna una competencia **no puede excusarse de entender** en el caso: no puede derivarlo a un colega de igual grado ni a la segunda instancia. Intervenir en todos los asuntos asignados a su competencia es un deber. Ello no significa que acepte sin más cualquier atribución: puede y debe controlar su competencia.

La mayor cantidad de fallos de la Corte Nacional se refieren precisamente a discusiones de competencia, lo que refleja que las normas no siempre son claras y los mismos conflictos pueden interpretarse de uno u otro modo. Además, los litigantes eligen ciertos fueros porque saben que son más proclives a acceder al reclamo, de modo que también allí se discute quién es el juez competente.

3.3. Doble estructura del sistema judicial argentino

	Jurisdicción federal	Jurisdicción ordinaria / local
Alcance	Presente en todo el territorio nacional	Organizada por cada provincia (poder no delegado)
Órgano máximo	Corte Suprema de Justicia de la Nación	Superiores Tribunales de cada provincia
Código aplicable	CPCCN y leyes federales	Código procesal propio de cada provincia

El origen histórico es el siguiente: cuando en 1853-1860 se conforma el Estado argentino, lo hace a partir de estados previos —las provincias— que delegaron ciertas facultades en el Estado federal y retuvieron las restantes. La materia procesal, a diferencia del derecho sustancial, fue entendida (no sin discusión en su momento) como función **no delegada**; por eso cada provincia tiene su propio código procesal y organiza su justicia local.

3.3.1. Los tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires

Los **tribunales nacionales** dependen funcionalmente de la esfera federal (Corte Suprema, Consejo de la Magistratura de la Nación), pero no conocen en materia federal sino en asuntos locales ordinarios (accidentes de tránsito, relaciones laborales, cuestiones penales no federales, etc.). Un juez nacional es designado tras concursar en el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado y por decreto presidencial.

Nota

Contexto histórico. La Ciudad de Buenos Aires (antes Capital Federal) era territorio de la Provincia de Buenos Aires, que al ingresar a la Federación por el Pacto de San José de Flores lo cedió al gobierno federal para asentar las autoridades nacionales. En 1853-1860 existían además numerosos territorios nacionales aún no provincializados (Patagonia, Tierra del Fuego, el norte). Como la Ciudad, densamente poblada, necesitaba tribunales y era territorio cedido, el gobierno federal organizó los actuales tribunales nacionales. Como dato ilustrativo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, preexistente a la Federación, es territorio provincial dentro de la capital federal.

En 1994 la reforma constitucional creó la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)**, con autonomía prácticamente igual a la de una provincia, y en 1996 se sancionó su estatuto (su constitución). Lo lógico hubiera sido que los tribunales nacionales pasaran a la esfera local; sin embargo, desde entonces subsiste una disputa y solo se han transferido ciertas competencias penales. El núcleo de los juzgados nacionales (penal, laboral, civil y comercial) permanece en la esfera federal.

3.4. Criterios de distribución de la competencia

El legislador utiliza distintos criterios, que se **superponen**: en cada conflicto puede interactuar más de uno para determinar el juez competente.

1. **Fuero federal u ordinario (local).** Ciertos conflictos interesan al Estado federal y otros quedan en la órbita local. Una discusión sobre un registro de marca (cuestión civil sobre titularidad) se resuelve en un Juzgado Civil y Comercial Federal de Primera Instancia, mientras que un accidente de tránsito (también materia civil) se resuelve en la justicia ordinaria, en la Ciudad de Buenos Aires ante un Juzgado Civil.
2. **Materia.** El tipo de conflicto determina la especialidad del tribunal: civil y comercial (conflictos patrimoniales, contratos), laboral (relaciones de trabajo), familia (divorcio), penal no federal (delitos del Código Penal sin carácter federal) y contencioso-administrativo (conflictos con el Estado local).
3. **Territorio.** Se prefiere el juez más próximo al lugar del conflicto y a las partes. En familia, la competencia territorial se asigna al último lugar donde convivió la familia (la sede del hogar); ese tribunal entiende en los conflictos posteriores a la separación, como el régimen de comunicación con los hijos y los alimentos.

4. **Valor o monto.** Las causas de menor cuantía pueden asignarse a tribunales específicos (en muchas provincias, juzgados de pequeñas causas). En el CPCCN opera a través del monto de apelabilidad: según el art. 242, las causas de monto inferior al que determina la Corte Nacional no son apelables. El monto fue modificado desde el comienzo de 2025; al momento de la clase se indicó que era de \$300.000.
5. **Grado.** Se vincula con las instancias de revisión: primera instancia, segunda instancia (cámaras de apelaciones), superiores tribunales provinciales (en algunos estados) y Corte Suprema (por recurso extraordinario federal, no como instancia ordinaria).
6. **Turno.** Distribuye los asuntos que surgen en un momento dado, sobre todo en materia penal y de familia. Hay tribunales abiertos las 24 horas para recibir las denuncias de ese período; todas esas causas se asignan al tribunal de turno, que previene y queda con el conocimiento definitivo.

3.5. Competencia de la Corte Suprema

3.5.1. Competencia originaria

artículo 117 de la Constitución Nacional

La Corte interviene como tribunal de **primera y única instancia** en los conflictos que involucren diplomáticos, cónsules extranjeros o algún Estado extranjero en conflicto con un Estado local o ciudadano local, y en los conflictos entre dos provincias o entre un ciudadano de una provincia y otra provincia.

El fundamento es evitar conflictos internos entre provincias o situaciones que comprometan las relaciones exteriores.

3.5.2. Política restrictiva: el caso Barreto

Desde hace más de diez años (desde 2007 en adelante) la Corte restringe su competencia, tanto originaria como apelada. Se contraponen dos modelos: uno de alta cantidad de causas (históricamente el argentino) y otro de menor cantidad y mayor relevancia institucional (el de la Corte Suprema de los Estados Unidos).

A partir del caso **Barreto** se definió la «causa civil»: se interviene en instancia originaria solo cuando la cuestión de derecho sustancial es **central**, no meramente tangencial. Cuando la discusión requiere analizar normas locales o administrativas provinciales, la causa debe iniciarse ante un **tribunal federal de primera instancia** con asiento en ese estado. Es una línea difusa de trazar.

3.5.3. Competencia apelada

Vía	Descripción
Competencia ordinaria apelada	Procedía en asuntos donde fuera parte el Estado federal y se superara un determinado monto. Fue declarada inconstitucional en el caso Anadón , porque el Estado no debía tener el privilegio de llegar a una tercera (o cuarta) instancia de revisión; quedó prácticamente clausurada.
REF (art. 14 Ley 48)	Recurso Extraordinario Federal; procede cuando se suscita una cuestión federal.
Arbitrariedad	Creación jurisprudencial: procede cuando la sentencia inferior carece de fundamento o es irrazonablemente fundada.
Gravedad institucional	Creación jurisprudencial: casos de singular relevancia para las instituciones del país.
<i>Per saltum</i>	Originariamente jurisprudencial, luego recibió sanción legislativa. Permite saltar instancias intermedias cuando la índole de la cuestión requiere intervención rápida; son casos muy excepcionales.

artículo 280 del CPCCN: «certiorari negativo»

En línea con su política restrictiva, la Corte aplica el art. 280 para desestimar recursos extraordinarios sin más cuando considera que los casos no alcanzan el umbral de trascendencia requerido, lo que le permite seleccionar los casos que revisa.

3.6. Mecanismos procesales para discutir la competencia

3.6.1. Control de oficio

La primera función del juez al recibir un caso es analizar si es competente; si no lo es, debe declarar su incompetencia y remitirlo al tribunal que considere competente. Hay una excepción: si la materia es patrimonial y la incompetencia es territorial (prorrogable), el juez no puede declararse incompetente de entrada y debe esperar a que el demandado cuestione la competencia; si no lo hace, habrá prórroga tácita. En los demás casos (competencia improrrogable), si el juez se considera competente corre traslado de la demanda; si no, lo declara por resolución fundada, apelable por las partes.

3.6.2. Declinatoria e inhibitoria

Definición: Declinatoria (art. 8 CPCCN)

Excepción procesal por la cual el demandado se presenta ante el mismo juez que entiende en la causa y le plantea su incompetencia. Se enmarca en las excepciones previstas desde los arts. 346-347 del CPCCN. Se discute con la otra parte y el juez resuelve aceptarla (enviando la causa al juez competente) o rechazarla.

Definición: Inhibitoria

Vía alternativa: el demandado acude al **juez que considera competente** y le pide que se declare competente y requiera al otro juez que se inhíba de seguir conociendo.

La inhibitoria es mucho menos frecuente en la práctica. Fue relevante, por ejemplo, en el conflicto de competencias entre tribunales nacionales y de CABA: los jueces nacionales rechazaban la asignación de competencia a los tribunales locales, y los abogados del gobierno de la Ciudad optaron por acudir directamente a un juez de la Ciudad, con la causa ya iniciada ante un juez nacional, para que se declarara competente y pidiera la inhibición de aquel.

Importante

La declinatoria y la inhibitoria son vías **alternativas y excluyentes**: si se usa una, no puede usarse la otra. En ambos casos el demandado debe **también contestar la demanda** en el mismo acto, porque en el CPCCN las excepciones se oponen junto con la contestación; aunque se use la inhibitoria, la presentación debe ser completa, aunque se haga ante el juez que no tiene la causa.

3.6.3. Contendas positivas y negativas

Situación	Consecuencia
Acuerdo entre los jueces	Queda asignada la competencia; una parte puede apelar, pero el caso sigue.
Contienda positiva	Ambos jueces se consideran competentes y quieren retener la causa; interviene el tribunal superior común.
Contienda negativa	Ambos se consideran incompetentes y ninguno quiere asumir la causa; interviene el tribunal superior común.

Resuelve el **tribunal superior común** de los tribunales en contienda. Para evitar que todas las contiendas entre tribunales nacionales lleguen a la Corte, una acordada establece que las resuelve, sean positivas o negativas, la **Cámara del tribunal que previno**: si el caso se inició en un juzgado comercial, la Cámara Comercial; si en uno civil, la Cámara Civil.

Interviene inevitablemente la Corte cuando la contienda se da entre un tribunal de la CABA y un tribunal nacional: aunque ambos tienen asiento en la ciudad, uno pertenece a la justicia local y el otro a la federal, de modo que no tienen superior común salvo la Corte. Por eso la jurisprudencia de la Corte contiene muchos más fallos sobre competencia que sobre derecho sustancial.

Importante

Lo central en un curso de grado es conocer las normas fundamentales y las reglas que siempre estarán presentes: los caracteres de la competencia, los de su asignación y la organización de los tribunales. En casos atípicos habrá que estudiar a qué tribunal corresponde la causa, y hay cuestiones opinables, con vaivenes jurisprudenciales.

Cuadro Cornell: competencia judicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la competencia y cómo se relaciona con la jurisdicción?	Distribución material de los conflictos entre los jueces; es la medida de la jurisdicción. Todos los jueces tienen el mismo poder jurisdiccional; solo cambia la distribución de la tarea.
¿Cuáles son sus caracteres?	Orden público (juez natural), improrrogabilidad (art. 1 CPCCN) e indelegabilidad (el juez no puede excusarse de intervenir).
¿Cuándo se puede prorrogar?	Solo si la materia es patrimonial y la competencia territorial; la prórroga puede ser expresa (pacto) o tácita (el demandado contesta sin cuestionar).
¿Cómo es la doble estructura judicial y qué son los tribunales nacionales?	Federal (Corte Suprema, CPCCN) y local (superiores tribunales provinciales, códigos propios). Los nacionales de la Ciudad dependen de la esfera federal pero conocen en asuntos locales, por razones históricas del territorio cedido.
¿Cuáles son los criterios de distribución?	Fuero federal u ordinario, materia, territorio, valor, grado y turno; se superponen.
¿Cuál es la competencia de la Corte y qué política sigue?	Originaria (art. 117 CN, delimitada por <i>Barreto</i>) y apelada (ordinaria, cerrada por <i>Anadón</i> ; extraordinaria: REF, arbitrariedad, gravedad institucional, <i>per saltum</i>). Restringe su intervención, incluso con el art. 280 CPCCN.
¿Cómo se discute la competencia?	De oficio por el juez, por declinatoria (ante el juez de la causa) o por inhibitoria (ante el juez que se considera competente), vías excluyentes; en ambos casos debe contestarse la demanda. Las contiendas las resuelve el superior común; entre CABA y nacionales, la Corte.

Resumen: La competencia reparte los conflictos entre jueces que comparten un mismo poder jurisdiccional. Es de orden público, improrrogable (salvo materia patrimonial y territorial) e indelegable. Se distribuye por fuero, materia, territorio, valor, grado y turno dentro de una doble estructura federal y local. La Corte Suprema restringe su competencia y las discusiones se canalizan por control de oficio, declinatoria e inhibitoria.

Parte III

Garantías, sujetos y vías de resolución de conflictos

Capítulo 4

El debido proceso legal

El debido proceso legal es la garantía madre del ordenamiento jurídico y el criterio con el que se evalúan todos los institutos que siguen en este libro. El capítulo recorre su origen histórico, su recepción en la Argentina, su estructura en vertientes, principios y sistemas, y su proyección sobre la sentencia.

4.1. Importancia y origen histórico

4.1.1. Importancia para el abogado

La noción de debido proceso legal es un conocimiento que el abogado debe dominar con rigor: quien no sepa qué es no puede ejercer la profesión. Su aplicación excede la litigación: sirve también para preparar y redactar contratos, brindar asesoramiento preventivo para evitar litigios y trabajar con legisladores en la elaboración de leyes. Se observa, además, que una característica de la idiosincrasia argentina es el escaso respeto por la letra de la ley, conducta que debilita las instituciones.

Aun en los casos que se pierden, el abogado puede aspirar a que el cliente pierda a través de un juicio justo o de una decisión razonablemente aceptable.

Nota

Se recomienda la obra *La razonabilidad de las leyes*, de Juan Francisco Linares, antiguo profesor de la Facultad, perteneciente a la escuela ecológica del derecho. Fue premiada con el Premio Facultad y su subtítulo, según las notas, es «El debido proceso legal como garantía denominada de la Constitución Nacional». Su tesis es que el debido proceso es una garantía constitucional que no aparece nominada específicamente en ningún artículo de la Constitución Nacional. Escrita aproximadamente en la década del 40 del siglo pasado, sigue siendo la base para entender el control de constitucionalidad y, a partir de él, el actual control de convencionalidad.

4.1.2. De la Carta Magna al Estado constitucional de derecho

Momento	Aporte al debido proceso
Carta Magna (1215)	El rey Juan sin Tierra extraía más recursos mediante impuestos de nobles y trabajadores; los nobles se aliaron con el pueblo para frenar su poder y surgió la Carta Magna. Establecía que nadie puede ser privado de su libertad, su vida o su propiedad sino por un juicio de sus pares. Entonces no se llamaba <i>due process of law</i> sino «ley de la tierra» (<i>law of the land</i>).
<i>Habeas corpus</i> (siglo XIII)	Corporizó la noción en sus primeros tiempos: resguardar la libertad y, a través de ella, la vida de la persona.
Fines del siglo XVIII	Por las colonias inglesas pasa a América. La Constitución americana incorpora el <i>due process</i> (quinta enmienda, aprox. 1791) y la federaliza (decimocuarta enmienda); la Argentina la tomó como modelo, hasta decirse que la nuestra está vaciada en su molde. La Revolución francesa derriba la monarquía, instala la Primera República y cristaliza las ideas liberales.
Mediados del siglo XX	Tras la Segunda Guerra Mundial surgen las Naciones Unidas y los primeros tratados de derechos humanos; flaquean conceptos como jurisdicción y soberanía y el Estado se orienta a proteger a los más desvalidos. El debido proceso se amplifica porque los nuevos derechos necesitan sus garantías.

4.2. El debido proceso en la Argentina

4.2.1. Los derechos por generaciones

Reforma	Año	Derechos	Tipo
Constitución original	1853/1860	Políticos y civiles	1. ^a generación
Art. 14 bis	1957	Laborales y sociales	2. ^a generación
Reforma constitucional	1994	Medio ambiente, consumidor, usuario, patrimonio cultural	3. ^a generación

El derecho del consumidor y el ambiental no se enseñaban antiguamente porque no existían: son concepciones modernas surgidas del desarrollo de los derechos de las convenciones internacionales.

4.2.2. La reforma de 1994, el bloque de constitucionalidad y las Reglas de Brasilia

La reforma de 1994 modificó la pirámide jerárquica del art. 31 CN: la nueva pirámide resulta de la lectura integrada de los arts. 31 y 75 incs. 22, 23 y 24, el llamado **bloque de constitucionalidad**.

Importante

Art. 75 inc. 22 CN. Los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina adquieren jerarquía constitucional, y el Congreso puede incorporar nuevos tratados con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Así, el debido proceso **siempre puede ampliarse**.

Las 100 Reglas de Brasilia no son un tratado suscripto por la Argentina, pero la CSJN les dio tanta importancia que, por la **Acordada n.º 5 de 2009**, dispuso observar sus recaudos en los procesos con personas vulnerables. La principal implicancia es que el juez debe dar primacía a la **oralidad** para asegurar el acceso a la justicia de quienes se encuentran en esa situación.

4.2.3. El retorno a la democracia en 1983

Con el advenimiento de la democracia (1983), que dejó atrás la década del 70, se restableció la vigencia de la Constitución y la CSJN comenzó a dictar líneas doctrinarias que marcaron un cambio fundamental.

Importante

Del Estado de derecho positivista al constitucional. Antes de 1983 primaba el positivismo clásico: «lo que dice la ley es lo que vale». Desde entonces, la ley vale a la luz de los principios de la Constitución y de los tratados de derechos humanos.

4.3. Estructura del debido proceso: vertientes, principios y sistemas

El debido proceso puede describirse como un **sistema a través del cual se respetan los principios que reflejan las cartas fundamentales, los tratados internacionales y los derechos humanos**. Es tan abstracto que no puede definirse con precisión: es una noción **dinámica** que se amplía a medida que aparecen nuevos derechos que requieren nuevas garantías.

4.3.1. Las dos vertientes

Vertiente adjetiva (formal)	Vertiente sustantiva
Se refiere al proceso formal y a los principios constitucionales que deben respetarse durante su desarrollo.	Se refiere a la razonabilidad de la decisión final: el proceso puede haberse desarrollado formalmente bien y la sentencia ser, sin embargo, arbitraria.
Herramienta: el sistema creado por el legislador.	Herramienta: control de razonabilidad (art. 28 CN).
<i>Ejemplos:</i> bilateralidad, escritura/oralidad, preclusión, juez natural.	<i>Ejemplo:</i> sentencia arbitraria por falta de fundamento.

4.3.2. Los principios constitucionales

Definición: Principio

Presupuesto político con contenido jurídico, fundante de un ordenamiento procesal.

Los principios de la vertiente adjetiva surgen de la Constitución y tienen **una sola cara**: su contrario sería inconstitucional.

Principio	Fuente	Contenido	Su contrario
Igualdad	Art. 16 CN	Todas las personas son iguales ante la ley.	Desigualdad
Legalidad	Art. 17 CN	Nadie puede ser privado de su propiedad sin sentencia fundada en ley.	Ilegalidad
Defensa en juicio	Art. 18 CN	La defensa en juicio de la persona y sus derechos es inviolable.	Indefensión
Juez natural	Art. 18 CN	Nadie puede ser sometido a comisiones especiales.	Juez <i>ad hoc</i>
Razonabilidad	Art. 28 CN	Los principios, derechos y garantías no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio.	Irrazonabilidad
Tutela efectiva inmediata	CADH art. 25	Tutela judicial efectiva, acceso rápido a la justicia.	Denegación de justicia

Norma	Texto según las notas
Art. 16 CN	Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Art. 17 CN	La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley.
Art. 18 CN	Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. . . La defensa en juicio de la persona y de los derechos es inviolable.
Art. 28 CN	Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

4.3.3. Los sistemas procesales

Definición: Sistema

Forma metódica a través de la cual los principios cobran vida dentro de un ordenamiento procesal.

A diferencia de los principios, los sistemas tienen **dos facetas** entre las que el legislador elige según el tiempo y el lugar.

Principio que protege	Opción A	Opción B
Igualdad / defensa	Escritura (CPCCN actual)	Oralidad
Celeridad / seguridad jurídica	Preclusión (etapas que se cierran)	Unidad de vista (sin plazos perentorios)
Juez natural	Tribunal unipersonal (juzgado de primera instancia)	Tribunal colegiado (Cámara de Apelaciones)
Juez natural	Única instancia (ej.: justicia laboral provincial)	Doble instancia

Bilateralidad. Una parte accede a la jurisdicción e interpone un planteo y el juez se lo hace saber a la otra para que pueda contestarlo, de modo que ambas están en igualdad de condiciones. El sistema reporta al principio y por eso es constitucionalmente válido. Si un juez condenara a alguien sin escucharlo, el sistema sería inconstitucional por violar el principio de igualdad.

Preclusión. Es la **pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal**: se cierra la etapa y el proceso continúa hacia adelante. El sistema alternativo es el de **unidad de vista**, sin plazos, que acompaña a la parte interesada y puede retrotraerse. El CPCCN adopta el sistema preclusivo.

Juez natural y competencia. La Constitución no establece cuál es genéricamente el juez natural: dispone que nadie sea sometido a comisiones especiales, por lo que debe juzgarlo el juez de la causa, que resulta del sistema de **competencia** creado por el legislador (capítulo 3). La jurisdicción es la potestad de decir el derecho; la competencia, la de decirlo en un determinado ámbito.

Doble instancia. La Corte aún no reconoció jerarquía constitucional a la doble instancia en materia civil, comercial, laboral y otras no penales, cuestión que podría ser objeto de un futuro planteo. En materia penal, el art. 8 inc. 2 ap. h CADH reconoce el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, y la CSJN, en *Girolodi* (década del 90), le reconoció jerarquía constitucional.

4.3.4. Principios y sistemas: diferencia conceptual

	Principios	Sistemas
Naturaleza	Presupuestos políticos con contenido jurídico, fundantes del ordenamiento.	Formas metódicas por las que los principios cobran vida.
Origen	La CN y los tratados internacionales.	El legislador, en el código procesal.
Caras	Una sola.	Dos: el legislador opta por una.
Validez	Su contrario es inconstitucional.	Es constitucional si respeta los principios; si viola alguno, es inconstitucional.

Como una receta, el proceso necesita ingredientes (los principios) y técnica (los sistemas) para producir el resultado justo: la sentencia.

4.3.5. Clasificación de los principios

El principio, en visión aristotélica, es el punto de partida de algo que se va a desarrollar.

Fundantes	Generales	Específicos
Surgen de la CN y los tratados; fundan el ordenamiento; una sola cara.	Hermenéuticos, de valor universal; pueden no estar positivizados; sirven como «muleta» interpretativa. <i>Ej.: pro actione, non bis in idem, buen padre de familia, favor debilis.</i>	Los pone el legislador sustancial en la ley; son operativos y el legislador procesal no puede apartarse de ellos. <i>Ej.: inmediación y oralidad en el proceso de familia (CCCN).</i>

El art. 41 CN consagra la protección del medio ambiente (tercera generación) y el legislador lo bajó mediante la Ley General del Ambiente n.º 25.675; sin embargo, aún no se creó el sistema procesal específico para hacerlo valer, lo que ilustra la brecha entre el reconocimiento de un derecho y las herramientas procesales para protegerlo.

Nota

Según el criterio expuesto, inmediación y oralidad son en rigor sistemas, no principios, porque tienen contracara (la delegación y la escritura). Cuando el legislador sustancial los eleva a principio, el legislador procesal queda obligado a respetarlos al diseñar el sistema.

4.4. La sentencia, la razonabilidad y la arbitrariedad

Definición: Sentencia

Norma individual que crea el juez al resolver un caso: una especie de ley particular para las partes. Respetando la razonabilidad, no puede alterar los principios, derechos y garantías de la primera parte de la Constitución.

4.4.1. La subsunción jurídica

Paso	Operación	Explicación
1	Fijación de hechos	El juez determina los hechos que tiene por probados con la prueba producida.
2	Inserción en el plexo jurídico	Los hechos probados se «sumergen» en la norma abstracta.
3	Control de constitucionalidad y convencionalidad	Se verifica que no se violen los principios de la CN ni de los tratados (arts. 1 y 2 CCCN).
4	Dictado de la sentencia	La norma individual debe estar «razonablemente fundada» (art. 3 CCCN) y respetar la congruencia con lo pedido.

Por ejemplo, la ley no dice que Juan, que embistió con su auto a Pedro, debe indemnizarlo: consagra el principio *alterum non laedere*. Los arts. 1 y 2 CCCN indican que la ley no es la mera letra: al aplicarla, el juez debe contemplar la Constitución y los tratados. El art. 3 exige una decisión «razonablemente fundada»; no dice que deba ser «justa».

4.4.2. La sentencia arbitraria

Puede haberse desarrollado todo el proceso con un sistema que respetó los principios y que la decisión final sea aberrante: se violó entonces el principio de razonabilidad del art. 28 CN. La Corte llamó a estos pronunciamientos **sentencias arbitrarias**; no hay definición única, sino causales identificadas por la doctrina. Hay arbitrariedad cuando el juez:

- deja de lado prueba conducente;
- no aplica la ley sustantiva o se excede en su aplicación;
- viola la congruencia (resuelve sobre lo no pedido);
- funda la sentencia en su sola voluntad.

Importante

Trípode de Carrió. Causales de arbitrariedad: (1) violación al derecho de propiedad; (2) violación a la noción de debido proceso legal; (3) violación a un adecuado servicio de administración de justicia.

4.4.3. Sana crítica, vicios y recursos

La sana crítica significa, en una de sus acepciones, libre de error o de vicio. Según el art. 386 CPCCN, los jueces forman su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica y solo deben expresar en la sentencia la valoración de las pruebas esenciales y decisivas.

El **fundamento último de los recursos es evitar el error humano**. Se distingue el vicio *in iudicando* de juzgamiento (error en la fijación de los hechos) y el vicio *in aplicando* de aplicación del derecho (error en la aplicación del derecho al caso).

4.4.4. Conclusión: la analogía del gato

Un animal con bigotes, pelaje, cola, ojos y orejas de gato lleva a concluir que es un gato. Del mismo modo, si el sistema creado por el legislador respeta los principios constitucionales y convencionales, no hay violación a ninguno dentro de él y la sentencia está suficientemente fundada, hay un debido proceso legal respetado. Esa es la regla; la excepción es la sentencia arbitraria. Cuando un sistema viola un principio, el abogado debe advertirlo y plantear la cuestión constitucional; el sistema permite corregir desde adentro (recursos) y, si no es posible, resulta una sentencia arbitraria.

Cuadro Cornell: debido proceso legal

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es su origen y cómo llegó a la Argentina?	Carta Magna de 1215 («ley de la tierra»), <i>habeas corpus</i> , quinta y decimocuarta enmiendas americanas (modelo de la Constitución argentina) y tratados de derechos humanos tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué cambió con la reforma de 1994 y con 1983?	Los tratados de derechos humanos integran el bloque de constitucionalidad (arts. 31 y 75 incs. 22-24); desde 1983 se pasa del positivismo clásico al Estado de derecho constitucional.
¿Cuáles son las vertientes del debido proceso?	Adjetiva (proceso formal y principios; herramienta: el sistema) y sustantiva (razonabilidad de la decisión final; art. 28 CN).
¿En qué se diferencian principios y sistemas?	Los principios surgen de la CN y tratados y tienen una sola cara; los sistemas los diseña el legislador, tienen dos facetas y son válidos si respetan los principios.
¿Qué es la preclusión?	La pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; el CPCCN adopta este sistema frente a la unidad de vista.
¿Cómo opera la subsunción y cuándo hay sentencia arbitraria?	Fijación de hechos, inserción en el plexo jurídico, control de constitucionalidad y convencionalidad y sentencia razonablemente fundada. Hay arbitrariedad si, por ejemplo, se deja de lado prueba conducente o se viola la congruencia.
¿Cuándo hay debido proceso según la analogía del gato?	Cuando el sistema respeta los principios constitucionales y convencionales y la sentencia tiene fundamento suficiente.

Resumen: El debido proceso nació en el medioevo inglés y se expandió con el constitucionalismo y los derechos humanos. Se estructura en una vertiente adjetiva, que exige sistemas respetuosos de principios de una sola cara, y una sustantiva, que exige una sentencia razonablemente fundada. La tarea del abogado es detectar cuándo un sistema viola un principio o una sentencia es arbitraria.

Capítulo 5

Los sujetos del proceso

Fijados el pedestal del derecho procesal, la competencia y el debido proceso, corresponde preguntarse quiénes intervienen en el proceso. Este capítulo presenta el proceso judicial como sistema, clasifica a sus intervinientes y desarrolla a los órganos de la jurisdicción, a las partes y sus colaboradores, a los sistemas y cargas que rigen su actuación, al litisconsorcio, al proceso colectivo y a los terceros.

5.1. El proceso judicial como sistema de resolución de conflictos

El proceso judicial es una de las vías para resolver un conflicto; existen otros métodos alternativos —arbitraje, mediación y negociación— que también son materia de estudio del derecho procesal (capítulo 6). A lo largo de la materia se advierte que el proceso está formado por **subsistemas** que se relacionan entre sí.

Definición: Proceso judicial

Sistema: conjunto de actos y elementos interrelacionados que regulan la actividad de la jurisdicción y de las partes con un objetivo final, la **resolución de un conflicto**, que dicta el juez en ejercicio de su jurisdicción.

Todos los jueces ejercen la misma función jurisdiccional, pero dentro de las reglas de competencia creadas por el legislador (materia, grado y territorio). Para que la sentencia sea válida el proceso debe haber transitado el debido proceso legal en sus dos vertientes: la formal (cumplir las formas del legislador sin violar derechos constitucionales ni convencionales) y la sustancial o de razonabilidad (que la sentencia no sea arbitraria).

5.1.1. Etapas del proceso ordinario

El proceso ordinario (de conocimiento) se estructura así:

1. **Mediación previa obligatoria**, salvo las excepciones de la Ley de Mediación.

2. **Etapla introductoria:** se promueve la demanda y se corre traslado al demandado para que la conteste; se invocan hechos y se ofrece prueba.
3. **Audiencia preliminar** (art. 360 CPCCN), en la que el juez intenta que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio.
4. **Etapla probatoria:** se produce la prueba necesaria para acreditar los hechos controvertidos.
5. **Etapla conclusional:** el juez dicta la sentencia (*iudicium*).
6. **Etapla recursiva:** las partes pueden impugnar la sentencia, principalmente por apelación ante la Cámara.
7. **Etapla de ejecución (eventual):** si el condenado no cumple voluntariamente la obligación de dar o de hacer, se ejecuta forzosamente.

5.1.2. Clasificación de los intervinientes

Los intervinientes son de tres tipos: (1) los **órganos de la jurisdicción** (el juez y sus auxiliares); (2) las **partes** (actor y demandado) y sus colaboradores (abogados, consultores técnicos); y (3) los **terceros** intervinientes.

5.2. Los órganos de la jurisdicción

5.2.1. El juez natural

El juez es, por excelencia, el sujeto procesal: el magistrado que, investido del poder jurisdiccional, resuelve el conflicto conforme a las reglas de competencia, organizadas respetando el principio del **juez natural**.

Definición: Juez natural

Aquel juez que es **imparcial** (no tiene interés personal en el resultado), **imparcial** (no es parte del conflicto) e **independiente** (no está subordinado a ninguna de las partes).

5.2.2. Organización judicial en la Ciudad de Buenos Aires

Dentro de la justicia ordinaria de la Ciudad hay jueces nacionales de primera instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo, y jueces nacionales en lo Civil y Comercial Federal (justicia federal). En segunda instancia intervienen las Cámaras (Civil y Comercial de la Nación), integradas por **salas de tres jueces** (tribunales colegiados). Por encima está la Corte Suprema, que entiende en competencia originaria (art. 117 CN) o cuando hay derecho federal en juego; el recurso extraordinario federal por sentencia arbitraria permite además el acceso a la Corte aun en supuestos de derecho común. Son normas de referencia el art. 75 inc. 12 CN (derecho común y derecho federal) y el art. 117 CN.

El juez de cada proceso se asigna **por sorteo**, tanto en primera instancia como en las salas de Cámara. La primera vez que el expediente llega a la Cámara se sortea la sala y, por el **principio de prevención**, esa misma sala interviene en las apelaciones ulteriores del expediente.

5.2.3. Recusación

La **recusación** es la facultad de las partes de excluir al juez que interviene y solicitar su reemplazo, para preservar el juez natural.

	Sin causa (art. 14 CPCCN)	Con causa (arts. 17 y 30 CPCCN)
Fundamento	Se excluye al juez sin expresar fundamento.	Debe invocarse y demostrarse una causal taxativa del art. 17 (parentesco, enemistad u odio, trato familiar o frecuente con una parte).
Oportunidad	El actor en la demanda; el demandado en su primera presentación; para jueces de Cámara, el día siguiente de notificada la primera resolución de la sala.	Las mismas, y además si la causa es sobrevenida : dentro de los cinco días desde que se tomó conocimiento.
Límites	Una sola vez en primera instancia y una en Cámara; no procede en juicios ejecutivos, desalojos ni sumarísimos.	El art. 30 impone al juez el deber de excusarse de oficio si advierte una causal.
Quién resuelve	—	La Cámara si el recusado es de primera instancia; el mismo tribunal, sin el recusado, si es miembro de Cámara o de la Corte.

5.2.4. Deberes y facultades del juez (arts. 34 a 37 CPCCN)

Como funcionario público, el juez tiene derechos (estabilidad, intangibilidad de las remuneraciones), pero también deberes y facultades:

- **Art. 34, deberes generales:** dictar resoluciones dentro de los plazos legales (providencias simples y sentencia definitiva) y asistir personalmente a la audiencia preliminar del art. 360, acto indelegable por el principio de inmediación.
- **Art. 35, potestades disciplinarias:** excluir de una audiencia a quien la perturbe y aplicar las sanciones del Código.

- **Art. 36, facultades ordenatorias e instructorias:** convocar a las partes a una audiencia en cualquier etapa para intentar un acuerdo y dictar **medidas de mejor proveer**, destinadas a esclarecer los hechos controvertidos sin afectar el derecho de defensa ni suplir la negligencia de las partes, incluida la convocatoria de testigos y peritos para pedirles aclaraciones.
- **Art. 37, sanciones conminatorias:** sanciones pecuniarias progresivas (*astreintes*) a partes o terceros para compelerlos a cumplir sus decisiones.

5.2.5. Nombramiento y remoción

	Jueces de la Corte	Resto de los jueces
Nombramiento	El Presidente con acuerdo de dos tercios del Senado presentes en sesión pública (art. 99 inc. 4 CN).	También el Presidente con acuerdo de dos tercios del Senado, pero antes el Consejo de la Magistratura eleva una terna vinculante surgida de concurso público de oposición y antecedentes.
Remoción	Juicio político: acusación ante el Senado por la Cámara de Diputados.	Jurado de Enjuiciamiento (miembros del Legislativo, del Judicial y abogados de la matrícula).

El Consejo de la Magistratura, órgano dependiente del Poder Judicial, se renueva cada cuatro años y se integra con miembros de los tres poderes, abogados de la matrícula y académicos de reconocido prestigio. Las causales de remoción son las del art. 53 CN: comisión de delito o mal desempeño.

5.2.6. Auxiliares dentro del juzgado y organismos de apoyo

El **Secretario** y el **Prosecretario** (arts. 38 y 39 CPCCN) no están investidos de la función jurisdiccional, pero dictan las resoluciones que el Código les asigna. Es relevante para los recursos: los mecanismos impugnativos difieren según quién firmó la resolución.

Otros organismos asisten a la jurisdicción: el **Cuerpo Médico Forense** (dictámenes médicos a solicitud de los magistrados), los **Cuerpos Interdisciplinarios** (asistentes sociales, psicopedagogos y psicólogos, que trabajan sobre todo con los jueces de familia) y la **Oficina de Mandamientos y Notificaciones**, cuyos oficiales notificadores llevan las cédulas a los domicilios y cuyos oficiales de justicia cumplen mandas (desocupación de inmuebles en desalojos, traba de embargos sobre maquinaria empresarial).

5.2.7. El Ministerio Público

Es un auxiliar de la jurisdicción con tres ramas:

Rama	Función
Ministerio Público Fiscal	Vela por la legalidad del proceso. Interviene en cuestiones de orden público (competencia del tribunal, inconstitucionalidad de una norma) y emite un dictamen .
Defensor de Menores e Incapaces	Interviene en todo proceso con menores o incapaces, en forma paralela a la representación legal de padres o curador; se le corre vista en los distintos estadios.
Defensor de Pobres y Ausentes	Interviene cuando hay ausentes o cuando las personas carecen de recursos para una defensa particular, para garantizar su defensa.

5.3. Las partes y sus colaboradores

5.3.1. Actor y demandado

La relación es **bipolar**: las partes son siempre dos, con independencia de cuántas personas integren cada polo. El **actor** (sujeto activo) ejerce la pretensión y pone en actividad la jurisdicción; el **demandado** (sujeto pasivo) es aquel a quien se dirige la pretensión. Pueden ser personas humanas o jurídicas (de derecho público, como el Estado Nacional, o privado, como las sociedades), que actúan por sus representantes legales (presidente del directorio en una SA; socio gerente en una SRL).

Al contestar la demanda, el demandado puede **reconvenir** al actor si hay identidad de objeto (mismo hecho generador) y de sujetos. Entonces el actor es actor-reconvenido y el demandado, demandado-reconviniente: las partes siguen siendo dos, con doble calidad.

5.3.2. Capacidad, legitimación y representación

Definición: Capacidad civil

Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones (CCyC) y para ejercer, durante el proceso, los deberes, cargas y facultades que impone el Código Procesal.

La regla es la capacidad; son excepciones (art. 24 CCyC) las personas por nacer, los menores de edad y los declarados incapaces por sentencia, que actúan por representantes legales cuya representación se acredita documentalmente.

Definición: Legitimación en la causa

Ser titular de la relación jurídica sustancial preexistente al proceso en virtud de la cual se inicia el juicio. Es **activa** (el actor es titular del derecho reclamado) o **pasiva** (el demandado es titular de la obligación reclamada).

Importante

La falta de legitimación **no invalida la calidad de parte**: las partes lo son durante todo el proceso. Pero influye en el resultado: el juez reconocerá o rechazará la pretensión en la sentencia según exista o no legitimación.

Ejemplo: Falta de legitimación activa

Quien pidió prestado un vehículo y sufre un accidente por culpa de un tercero que cruzó con semáforo en rojo promueve demanda por los daños materiales al vehículo. Es parte actora, pero quien está legitimado para reclamar es el propietario, titular de la relación sustancial.

Ejemplo: Falta de legitimación pasiva

Un trabajador despedido demanda a varias empresas, pero una de ellas nunca fue su empleadora. Será parte, pero carece de legitimación pasiva porque no era titular del contrato de trabajo.

La **legitimación en el proceso** (representación) corresponde a quienes no pueden estar por sí en el proceso. Puede ser **legal** (el menor, por sus padres, con partida de nacimiento; el incapaz, por su curador, con testimonio de la sentencia que restringió la capacidad y lo designó) o **convencional** (poder a un abogado). Normas de referencia: art. 24 CCyC; arts. 152 y 153 CCyC.

5.3.3. Poder, mandato y representación

Concepto	Características
Poder	Instrumento (generalmente escritura pública) por el cual el poderdante faculta al abogado a representarlo. Solo intervienen el poderdante y el escribano.
Mandato	Contrato (art. 1.319 y ss. CCyC) que rige la relación entre cliente y abogado; el apoderado sí está presente. Puede haber mandato sin representación.
Representación	Puede existir con mandato o sin mandato (por ejemplo, la de un hijo menor por sus padres, sin base contractual).

El art. 56 CPCCN establece que en todas las actuaciones es **obligatoria** la asistencia letrada: los escritos llevan la firma de la parte y del abogado patrocinante, o bien la parte actúa por un abogado apoderado.

5.3.4. Excepciones previas de personería y legitimación (art. 347 CPCCN)

En la etapa introductoria pueden oponerse como excepciones previas la **falta de personería** (inc. 2: la parte carece de capacidad para estar por sí o la representación invocada no está bien acreditada) y la **falta de legitimación** (inc. 3: el actor o el demandado no es titular de la relación sustancial). La segunda puede resolverse en la etapa introductoria o **diferirse a la sentencia** si requiere prueba; las partes mantienen su calidad y la excepción solo influye en el pronunciamiento.

5.3.5. Domicilio real y domicilio procesal (art. 40 CPCCN)

En su primera presentación actor y demandado deben denunciar su **domicilio real** (residencia habitual de las personas físicas; sede social registrada de las jurídicas; arts. 73, 152 y 153 CCyC), donde se practican las notificaciones que el Código dispone (traslado de la demanda, citación a absolver posiciones), y constituir un **domicilio procesal** (legal o *ad litem*) dentro del radio territorial del juzgado: la Ciudad de Buenos Aires si tramita en un juzgado civil ordinario de la CABA, el Departamento Judicial de Lomas de Zamora si tramita allí, etc.

Importante

Si no se constituye domicilio procesal, las notificaciones que debían cursarse allí quedan notificadas **por ministerio de la ley** los días martes o viernes siguientes a la resolución (art. 133 CPCCN), sin cédula.

Por normas complementarias, las cédulas a los domicilios constituidos se practican de modo electrónico, en el **domicilio electrónico** vinculado a la matrícula del abogado en el Colegio; las dirigidas al domicilio real siguen siendo en papel.

5.4. Sistemas procesales, cargas y deberes

Los principios (igualdad, legalidad) tienen una sola cara; los sistemas, creados por el legislador en el Código, tienen doble cara y permiten optar entre alternativas opuestas sin violar principio alguno.

- **Preclusión y unicidad.** En el sistema de preclusión, adoptado por el CPCCN, el proceso se divide en etapas y **siempre avanza, nunca retrocede** (salvo planteo de nulidad); lo no ejercido en una etapa no puede ejercerse en la siguiente. En la unicidad hay un único período para ejercer todas las facultades y cargas.
- **Dispositivo y oficiosidad.** En el proceso civil y comercial, de sistema dispositivo, el impulso está a cargo de las partes, y la inactividad puede conducir a la **caducidad de la instancia**. En el proceso laboral, de oficiosidad, el impulso lo lleva la jurisdicción, por lo que no existe la caducidad de instancia.

Nota

La caducidad de instancia no interrumpe la prescripción: si el proceso caduca, hay que reiniciarlo si la acción aún no prescribió.

Concepto	Características
Carga procesal	Facultad de realizar ciertos actos en ciertos momentos; «imperativo del propio interés». Su no ejercicio no trae sanción; a lo sumo, un beneficio para el otro litigante.
Deber procesal	Imperativo legal cuyo incumplimiento sí trae sanción .
Obligación	Término del derecho privado: vínculo jurídico en que el deudor debe una prestación a su acreedor, bajo apercibimiento de ejecución.

Ejemplo: Carga

El demandado puede no contestar la demanda en los 15 días del proceso ordinario. No hay sanción, pero el no ejercicio de esa carga beneficia al actor: el juez tendrá cierta presunción de verdad sobre los hechos invocados, que el demandado no negó ni contó a su manera.

Ejemplo: Deber

El testigo notificado debe comparecer, declarar y decir la verdad; si no comparece puede ser multado y si miente incurre en falso testimonio. Del mismo modo, el juez debe dictar sentencia en el plazo legal, bajo posibles sanciones.

5.5. Litisconsorcio y acumulación de procesos

El litisconsorcio se presenta cuando hay **multiplicidad de actores o de demandados**.

- **Necesario (obligatorio):** es indispensable integrar a **todos** los litisconsortes para que la sentencia sea útil y eficaz; si la litis no se integra, el juez puede detener el proceso hasta completarla, de oficio o a pedido de parte. *Ejemplo:* cuatro condóminos (25 % cada uno) y uno promueve la división solo contra dos, omitiendo al cuarto; para que la sentencia sea útil y oponible a todos hay que integrar a todos.
- **Facultativo (voluntario):** varias partes pueden reunirse por **conexidad en la pretensión**, un hecho o título único; no es obligatorio y pueden promoverse procesos separados. *Ejemplo:* un conductor embiste a tres vehículos, con daños y lesiones a sus ocupantes; los damnificados pueden demandar juntos o por separado.

Si optaron por procesos separados procede la **acumulación**: todos tramitan ante el mismo juez, el que **previno** (aquel en cuyo proceso se notificó primero la demanda), y se dicta una única sentencia, evitando el «escándalo jurídico» de pronunciamientos contradictorios. Si los procesos están en etapas muy avanzadas y distintas, puede denegarse para evitar demoras injustificadas.

5.6. Proceso colectivo

El proceso colectivo **no debe confundirse con el litisconsorcio**: en este cada parte tiene un derecho subjetivo individual y todas son individualizables; en aquel hay un **hecho generador común** que puede afectar a un número indeterminado de personas. No está regulado en el CPCCN ni en una ley específica: debe buscarse en la Constitución (art. 41, medio ambiente sano; art. 42, usuarios y consumidores; art. 43, 2.º párrafo, que habilita el amparo contra la discriminación y en lo relativo a ambiente, competencia, usuario, consumidor y derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones) y en los precedentes de la Corte.

Tipo de derecho	Características
Subjetivos individuales	Propios del proceso ordinario y del litisconsorcio; titulares identificables y determinables.
Difusos o de incidencia colectiva	Un hecho afecta a un número indefinido e indeterminable de personas por la lesión de un bien colectivo indivisible (por ejemplo, el medio ambiente).
Individuales homogéneos	El mismo hecho afecta a un número numeroso pero determinable de personas; cada una puede ser resarcida individualmente. Son «homogéneos» por la causa común.

Ejemplo: Derechos individuales homogéneos

Proceso iniciado por los usuarios afectados por un aumento arbitrario de la tarifa de un servicio público domiciliario: cada uno tiene un perjuicio cuantificable, pero comparten el hecho generador. El art. 43 CN lo habilita.

5.7. Terceros intervinientes

Los **terceros propiamente dichos** intervienen por un **interés propio**; no lo son, en sentido estricto, quienes participan sin interés propio (peritos, testigos). La intervención puede ser **obligada** (arts. 94 y 96 CPCCN) o **voluntaria** (arts. 90 y 91), esta última litisconsorcial o adhesiva.

- **Intervención obligada.** Las partes pueden citar a un tercero en la etapa introductoria demostrando que la controversia le es **común** y que la sentencia **puede alcanzarlo**; se sustancia con traslado a la otra parte y resuelve el juez. *Ejemplos:*

el fiador demandado que cita al deudor principal (podría luego repetir contra él); el demandado por daños que cita en garantía a su aseguradora conforme a la Ley de Seguros, pudiendo ejecutarse la sentencia contra ella como si fuera parte, salvo defensas que excedan el marco del debate (art. 96).

- **Voluntaria litisconsorcial.** El tercero demuestra que, desde el derecho sustancial, estaba **legitimado para ser actor o demandado**; admitido, tiene las mismas facultades que la parte original. *Ejemplos:* otro socio que se suma a quien impugna la validez de una asamblea; otro copropietario que se suma al que demanda al consorcio por la reparación de una parte común.
- **Voluntaria adhesiva.** El tercero **no tiene rol autónomo**: acredita sumariamente un **interés propio conexo**, adhiere a una parte y queda limitado por su actividad; la sentencia no lo alcanza directamente. *Ejemplo:* el acreedor que se presenta en los procesos de su deudor, porque si este pierde y su patrimonio se afecta, podría perjudicarse su crédito.

Cuadro Cornell: sujetos del proceso

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Quiénes intervienen en el proceso y cuáles son sus etapas?	Órganos de la jurisdicción, partes y colaboradores, y terceros. Etapas: mediación previa, introductoria, audiencia preliminar (art. 360), probatoria, conclusional, recursiva y ejecución eventual.
¿Qué es el juez natural?	El juez imparcial, imparcial e independiente; la recusación (sin causa, art. 14; con causa, art. 17) y la excusación (art. 30) lo preservan.
¿Qué deberes y facultades tiene el juez?	Arts. 34-37 CPCCN: dictar resoluciones en plazo, asistir a la audiencia preliminar, disciplinar, conciliar, dictar medidas de mejor proveer e imponer <i>astreintes</i> .
¿En qué se distinguen capacidad, legitimación y representación?	Capacidad: aptitud para derechos y para actuar en el proceso. Legitimación: titularidad de la relación sustancial (no afecta la calidad de parte, sí el resultado). Representación: actuar por quien no puede estar por sí (legal o convencional).
¿Qué diferencian poder, mandato y representación?	Poder: instrumento. Mandato: contrato entre cliente y abogado. Representación: puede haber con o sin mandato.
¿Qué consecuencia tiene no constituir domicilio procesal?	Las notificaciones quedan hechas por ministerio de la ley los martes o viernes (art. 133 CPCCN).
¿Carga, deber y obligación?	Carga: imperativo del propio interés, sin sanción. Deber: su incumplimiento tiene sanción. Obligación: vínculo de derecho privado ejecutable.
¿Qué distingue litisconsorcio necesario de facultativo, y proceso colectivo de litisconsorcio?	En el necesario, la sentencia exige integrar a todos; en el facultativo hay conexidad y es opcional. El proceso colectivo parte de un hecho común que afecta a un número indeterminado o numeroso de personas.
¿Qué clases de intervención de terceros existen?	Obligada (arts. 94 y 96), voluntaria litisconsorcial y voluntaria adhesiva (arts. 90 y 91).

Resumen: El proceso es un sistema de actos en que intervienen el juez y sus auxiliares, las partes con sus representantes y colaboradores, y los terceros con interés propio. El Código regula recusación, deberes judiciales, legitimación, domicilios, cargas, litisconsorcio y terceros, bajo los sistemas de preclusión y dispositivo.

Capítulo 6

El conflicto y los sistemas de resolución de conflictos

El proceso judicial es una de las vías para resolver un conflicto, pero no la única. Este capítulo estudia primero la teoría del conflicto, que permite al operador jurídico identificar y mapear el conflicto; luego clasifica los sistemas de resolución y desarrolla la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje.

6.1. Teoría del conflicto

6.1.1. El abogado como operador de conflictos

La teoría del conflicto tiene una fase **estática** (identificar cuándo se está ante un conflicto y de qué tipo) y una fase **dinámica** (las escaladas y las herramientas para frenarlas). El análisis estático no es de la esencia del conflicto, que es dinámico, pero sirve para **mapearlo** y gestionarlo luego con las herramientas adecuadas.

Todo abogado tiene como materia prima el conflicto, y todo funcionario o empleado del Poder Judicial, y claramente el juez, tiene como tarea resolverlo. Sin embargo, la teoría del conflicto no es obligatoria en las universidades y en algunos planes es optativa, de modo que se forman operadores de conflictos sin todas las herramientas. Con frecuencia se trata del mismo modo un conflicto patrimonial, de familia, con un sindicato, con una empresa o con un trabajador, aunque todos son específicos y requieren su propio mapeo. Ante el cambio que supone el proceso por audiencias, la inmediación y el juego de las partes, es necesaria una formación que hoy los estudiantes no reciben.

6.1.2. Resolución y solución del conflicto

La finalidad del derecho es la paz social, es decir, poner fin a los conflictos. La sentencia establece un ganador y un perdedor; en algunos casos pone fin al conflicto y en otros no. En un conflicto de familia, por ejemplo, lo que determine el juez puede ser solo un eslabón, porque intervienen emociones, sentimientos y la cuestión familiar misma.

Importante

Debe distinguirse la **resolución** del conflicto —que está formalmente en la sentencia— de la **solución** del conflicto, que puede tener que ver con otra cosa. De allí la importancia de que las partes, asistidas por operadores de conflictos, puedan darse su propia solución, que siempre será mejor que la que disponga el juez.

6.1.3. Concepto de conflicto

Definición: Conflicto según Cossio (Escuela Ecológica del Derecho)

«Una interferencia intersubjetiva de intereses»: cuando en la conducta humana existe interferencia entre dos personas en una relación intersubjetiva cuyos intereses son incompatibles, nace el conflicto.

Definición: Conflicto según Entelman

Hay conflicto cuando dos o más personas tienen objetivos incompatibles entre sí en una relación de interdependencia. Sus elementos son tres: dos o más personas, objetivos incompatibles y relación de interdependencia.

Remo Entelman es el creador de la Teoría del Conflicto (estática y dinámica). Se recomienda también *Mapeo de Conflictos*, de Raúl Calvo Soler, con proyecciones de casos concretos.

Los abogados suelen creer que hay conflicto solo cuando está en juego una norma que prohíbe una acción; pero dos personas pueden tener objetivos incompatibles aunque ambas conductas estén permitidas. Y aunque en el común de la gente el conflicto se asocia con violencia, puede no haberla.

6.1.4. Elementos del conflicto: análisis estático

Comunicación e información.

Deben estudiarse los elementos de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal y código): la elección del canal (un WhatsApp, un correo electrónico, una carta documento) puede evitar o no las escaladas. El operador debe además recabar y organizar los datos, pues la información correctamente analizada genera la inteligencia que permite decidir.

Los actores.

Son los protagonistas del conflicto, quienes tienen una intención y una preocupación por el resultado y pueden cambiar su dinámica; no son necesariamente el actor y el demandado del proceso. Pueden ser individuales o colectivos, con liderazgo formal o informal y con organización o sin ella (un grupo que ocupa un inmueble no es lo mismo que un sindicato). Hay que preguntarse si están en la mesa todos los que tienen que estar: en un divorcio, la nueva pareja de una de las partes puede incidir en el resultado (por ejemplo, en la división de bienes), y aunque no siempre deba sentarse a la mesa, sí puede ser necesario incorporarla a la reunión del abogado con su cliente.

Conciencia y percepción.

La **conciencia** es el acto intelectual por el cual el actor admite encontrarse, respecto de otro, en una situación en que cree, o ambos creen, tener objetivos incompatibles. Hay quienes no la tienen porque ninguna norma les prohíbe algo: si los trabajadores reclaman mejoras y amenazan con parar la planta y el abogado le dice al presidente de la compañía que no está obligado porque no se firmaron paritarias, lo lleva a creer que no hay conflicto; por eso trabajar su conciencia es fundamental. Sin ella, un actor puede no legitimar al otro en la mesa («no tiene derecho a reclamarme»), y así no se puede avanzar. La **percepción** es el contenido con que llegan al intelecto las opiniones, amenazas o riesgos, y está vinculada con el conocimiento e información que se tiene del otro.

Los objetivos.

Lo que quieren los protagonistas y perciben como incompatible. Pueden ser **tangibles** (verbalizables, como «mi pretensión son 100 mil pesos») u **ocultos**, por razones estratégicas, de prestigio o vergüenza, o porque, si el actor los verbaliza, la otra parte automáticamente los negará.

Las relaciones de poder.

El poder son los **recursos** de cada actor; conviene enlistar los propios y los del contrario: amenaza de sanción o promesa de premio, tiempo de espera (no es lo mismo no necesitar cobrar ahora que necesitarlo urgentemente), paciencia, alternativa al acuerdo, posibilidad de hacer la primera oferta, información sobre el caso y conocimiento del otro actor (muy importante en familia).

Suma cero y suma variable.

Quien cree que todo lo que gana el otro lo pierde él tiene mentalidad de **suma cero** (conflictos **puros**, con un ganador y un perdedor). Los conflictos **impuros** son de **suma variable**: hay una distribución de ganancias, y de forma cooperativa y creativa pueden alcanzarse soluciones que benefician a todos. En la formación del operador está la clave.

Terceros y coaliciones.

Hay que evaluar qué terceros pueden incidir en el resultado y si cabe una coalición o alianza con alguno.

6.1.5. El mapeo del conflicto

Mapear es estudiar, en cada conflicto particular: quiénes son los actores (individual o colectivo, cohesión, liderazgo, posibilidad de fragmentarse); qué objetivos tienen (tangibles u ocultos); qué grado de conciencia tienen; qué recursos de poder tienen (alternativas al acuerdo, paciencia, tiempo, conocimiento del otro, información); qué terceros pueden intervenir; si es posible una coalición; y si alguna parte puede amenazar con sanciones o prometer premios. Estos elementos inciden en la toma de decisiones en la dinámica del conflicto (escaladas y desescaladas mediante técnicas de negociación).

6.2. Clasificación de los sistemas de resolución

	Sistemas no adversariales	Sistemas adversariales
Matriz y formas	La negociación : directa (autocomposición entre partes) o asistida por un tercero (mediación, conciliación, facilitadores, tercero neutral del sistema anglosajón).	Un tercero decide : proceso judicial y arbitraje (de derecho, de amigables componedores y pericia arbitral).
Intervención de tercero	No siempre (solo en la negociación asistida).	Siempre (juez o árbitro que decide).
Mecanismo procedimental	Rige la informalidad.	Fijado por ley (proceso judicial) o por las partes (arbitraje).
Prueba	No es necesaria.	Necesaria: el tercero evalúa la prueba.
Quién resuelve	Las propias partes.	El juez o árbitro impone la decisión.
Resultado	Acuerdo (con valor de sentencia si es homologado).	Sentencia o laudo.

En una línea imaginaria, la negociación directa (nula intervención de terceros) está en un extremo y el proceso judicial (máxima intervención) en el otro. El calificativo «alternativos» debe ponerse entre comillas: implicaría que el proceso judicial fue previo, y no es así, pues la mediación, la conciliación y el arbitraje existen prácticamente desde que existe la humanidad (tribus, clanes, derecho romano).

6.3. Negociación: el Método de Harvard

Fisher y Ury, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, fundaron las técnicas de negociación en cuatro puntos:

1. **Separar a las personas del problema**: ser duro con el problema y suave con las personas. La persona no es el problema; muchas veces cambiar los interlocutores a través de los profesionales mejora la comunicación.
2. **Concentrarse en los intereses, no en las posiciones**: las posiciones parecen inamovibles, pero el **interés** es lo que está detrás y puede ser compatible con el de la otra parte.
3. **Generar opciones (torbellino de ideas)**: ensayar variedad de acuerdos posibles, saliendo de la hipótesis de ganador y perdedor, sin que todas las ideas deban ser factibles.

4. **Buscar criterios objetivos** que fundamenten el acuerdo y convenzan de que es viable y razonable: casos similares de la jurisprudencia, uno o varios tasadores para el valor de un inmueble o campo.

Ejemplo: El conflicto de las naranjas

Dos personas quieren la misma naranja (posición). Al indagar el interés, uno la quiere para comerla (el jugo o la pulpa) y el otro para hacer dulce (la cáscara). Con esa diferencia se puede alcanzar un acuerdo.

Si las partes no se dan su propia solución, el camino es el sistema adversarial.

6.4. Mediación

La mediación está regulada por la Ley 26.589 y su decreto reglamentario 1.467/2011, que forman parte de las leyes complementarias del Código Procesal. En el ámbito nacional es una instancia **previa y obligatoria** en los asuntos civiles o comerciales, en general de contenido patrimonial, con las excepciones que fija la ley. Agotada la instancia se extiende un acta que deja constancia de las partes, del objeto y de que no se alcanzó acuerdo; ese acta de cierre es uno de los requisitos al promover la demanda y habilita la instancia judicial.

- **El mediador:** abogado matriculado con dos años de antigüedad y otros requisitos, habilitado por el Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo). Su función es acercar a las partes y mejorar su comunicación para que ellas encuentren su propia solución; no les propone directamente fórmulas conciliatorias.
- **Confidencialidad:** lo dicho, manifestado o exhibido en la mediación no puede utilizarse en el proceso judicial, ni puede convocarse al mediador como testigo. Ello permite negociar con libertad.
- **Mediación oficial y privada:** en la oficial se pide a la cámara del fuero el sorteo de un mediador. En la privada se elige un mediador de confianza, que convoca a la otra parte por carta documento; esta puede elegir entre cinco mediadores ofrecidos (incluido el del requirente) y, si no elige, queda el del requirente. La conciliación laboral previa no tiene esta posibilidad.
- **Valor del acuerdo:** el acta con el acuerdo vale para las partes como sentencia y, ante incumplimiento, se ejecuta por la vía de ejecución de sentencias (art. 499 y ss.; para acuerdos de mediación, art. 500 CPCC).

6.5. Conciliación

6.5.1. Conciliación intraprocesal

El art. 360 CPCCN (modificado por la Ley 26.589) permite al juez derivar el caso a mediación o pedir su reapertura si advierte que el conflicto podría resolverse por métodos alternativos, dentro de un plazo de 30 días, y prevé como primera etapa de

la audiencia preliminar que el juez invite a las partes a conciliar (capítulo 16). Según el art. 36 inc. 2, el juez puede además convocar a las partes a conciliar en cualquier momento antes de la sentencia (etapa introductoria, probatoria o conclusional).

Aspecto	Juez conciliador	Mediador
Proponer fórmulas	Sí, con criterios objetivos, la causa y la prueba, sin incurrir en prejuzgamiento.	No.
Confidencialidad	No rige.	Rige.
Informalidad	No rige; se cumplen las formas del proceso.	Rige.
Dependencia	Poder Judicial.	Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo).

art. 309 CPCCN

«Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada.» La conciliación es un modo anormal de terminación del proceso (el normal es la sentencia); si no se cumple, se ejecuta como sentencia.

6.5.2. Conciliación laboral obligatoria: SECLO

Los casos de raíz laboral deben pasar por la conciliación laboral obligatoria del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), dependiente del Ministerio de Trabajo. La Ley 24.635 lo crea y modifica la ley de procedimiento laboral 18.345; el acta de cierre es requisito para promover el juicio laboral. El conciliador laboral, a diferencia del mediador, puede proponer fórmulas y debe controlar el acuerdo para su homologación por el Ministerio de Trabajo, porque están comprometidos el orden público y la protección de los derechos laborales.

Importante

Va a mediación la materia civil y comercial (y algunas cuestiones federales); va a conciliación laboral la materia laboral. Ambas son instancias previas y obligatorias a la promoción del juicio.

6.6. Arbitraje

El arbitraje es un sistema adversarial: un tercero, el árbitro, decide. Está regulado en el CPCCN desde el art. 736. Solo puede someterse a arbitraje la **materia disponible**, transable y no afectada por el orden público; no los alimentos ni el divorcio. Su origen es un contrato que incorpora una **cláusula compromisoria**, por la cual las partes se comprometen a someter sus conflictos futuros a arbitraje.

Clase	Características
Arbitraje <i>ad hoc</i>	Creado para un conflicto concreto; las partes designan árbitros (por ejemplo, dos que eligen a un tercero, formando un tribunal de tres).
Arbitraje institucional	Se somete a un tribunal existente con reglamento y árbitros permanentes designados por concurso (Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Cereales, Colegio de Abogados de San Isidro).
Arbitraje de derecho	El árbitro resuelve como un juez, ante una jurisdicción privada, aplicando la norma. Suele ser más rápido y económico y es el método más utilizado a nivel internacional. La decisión es el laudo , equiparable a una sentencia; los árbitros no pueden ejecutarlo por sí, y se ejecuta judicialmente (art. 499 y ss.).
Amigables componedores	Se resuelve por equidad , atendiendo a la norma; Barrios de Angelis habla de «dulcificación de la letra de la ley».
Pericia arbitral (art. 773)	Remite al art. 516. Procede cuando hay dificultad en las operaciones por liquidaciones muy complejas: un experto emite un dictamen para acercar o dirimir las diferencias. El Dr. Rojas se pregunta si puede ser otro modo de conclusión del proceso.

Cuadro Cornell: conflicto y sistemas de resolución

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un conflicto?	Interferencia intersubjetiva de intereses (Cossio); objetivos incompatibles de dos o más personas en una relación de interdependencia (Entelman). Puede no haber norma prohibitiva ni violencia.
¿Diferencia entre resolución y solución?	La resolución está en la sentencia; la solución puede ser otra cosa, y la que se dan las propias partes siempre es mejor.
¿Qué elementos se analizan al mapear un conflicto?	Actores, objetivos (tangibles u ocultos), conciencia y percepción, recursos de poder, suma cero o variable, terceros y coaliciones.
¿Cómo se clasifican los sistemas?	No adversariales (negociación directa o asistida: mediación, conciliación) y adversariales (proceso judicial y arbitraje).
¿Cuáles son los cuatro puntos del Método de Harvard?	Separar personas del problema, intereses antes que posiciones, generar opciones y buscar criterios objetivos.
¿Cómo funciona la mediación obligatoria?	Ley 26.589: previa y obligatoria en lo civil y comercial; mediador abogado con dos años; confidencialidad; el acta de cierre es requisito de la demanda; el acuerdo se ejecuta como sentencia.
¿En qué se distingue el juez conciliador del mediador?	El juez puede proponer fórmulas, sin confidencialidad ni informalidad; el mediador no propone y rige la confidencialidad. Los acuerdos homologados ante el juez tienen autoridad de cosa juzgada (art. 309).
¿Qué es el SECLO?	La conciliación laboral obligatoria previa (Ley 24.635), con conciliador que propone fórmulas y acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo.
¿Cómo se diferencian las modalidades de arbitraje?	De derecho (aplica la norma, laudo), amigables componedores (equidad) y pericia arbitral (art. 773, liquidaciones complejas). Requieren materia disponible y cláusula compromisoria.

Resumen: Los conflictos pueden resolverse por vías no adversariales, en que las partes se dan su propia solución (negociación, mediación, conciliación), o adversariales, en que un tercero decide (juicio y arbitraje). El operador jurídico debe mapear el conflicto y conocer las instancias previas obligatorias —mediación civil y comercial y SECLO— antes de promover la demanda.

Parte IV

Los actos procesales

Capítulo 7

Concepto y clasificación de los actos procesales

El proceso es una cadena de actos que se suceden desde su inicio hasta la sentencia. Este capítulo define el acto procesal, identifica quiénes lo realizan, lo distingue del hecho procesal y expone la clasificación de Palacio; los capítulos siguientes estudian su forma, lugar, tiempo (8), los plazos (9), las notificaciones (10) y los escritos judiciales (11).

7.1. Concepto y sujetos

El concepto de acto procesal guarda con el proceso la misma relación que el de acto jurídico con el derecho civil.

Definición: Acto procesal

Hecho voluntario que tiene por efecto inmediato lograr la constitución, el desenvolvimiento o la extinción de un proceso judicial.

El proceso es una cadena sucesiva de actos que va del inicio a la **conclusión normal**, la sentencia, a la que el proceso generalmente tiende. Puede terminar antes por los **modos anormales**: desistimiento, conciliación, transacción, allanamiento y caducidad de instancia.

Realizan actos procesales: las **partes** (actor, demandado y, en caso de litisconsorcio, sus litisconsortes: actos de petición, impulso, inicio, desenvolvimiento o extinción); los **auxiliares de las partes** (letrados patrocinantes y procuradores apoderados, en representación de la parte o autónomamente, pero a su servicio); el **órgano judicial** (el juez, mediante resoluciones, providencias y decisiones, y sus auxiliares: secretario, prosecretario administrativo, oficiales y agentes); y los **terceros vinculados** (peritos, oficiales de justicia, oficiales notificadores, martilleros y testigos).

7.1.1. Hechos y actos procesales

Definición: Hecho procesal

Circunstancia que impacta directamente en el curso del proceso pero que no responde a la voluntad de las partes, sino a acontecimientos naturales o ajenos a la voluntad humana.

Ejemplo: Hechos procesales

La muerte de una de las partes durante el proceso, o la restricción de su capacidad o una enfermedad mental que la lleva a perder la plena capacidad y a ser representada por otro.

Los actos procesales, en cambio, responden a hechos voluntarios actuados por la persona humana (partes, letrados, juez, secretario y demás sujetos).

7.2. Clasificación de los actos procesales (Palacio)

Se sigue la clasificación del Dr. Lino Palacio por su claridad; otros autores proponen otras.

7.2.1. Actos de iniciación

Dan comienzo al proceso y pertenecen a la **etapa constitutiva**: las **diligencias preliminares** (previas al proceso, orientadas a obtener la información necesaria para armar la demanda), la **demanda** (plantea la pretensión) y la **contestación de demanda** (postura del demandado). Véanse los capítulos 13 y 15.

7.2.2. Actos de desarrollo

Actos de instrucción. Se asocian con los **hechos**, que en el proceso civil aportan las partes. Los **actos de alegación** incorporan los hechos mediante el relato (en la demanda, al plantear un hecho nuevo o uno sobreviniente); los **actos de prueba** reconstruyen los hechos alegados aportando al juez elementos para verificarlos.

Tipo	Descripción
Ordenación	Organizan el proceso: de impulso , de resolución y de impugnación .
Transmisión	Ponen en conocimiento de las partes las decisiones o los pedidos formulados; por ejemplo, los traslados.
Documentación	Incorporan al proceso elementos documentales de prueba en cualquier soporte (papel, filmación, informes de organismos).
Cautelares	Conservan situaciones de hecho o patrimoniales para asegurar que la sentencia pueda ejecutarse.

Actos de dirección.

- **Actos de impulso.** Hacen avanzar el proceso hacia la sentencia, pasando la cadena de un eslabón al otro, y son los que **interrumpen el plazo de caducidad de instancia**. No lo son, por ejemplo, el cambio de abogado de un litigante (relevante, pero no hace avanzar el proceso) ni la justificación de inasistencia a una audiencia por un viaje.
- **Actos de resolución o decisión.** El tribunal responde a las peticiones de las partes, decide si hace lugar o no y da sus razones.
- **Actos de impugnación.** Buscan modificar o reemplazar una actuación judicial o actos anteriores, por recursos o por incidente de nulidad. Los recursos son la revocatoria o reposición (ante el mismo órgano), la apelación (ante el tribunal de segunda instancia) y la aclaratoria, que no se categoriza exactamente como recurso. El **incidente de nulidad** procura que se decrete la nulidad de un acto cumplido con algún vicio, anulando sus efectos y los de los actos ulteriores que lo tomaron como base.
- **Actos cautelares.** Evitan que, al dictarse la sentencia, no haya material para hacer realizable la condena. Una medida de no innovar mantiene una situación de hecho; si el bien que se pretende recuperar desaparece del patrimonio del demandado (lo enajenó, donó o se deshizo de él), la sentencia no podrá cumplirse.

7.2.3. Actos de conclusión

El acto prototípico es la **sentencia**. Los modos anormales son:

Modo	Descripción	Voluntad
Desistimiento	El actor decide no seguir con el juicio y abandona voluntariamente su pretensión.	Unilateral (actor)
Allanamiento	El demandado se somete unilateralmente a la pretensión.	Unilateral (demandado)
Conciliación	Ambas partes llegan a un avenimiento dentro del proceso, generalmente en audiencia, con concesiones recíprocas (véase el capítulo 6).	Bilateral, en el proceso
Transacción	Contrato extrajudicial de concesiones recíprocas para poner fin a derechos litigiosos; se presenta al juicio.	Bilateral, fuera del proceso
Caducidad de instancia	Pasado el plazo legal sin actos de impulso, se presume el abandono del proceso; es a la vez una sanción procesal.	Presunta (inactividad)

caducidad de instancia (art. 310 CPCCN)

En el juicio ordinario el plazo es de **seis meses**; en los procesos de ejecución e incidentes, de **tres meses**. Sin actos de impulso en ese lapso se presume el abandono y puede decretarse la caducidad, de oficio o a petición de la contraparte.

La caducidad de la instancia se desarrolla con mayor detalle en el capítulo 28.

Cuadro Cornell: concepto y clasificación de los actos procesales

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un acto procesal y en qué se distingue del hecho procesal?	Hecho voluntario que tiene por efecto constituir, desenvolver o extinguir el proceso. El hecho procesal es ajeno a la voluntad (por ejemplo, la muerte de una parte).
¿Quiénes realizan actos procesales?	Las partes, sus auxiliares, el órgano judicial con sus auxiliares y terceros vinculados (peritos, oficiales, martilleros, testigos).
¿Cómo clasifica Palacio los actos?	De iniciación, de desarrollo (instrucción: alegación y prueba; dirección: ordenación, transmisión, documentación y cautelares) y de conclusión.
¿Por qué son importantes los actos de impulso?	Hacen avanzar el proceso e interrumpen el plazo de caducidad de instancia.
¿Cuáles son los modos anormales de terminación?	Desistimiento, allanamiento, conciliación, transacción y caducidad de instancia.
¿Qué plazos de caducidad fija el art. 310?	Seis meses en el juicio ordinario; tres en ejecución e incidentes.
Resumen: El proceso es una cadena de actos voluntarios que se clasifican en iniciación, desarrollo y conclusión. Los actos de impulso evitan la caducidad de instancia, y la sentencia, modo normal de terminar el proceso, convive con modos anormales.	

Capítulo 8

Forma, lugar y tiempo de los actos procesales

8.1. La forma de los actos procesales

La forma es la manera en que el acto se exterioriza y se vuelca en el proceso. Tiene dos dimensiones: el **modo de expresión** y el **modo de recepción e incorporación**.

8.1.1. Idioma y características de los escritos

El idioma debe ser el **idioma nacional**; los actos realizados en el extranjero o en otro idioma se incorporan con traducción de traductor público nacional. Si una persona sordomuda no puede expresarse en idioma nacional, se designa un intérprete de lengua de señas, registrado y habilitado, que pase al idioma nacional escrito lo que expresa.

Acordadas de la Corte regulan cómo deben presentarse los escritos: en **tinta negra** (sin colores ni subrayados en color) y con una **suma**, título que resume el contenido («Impugna pericia médica», «Apela sentencia», «Presenta memorial», «Opone excepciones»). Su encabezamiento debe contener el nombre de quien peticiona, el del letrado patrocinante o apoderado (con tomo y folio ante el Colegio Público de Abogados), la **carátula** del expediente (actor, demandado y objeto; por ejemplo, «Carlos O. Funes contra Empresa de Transporte La Nueva Ideal S.A. sobre Daños y Perjuicios») y el **domicilio electrónico**, que hoy reemplaza al domicilio procesal físico y donde son válidas las notificaciones fehacientes. La estructura completa del escrito se desarrolla en el capítulo [11](#).

8.1.2. Notas manuscritas y copias

art. 117 CPCCN

Se admite la nota manuscrita en el expediente para peticiones de mero trámite; se trata como un escrito y se le coloca cargo como a una presentación formal.

I art. 120 CPCCN

De todo escrito del que deba darse traslado se acompañan tantas copias como partes contrarias haya. Hoy se cumple de manera virtual: dentro de las **24 horas** de presentado el escrito en mesa de entradas, el abogado debe subir el archivo al sistema de gestión judicial (NextGen).

Importante

La omisión puede hacer tener por no presentado el escrito, con gravísimo perjuicio para el cliente: se puede perder un juicio por no haber presentado las copias de un escrito central, ya que el expediente se manda a desglosar y se lo tiene por no presentado.

8.1.3. Modo de recepción: el cargo

Los escritos se reciben con el **cargo**, constancia que indica el tribunal, la fecha de presentación y si vino firmada por letrado o sin su firma. Lo suscribe típicamente el prosecretario administrativo (aunque pueden hacerlo el secretario o el juez) y da **fecha cierta** al escrito, transformándolo en un **acto público** incorporado al expediente.

8.1.4. Las audiencias: actas, videofilmación y publicidad

Las audiencias se incorporan mediante **actas escritas** (resumen de lo acontecido con las firmas de los comparecientes) y **videofilmación** (archivo de video incorporado al sistema de gestión judicial). Hoy se usan en forma complementaria: el acta documenta comparecencia y firmas; el video contiene el desarrollo completo, y puede verse desde el estudio.

En principio las audiencias son **públicas**; son reservadas las de familia (por la intimidad familiar y los intereses de menores) y aquellas en que las partes lo pidan o el juez lo disponga por razones fundadas. La audiencia preliminar (art. 360) debe ser presidida por el juez bajo pena de nulidad (en ella suele tomarse también la confesional); las de prueba (testimoniales, etc.) pueden ser presenciadas por el juez o delegadas al secretario.

art. 125 inc. 3 CPCCN

Las audiencias se fijan con antelación no menor a **tres días**, salvo urgencia que justifique un plazo menor. La parte que no concurre pierde los derechos que solo puede ejercer con su presencia.

8.2. El lugar de los actos procesales

Lo habitual es que los actos se cumplan en la **sede del tribunal**. Son excepciones:

- audiencias en el domicilio del declarante, si una parte o testigo no puede trasladarse por salud, edad u otras razones justificadas;
- reconocimiento judicial de lugares, cuando el tribunal debe trasladarse;
- actos en extraña jurisdicción mediante oficio de la Ley 22.172;
- notificaciones en el domicilio real por el oficial notificador;

- e) actuaciones del oficial de justicia (constataciones, lanzamientos, embargos de muebles en domicilios).

Ejemplo: Street View como herramienta judicial

En un accidente ocurrido en 2011 en Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe, concurrir hoy al lugar sería inútil porque la dinámica del tráfico cambió (en 2011 no existía el Metrobús). Street View permite acceder a imágenes del lugar de entonces y brinda una reconstrucción más fiel que la inspección ocular actual; hoy tiene amplia aceptación en los tribunales.

Ejemplo: Oficio Ley 22.172

Un juez de Capital Federal necesita constatar el estado de plantaciones de arándanos en un campo de Entre Ríos. No tiene jurisdicción allí, de modo que libra un oficio al juez de Entre Ríos, quien ordena a la policía y al oficial de justicia del lugar realizar la constatación y devolver el resultado.

Definición: Ley 22.172

Convenio interjurisdiccional de asistencia recíproca entre jueces de distintas jurisdicciones, que regula la comunicación de decisiones judiciales entre jueces de distintas provincias o entre el fuero federal y el provincial.

8.3. El tiempo de los actos procesales: horarios hábiles

- **En la sede del tribunal:** de 7:30 a 13:30 horas (acordada de la Corte). Si una audiencia en curso se prolonga más allá, se habilita el horario sin resolución expresa mientras no demande muchas más horas; de lo contrario, el juez puede suspenderla y continuarla al día siguiente.
- **Fuera de la sede** (notificaciones, oficial de justicia): hasta las 21:00 horas. Con habilitación horaria dispuesta por el juez, el oficial puede cumplir la diligencia fuera del horario hábil.

Cuadro Cornell: forma, lugar y tiempo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué exigencias formales tienen los escritos?	Idioma nacional (con traducción si corresponde), tinta negra, suma, encabezamiento con datos del peticionante, letrado, carátula y domicilio electrónico.
¿Qué dispone el art. 120 y qué ocurre si se omite?	Copias para los traslados, hoy subidas al sistema dentro de 24 horas; la omisión puede hacer tener por no presentado el escrito.
¿Qué es el cargo?	Constancia de recepción con tribunal, fecha y firma del letrado; da fecha cierta y convierte el escrito en acto público.
¿Cómo se documentan y quién preside las audiencias?	Actas y videofilmación. La preliminar la preside el juez bajo pena de nulidad; las de prueba pueden delegarse al secretario. Se fijan con tres días de antelación (art. 125).
¿Cuáles son los horarios hábiles?	7:30 a 13:30 en la sede del tribunal; hasta las 21:00 fuera de ella.
Resumen: La forma de los actos incluye idioma, características del escrito, copias, cargo y registro de audiencias. Los actos se cumplen normalmente en la sede del tribunal, con excepciones por oficio, reconocimiento o diligencia externa, y en horarios hábiles diferenciados.	

Capítulo 9

Plazos procesales

Los plazos son el tiempo dentro del cual es preciso cumplir cada acto procesal.

9.1. Clasificación

Criterio y tipo	Descripción
Legales	Los fija la ley (procesal o de fondo): 5 días para apelar; 15 días hábiles para contestar la demanda.
Judiciales	Los fija el juez ante la ausencia de plazo legal: 15 o 20 días al perito para presentar su dictamen.
Convencionales	Los acuerdan las partes, que pueden pactar plazos distintos de los legales.
Perentorios, fatales o preclusivos	El Código adopta el sistema de preclusión: vencido el plazo, caduca la potestad de ejercer el acto, sin que nadie deba pedirlo. Son sinónimos en la práctica forense.
Prorrogables e improrrogables	Algunos pueden prorrogarse a petición de parte antes de su vencimiento (un plazo judicial de intimación de 10 días, revisable por el juez); otros son improrrogables (los 5 días para apelar).
Individuales y comunes	La generalidad son individuales y corren para cada parte desde su propia notificación; los comunes corren para todas desde la última notificación (plazo para alegar y, antes de la reforma, plazo de prueba).

Si la parte tiene 5 días para apelar desde la notificación y pasan 6 sin hacerlo, precluyó la posibilidad. Lo mismo ocurre con los 15 días hábiles para contestar la demanda.

9.2. Ampliación por distancia (art. 158 CPCCN)

art. 158 CPCCN

Si el notificado vive lejos de la sede del tribunal, los plazos legales se amplían **un día por cada 200 km**. Si la fracción restante supera los 100 km se agrega un día; si es inferior, no.

Ejemplo: Cálculo

A 470 km: 400 km equivalen a 2 días y la fracción de 70 km no suma otro; total, 2 días. A 520 km: 2 días más 1 por la fracción de 120 km; total, 3 días.

Cuadro Cornell: plazos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se clasifican los plazos por su origen?	Legales, judiciales y convencionales.
¿Qué significa que un plazo sea perentorio?	Que, vencido, precluye la facultad, sin necesidad de petición de la contraria.
¿Cómo se calcula la ampliación por distancia?	Un día por cada 200 km, más un día si la fracción supera 100 km (art. 158).
¿Qué distingue los plazos individuales de los comunes?	Los individuales corren desde la notificación de cada parte; los comunes, desde la última notificación.

Resumen: Los plazos pueden ser legales, judiciales o convencionales, y en el sistema preclusivo vencido el plazo se pierde la facultad. Se amplían por distancia y son individuales salvo los comunes, como el de alegar.

Capítulo 10

Comunicaciones y notificaciones procesales

10.1. Traslados, vistas y oficios

Definición: Traslado

Cuando una parte formula una petición, el juez la pone en conocimiento de las otras para que ejerzan su derecho de defensa. El traslado de la demanda es el traslado por antonomasia.

Definición: Vista

Nombre que hoy se da a los traslados dados a funcionarios del Ministerio Público (fiscal, defensor de menores e incapaces, representante del fisco). Entre partes, todo son traslados.

Los **oficios** son comunicaciones libradas a otros jueces, funcionarios y reparticiones públicas o privadas.

Destinatario	Quién firma	Norma
Presidente, ministros, secretarios de Estado; otros jueces de la misma circunscripción	El juez	Art. 38 CPCCN
Reparticiones públicas o privadas (bancos, empresas, organismos)	El secretario, transcribiendo la providencia del juez	Art. 38 CPCCN
Jueces de otras provincias	Secretario o juez, con formato especial	Ley 22.172
Jueces de otros países	Vía diplomática (Relaciones Exteriores)	Exhorto diplomático

Ejemplo: Exhorto diplomático

Para obtener los movimientos de una cuenta bancaria suiza de un investigado, o para que declare un testigo que vive en Francia o Perú, se libra un exhorto con colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo hace llegar al juez extranjero; este cita al testigo y devuelve el resultado.

10.2. Notificación por ministerio de la ley

art. 133 CPCCN

Todas las providencias se notifican por ministerio de la ley los días **martes y viernes**. El solo transcurso del martes o viernes siguiente al dictado de la resolución notifica a todas las partes y sus auxiliares.

Se basa en la presunción de que esos días los expedientes están a disposición de las partes. Si el día es feriado, la notificación se cumple el siguiente martes o viernes. Si el expediente no estaba disponible (estaba «a despacho», en poder de un empleado para proveer), el abogado deja una **nota de asistencia** (antes en un libro físico, hoy virtual) y ese día no corre la notificación.

10.3. Notificación personal o por cédula (art. 135 CPCCN)

Los actos más trascendentes se notifican personalmente (la parte concurre al expediente y deja nota) o por cédula (en papel o electrónica, según haya o no domicilio electrónico constituido), o por acta notarial, telegrama colacionado o carta documento (estos últimos para la mayoría de los actos, salvo el traslado de demanda y la notificación de sentencia).

art. 135 CPCCN

Se notifican por cédula o personalmente: el traslado de la demanda y la reconvención con sus documentos; el traslado de las excepciones previas; la citación a absolver posiciones; la declaración de cuestión de puro derecho; la citación a audiencia preliminar (art. 360); las intimaciones o apercibimientos no establecidos directamente por la ley; la devolución del expediente de cámara; el traslado de liquidaciones; la primera providencia tras volver el expediente del archivo o de estar más de tres meses fuera de secretaría; la citación a personas extrañas al proceso (testigos); las sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de tales; y las que ponen fin al proceso (por ejemplo, la caducidad de instancia).

La cédula sigue siendo en **papel** para el traslado de la demanda (el demandado aún no constituyó domicilio electrónico), la declaración de rebeldía, la sentencia definitiva al rebelde o a quien no compareció y las notificaciones a ajenos al proceso sin domicilio electrónico.

10.3.1. Procedimiento del oficial notificador en el traslado de demanda

El oficial va al domicilio real denunciado por el actor y pregunta si la persona vive allí. Si le dicen que sí, deja aviso de que volverá al día siguiente en cierto horario; al volver, si la persona está la notifica y, si no, deja la cédula por haberle informado que vive allí. Si no vive allí, no puede dejar la cédula: informa lo manifestado y la devuelve al juzgado, que espera instrucciones del actor. Existe también la notificación **bajo responsabilidad del actor**: el oficial notifica aunque le digan que la persona no vive allí, modalidad frecuentemente atacable por nulidad (véase el capítulo 14).

10.4. Notificación por edictos

Se utiliza para **personas inciertas** (por ejemplo, en las sucesiones, posibles herederos o acreedores desconocidos del causante) y para **personas de paradero desconocido**, que no pueden localizarse en ningún domicilio registrado (RENAPER, padrón electoral, AFIP, etc.). Se publican en periódicos de amplia tirada y en el Boletín Oficial; no siempre aseguran que la persona se entere, pero cumplen formalmente con la notificación.

Cuadro Cornell: comunicaciones y notificaciones

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son traslado y vista?	Traslado: poner en conocimiento de la contraria una petición. Vista: el traslado dado al Ministerio Público.
¿Quién firma los oficios?	El juez (autoridades y jueces de la circunscripción); el secretario (reparticiones); Ley 22.172 para otras provincias; exhorto diplomático para otros países.
¿Cómo opera la notificación por ministerio de la ley?	Los martes y viernes siguientes a la resolución (art. 133); no corre si el expediente no estaba disponible y se dejó nota.
¿Qué actos requieren cédula o notificación personal?	Los enumerados en el art. 135: traslado de la demanda, excepciones, citación a posiciones, audiencia preliminar, sentencias, entre otros.
¿Cuándo procede la notificación por edictos?	Para personas inciertas o de paradero desconocido.

Resumen: La comunicación procesal se vale de traslados, vistas, oficios y notificaciones. La regla es la notificación por ministerio de la ley los martes y viernes; los actos trascendentes se notifican por cédula o personalmente, y por edictos a personas inciertas o de paradero desconocido.

Capítulo 11

El escrito judicial

Con orientación práctica, este capítulo estudia el escrito judicial, herramienta cotidiana del abogado litigante. Se distingue de la demanda, que es objeto de desarrollo específico (capítulo 13). La estructura gráfica del escrito se encuentra en un recurso disponible en la página de la cátedra.

Definición: Escrito judicial

Instrumento formal que el abogado utiliza habitualmente para comunicarse con el tribunal. Mediante él se **peticiona** algo para que el tribunal lo **despache**, cumpliendo las formalidades requeridas.

11.1. Los actos procesales según su finalidad

Los actos procesales pueden clasificarse también en actos de **postulación**, de **comunicación** y de **obtención** o petición. Las clasificaciones no son verdades en sí mismas, sino herramientas más o menos útiles según la finalidad didáctica.

Categoría	Contenido
Postulación	Ejercicio del <i>ius postulandi</i> ; son los actos principales , que propenden a la sentencia de mérito : demanda (inicia el proceso), contestación de demanda, alegato (escrito final que evalúa la prueba producida) y recurso (impugnación ante instancia superior).
Comunicación	Se realiza por escrito, presentado físicamente y digitalizado para que la otra parte lo conozca. Ante la petición, el juez da traslado a la otra parte, manteniendo el equilibrio entre ambas. Incluye notificaciones, cédulas, oficios y exhortos.
Obtención o petición	Pedidos del abogado a la jurisdicción para desarrollar el proceso, que el juez puede o no admitir; por ejemplo, el libramiento de un oficio, que es un pedido de informes a una entidad.

11.2. Partes del escrito

El escrito se compone de: suma, destinatario, encabezamiento (datos del presentante, domicilio, identificación de los autos y fórmula de cierre), objeto, petitorio, cierre con firmas y cargo.

11.2.1. Suma o sumario

Es el **título del escrito**, que sintetiza la petición. Se coloca en el ángulo superior; la posición (izquierda, centro, derecha) importa menos que ser **consistente**, lo que permite luego ubicar con rapidez los propios escritos en el expediente. Debe expresar lo que se pide: «líbrese oficio», «agreguese partida», «solicítese aclaración», «denúnciese hecho nuevo».

11.2.2. Destinatario

A quién se dirige: en la mayoría de los casos el juez de primera instancia, pero también la Cámara o la Corte Suprema.

11.2.3. Encabezamiento

Contiene los datos de quien se presenta y varía según la actuación:

Patrocinio letrado	Representación con poder
El cliente actúa por su propio derecho y el abogado lo patrocina. Firman ambos: el cliente a la derecha y el letrado a la izquierda.	El abogado actúa en nombre y representación del cliente, invocando el poder otorgado. Firma solo el abogado.

El art. 56 CPCCN establece el patrocinio letrado obligatorio: el cliente puede actuar por su propio derecho y el abogado dirige estratégicamente el proceso como letrado patrocinante sin representarlo formalmente.

Ejemplo: Encabezamiento en primera persona con patrocinio letrado

Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio constituido junto a mi letrado patrocinante, Dr. Jorge Armando Rojas, C.P.A.C.F. Tomo ____ Folio ____, Responsable Inscripto en IVA N.º ____, en la calle Montevideo 514, 2.º piso, oficina B, C1058 de la Ciudad de Buenos Aires, y domicilio electrónico N.º (CUIT) _____,

El escrito puede redactarse en primera o tercera persona, pero el estilo elegido debe mantenerse. En cada escrito el abogado repite todos sus datos de registración y matriculación (C.P.A.C.F., con tomo y folio).

11.2.4. Domicilio procesal y electrónico

El **domicilio procesal** (*ad litem*, o legal) es el constituido para el proceso, en general el del abogado, donde se reciben las notificaciones; hay una superposición en que el cliente constituye domicilio en el estudio de su abogado, y **no puede haber dos domicilios constituidos separados**. Debe estar dentro del **radio territorial del tribunal**: si el pleito tramita en la Capital Federal no puede constituirse domicilio en el estudio de un colega de San Isidro, aunque el abogado viva en Martínez o La Lucila; si tramita en San Isidro, Morón, San Martín o Quilmes, debe constituirse allí.

Con la digitalización se incorporó el **domicilio electrónico**, identificado por el CUIT o CUIL del abogado; tras la Ley 26.685, que crea el expediente electrónico, la Corte desarrolló las notificaciones electrónicas. Se consigna a continuación del domicilio constituido. Los distintos tipos de domicilio (real, legal, especial, social y procesal) se retoman al estudiar la demanda.

11.2.5. Identificación de los autos

«Autos» designa al **proceso** en los usos forenses (la resolución que comienza «autos y vistos» significa «visto el expediente, resuelvo»). Se caratulan con el nombre del actor y del demandado y el objeto, y la barra **c/** reemplaza a «contra». Por ejemplo: «Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios», o «García, Ana María c/ Juan Alberto Pérez s/ Alimentos» (iniciado por la madre contra el padre que no los paga). «Fojas» (fs.) equivale a «hoja» y se mantiene por los usos forenses.

11.2.6. Fórmula de cierre del encabezamiento, objeto y petitorio

El encabezamiento cierra con una fórmula: «... en los autos caratulados ..., a Vuestra Señoría digo» (en tercera persona, «dice»). El **objeto** es el cuerpo principal, donde se formula el pedido; por ejemplo, solicitar que se libere un oficio retenido a fojas tantas o no respondido por el ente requerido. Si la petición es compleja (como denunciar un hecho nuevo con documentación adjunta) puede haber un **petitorio**: primero se señala el objeto y luego se enumeran los pedidos (Primero: que se agregue la documentación; Segundo: que se tenga presente el hecho nuevo y se corra traslado).

11.2.7. Cierre, firmas y cargo

Son fórmulas habituales de cierre: «Proveer de conformidad será justicia», «Solicito se provea, así la justicia» y «Será justicia que se provea». Luego van las firmas: la parte a la derecha y el letrado patrocinante a la izquierda. El **cargo** es la constancia del tribunal con fecha, hora, si se presentó con o sin copias y la firma del letrado.

11.3. Tramitación del escrito

Presentado el escrito, mesa de entrada lo incorpora y un empleado proyecta la resolución que firmará el juez: el **auto de despacho**. Por ejemplo: «Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. Atendiendo al objeto de la petición, líbrese el oficio solicitado.» Lo firma posiblemente el secretario, por ser un auto de mero trámite (el secretario si el oficio es a entidades privadas; el juez si es a otros tribunales). Así, a través de actos de petición, se va **impulsando el proceso**.

Al iniciar el proceso se sortea la demanda en la Cámara de Apelaciones por vía de computación; el sistema entrega una hoja que encabeza la documentación y se convierte en la **carátula del proceso** (por ejemplo, «Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios — Juzgado N.º 25»). Con ella se lleva la demanda al juzgado sorteado, donde se arma el expediente físico, una carpeta plástica con la hoja inicial en la tapa.

Importante

En el expediente la **documentación va adelante** y el **escrito que se deja va atrás**, porque el tribunal lo retiene para trabajarlo y despacharlo.

Ejemplo: Escrito integrador

Caso *Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios*. **Suma:** LÍBRESE OFICIO. **Destinatario:** Señor Juez. **Encabezamiento:** Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio procesal constituido junto a su letrado patrocinante, Dr. Jorge A. Rojas, CPACF Tomo ____ Folio ____, ... y domicilio electrónico N.º (CUIT) _____, en los autos caratulados «Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario», a Vuestra Señoría digo. **Objeto:** vengo a solicitar se libre el oficio dirigido a XX Sociedad Anónima, toda vez que ha vencido el plazo para su contestación y no fue respondido. **Cierre:** proveer de conformidad será justicia. **Firmas:** Juan Alberto Pérez (derecha) y Dr. Jorge A. Rojas (izquierda). **Cargo:** fecha, hora, copias y firma del letrado. **Auto de despacho:** «Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. Atendiendo al objeto de la petición, líbrese el oficio solicitado. Fernández, Secretario.»

Cuadro Cornell: el escrito judicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un escrito judicial y cómo se clasifican los actos según su finalidad?	Instrumento formal de comunicación con el tribunal para peticionar. Actos de postulación (demanda, contestación, alegato, recurso), de comunicación y de obtención o petición.
¿Cuáles son las partes del escrito?	Suma, destinatario, encabezamiento (datos, domicilio, autos, fórmula de cierre), objeto, petitorio, cierre y firmas, cargo.
¿Qué diferencia hay entre patrocinio y poder?	Con patrocinio firman cliente (derecha) y abogado (izquierda); con poder firma solo el abogado en representación.
¿Cómo debe ser el domicilio procesal?	Único, dentro del radio territorial del tribunal, con domicilio electrónico (CUIT o CUIL).
¿Qué son los autos y la carátula?	Autos es el proceso; la carátula nombra actor, demandado (c/) y objeto.
¿Qué sucede tras presentarse el escrito?	Se coloca el cargo, se incorpora al expediente y se dicta el auto de despacho.

Resumen: El escrito judicial es el instrumento cotidiano de petición, con partes formales constantes que permiten identificarlo y despacharlo. Su encabezamiento varía según haya patrocinio o poder, y su tramitación culmina en un auto de despacho que impulsa el proceso.

Parte V

Etapa introductoria del proceso de conocimiento

Capítulo 12

Diligencias preliminares

Antes de la demanda, el Código permite ciertas actuaciones que preparan el proceso o resguardan la prueba. Están reguladas en el Libro Segundo (procesos de conocimiento), Título Primero, Capítulo Segundo, **arts. 323 a 329 CPCCN**, y comprenden dos institutos de distinta naturaleza: las **medidas preparatorias** y la **prueba anticipada**.

12.1. Medidas preparatorias

Definición: Medidas preparatorias

Diligencias que permiten a quien va a ser parte (actor o demandado) requerir judicialmente, si no puede lograrlo extrajudicialmente, que se cumplan determinados actos para preparar adecuadamente la demanda o dotar de mayor eficacia al proceso.

Asisten a quien va a demandar, o a quien con fundamento prevé que será demandado, para obtener datos o elementos sin los cuales no podría iniciarse válidamente la demanda; el Código prevé consecuencias si el requerido no cumple la orden judicial.

Importante

Las medidas preparatorias **no constituyen un proceso**: son meras diligencias que se agotan con su dictado.

Están previstas para los procesos de conocimiento (ordinario y sumarísimo, derogado el sumario) y, según la doctrina, también para los especiales que tramitan por esas formas. En el sucesorio, el art. 323 permite a quien se crea heredero o legatario pedir la exhibición de un testamento.

12.1.1. Caracteres

- a) **Excepcionales y taxativas**: solo las de los once incisos del art. 323, aunque la jurisprudencia morigeró la taxatividad y admitió otras cuando, sin ellas, se perjudicaría la eficacia de la demanda o se imposibilitaría interponerla.

- b) **No abren la instancia:** la instancia se abre con la demanda.
- c) **Interrumpen la prescripción:** cualquier petición judicial lo hace (art. 2546 CCyC).
- d) **Juez competente:** el que corresponda al proceso que habrá de promoverse.
- e) **Oportunidad:** antes de la demanda (lo habitual) o después, pero antes de la notificación del traslado, cuando queda trabada la litis.

12.1.2. Contenido (art. 323)

Inciso	Medida	Finalidad
1.º	Declaración jurada sobre datos de personalidad del futuro demandado	Determinar capacidad, domicilio y legitimación procesal
2.º	Exhibición de cosas y documentos	Conocer anticipadamente el estado de cosas para encauzar la demanda
3.º	Designación de tutor o curador	Cuando el futuro demandado es menor o incapaz sin representante
9, 10 y 11	Reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, reconocimiento de mercaderías y mensura	No caducan a los 30 días

Los datos pedidos en el inciso 1.º **no deben apuntar al fundamento de la pretensión:** no es el momento de acreditar hechos que se discutirán luego. Por ejemplo, para promover una reivindicación de cosa mueble cuyo estado se ignora (si existe, si está dañada o destruida), la medida permite conocerlo antes de demandar.

12.1.3. Trámite, sanciones y caducidad

Se pide por escrito con las formalidades de los arts. 115 y ss. CPCCN y 45 a 47 del Reglamento de la Justicia Nacional, explicando su vinculación con el futuro proceso. Se dicta **sin sustanciación**.

Definición: Sustanciar

Transitar una cuestión por los carriles adecuados para que quede en estado de ser resuelta, lo que puede o no dar lugar a controversia. «Sin sustanciación» no significa sin trámite, sino **sin controvertir con la otra parte**.

Si se deniega, la resolución es apelable; si se concede, aunque con alcance distinto del pedido, no.

El art. 329 prevé, según la medida, **multa**, **presunción en contra** del omiso, **secuestro** con eventual allanamiento (si no se exhiben cosas o documentos) y **astreintes**. Si

no se contesta afirmativamente la declaración jurada sobre personalidad, los hechos se tienen por ciertos, sin perjuicio de la prueba en contrario en el proceso. Si una persona se ausentará del país, se le requiere constituir domicilio especial en cinco días (arts. 40 y 41); de no hacerlo, las notificaciones se cursan por ministerio de la ley, los martes o viernes siguientes, y desde allí corren los plazos de impugnación.

Cumplidas, las medidas **caducan a los 30 días** de la resolución que las tiene por cumplidas si no se demanda, salvo las de los incisos 9, 10 y 11.

12.2. Prueba anticipada

Está en el **art. 326**, en cuatro incisos (el último incorporado por la Ley 25.488) y una oración final sobre la prueba confesional. Probar es demostrar en el proceso la ocurrencia de los hechos. La anticipación se refiere al **momento procesal**: en los escritos constitutivos las partes *ofrecen* la prueba, pero se *produce* en la etapa probatoria, abierta la causa a prueba en la audiencia preliminar. Se puede anticipar cuando hay riesgo de que la prueba se pierda o se torne ineficaz por el tiempo del proceso.

Supuestos: (1) declaración de testigo de avanzada edad o próximo a ausentarse del país; (2) reconocimiento judicial de lugares o cosas que pueden modificarse; (3) dictamen pericial sobre un estado de cosas que pueda alterarse; (4) obtención, resguardo o exhibición de documentos, incluidas historias clínicas e información complementaria. Otro ejemplo: una carta documento cuya autenticidad se necesita acreditar antes de perder los elementos para verificarla.

Tiene **naturaleza cautelar**: «cautela» alude a obrar con previsión frente a un perjuicio, aquí la pérdida de la prueba por el paso del tiempo; comparte con las cautelares la actuación ante el peligro en la demora.

Importante

A diferencia de las medidas preparatorias, en la prueba anticipada **debe citarse a la contraparte** para que la controle; de lo contrario la prueba es **nula** (bilateralidad y audiencia). Si no conviene citarla porque se desnaturalizaría la medida, debe citarse al **defensor oficial**. Por ejemplo, en un reconocimiento judicial por ruidos molestos (el vecino que toca la batería hasta las 4 de la mañana) no se avisa al vecino, y la prueba se produce con el defensor oficial.

Denegada, es apelable, excepción al art. 379 (que declara inapelable lo relativo a la denegación, sustanciación o producción de prueba); y **no caduca** si no se demanda.

Cuadro Cornell: diligencias preliminares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué instrumentos comprenden los arts. 323 a 329?	Las medidas preparatorias y la prueba anticipada, de distinta naturaleza.
¿Cuáles son los caracteres de las preparatorias?	Excepcionales y taxativas (art. 323), no abren la instancia, interrumpen la prescripción, juez del futuro proceso, antes de trabada la litis; se dictan sin sustanciación.
¿Qué sanciones prevé el art. 329 y cuándo caducan?	Multa, presunción en contra, secuestro y astreintes; caducan a los 30 días salvo los incisos 9, 10 y 11.
¿Qué es la prueba anticipada y qué la distingue?	Producción de prueba antes de la etapa probatoria por riesgo de pérdida (art. 326); naturaleza cautelar; exige citar a la contraparte o al defensor oficial; es apelable si se deniega y no caduca.
Resumen: Las diligencias preliminares preparan la demanda (medidas preparatorias, que caducan y no controvierten) o resguardan la prueba en peligro (prueba anticipada, bilateral y sin caducidad).	

Capítulo 13

La demanda

13.1. Acción, pretensión y demanda

La **acción** es la posibilidad de peticionar a las autoridades (art. 14 CN) que, en el proceso, es el poder de hacer valer una pretensión ante la jurisdicción. Suscitado el conflicto, debe llevarse a un tribunal, que tiene la potestad de decir el derecho y hacer actuar la voluntad de la ley.

Concepto	Definición	Carácter
Acción	Derecho de peticionar que todos tienen en potencia; poder de hacer valer una pretensión ante la jurisdicción.	Potencia (abstracto)
Pretensión	La acción en sentido concreto: lo que se pide al juez que otorgue en la sentencia.	Acto (concreto)
Demanda	Acto formal de petición que contiene la pretensión y busca iniciar el proceso.	Continente de la pretensión

Definición: Demanda

Acto procesal por el que se formula una petición, con formalidades, para iniciar el proceso en que se ventilará un conflicto entre dos o más personas. Contiene una pretensión.

La pretensión tiene un **elemento objetivo** (objeto inmediato y mediato), la **causa** (los hechos que la fundan) y **elementos subjetivos** (quien reclama y aquel frente a quien se reclama, con el juez como director). La demanda es un **acto de postulación** de la parte con su letrado patrocinante, pues según el art. 56 no pueden ejercerse actos postulatorios sin asistencia técnica.

Provoca la **apertura de la instancia**, ámbito de las demás peticiones. Quien la inició debe impulsar el proceso: la **caducidad de la instancia** es peligrosa, pues la demanda se tiene por no interpuesta, con graves consecuencias en costas y en la responsabilidad del abogado que la permitió.

13.2. Clases de demanda

Clase	Descripción	Ejemplo
Principal	Objeto no subordinado a otra pretensión.	Daños y perjuicios por accidente de tránsito.
Incidental	Se relaciona con otra pretensión principal.	Incidente de redargución de falsedad de instrumento público.
Simple	Una sola pretensión.	Cobro de suma de dinero.
Compleja	Varias pretensiones articuladas (art. 87).	Daños y perjuicios, daño moral y psicológico.
Original / reconvenzional	La del actor / la del demandado contra el actor en el mismo proceso.	—
Unilateral / bilateral (art. 336)	Una persona por parte / actor y demandado presentan demanda y contestación en forma conjunta.	—
Litisconsorcial	Más de una parte en la posición actora o demandada.	Varios actores o demandados.

13.2.1. Acumulación objetiva de pretensiones (art. 87)

Requiere que las pretensiones no sean contradictorias, puedan sustanciarse por los mismos trámites y sean de la competencia del mismo juez; el trámite de mayor envergadura absorbe al menor.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Acumulativa	Varias pretensiones que pueden progresar indistintamente.	Daño emergente, lucro cesante y daño moral.
Alternativa	Una pretensión y, si es rechazada, otra (principio de eventualidad).	Simulación y, subsidiaria, acción revocatoria.
Subsidiaria	Progresar solo si progresa la principal.	Escrituración y, subsidiaria, daños y perjuicios.

13.3. Demanda mínima, admisible y fundada

- **Mínima:** petición escrita y firmada, que activa la jurisdicción (art. 50 del Reglamento de la Justicia Nacional: ningún escrito puede ser repelido de entrada sin resolución). Si solo cuenta con ello, se rechaza in limine por el art. 337.

- **Admisible:** demanda mínima que cumple los requisitos del art. 330. Si no, el juez, en cumplimiento del deber de sanear el proceso (art. 34), puede rechazarla in limine tras intimar a subsanar, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.
- **Fundada:** admisible y con pretensión válida y factible de discusión. Si el objeto es ilícito (un contrato de esclavitud o para cometer un delito), será rechazada desde el inicio por improponibilidad objetiva (art. 337).

13.4. Requisitos de la demanda (art. 330)

La demanda se redacta por escrito, pues el proceso es preponderantemente escrito; los actos constitutivos (demanda, reconvención y su contestación, excepciones previas y su contestación) conforman la etapa introductoria.

art. 330 CPCCN

Nombre y domicilio del demandante; nombre y domicilio del demandado; la cosa demandada, designada con toda exactitud; los hechos en que se funde, explicados claramente; el derecho expuesto sucintamente; y la petición en términos claros y positivos.

Demandante (inc. 1).

Se indica si se presenta por su propio derecho (con capacidad procesal) o por representante. Persona humana: nombre, apellido y, convenientemente, DNI (por los homónimos), con **domicilio real** (residencia habitual, art. 73 CCyC). Persona jurídica: denominación o razón social y **domicilio legal** (art. 11 Ley 19.550), inscripto en el Registro Público. Además se constituye domicilio procesal, físico y electrónico (CUIT del abogado), arts. 40 a 42.

Demandado (inc. 2).

Rigen las mismas reglas; el domicilio normalmente se conoce al contestar. Para personas jurídicas puede pedirse un informe a la Inspección General de Justicia sobre su domicilio legal.

Cosa demandada (inc. 3).

El objeto del litigio, vinculado al **principio de congruencia**: en el sistema dispositivo el juez se limita a las pretensiones (art. 163 inc. 6). Se señalan el **objeto inmediato** (tipo de sentencia: constitutiva, declarativa o de condena) y el **objeto mediato** (el bien de la vida: restitución de la tenencia de un inmueble, suma por daños, cese de ruidos).

Hechos (inc. 4).

Son la **causa** de la pretensión, expuestos clara y circunstanciadamente (principio de sustanciación), en orden cronológico y pensando en la norma invocada, pues deben encajar en su antecedente (art. 377: quien invoca la norma prueba el antecedente de hecho). Es el **eje central de la demanda**: sobre ellos girará la prueba. Los hechos son privativos de las partes; el saber privado del juez no cuenta.

Definición: Hecho

Acontecimiento del mundo exterior que se percibe por la modificación que genera en la fuente de prueba, las cosas o las personas.

El hecho pasado se reconstruye comenzando por **afirmarlo**, con oraciones narrativas, afirmativas y claras. Puede estructurarse en una presentación (la situación inicial, a modo de fotografía), un nudo (cómo se llegó a la relación jurídica, a modo de película) y una síntesis que concluya que los hechos encuadran en la norma rectora y que, por tanto, quien embistió debe resarcir y ser condenado.

Derecho (inc. 5).

Se expone **sucintamente**: rige *iura novit curia*; el juez es dueño del derecho aunque no se haya invocado bien o se haya omitido, y las partes lo son de los hechos. Cuando la cuestión es eminentemente jurídica (qué norma rige, cómo interpretarla), la carga de exponer las razones jurídicas es de la parte.

Petición (inc. 6).

En términos claros y positivos, con el **monto reclamado**, salvo que no sea posible determinarlo o que ello perjudique la prescripción; entonces se deja sujeto a la prueba, evitando limitar al juez a una suma que los daños o gastos posteriores minimizarían.

13.4.1. Prueba que se acompaña (art. 333)

Con la demanda se acompaña la **prueba documental** que está en poder del actor y se ofrecen los demás medios (testimonial, confesional, pericial, reconocimiento judicial, informativa). Si el documento está en poder de la contraparte o de un tercero, se lo individualiza. Los documentos nuevos pueden incorporarse hasta el llamamiento de autos para sentencia. Si no se ofrece la prueba junto con los escritos constitutivos, **precluye la facultad**.

13.5. Efectos de la demanda

Efecto	Descripción
<i>Procesales</i>	
Apertura de la instancia	Habilita los actos ante el juez y hace correr el plazo de caducidad.
Fijación de la competencia	Si es prorrogable y el actor eligió un juez, queda fijada para él; el demandado puede oponer incompetencia.
Pérdida de la recusación sin causa	Solo procede en la primera oportunidad; después, solo con causa (art. 17).
Confesión de los hechos afirmados	El actor no puede luego pretender que no son ciertos.
Fijación del objeto litigioso	El <i>tema decidendum</i> queda fijado para el actor, sin perjuicio de hechos nuevos.
Prueba anticipada confesional	Permite ofrecer y producir como prueba anticipada la propia confesión.
<i>Sustanciales</i>	
Interrupción de la prescripción	Art. 2546 CCyC: por petición ante autoridad judicial, aun incompetente, también desde la medida preparatoria; opera incluso en el plazo de gracia del art. 124 CPCCN (primeras dos horas hábiles del día siguiente al vencimiento).
Impedimento de caducidad de derechos	Por ejemplo, demandar al Estado Nacional dentro de los 90 días de firme la denegatoria de la reclamación administrativa.
Extinción de opciones del actor	Quien demandó por resolución del contrato no puede luego demandar por cumplimiento.
Habilitación de ciertas cautelares	Intervención judicial, remoción del administrador, etc.

13.5.1. Requisitos fiscales y mediación previa

La demanda es una acción altamente imponible: debe pagarse la tasa de justicia, salvo beneficio de litigar sin gastos. Como requisito de admisibilidad debe acreditarse la mediación previa obligatoria (Ley 26.589, ex Ley 24.573) con el **acta de cierre**, donde conste la comparecencia o los motivos de la incomparecencia de la contraria; todos los sujetos del proceso deben haber participado. Si no se acredita, el juez manda nuevamente a mediación.

Cuadro Cornell: la demanda

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué relación hay entre acción, pretensión y demanda?	Acción: potencia abstracta de peticionar; pretensión: la acción concretada; demanda: el acto formal que la contiene.
¿Cuándo una demanda es mínima, admisible y fundada?	Mínima: escrita y firmada. Admisible: además cumple el art. 330. Fundada: además tiene pretensión válida (no improponible).
¿Cuáles son los requisitos del art. 330?	Datos y domicilio de las partes, cosa demandada, hechos, derecho y petición.
¿Por qué los hechos son el eje de la demanda y el derecho se expone sucintamente?	Los hechos son de las partes y sobre ellos gira la prueba; el juez conoce el derecho (<i>iura novit curia</i>).
¿Qué ocurre si no se ofrece la prueba con la demanda?	Precluye la facultad (art. 333).
¿Qué efectos tiene la demanda?	Procesales (apertura de instancia, fijación de competencia y objeto, confesión) y sustanciales (interrumpe la prescripción, art. 2546 CCyC).

Resumen: La demanda contiene la pretensión, abre la instancia y debe cumplir el art. 330 con prueba documental y ofrecimiento de los demás medios. Produce efectos procesales (fija competencia y objeto litigioso) y sustanciales (interrumpe la prescripción), y exige mediación previa y tasa de justicia.

Capítulo 14

Notificación de la demanda y excepciones previas

El proceso ordinario sigue una lógica: se notifica al demandado el inicio del juicio; este decide qué actitud adoptar; y, si ataca el proceso, la pretensión o el derecho del actor, aparecen las excepciones previas. Los conceptos de acción, pretensión y demanda ya fueron desarrollados (capítulos 2 y 13); aquí se agrega que la demanda, como acto de postulación, pone en marcha la maquinaria judicial y, si cumple los requisitos formales, inicia el proceso.

14.1. El despacho de la demanda y el traslado

Presentada la demanda ante el juzgado sorteado, este debe leerla y **proveerla**, es decir, dictarle una resolución o **auto**, con lugar, fecha y firma. Procesalmente, el juez tiene por presentado al actor como parte, por constituido el domicilio denunciado y ordena correr traslado al demandado; así el actor se incorpora como contendiente en un debate racional y controlable por las partes.

Correr traslado es **llamar al demandado** para comunicarle el juicio, a fin de que comparezca y dé su versión de los hechos, para determinar si lo afirmado por el actor es verdadero o falso. Se vincula con el principio de igualdad: al ordenar el traslado, el juez notifica al demandado para que esté a derecho, y así la igualdad se materializa a través de los sistemas procesales.

14.2. Tipos de notificación y traba de la litis

- **Por ministerio de la ley o por nota (art. 133 CPCCN).** Las resoluciones quedan notificadas los martes y viernes, o el siguiente día hábil si alguno fuera feriado, aunque la parte no concurra; en la práctica se consulta el expediente y se deja constancia en el libro de asistencia. Hace nacer los plazos para impugnar.
- **Tácita.** Se produce cuando la parte toma conocimiento efectivo de lo resuelto: quien concurre al juzgado, anota que se corre traslado y prepara la cédula en el estudio queda tácitamente notificado del despacho.

- **Por cédula (art. 135 CPCCN).** Entre las resoluciones que deben notificarse personalmente o por cédula figura el traslado de la demanda. La **cédula** es un formulario estructurado por disposición de la Corte o del reglamento (no el documento de identidad).

El circuito de la cédula es: el abogado del actor copia el auto y la prepara en el estudio; se presenta en el juzgado junto con copias de la demanda y documentación; pasa a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que la distribuye entre los oficiales notificadores según las zonas de la Ciudad; el oficial concurre al domicilio denunciado y deja la cédula. Si no encuentra al demandado la devuelve informando que no pudo notificarlo, y el actor presenta un escrito titulado «**Denuncia nuevo domicilio**».

art. 145 CPCCN: edictos y radiodifusión

Si se trata de personas inciertas o de domicilio ignorado, la notificación se hace por edictos publicados por dos días en el Boletín Oficial y en un diario de los de mayor circulación del lugar del último domicilio conocido, o de la capital de la provincia, o de la Capital Federal en su caso.

Para pedirlos debe declararse **bajo juramento** que se hicieron todas las gestiones al alcance para notificar en el domicilio de la demanda. El Código prevé también la radiodifusión o televisión, de uso muy infrecuente por su costo.

14.2.1. Nulidad de la notificación

Según el art. 149 CPCCN la nulidad de la notificación se rige por los principios de convalidación (art. 172: no puede pedirse la nulidad si la propia conducta de quien la invoca convalidó lo actuado) y de trascendencia (art. 173: no puede impugnarse si no se demuestra el perjuicio causado). Se declara en tanto se vea afectado el derecho de defensa del demandado, y se plantea por **incidente de nulidad**, un pequeño proceso dentro del principal.

Importante

Pas de nullité sans grief: no hay nulidad sin perjuicio. Siempre debe señalarse el perjuicio concreto que sufrió la parte.

14.2.2. La traba de la litis: citación y emplazamiento

Un error frecuente, que se remonta a Alsina, sostiene que la traba de la litis ocurre con la contestación de la demanda; no es tan grave, pero conceptualmente es incorrecto.

Definición: Traba de la litis

Se produce con la **notificación del traslado de la demanda**. Allí nacen dos cargas para el demandado: la **citación** (comparecer y estar a derecho) y el **emplazamiento** (el plazo para contestar, generalmente 15 días en el proceso ordinario).

Ello explica que el Código estructure un régimen de rebeldía. En sentido sustancial, la litis también puede entenderse trabada con la contestación, que enmarca el objeto del litigio: una pretensión del actor y una defensa que la resiste.

14.3. Actitud del demandado frente a la demanda

Posturas omisivas	Posturas positivas
Rebeldía: no comparece ni contesta.	Contestar la demanda.
Comparece pero no contesta (pierde el derecho).	Reconvenir (contrademandar).
	Allanarse.
	Oponer excepciones previas.

La **rebeldía** es la situación del demandado que no observa ninguna de las cargas; si el actor lo pide, el juez puede declararlo rebelde, con consecuencias negativas. No se distingue entre rebeldía y contumacia. Quien comparece pero no contesta no es rebelde, pero pierde el derecho a contestar por **preclusión** (el proceso siempre avanza): sigue presente en el proceso.

Al **contestar**, el demandado puede negar los hechos, agregar documentos, invocar hechos distintos o dar otra versión, o reconvenir. La **reconvención** es la contrademanda: por economía procesal, quien reconviene asume el rol de actor y el actor el de demandado, siempre que se trate de la misma relación jurídica, para resolver todo en un solo proceso. **Allanarse** es someterse a la pretensión del actor sin debatir, sin que implique reconocer todos los hechos y el derecho; el allanamiento total hace carecer de sentido al proceso, que termina.

14.4. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento

Definición: Excepciones de previo y especial pronunciamiento

Mecanismos defensivos con nombre propio, reunidos por el codificador en los arts. 346, 347 y 348, que tienen un **trámite previo** y requieren un **pronunciamiento especial** para que el proceso continúe.

Según los textos citados en las notas: el art. 346 fija la oportunidad (se deducen junto con la contestación de demanda); el art. 347 enumera las excepciones admisibles (incompetencia, falta de personería, falta de legitimación manifiesta, litispendencia, defecto legal, cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento del derecho, prescripción, arraigo); y el art. 348 trata la suspensión del plazo para contestar en los casos de falta de personería, defecto legal y arraigo.

Palacio las distingue en **dilatorias** (dilatan el trámite hasta ser resueltas) y **perentorias** (lo culminan definitivamente). Las clasificaciones no son verdaderas ni falsas, sino más o menos útiles. Se propone esta, según el objeto de ataque:

Categoría	Qué se ataca	Ejemplos
Impedimentos procesales	La constitución válida del proceso	Incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal, arraigo
Excepciones propiamente dichas	La pretensión ejercida	Prescripción (puro derecho), falta de legitimación manifiesta, defensas temporarias
Defensas previas	El derecho troncal del actor	Cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento

14.4.1. Impedimentos procesales: los presupuestos procesales

En 1868 Von Bülow interpretó el proceso como una relación jurídica nueva, distinta de la sustancial, con la aparición de un tercero, el juez, y creó la teoría de los **presupuestos procesales**. El Código los toma en sentido negativo como excepciones previas:

Presupuesto procesal	Excepción previa
Juez competente	Incompetencia
Demanda clara y precisa	Defecto legal
No existe otro proceso igual	Litispendencia
Representación suficiente	Falta de personería
Domicilio o bienes en el país	Arraigo

- **Incompetencia.** Se deduce por declinatoria (al contestar, ante el juez de la causa) o por inhibitoria (ante el juez que se considera competente); son vías excluyentes (capítulo 3).
- **Defecto legal.** El demandado afirma que no sabe qué se le reclama porque la demanda no es clara.
- **Litispendencia.** Procede si hay otro proceso anterior con el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes; se paraliza el segundo, que se acumula al primero.
- **Falta de personería.** A quien interviene le falta la representatividad que invoca. («Persona» proviene de las máscaras del teatro griego; de allí «personero».) Se acredita, por ejemplo, el cargo y el acta en una asociación civil; el carácter de administrador en un consorcio; el poder en una persona física; la partida de nacimiento para representar a un menor. Si un chico rompe el vidrio del vecino, su padre actúa en su representación porque el menor no tiene capacidad procesal. Sin representación debida no puede dictarse sentencia: el juez puede advertir la falta hasta la sentencia y ordenar su subsanación.

- **Arraigo.** Se vincula con quien domicilia en el extranjero, tiene un conflicto en el país y carece de bienes o domicilio aquí. El art. 2600 CCyC no permite imponer la caución de arraigo al demandado domiciliado o residente habitual en la República, de modo que la excepción quedó restringida a casos muy puntuales (véase «Réquiem para el arraigo», del Dr. Rojas, en su sitio web).

14.4.2. Excepciones propiamente dichas

Si el proceso está válidamente constituido no hay impedimento procesal; el demandado invoca hechos **impeditivos o extintivos**. Ya no se ataca el proceso sino la pretensión o el derecho troncal.

- **Prescripción liberatoria:** el derecho eventualmente existe, pero no puede ejercerse porque no se demandó en el plazo. Un trabajador despedido hace cuatro años reclama indemnización cuando la ley laboral fija dos años: la empresa opone prescripción. Tramita como de **puro derecho** si no necesita prueba y el proceso concluye; si no, el juez difiere el pronunciamiento a la sentencia definitiva, donde la trata en primer lugar.
- **Falta de legitimación manifiesta:** el demandado señala que no integra la relación jurídica invocada, que corresponde a otra persona. Si es manifiesta, el juez la resuelve de inmediato y el proceso se extingue; si no, difiere el pronunciamiento.
- **Defensas temporarias (art. 347 inc. 8):** no atacan el proceso ni la pretensión, sino que señalan que momentáneamente no puede ejercerse hasta cumplirse ciertas condiciones: el beneficio de excusión (art. 1583 CCyC: primero se ejecuta al deudor principal que al fiador que no renunció al beneficio); las condenaciones del posesorio (art. 2272 CCyC: no puede iniciarse la acción real sin cumplir las condenaciones de la posesoria); los días de llanto y luto (art. 2289 CCyC: no puede reclamarse a los herederos lo que adeudaba el causante hasta que transcurra ese período); y las condenaciones del ejecutivo (art. 553 CPCCN: quien perdió el ejecutivo y quiere iniciar un ordinario posterior debe cumplirlas antes). El texto citado incluye la excepción de incumplimiento contractual, que no se desarrolla en la explicación.

14.4.3. Defensas previas

Se ataca el **derecho troncal**: el actor no tiene derecho a reclamar porque su derecho dejó de existir. Son la **cosa juzgada** (ya fue juzgado por sentencia firme), la **transacción** (acuerdo extrajudicial con renuncia a reclamos futuros), la **conciliación** (acuerdo homologado ante el juez, en mediación o en lo laboral, que terminó el proceso de modo anormal) y el **desistimiento del derecho** (la parte se apartó del derecho que tenía, en el proceso o extrajudicialmente).

14.4.4. Cómo se deducen y sus efectos

Las excepciones se deducen en un solo escrito, dentro del plazo para contestar la demanda (quince días). Solo suspenden ese plazo la **falta de personería**, el **defecto**

legal y el **arraigo**. Desde una perspectiva crítica, se sostiene que el defecto legal debería ser la única, pues si no se sabe qué se reclama no puede contestarse; si se rechazara y los quince días ya hubieran vencido, el demandado quedaría sin plazo.

Importante

Consejo práctico: se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Como el defecto legal suspende el plazo, puede plantearse el segundo o tercer día del traslado y pedir que se suspenda el proceso hasta resolverlo, ganando tiempo: si prospera, el juez manda corregir la demanda y corre nuevo traslado; si se rechaza, aún quedan días del plazo original.

Efectos de la resolución: **extinción del proceso** (vicio insanable: incompetencia de distinta jurisdicción, prescripción de puro derecho, cosa juzgada); **remisión del expediente** (incompetencia dentro de la misma jurisdicción); **subsanción y continuación** (defecto legal, falta de personería, bajo apercibimiento); y **diferimiento** a la sentencia definitiva cuando no puede tramitar como de puro derecho.

Cuadro Cornell: notificación de la demanda y excepciones

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo se traba la litis y qué cargas nacen?	Con la notificación del traslado: citación (comparecer) y emplazamiento (contestar en 15 días).
¿Qué formas de notificación existen?	Por ministerio de la ley (art. 133), tácita, por cédula (art. 135), por edictos o radiodifusión (art. 145, previo juramento).
¿Cuándo es nula una notificación?	Cuando se afecta la defensa y se demuestra perjuicio (art. 173), sin convalidación (art. 172); <i>pas de nullité sans grief</i> .
¿Qué actitudes puede adoptar el demandado?	Omisivas (rebeldía; comparecer sin contestar) y positivas (contestar, reconvenir, allanarse, oponer excepciones).
¿Cómo se clasifican las excepciones según lo que atacan?	Impedimentos procesales (proceso), excepciones propiamente dichas (pretensión) y defensas previas (derecho troncal).
¿Cuáles suspenden el plazo para contestar?	Falta de personería, defecto legal y arraigo.
¿Qué hace el juez si la prescripción o la falta de legitimación no son de puro derecho?	Difiere el pronunciamiento a la sentencia definitiva.
Resumen: Notificado el traslado queda trabada la litis y el demandado debe optar entre omitir o actuar. Las excepciones previas atacan el proceso, la pretensión o el derecho del actor, se oponen en un solo escrito con la contestación y producen extinción, remisión, subsanación o diferimiento.	

Capítulo 15

La contestación de la demanda

El proceso se diagrama en etapas por un sistema de **preclusión** (y no de unicidad): las partes pueden ejercer ciertos actos en cada etapa, en determinada forma y tiempo, y si no lo hacen pierden la posibilidad de hacerlo después; el proceso avanza hacia la sentencia y no se retrotrae, salvo planteo de nulidad. Sus etapas son la introductoria (demanda, traslado, contestación, excepciones), la probatoria, la conclusional (alegatos), la sentencia, la recursiva (apelación ante la Cámara) y la de ejecución. Antes del proceso existen la negociación directa y la mediación previa y obligatoria (capítulo 6); la demanda se notifica generalmente por cédula al domicilio real (también por edictos, radiodifusión, personalmente o por acta notarial), y la cédula informa el juzgado, la carátula y el número de expediente. Con la notificación nacen las cargas de comparecer (citación) y contestar (emplazamiento); a diferencia del deber, el no ejercicio de la carga no trae sanción, aunque puede beneficiar al adversario. Las actitudes posibles del demandado se describieron en el capítulo 14; este capítulo desarrolla la contestación y las actitudes especiales de reconvenir, allanarse y ser rebelde.

15.1. Concepto, plazo y requisitos

Definición: Contestación de demanda

Acto procesal de **postulación** en el cual el demandado se defiende, pidiendo a la jurisdicción que **rechace la pretensión** del actor. Es el acto de defensa por excelencia del proceso ordinario, donde ejerce todas sus defensas de modo amplio.

Aspecto	Regla
Plazo	Proceso ordinario: 15 días hábiles; sumarísimo: 5 días hábiles, desde el día siguiente a la notificación. Es perentorio, improrrogable e individual para cada demandado. Si el domicilio está a más de 100 km, se extiende un día cada 200 km o fracción mayor a 100 km.
Plazo de gracia (art. 156)	El escrito no presentado dentro del horario judicial del día del vencimiento puede entregarse el día hábil siguiente durante las dos primeras horas de despacho (entre 7:30 y 9:30).
Aspectos fiscales	No se abona tasa de justicia (ley 23.898) salvo que se reconvenga; sí el bono profesional del Colegio de Abogados en la primera presentación.
Mediación previa	Solo es exigible al actor; el demandado que advierte que no participó puede pedir que se suspenda el proceso y se reabra la mediación.
Forma	Escrito en idioma nacional, con firma de letrado y/o parte, denuncia del domicilio real y constitución de domicilio procesal y electrónico.

El demandado puede presentarse (a) por sí con patrocinio letrado (firman ambos), (b) por apoderado (firma solo el abogado) o (c) como **gestor** (art. 48 CPCCN), cuando no hay tiempo de obtener el poder y hay urgencia, con 40 días hábiles para acreditar la representación o que la parte ratifique lo actuado; si no, puede decretarse la nulidad y tenerse por no contestada la demanda.

Dentro de las 24 horas de la presentación en papel el letrado debe digitalizarla (escrito y documental). Si no lo hace, se intima; si tampoco cumple en el nuevo plazo (24 a 48 horas), se tiene por no presentado el escrito, con la grave consecuencia de tener por no contestada la demanda. Es una exigencia reciente, derivada del expediente electrónico y análoga a la del art. 120.

15.2. Contenido (art. 356 CPCCN)

15.2.1. Reconocimiento o negación de hechos y documentos (inc. 1)

art. 356 inc. 1 CPCCN

El demandado debe reconocer o negar categóricamente cada hecho expuesto en la demanda y la autenticidad de los documentos que se le atribuyan y la recepción de cartas y telegramas. El silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general pueden estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos; los documentos se tienen por reconocidos o recibidos, según el caso.

Objeto	Silencio o negativa genérica	Negación categórica
Hechos	El juez puede tenerlos por admitidos (facultad).	Quedan controvertidos y deberán probarse.
Documentos	El juez debe tenerlos por reconocidos y auténticos (obligación).	Queda desconocido; el actor deberá probar su autenticidad.

	Instrumento privado	Instrumento público
Ejemplos	Constancia médica, factura, remito.	Escritura pública ante escribano.
Eficacia probatoria	Menor; no hace plena fe por sí mismo.	Mayor; hace plena fe por sí mismo, pues intervino un oficial público.
Cómo desconocerlo	Basta negar categóricamente su autenticidad, uno por uno («niega la autenticidad en forma y contenido de la constancia médica. . . »).	Debe impugnarse al contestar, pero no basta para restarle eficacia.
Cómo quitarle eficacia	La negación categórica es suficiente: el actor debe probar su autenticidad.	Incidente de redargución de falsedad (art. 395) dentro de los 15 días de haberlo impugnado; si no se promueve, conserva plena eficacia.

El incidente de redargución de falsedad no suspende el proceso principal salvo que el juez lo disponga. Si el demandado reconoce la firma atribuida en un instrumento privado, se tiene por auténtico todo su contenido.

15.2.2. Versión de los hechos del demandado (inc. 2), derecho y petición

El demandado debe especificar con claridad los hechos que alega como fundamento de su defensa, dando su propia versión como el actor lo hizo conforme al art. 330 (el médico en la mala praxis, para demostrar que no existió la conducta tachada; en el accidente de tránsito, cómo ocurrió realmente y por qué no es responsable). Debe además invocar con claridad el derecho (aunque rige *iura novit curia* y el juez puede apartarse al sentenciar) y peticionar que se lo tenga por presentado, por parte, por contestada la demanda y por ofrecida la prueba, y que oportunamente se rechace la pretensión.

15.2.3. Ofrecimiento de prueba (art. 333)

El demandado acompaña la prueba documental que esté en su poder y ofrece los demás medios: la oportunidad son los escritos introductorios.

Prueba	Requisitos al ofrecerla
Documental	Acompañarla si está en su poder.
Testimonial	Individualizar a los testigos (nombre, apellido, documento, profesión, domicilio) e indicar los fines y los extremos que se intentan acreditar (por ejemplo, un testigo presencial del accidente; un traumatólogo como testigo técnico).
Pericial	Indicar el tipo de perito (psicológica, médica, contable) y los puntos de pericia, es decir, el cuestionario.

15.3. Efectos de la contestación

Cierra la etapa introductoria; fija la competencia si no se la cuestionó; impide recusar sin causa (art. 14), excepcionar y reconvenir después, por preclusión; y fija la **cuestión litigiosa**: se identifican los hechos afirmados por cada parte, los controvertidos y los conducentes, que determinan qué se probará. Si el demandado acompañó documentos, el juez corre traslado al actor por cinco días, por cédula, para que se pronuncie conforme al art. 356 inc. 1, manteniendo la bilateralidad y la igualdad.

15.4. Documentos nuevos, hechos no invocados y hechos nuevos

Como regla, los escritos introductorios son la oportunidad de ofrecer prueba, pero el Código admite excepciones.

	Documentos nuevos (art. 335)	Hechos no invocados (art. 334)	Hechos nuevos (art. 365)
Qué son	Documentos de fecha posterior a la demanda o contestación, o anteriores que se jura no haber conocido.	Hechos relacionados con el relato del actor y la relación jurídica, no mencionados por este e introducidos por el demandado al contestar.	Hechos ocurridos o conocidos después de la contestación, relacionados con la cuestión.
Oportunidad en 1. ^a instancia	Hasta los autos para sentencia.	El actor tiene 5 días desde la notificación del traslado para ampliar o modificar su prueba.	Hasta 5 días después de notificada la audiencia del art. 360.
En Cámara	Sí (art. 260).	No.	No.

Ejemplo: Documento de fecha posterior y hecho nuevo

En una demanda por daños de una obra lindera, el actor reclamaba con un presupuesto; cuatro meses después paga las reparaciones y puede incorporar la factura. En una mala praxis que dañó el corazón, una nueva intervención quirúrgica posterior por la misma causa es un hecho nuevo sobreviniente.

Presentado un documento nuevo se corre traslado por cinco días, conforme al art. 356 inc. 1.

15.5. El allanamiento

Definición: Allanamiento

Acto procesal **unilateral** (sin necesidad de conformidad del actor) por el cual el demandado **se somete a la pretensión**, sin implicar que reconozca como verdaderos los hechos y el derecho invocados.

Es un modo **anormal** de terminar el proceso (art. 307 CPCCN). Puede ser **total** o **parcial**, **expreso** o **tácito** (por ejemplo, en un desalojo el demandado consigna las llaves en el expediente dentro del plazo de contestación). Puede hacerse en cualquier instancia antes de la sentencia, por consciencia del resultado probable, para evitar mayores costas o la incertidumbre de un proceso que puede durar años.

15.6. La reconvencción

Definición: Reconvencción

Demanda que el demandado dirige contra el actor dentro del mismo proceso ordinario, con una pretensión autónoma y nueva. Su fundamento es la **economía procesal**.

El actor es reconvenido y el demandado reconviniendo; ambos tienen doble calidad y el juez dicta una única sentencia. Se deduce en el mismo escrito de contestación y plazo (arts. 357 y ss.), con los requisitos de la demanda; se da traslado al actor por 15 días para contestar y oponer defensas (incluidas las excepciones de los arts. 346 a 348). La etapa introductoria se cierra entonces con cuatro escritos (demanda, contestación, reconvencción y contestación de la reconvencción) y sigue la audiencia preliminar del art. 360.

Requisitos: los del art. 330; tasa de justicia sobre el monto reclamado (o beneficio de litigar sin gastos); identidad de sujetos; mismo tipo de proceso; proceso en trámite con traslado notificado (no en diligencias preliminares ni prueba anticipada); y relación o conexidad entre las pretensiones.

Si no se reconviene, el demandado puede iniciar un proceso nuevo (si no prescribió); ambos se **acumulan** ante el juez que previno (aquel en cuyo expediente se notificó primero la demanda) y se dicta una sola sentencia.

Ejemplo: Reconvencción

Compraventa: el comprador reclama la entrega y el vendedor reconviene por el saldo de precio. Accidente de tránsito: ambos alegan que el otro cruzó en rojo y reclaman daños. Alimentos: la madre pide aumentar una cuota de \$10.000 fijada cinco años antes y el padre reconviene pidiendo su reducción porque la madre, antes desempleada, hoy es gerente de una multinacional.

15.7. La rebeldía

Definición: Rebeldía

Situación del demandado debidamente notificado que **no comparece** y por ende **no contesta** (arts. 59 y ss. CPCCN); puede darse también cuando una parte presentada abandona el proceso.

	Comparece y no contesta	Rebeldía
Cargas	Cumple comparecer.	No cumple ninguna.
Notificaciones	Por cédula al domicilio electrónico constituido.	Por ministerio de la ley (martes y viernes), hasta decretarse la rebeldía; la declaración y la sentencia se notifican por cédula al domicilio real.
Actos futuros	Puede ejercer todos los pertinentes.	No puede ejercer actos de etapas anteriores a su presentación.

La rebeldía se decreta **a pedido del actor**, no de oficio, vencido el plazo de 15 días. Si no se pide, las resoluciones se notifican al demandado por ministerio de la ley.

Efectos. El proceso continúa con todas sus etapas (no se dicta sentencia automática ni se tienen los hechos por ciertos sin más); por el silencio ante el art. 356 inc. 1 el juez puede tener por admitidos los hechos y debe tener por reconocidos los documentos; hay presunción de verdad de los hechos del actor, a considerar en caso de duda; el actor puede pedir medidas cautelares (arts. 63 y 212, incluido el embargo preventivo), pues la rebeldía permite presumir verosimilitud y peligro en la demora; y las resoluciones se notifican por ministerio de la ley. Según el art. 63, el rebelde puede pedir la revocación de las cautelares si acredita que la rebeldía obedeció a un impedimento justificado que no pudo comunicar, y el juez aprecia en la sentencia los efectos de la rebeldía como elemento corroborante de las pruebas.

Cesación. El rebelde que se presenta solicita que cese su rebeldía y podrá ejercer los actos desde allí en adelante, sin poder contestar, excepcionar ni ofrecer prueba si ya precluyó. Antes de la etapa probatoria controla la prueba del actor; durante ella puede impugnar testimoniales y periciales. Las cautelares en principio se mantienen, pudiendo pedir su modificación, sustitución o disminución, y levantarse si demuestra que la rebeldía fue forzada por causas insuperables (por ejemplo, internación en estado de coma). Según el art. 346, solo puede oponer prescripción después del plazo de excepciones si justifica que su rebeldía obedeció a causas que no pudo superar.

Nulidad de la notificación. Si la cédula fue dirigida a un domicilio incorrecto, el demandado puede plantear la nulidad; si se hace lugar, el proceso se retrotrae, debe notificarse de nuevo el traslado, el demandado puede contestar y se levantan las cautelares trabadas.

Cuadro Cornell: contestación, allanamiento, reconvención y rebeldía

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el plazo y qué requisitos tiene la contestación?	15 días hábiles (5 en el sumarísimo), perentorio, improrrogable e individual, con gracia de dos horas; escrito con domicilios; digitalización en 24 horas bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
¿Qué exige el art. 356 inc. 1 respecto de hechos y documentos?	Reconocer o negar categóricamente. El silencio permite (hechos) u obliga (documentos) al juez a tenerlos por admitidos o reconocidos.
¿Cómo se desconoce un instrumento privado y uno público?	El privado, con la negación categórica; el público, con incidente de redargución de falsedad dentro de 15 días (art. 395).
¿Cuándo pueden incorporarse documentos nuevos, hechos no invocados y hechos nuevos?	Arts. 335, 334 y 365, con las oportunidades del cuadro comparativo.
¿Qué es el allanamiento?	Sometimiento unilateral a la pretensión, total o parcial, expreso o tácito, modo anormal de terminar el proceso (art. 307).
¿Qué requisitos tiene la reconvención?	Los de la demanda, tasa, identidad de sujetos, mismo tipo de proceso, proceso con traslado notificado y conexidad; se resuelve con una única sentencia.
¿Qué es la rebeldía y qué efectos tiene?	No comparecer ni contestar; se decreta a pedido del actor; el proceso continúa, hay presunción de verdad, el actor puede pedir cautelares y las resoluciones se notifican por ministerio de la ley.
¿Qué ocurre si la notificación fue nula?	El proceso se retrotrae, se notifica nuevamente, el demandado puede contestar y se levantan las cautelares.

Resumen: La contestación del art. 356 fija la cuestión litigiosa y cierra la etapa introductoria, con excepciones limitadas para documentos y hechos posteriores. Las actitudes especiales —allanamiento, reconvención y rebeldía— tienen requisitos y efectos propios, y la nulidad de la notificación retrotrae el proceso. Concluida la etapa introductoria, el proceso queda listo para la audiencia preliminar.

Parte VI

La audiencia preliminar y la producción de la prueba

Esta parte recorre el proceso desde la audiencia preliminar, que media entre la etapa introductoria y la etapa probatoria, hasta la producción de cada medio de prueba. Se estudian primero la audiencia preliminar y la teoría general de la prueba, y luego los medios de prueba tipificados por el Código Procesal: la prueba documental y la informativa; la prueba testimonial (declaración de testigos) y la prueba de confesión (absolución de posiciones); la prueba pericial; y, por último, la prueba indiciaria y el reconocimiento judicial.

En los capítulos sobre prueba testimonial y de confesión se analiza el régimen legal aplicable conforme al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), los deberes y derechos de los declarantes, las formas válidas de ofrecimiento, producción y valoración de la prueba, y los supuestos de caducidad que operan objetivamente ante la inactividad procesal de las partes. Se incluyen referencias al Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y ejemplos prácticos del ejercicio forense.

El proceso judicial puede compararse con una investigación periodística: primero hay que conseguir los testimonios de quienes presenciaron los hechos (prueba testimonial) y luego obtener reconocimientos de los propios involucrados (prueba de confesión). Cada medio de prueba sigue tres etapas: **ofrecimiento, producción y valoración**.

Capítulo 16

La audiencia preliminar

Concluida la etapa introductoria, el proceso ordinario llega a un acto que media entre ella y la etapa probatoria: la **audiencia preliminar**. Este capítulo explica su contexto histórico y cultural, su finalidad, el contenido del art. 360 CPCCN y los hechos que quedan exentos de prueba, con lo cual se prepara el estudio de la teoría general de la prueba (capítulo 17).

Definición: Audiencia preliminar

Acto procesal que media entre la etapa introductoria y la etapa probatoria del proceso ordinario.

No todo proceso tiene necesariamente etapa de prueba: depende de que haya hechos alegados, controvertidos y conducentes para resolver el conflicto.

16.1. Antecedentes de la oralidad

La implementación de la oralidad en el proceso civil, comercial y laboral, a diferencia del penal, tuvo una demora de muchos años y varios intentos fallidos. El sistema actual es predominantemente escrito; la oralidad se limita a la **oralidad actuada**: un empleado toma nota de lo que declara un testigo y labra un acta que se incorpora al expediente, forma de trabajo que no se ajusta a los desarrollos tecnológicos actuales, pues cualquier cámara puede registrar una declaración.

- **1924–1926**: el procesalista Jofre elaboró en la Universidad de Buenos Aires el primer proyecto de proceso por audiencias (de allí la expresión «100 años de demora»).
- **1993**: primera implementación de la audiencia preliminar, que duró un año por la resistencia de los jueces y fue derogada.
- **1995**: incorporación de una audiencia que debía tomar el juez.
- **1996 en adelante**: se trabaja sobre la actual audiencia preliminar, incorporada al CPCCN con distintas variantes.

Código Nacional (CPCCN)	Código de la Provincia de Buenos Aires
Legisla la audiencia preliminar desde 1996 (más de 25 años), pero en la práctica muchos jueces no la toman o la delegan.	No incorporó la audiencia preliminar, pero mediante el Protocolo de Oralidad del Ministerio de Justicia muchos jueces y abogados la implementan con éxito.

Importante

Paradoja central: donde la norma existe hace más de 25 años la práctica es pobre; donde no existe, la práctica avanza por la voluntad de los operadores. El principal obstáculo es **cultural**, lo que obliga a repensar la formación universitaria: en universidades de Perú los estudiantes reciben además clases de teatro, oratoria y escritura, mientras que en la Facultad de Derecho argentina esas habilidades no son prioritarias.

16.2. Finalidad y régimen del art. 360

El legislador busca **simplificar** un proceso cuya carga de alegaciones y de prueba supera la necesidad del caso. La causa es estructural: el actor debe ofrecer toda su prueba en la demanda sin saber qué hechos negará el demandado, y para cubrirse ofrece más de la necesaria, incluso sobre hechos que el demandado podría admitir. La audiencia depura ese exceso y concentra el proceso en los hechos realmente controvertidos. Conforme al art. 331, el actor puede modificar la demanda solo hasta que el primer demandado sea notificado; luego no puede ampliarla ni modificarla en sus elementos sustanciales.

art. 360 CPCCN (texto transcrito en las fuentes)

El juez toma la audiencia preliminar con carácter indelegable. En ella debe: (1) invitar a las partes a una conciliación o a otra forma de solución del conflicto; (2) recibir la declaración de las partes en posiciones; (3) fijar los hechos articulados conducentes a la decisión del juicio; (4) decidir la apertura a prueba; (5) ordenar los medios de prueba conducentes; (6) declarar la cuestión de puro derecho, si correspondiere.

16.2.1. Indelegabilidad y resistencia judicial

La redacción de 1995 imponía la presencia del juez «bajo pena de nulidad»; en 2001 se sustituyó por el carácter indelegable y se habilitó a cualquiera de las partes a dejar constancia en el libro de asistencia del incumplimiento del juez y retirarse sin sanción. Según la experiencia relatada en el fuero civil nacional (con referencias al comercial), en 25 años no se declaró la nulidad de ninguna audiencia por ausencia del juez ni se sancionó a ninguno; en promedio los jueces toman a lo sumo la mitad de las audiencias. Los abogados no controlan porque no querrían como enemigo al juez que aún no ha fallado su caso; el control debería ejercerlo el **Consejo de la Magistratura**. En la Provincia de Buenos Aires funcionó mostrar a los operadores estadísticas que comparan los casos con juez presente y ausente, lo que generó una sana competencia.

Importante

El mayor beneficio de la oralidad no es la celeridad sino la **calidad del servicio**: la prueba obtenida con intervención directa del juez es de mayor valor que la producida ante un empleado.

16.3. Los actos de la audiencia

Conciliación.

El primer acto es invitar a conciliar, lo que exige que el juez haya leído el caso y trabaje con teoría del conflicto para ofrecer fórmulas (capítulo 6). Si hay acuerdo, el juez lo **homologa**, vale como sentencia y es ejecutable. «Un mal acuerdo es mejor que un buen juicio».

Reenvío a mediación prejudicial.

Una reforma posterior permite al juez reenviar el conflicto a mediación. Se la critica por inútil y por demorar al volver al punto de partida; el único antecedente conocido terminó con la Cámara revocando la decisión. Solo podría tener sentido en conflictos de extrema complejidad.

Fijación de hechos conducentes.

Sin acuerdo, el juez fija los hechos articulados conducentes. Un **hecho controvertido** es el alegado por el actor y negado por el demandado; un **hecho conducente** es, además, aquel cuyo conocimiento es necesario para resolver. **Solo los hechos articulados, controvertidos y conducentes son objeto de prueba**; se descarta la prueba sobre los demás.

Puro derecho (art. 359).

Si no hay hechos controvertidos y conducentes que acreditar (la discusión versa sobre la interpretación del derecho o los hechos no han sido desconocidos), el juez declara la causa de puro derecho y, firme la resolución, llama autos para sentencia. Puede hacerlo antes de la audiencia, en ella (art. 360) o en cualquier momento cuando resulte evidente. La secuencia lógica es intentar conciliar y, si no hay acuerdo, declarar el puro derecho, omitiendo la etapa probatoria.

Prueba confesional.

La ley prevé que las partes absuelvan posiciones en la propia audiencia. Se critica su ubicación: la parte llega más nerviosa y menos concentrada en conciliar, y la prueba se produce antes de clarificar los hechos definitivamente negados; debería ubicarse al final, en la audiencia de prueba, cuando ya se produjeron los demás medios. Responde a asegurar la comparecencia personal, pues quien no asiste puede quedar confeso.

Ordenamiento de los medios de prueba.

El juez ordena los medios admisibles y pertinentes, necesarios y útiles para probar un hecho controvertido y conducente, y debe concentrar la prueba testimonial en un solo acto para acortar plazos. Sin audiencia de prueba (que aún no existe en el ámbito nacional), la producción se realiza por impulso de cada parte, con considerable demora.

16.4. Hechos eximidos de prueba

Categoría	Explicación y ejemplos
Hechos reconocidos	El hecho admitido por el demandado en su contestación queda exento: no hay controversia.
Hechos presumidos legalmente	La negativa no basta: el demandado debe probar lo contrario o se invierte la carga. Un acta notarial tiene fe de conocimiento; para desvirtuarla hay que redargüirla de falsa y probar la falsedad. La plena capacidad a los 18 años se presume; debe probar la incapacidad quien la invoque.
Hechos notorios	Conocidos por todos (se mencionan como ejemplos la pandemia y quién era el presidente).
Hechos evidentes	Se conocen por simple percepción (el agua está mojada; a 100 grados se evapora; reglas físicas de aceptación científica universal); es difícil distinguirlos con precisión de los notorios.
Hechos imposibles	Su acaecimiento es materialmente impensable: que un chanco pasó volando sobre la cabeza del actor y lo distrajo; que Superman causó un daño.
Máximas de experiencia	Reglas extraídas de la observación del curso ordinario de las cosas: quien se arroja de un décimo piso probablemente muere al tocar el suelo.
La ley	Se presume conocida por todos. Excepción: la ley extranjera , cuya existencia y contenido puede exigir el juez a la parte que la alega.

Cuadro Cornell: audiencia preliminar y hechos eximidos de prueba

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la audiencia preliminar y cuál es su finalidad?	Acto entre la etapa introductoria y la probatoria; depura el exceso de alegaciones y prueba y concentra el proceso en los hechos controvertidos y conducentes.
¿Qué hace el juez según el art. 360?	Invita a conciliar, recibe posiciones, fija hechos conducentes, abre a prueba, ordena los medios y declara el puro derecho cuando corresponde.
¿Qué hechos se prueban?	Solo los articulados, controvertidos y conducentes.
¿Cuándo hay puro derecho (art. 359)?	Cuando no hay hechos controvertidos; no se produce prueba y se llama autos para sentencia.
¿Por qué se critica la confesional en la audiencia?	Por su nerviosismo, por distraer de la conciliación y por producirse antes de aclarar los hechos negados.
¿Qué hechos están eximidos de prueba?	Reconocidos, presumidos, notorios, evidentes, imposibles, máximas de experiencia y la ley (salvo la extranjera).
¿Cuál es el principal obstáculo de la oralidad?	El condicionamiento cultural, más que el jurídico; la clave es la calidad del servicio.

Resumen: La audiencia preliminar, indelegable para el juez según el art. 360, concilia, depura la prueba y fija los hechos controvertidos y conducentes que serán objeto de prueba, o declara el puro derecho. Su práctica enfrenta resistencias culturales y hay hechos que no requieren prueba.

Capítulo 17

Teoría general de la prueba

La teoría general de la prueba responde las preguntas básicas del sistema probatorio: qué es la prueba, para qué sirve, qué se prueba, quién prueba, cómo y cuándo se prueba y quién valora. Se apoya en lo visto sobre los hechos controvertidos y conducentes que fija la audiencia preliminar (capítulo 16).

17.1. Concepto de prueba

En el uso cotidiano, probar es demostrar, comprobar o verificar. Aun restringido al proceso, el término es **multívoco**: alude al **objeto** que sirve para conocer el hecho, a la **actividad probatoria** según el medio utilizado y al **resultado** de esa actividad.

17.1.1. La necesidad de probar

Surgido el conflicto, las personas acuden al juez natural y competente mediante una **demanda**, que introduce una **pretensión** fundada en **hechos**. Por el principio dispositivo, los hechos los traen las partes, que son sus dueñas; el juez aplica el derecho a los hechos que ellas llevaron. Si el demandado los reconoce expresamente quedan exentos de prueba (relevo de prueba); si son controvertidos, deben demostrarse, pues el juez es ajeno a su conocimiento.

Juez civil y comercial	Juez penal
Rige el principio dispositivo: depende de los hechos y pruebas aportados por las partes; no puede usar su saber privado, aun si hubiera presenciado un hecho.	Rige el principio inquisitivo: investiga los hechos más allá de lo que diga el imputado y busca la verdad jurídica objetiva.
Las partes ofrecen los medios; el juez es árbitro del proceso.	Puede impulsar la investigación de manera autónoma.

Definición: Prueba (Falcón)

Demostración en juicio de la ocurrencia de un suceso.

La definición alude al **resultado**. La demostración es una actividad compleja que varía según la prueba: técnica (perito), relato (testigo) o constancias de un documento. «Suceso» es la serie de hechos controvertidos que integran el *thema decidendum* de la litis.

17.2. Objeto de la prueba

17.2.1. ¿Hechos o afirmaciones de hechos?

Alsina sostenía a mediados del siglo anterior que se probaban los hechos. Pero el hecho llega al proceso según cómo impactó en una persona o un objeto y según el relato de la demanda; como el juez civil no investiga la verdad objetiva y se contenta con lo que las partes relatan en los escritos constitutivos, hay un alejamiento respecto del hecho en sí.

Importante

En el proceso civil se prueban las **afirmaciones de las partes relativas a los hechos**, no los hechos en sí. El hecho pertenece al pasado y solo puede reconstruirse a través de las huellas que dejó.

Para Niño Zárate la prueba construye un **punto** entre el hecho histórico y el proceso: el juez no ve la realidad, pero sí su impronta en una cosa o en la psiquis de una persona. Consultando la **fuentes de prueba** (cosas o personas) a través del **medio de prueba** más directo y adecuado, se reconstruye el hecho.

17.2.2. Requisitos de los hechos: afirmados, conducentes, controvertidos y admisibles

Afirmados.

Deben afirmarse asertivamente (positivos o negativos) en los escritos constitutivos: demanda, contestación, reconvención y su contestación, excepciones y su contestación, e incidentes. Los hechos son la causa de la pretensión y cumplen una **triple función**: fundamento de la pretensión, objeto de prueba y fundamento de la sentencia. No deben afirmarse los **hechos secundarios**, que prueban los principales y se descomponen en afirmaciones menores (conviene incluirlos, pero su omisión no debería impedir preguntas o puntos de pericia sobre ellos), ni los **hechos sobrevinientes** debidamente probados: según el art. 163 inc. 6, el juez considera al sentenciar los hechos constitutivos, modificativos o extintivos del derecho ocurridos durante el proceso y probados, aunque no hayan sido afirmados oportunamente. Por ejemplo, si se acredita que el demandado pagó al mandatario del actor con poder suficiente, ese hecho, definitorio de la pretensión, debe considerarse.

Conducentes.

Deben tener peso, relevancia y trascendencia para fundar la sentencia; los **inconducentes**, aunque afirmados, son ajenos a la decisión y puede prescindirse de ellos.

Controvertidos.

La controversia se produce al correr traslado de la demanda: el demandado tiene la carga del art. 356 de reconocer o negar categóricamente los hechos, y si no lo hace el juez puede tenerlos por reconocidos. Según el art. 359, si la cuestión es de puro derecho se llama autos para sentencia; si hay hechos controvertidos o no admitidos expresamente, el juez abre a prueba aunque las partes no lo pidan. La **admisión** comprende el silencio, la negativa genérica («niego todos y cada uno de los hechos que no sean objeto de especial reconocimiento»), las respuestas evasivas y la falta de contestación.

Admisibles.

Deben ser posibles de probar: quien reclama por incumplimiento de un contrato de objeto ilícito no puede probar ese hecho. El Código excluye además ciertos medios: en alimentos, para acreditar el caudal económico del alimentante solo prueba informativa y documental; en desalojo por falta de pago y vencimiento del contrato, el demandado solo puede ofrecer prueba pericial, documental y confesional.

17.2.3. La prueba del hecho negativo

Quien afirma un hecho negativo como fundamento puede probarlo por el **afirmativo contrario o distinto**: si se reclama porque la casa no se pintó de verde como decía el contrato, se prueba que se la pintó de rojo. En cambio, alegar que la contraparte «nunca asesoró» en un contrato de asesoramiento es un hecho negativo indefinido, de **prueba diabólica**, porque se descompone en una serie casi infinita de afirmaciones; al demandado le basta demostrar que cumplió, aunque sea una vez. Cuando la carga se traslada a la parte mejor posicionada para probar, se aplica la **carga dinámica de la prueba**.

17.3. Hechos exentos de prueba (profundización)

Las categorías generales se enunciaron en el capítulo 16. Se agregan estas precisiones:

- **Hechos notorios**: conocidos, en un lugar, tiempo y sector de la comunidad, con uniformidad sobre cómo y que sucedieron; quedan exentos no porque el juez los conozca (no usa su saber privado) sino por ser de público conocimiento donde tramita o sucedió el hecho. La cuarentena, con sus restricciones, era notoria en el lugar donde se aplicaba y podía no serlo en otra provincia que la administrara distinto. El carácter notorio no releva de afirmar el hecho ni de explicar su relación con la pretensión.
- **Hechos evidentes**: similares a los notorios pero **generalizables y universalizables** («el todo es mayor que la parte», la ley de gravedad: quien arroja un armario desde cuatro pisos sabe que caerá sobre el auto del vecino).

- **Hechos presumidos legalmente:** la presunción invierte la carga. Las *iuris tantum* admiten prueba en contrario: el dueño o guardián de la cosa responde del daño que esta cause (art. 1758 CCyC) y se exime acreditando que fue usada contra su voluntad expresa o presunta. Las *iuris et de iure* no la admiten: la plena capacidad a los 18 años, si no hubo declaración de incapacidad ni restricción judicial.
- **Hechos reconocidos expresamente:** el reconocimiento del demandado sobre lo afirmado por el actor es una confesión plena que fija el hecho para el proceso; la excepción son los **hechos indisponibles**, que deben probarse aunque ambas partes los confiesen.

17.4. Finalidad de la prueba

Se procura la verdad material o real, o acercarse a ella, para formar el **convencimiento del juez**. Aunque el norte sea la **verdad jurídica objetiva** (según la Corte), el juez se contenta con la mayor certeza posible: una **verdad formal**, regida por las leyes jurídicas de la producción de la prueba, que con un alto grado de probabilidad le permita fijar los hechos, subsumirlos en la norma y dictar la sentencia que es la norma particular del caso.

17.5. La carga de la prueba

art. 377 CPCCN

Incumbe la carga de la prueba a quien afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.

La carga es un **imperativo del propio interés**: durante el proceso no hay obligaciones en sentido estricto; quien no la ejerce no es compelido pero soporta la consecuencia procesal perjudicial. Las reglas de la carga impiden que el juez **absorba la instancia** («no puedo fallar por falta de elementos»): debe resolver; si el actor no probó lo que debía, se rechaza la demanda, y si quien no probó es el demandado, se hace lugar.

Rige el **principio de adquisición probatoria**: producida la prueba, no importa quién la ofreció; se adquiere para el proceso, por lo que una parte no podría desistir de un testigo que ya declaró, aunque lo haya hecho en su contra.

Ejemplo: Distribución de la carga según la actitud del demandado

Una parte reclama el pago de lo trabajado conforme a un contrato. Si el demandado niega categóricamente el vínculo y la firma, el actor debe probar el antecedente de hecho (el vínculo y la obligación), y el demandado, que solo niega, no debe probar la negativa. Si reconoce el contrato (de locación de obra para hacer un banco de plaza) y dice «le pagué», el actor queda eximido y el demandado debe acreditar el hecho extintivo, el pago.

Prueba del derecho. Quien invoca un precepto que el juez no debe conocer (una ordenanza no publicada) debe probar su existencia, situación hoy muy difícil dadas las tecnologías de acceso a la legislación. El **derecho extranjero** debe acreditarlo, en principio, quien lo alega, sin perjuicio de que el juez investigue su existencia si no lo hace; se obtiene por oficio a representaciones diplomáticas o consulares o por consulta a juristas expertos. Existe un tratado con Uruguay por el cual los dos países no exigen prueba del derecho respectivo.

17.6. Producción y valoración

Momento	Descripción
Ofrecimiento	Las partes expresan con qué medios acreditarán los hechos (demanda, contestación y escritos constitutivos).
Producción	Se efectiviza dentro del plazo probatorio, de 40 días desde la audiencia preliminar: declara el testigo, se presenta el dictamen, se diligencian oficios.
Valoración	El juez pondera el peso de cada medio para formar su convicción al sentenciar, según la sana crítica (art. 386); las partes también valoran en los alegatos.

17.6.1. Medios de prueba, pertinencia y admisibilidad

Los medios de prueba son los instrumentos que ofrece el proceso para consultar las fuentes y extraer la información que reconstruya el hecho. Falcón los clasifica en **previstos** (en el Código) y **no previstos** (se usan por analogía, según lo determine el juez), y por su fuente en pruebas por documentación, por declaración y por información. Según el art. 378, se producen por los medios previstos y por los que el juez disponga a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros ni estén prohibidos.

La **pertinencia** (art. 364) significa que los hechos a probar pertenecen al proceso por haber sido afirmados; si no, son **impertinentes** y la prueba debe rechazarse. La **admisibilidad** apunta al **medio de prueba**: es inadmisibile si se refiere a hechos cuya prueba prohíbe la ley, por cuestiones morales (secretos de Estado o profesionales) o por no ser adecuado para el fin propuesto. El art. 364 impide producir pruebas sobre hechos no articulados y rechazar las manifiestamente improcedentes, superfluas o dilatorias. Se señala además el art. 397 como norma extrapolable para exigir que los medios consulten la fuente original e inmediata.

Ejemplo: Impertinencia e inadmisibilidad

Se ofrecen testigos para demostrar que el demandado no era apto para conducir, hecho no afirmado en la demanda. Hay un vicio de pertinencia (no se afirmó) y de admisibilidad (aun afirmado, la testimonial no es idónea para acreditar la aptitud para manejar; correspondía una pericial).

Rige el principio *favor probationis*: ante la duda entre abrir a prueba o declarar el puro derecho, el juez abre a prueba, pues a lo sumo la prueba no será considerada, y eso es preferible a lesionar el derecho de defensa.

17.6.2. Negligencia y caducidad de la prueba

El plazo de prueba es de **cuarenta días** desde la audiencia preliminar y es común. Si las partes no instan la producción, pueden incurrir en negligencia o caducidad, instituciones distintas de consecuencias similares.

	Negligencia	Caducidad
Factor	Subjetivo: desidia o culpa de la parte, con demora injustificada.	Objetivo: vencimiento de plazos del Código, sin evaluar culpa o dolo.
Iniciativa	Solo a pedido de parte.	De oficio o a pedido de parte.
Trámite	Incidente con traslado a la acusada.	No se sustancia; se constata y decreta.
Recursos	Si se acredita la producción antes de contestar, se rechaza la acusación (irrecurrible); si se declara, es inapelable para el afectado.	Inapelable una vez decretada.
Replanteo	En cámara, si es juicio ordinario y se apela la sentencia.	Ídem.

Ejemplo: Prueba informativa

Se ordena librar un informe al Correo Argentino y, pasados los cuarenta días, la parte no confecciona el oficio ni lo diligencia: negligencia. Caducidad (art. 402): el informante, entidad pública o privada, tiene diez días hábiles para contestar; si no lo hace y la parte, dentro de los cinco días posteriores, no pide la reiteración, la prueba caduca de pleno derecho, sin importar la culpa.

17.6.3. Valoración final: la sana crítica

La sana crítica supone un juez libre de errores y vicios, que se convence de cómo sucedieron los hechos según las reglas sistematizadas en el art. 386, para fijarlos, subsumir la norma y sentenciar (los sistemas de valoración se desarrollan en el capítulo 26).

Importante

Los hechos son fuente y fundamento de la pretensión, fuente de prueba y fundamento de la sentencia: entre los hechos y la prueba gira lo esencial del proceso de conocimiento, pues en virtud de los hechos el derecho nace, se modifica y se extingue.

Cuadro Cornell: teoría general de la prueba

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la prueba y qué se prueba?	Demostración en juicio de la ocurrencia de un suceso; en el proceso civil se prueban las afirmaciones de las partes sobre hechos, no los hechos en sí.
¿Qué requisitos deben tener los hechos?	Ser afirmados, conducentes, controvertidos y admisibles.
¿Cómo se prueba un hecho negativo?	Mediante el afirmativo contrario o distinto; los negativos indefinidos son prueba diabólica y llevan a la carga dinámica.
¿Qué presunciones existen?	<i>Iuris tantum</i> (admiten prueba en contrario) e <i>iuris et de iure</i> (no la admiten).
¿Cuál es la finalidad de la prueba?	Formar el convencimiento del juez mediante una verdad formal que se acerque a la verdad jurídica objetiva.
¿Quién debe probar (art. 377)?	Quien afirma un hecho controvertido o un precepto que el juez no debe conocer; cada parte prueba el presupuesto de la norma que invoca. Rige la adquisición probatoria.
¿En qué se distinguen pertinencia y admisibilidad?	Pertinencia: el hecho pertenece al proceso por haber sido afirmado. Admisibilidad: idoneidad y licitud del medio de prueba.
¿Qué diferencia hay entre negligencia y caducidad de la prueba?	La negligencia es subjetiva, a pedido de parte y por incidente; la caducidad es objetiva, de oficio o a pedido y sin sustanciación.

Resumen: La prueba reconstruye las afirmaciones sobre hechos conducentes y controvertidos; la carga recae en quien afirma, los medios deben ser pertinentes y admisibles, el plazo es de 40 días y el juez valora por sana crítica. Negligencia y caducidad sancionan la inactividad probatoria.

Capítulo 18

La prueba documental y la prueba informativa

Como todo contrato de la vida cotidiana necesita un «papel que lo respalde», el proceso necesita la prueba documental para demostrar los hechos. Este capítulo recorre desde el ticket de estacionamiento hasta la escritura pública, y desde el correo electrónico hasta la firma digital, y estudia el valor probatorio de cada categoría, su ofrecimiento e impugnación y la prueba informativa. Presupone los conceptos de carga, pertinencia y admisibilidad del capítulo 17.

18.1. Concepto y clasificación del documento

El Código Procesal prevé como medios de prueba tipificados la documental, la informativa, la confesional, la testimonial, la pericial y el reconocimiento judicial. Este capítulo trata los dos primeros.

Definición: Documento (sentido lato)

Todo elemento susceptible de representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esté plasmada o registrada.

Tradicionalmente se lo asociaba a un objeto corpóreo y escrito; hoy comprende registros informáticos en formato binario, sin soporte necesariamente material (la nube, un soporte magnético). El Código Civil y Comercial (2015) «aggiornó» la materia con la regulación de instrumentos públicos, privados y particulares y de los documentos digitales o electrónicos, mientras que el Código Procesal, pensado desde el viejo Código Civil, no se actualizó; por eso todo manual que no contemple la reforma de 2015 está desactualizado en prueba documental. El CCyC regula también la **correspondencia** (arts. 318 y 319) y los **libros de comercio**, tras la derogación del Código de Comercio.

Soporte	Categorías
Papel	Instrumentos públicos e instrumentos particulares (con o sin firma).
Electrónico	Con firma digital, con firma electrónica y sin firma.
Otros regulados	Correspondencia y libros contables.

18.2. Documentos en soporte papel

18.2.1. Instrumentos públicos

El art. 289 CCyC comprende las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos extendidos por escribanos o funcionarios públicos con los requisitos legales y los títulos emitidos por el Estado nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (o municipal, según otra formulación de las notas).

Hacen **plena fe** hasta que una decisión judicial los declare falsos. Según el art. 296 CCyC:

Aspecto	Fe pública	Cómo se impugna
Realización del acto, fecha, lugar y hechos cumplidos por el oficial público o ante él	Plena fe, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal.	Redargución de falsedad (incidente) o acción civil o penal.
Contenido de las declaraciones de las partes (convenciones, pagos, reconocimientos, enunciaciones directamente relacionadas con el objeto)	No hace plena fe: admite prueba en contrario.	Cualquier prueba en el juicio principal.

Por ejemplo, el escribano da plena fe de que las partes manifestaron que antes se entregó una suma o la posesión del inmueble, pero no de que esa entrega fue real.

18.2.2. Instrumentos privados

Es el instrumento particular **firmado**. El CCyC incorporó a la firma datos ya presentes en la doctrina y jurisprudencia: no es necesariamente la escritura del nombre, sino los signos habituales que la persona usa como marca distintiva; se equipara la impresión dígito-pulgar; y se regula la **firma a ruego**, estampada por otra persona a pedido de quien no sabe o no puede escribir. En los actos bilaterales debe haber **tantos ejemplares como partes**.

Su valor probatorio es sólido **en la medida en que esté reconocido o autenticado**: según el art. 356 el demandado debe expedirse sobre los documentos del actor y el

incumplimiento los tiene por reconocidos (incluidas las cartas atribuidas). Reconocido, su valor puede ser incluso mayor que el del instrumento público, pues solo se lo impugna por vicios del consentimiento al reconocerlo.

- **Cotejo y pericia caligráfica.** Si quien supuestamente firmó niega la firma, se cotejan firmas por **pericia caligráfica** (art. 390, que remite al art. 458 y ss.). El perito necesita documentos **indubitados** (que pertenecen indudablemente al puño y letra de la persona) y el documento **dubitado**. Si las partes no acuerdan cuáles son los indubitados, el juez puede ordenar un **cuerpo de escritura**: en presencia del perito, el secretario y las partes se dicta a la persona palabras que escribe y firma en una hoja en blanco. Si la persona falleció (caso frecuente en testamentos ológrafos) se recurre a registros con firmas indubitadas: cuentas bancarias, Registro Nacional de las Personas, escrituras públicas y registros policiales.
- **Abuso de firma en blanco (art. 315 CCyC).** Para impugnar un instrumento por abuso de firma en blanco se requiere un **principio de prueba por escrito**, además de otras pruebas: no bastan testimonios solos. Un **contradocumento** puede ser sustancial, pero no alcanza por sí solo.
- **Impresión dígito-pulgar.** Se la considera principio de prueba, impugnabile por cualquier medio; como suele firmar así quien no sabe leer y escribir y puede ser inducido a firmar algo distinto, es preferible la firma a ruego.

18.2.3. Instrumentos particulares sin firma

Son los extendidos por escrito sin firma: el comprobante de una playa de estacionamiento con los tres últimos números de la patente, vouchers, tickets, cupones, boletos. Según el art. 319 CCyC, el juez aprecia su valor ponderando la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes y procedimientos técnicos (códigos de barras, por ejemplo).

18.3. Documentos electrónicos

Documento	Equivalente en papel	Característica
Con firma digital	Instrumento público	Certificación estatal; plena fe de autenticidad.
Con firma electrónica	Instrumento privado	Sistema de claves; la carga de probar recae en quien lo presenta.
Sin firma	Instrumento particular	Videos, audios, registros; valoración judicial libre.

	Firma digital (Ley 25.506)	Firma electrónica
Certificación	Organismo estatal certifi- cante; el firmante obtuvo su clave allí.	Sin entidad pública certifi- cante; claves que permiten identificar por cruce de datos.
Plena fe	Sí, de la autenticidad del con- tenido y la identidad del emi- sor.	No; la parte que la presenta debe demostrar la seriedad del sistema.
Impugnación	Quien impugna prueba técni- camente (pericia informática) un defecto en la certificación, emisión o vigencia.	Cualquier medio para negar autenticidad.
Uso típico	Trámites estatales y docu- mentos oficiales.	Homebanking, MercadoPago, compras con tarjeta y pre- sentaciones en el sistema de gestión judicial.

La Ley 25.506 define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, bajo su absoluto control, y que permite a terceros verificarla, identificar al firmante y detectar toda alteración posterior. Los expertos sostienen que tiene menor falibilidad que los instrumentos públicos. Si el sistema de firma electrónica es endeble, difícilmente pueda admitirse una firma que no garantice identidad ni una plausible expresión de voluntad. El sistema judicial usa firma electrónica: los abogados presentan escritos con ella y los jueces validan providencias con una clave alfanumérica individual.

Los documentos electrónicos sin firma (registros visuales, auditivos, videograbados) son hoy de acceso inmediato por los teléfonos inteligentes. Google Street View, por ejemplo, permite ver la evolución de un lugar por las distintas «pasadas» de la cámara (el Paseo del Bajo de la Ciudad ha cambiado significativamente en dos o tres años). Su validez depende de la calidad técnica y de otros elementos que permitan valorarlos congruentemente; en última instancia, lo valora el juez.

18.4. Correspondencia y libros contables

18.4.1. Correspondencia

En papel o electrónica, se rige por los arts. 318 y 319 CCyC: puede presentarla el destinatario, pero la confidencial requiere asentimiento del remitente; los terceros no pueden valerse de ella sin asentimiento del destinatario y, si es confidencial, del remitente. Reglas: (a) el destinatario puede aportarla si no es confidencial; (b) si lo es, necesita conformidad del remitente, pues si no se violaría la inviolabilidad de la correspondencia (art. 18 CN); (c) la de contenido comercial o negocial (tratativas contractuales) no presenta inconveniente; (d) si la presenta el remitente, el destinatario debe reconocer o negar la recepción, no la confección; (e) la de terceros se autentica por la testimonial de

quienes se las atribuye. Reconocida vale como plena prueba, igual que el instrumento privado; si el tercero comparece como testigo y reconoce haberla confeccionado, vale como indicio según las circunstancias.

18.4.2. Libros contables

Son documentos privados de elaboración unilateral cuyo valor radica en llevarse con las formalidades legales y estar legalizados por la autoridad. Según el art. 330 CCyC, la contabilidad llevada en forma debe admitirse en juicio como medio de prueba, sus registros prueban contra quien la lleva y el juez puede apreciarla y exigir prueba supletoria o complementaria. Rige la **indivisibilidad**: no pueden valorarse ciertos asientos y descartarse otros.

Situación	Valor probatorio
Ambas partes llevan contabilidad y los asientos perjudican a quien los lleva	Plena prueba en su contra.
Una parte presenta libros y la otra, obligada a llevarlos, no	Se valoran favorablemente para quien los exhibe.
Ambas presentan libros contradictorios	El juez prescinde de ellos y se ciñe al resto de la prueba.
Solo una parte lleva contabilidad (la otra no es comerciante)	Principio de prueba, evaluado con el resto.

Quien postula un argumento debe guardar coherencia con sus propios libros, pues lo que surja en contra queda desvirtuado ante el juez.

18.5. Ofrecimiento e impugnación de la prueba documental

18.5.1. Oportunidad y documentos en poder de otros

El momento prácticamente exclusivo es la demanda, la reconvención y la contestación de ambas (art. 333): se acompañan los documentos en poder de la parte; los demás se individualizan, indicando contenido y lugar, archivo, oficina pública o persona que los tiene. Excepción (art. 335): los de fecha posterior o los que se jura no haber conocido antes, con traslado a la otra parte para que cumpla el art. 356 inc. 1; conviene acompañar alguna prueba de que llegaron a poder de la parte después.

Si el documento está en poder de la contraparte se pide la intimación a presentarlo (art. 388); no se puede constreñir a presentar un documento cuya existencia no es segura, y si por otros elementos resulta manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa es una **presunción en contra**. El proceso civil no permite el allanamiento para buscarlo. Los terceros pueden ser requeridos pero pueden oponerse

si les causa perjuicio; si presentan documentos tienen derecho a copias certificadas y a su pronta devolución. De todo documento presentado se corre traslado y la contraria debe expedirse sobre su autenticidad.

18.5.2. Impugnación del instrumento público (art. 395)

El mero desconocimiento no basta para tachar de falso un instrumento público. Se requiere: (1) impugnarlo en el plazo del traslado de la documentación y (2) promover el **incidente de redargución de falsedad** dentro de los 10 días hábiles judiciales desde la impugnación, bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido. Son partes el oficial público que intervino y las partes del acto (o sus sucesores); tramita en cuerda separada y se resuelve junto con la sentencia definitiva. La tacha puede ejercerse también por acción civil o querrela penal autónomas. Cuando se impugna el contenido de las declaraciones de las partes ante el oficial (no el acto, la fecha o el lugar), **no es necesaria la redargución**: cualquier prueba en el juicio principal puede desvirtuarlas.

18.6. La prueba informativa

Es un modo de aportar al proceso hechos o actos **registrados** en documentos, archivos o registros de terceros ajenos a las partes, sean entidades públicas o privadas.

Importante

La prueba informativa no obtiene opiniones ni versiones sobre hechos (eso es la prueba testimonial), sino datos registrados.

Por ejemplo, un oficio al SAME para que informe si registró la atención brindada el 14 de marzo de 2020 por un accidente en Rivadavia al 5700, a quiénes atendió y adónde los trasladó.

18.6.1. El oficio (arts. 398 y 400)

Debe indicar a quién va dirigido; las actuaciones y el juzgado en que tramitan; el domicilio del juzgado; el nombre del juez y del secretario (y un teléfono); una descripción detallada de lo que se requiere informar; la transcripción de la orden del juez que lo autoriza; y las sanciones por incumplimiento. Según el art. 398, las entidades que no contesten en diez días son pasibles de sanciones conminatorias progresivas. Según el art. 400, los pedidos de informes pueden ser firmados directamente por el abogado, con la sola acreditación de su calidad de tal; los oficios o exhortos al extranjero se ajustan a los tratados o a la costumbre internacional. En cambio, según el art. 38, los dirigidos al Presidente de la Nación, ministros, secretarios de Estado u otros jueces o magistrados deben ser firmados por el **juez de la causa**, y se dejan en secretaría para su firma.

Ejemplo: Modelo de oficio

«Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los autos caratulados Fulano c/ Mengano sobre daños y perjuicios, que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 18 a cargo del Dr. Fulanito, Secretaría N.º [tal] a cargo del Dr. Menganito, a efectos de requerirle tenga bien informar a este Juzgado acerca de la atención brindada a la Sra. [Artal] en tal fecha en Rivadavia al 5700, detallando el diagnóstico que presentó y el lugar al que fue trasladada. La providencia que ordena la medida dice: Buenos Aires, 15 de febrero del 2020: Líbrese el oficio solicitado por la parte actora.»

18.6.2. Plazo y caducidad (art. 402)

La entidad tiene **10 días hábiles judiciales** para contestar; el abogado acredita el diligenciamiento con copia sellada. Vencido el plazo sin respuesta, se tiene por desistida la prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación, si dentro del quinto día no solicita la reiteración del oficio.

Etapas	Plazo	Consecuencia
La entidad contesta	10 días hábiles	Si no contesta, corre el plazo para reiterar.
La parte pide reiteración	5 días desde el vencimiento	Si no lo hace, caduca la prueba informativa.

Importante

Al comenzar a ejercer, es fundamental estar atento a los plazos: en ciertas circunstancias puede ser muy grave para los clientes.

18.6.3. Modernización

La administración pública ha comenzado a incorporar sistemas electrónicos de pedido de informes: el Banco de la Nación Argentina, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Central, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, varios bancos privados y las comisarías de la Ciudad y la Policía Federal. La cuarentena incrementó el tráfico electrónico. Pero el oficio en papel sigue siendo la única vía para muchas pequeñas y medianas empresas y entidades privadas con poca comunicación con los tribunales.

Cuadro Cornell: prueba documental e informativa

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un documento y qué cambió en 2015?	Todo elemento que representa una manifestación del pensamiento, sin importar el soporte. El CCyC regula instrumentos públicos, privados, particulares y electrónicos; el Código Procesal no se actualizó.
¿Qué parte del instrumento público hace plena fe (art. 296)?	La realización del acto, fecha, lugar y hechos cumplidos por el oficial o ante él. Las declaraciones de las partes admiten prueba en contrario.
¿Cuándo vale el instrumento privado y cómo se coteja la firma negada?	Cuando está reconocido o autenticado; se coteja por pericia caligráfica con documentos indubitados o un cuerpo de escritura.
¿Qué diferencia hay entre firma digital y electrónica?	La digital tiene certificación estatal y plena fe (quien impugna prueba técnicamente); la electrónica no, y quien la presenta debe probar la seriedad del sistema.
¿Cuándo puede usarse la correspondencia y cómo se valoran los libros contables?	La confidencial requiere asentimiento del remitente. Los libros prueban contra quien los lleva, se valoran íntegramente y pueden quedar descartados si ambos son contradictorios.
¿Cómo se ofrece prueba documental y qué pasa si está en poder de la contraria?	Con la demanda y la contestación (art. 333), salvo documentos posteriores (art. 335); la contraria es intimada (art. 388) y su negativa, si hay verosimilitud, es presunción en contra.
¿Cómo se impugna un instrumento público?	Con impugnación en el traslado y luego incidente de redargución de falsedad (art. 395); no es necesario para atacar las declaraciones de las partes.
¿Qué es la prueba informativa y cuándo caduca?	Datos registrados en archivos de terceros, por oficio; 10 días para contestar y 5 más para pedir reiteración (art. 402), si no caduca.

Resumen: La prueba documental valora cada categoría según su fe pública, autenticación o certificación, y se ofrece y se impugna en oportunidades y formas estrictas. La prueba informativa trae al proceso datos registrados por terceros mediante oficios sujetos a plazos de contestación y caducidad.

Capítulo 19

Prueba testimonial (arts. 426 a 456 CPCCN)

La prueba testimonial comienza a regularse a partir del artículo 426 del CPCCN.

19.1. Concepto de testigo

Definición: Testigo

El **testigo** es un tercero que no es parte en el proceso, convocado para que preste declaración sobre hechos de su conocimiento. Es convocado durante la etapa probatoria para que relate lo que sabe sobre los hechos controvertidos o ventilados en la causa.

19.2. Objeto del testimonio y valor según el tipo de percepción

El objeto del testimonio son los **hechos alegados por las partes** en sus escritos postulatorios. El testigo puede conocer esos hechos a través de distintas vías:

- haberlos visto directamente;
- haberlos escuchado;
- haberlos conocido a través del relato de otra persona.

No todos los testimonios tienen la misma eficacia probatoria: no es lo mismo quien vio un hecho directamente que quien lo conoce de oídas. La valoración del juez al dictar sentencia será distinta en cada caso. Sin embargo, todos esos tipos de testimonio son admisibles.

Artículo 426 CPCCN — Procedencia de la prueba testimonial

Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por la ley.

19.3. Deberes del testigo

Sobre todo testigo recaen tres deberes:

Deber	Alcance	Excepciones
Comparecer	Es una carga pública. Toda persona convocada como testigo debe presentarse ante el juzgado.	Cargo que implique declarar por escrito; causa justificada debidamente acreditada; irregularidad en la notificación (menos de 3 días de anticipación).
Declarar	El testigo tiene la obligación de prestar declaración testimonial.	Secreto profesional (militar, científico, artístico); declaración que perjudique el honor del testigo o lo exponga a enjuiciamiento penal.
Decir verdad	Antes de declarar, el testigo presta juramento o promesa de decir verdad. Se le informan las consecuencias penales del falso testimonio.	No hay excepciones al juramento, pero si el testigo miente incurre en el delito de falso testimonio.

Regla de los 70 kilómetros

Respecto del deber de comparecer, si el domicilio del testigo se encuentra dentro de un radio de **70 kilómetros** del tribunal, tiene la obligación de concurrir personalmente. Si su domicilio está fuera de ese radio, se lo convoca mediante la **Ley 22.172**, a través de un oficio dirigido al juzgado de turno en la sede de su domicilio. Ese oficio debe contener los datos personales del testigo y el interrogatorio completo, ya que la parte contraria también tiene derecho a controlar este medio de prueba y a formular sus propias preguntas.

19.4. Testigos excluidos: art. 427 CPCCN y vinculación con el CCyC

El artículo 427 establece que no pueden ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge aunque estuviere separado legalmente, salvo en los casos de reconocimiento de firmas. Los parientes colaterales (hermanos, tíos, sobrinos) sí pueden ser testigos.

Artículo 427 CPCCN — Testigos excluidos

No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge aunque estuviere separado legalmente, salvo si se trata de reconocimiento de firmas.

Artículo 711 del Código Civil y Comercial de la Nación — Testigos en juicios de familia

Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos en juicios de familia.

El fundamento es que, en los conflictos familiares, muchas veces quienes mejor conocen la problemática son precisamente los parientes o allegados, y excluirlos generaría una imposibilidad de probar los hechos alegados (por ejemplo, en casos de violencia familiar).

19.5. Los tres momentos de la prueba testimonial

Es importante distinguir tres momentos en todo medio probatorio:

- **Ofrecimiento:** se realiza en los escritos postulatorios (demanda y contestación de demanda).
- **Producción:** se lleva a cabo durante la etapa probatoria, una vez abierta la causa a prueba.
- **Valoración:** las partes valoran la prueba en los alegatos; el juez la valora al dictar sentencia.

19.6. Ofrecimiento de la prueba testimonial

Para ofrecer un testigo en el escrito postulatorio, el código exige informar:

- nombre completo del testigo;
- ocupación;
- domicilio.

El **artículo 333 CPCCN** agrega un elemento adicional: argumentar el **objeto de la citación**, es decir, explicar sintéticamente por qué se convoca a esa persona y sobre qué hechos declarará.

Ejemplo: Objeto de la citación

“Se ofrece a Juan Pérez porque estuvo presente en el momento del accidente”, o
“porque es el médico que estuvo a cargo del tratamiento de la parte actora”.

Se pueden ofrecer **hasta ocho testigos**. Si la complejidad del caso lo amerita, pueden admitirse más, previa decisión judicial sobre la necesidad de la ampliación.

19.7. Producción de la prueba testimonial: citación a audiencia

Una vez que la causa está abierta a prueba y el juez ha fijado las audiencias de testigos (en la etapa probatoria, luego de la audiencia preliminar), se debe notificar a los testigos. Los medios de notificación admitidos son:

- cédula de notificación;

- telegrama colacionado;
- acta notarial;
- carta documento.

La notificación debe cursarse con al menos **tres días** de anticipación a la audiencia. La cédula debe informar tanto la **audiencia principal** (primera) como la **audiencia supletoria** (segunda), con la advertencia de que si el testigo no concurre a la primera sin causa justificada, será convocado a la segunda con citación de la fuerza pública (es decir, a través de la policía).

19.8. Desarrollo de la audiencia testimonial e interrogatorio preliminar

Al comenzar la audiencia, el testigo se identifica con su documento nacional de identidad y brinda sus datos personales. Luego se le toma juramento o promesa de decir verdad, explicándole las consecuencias penales del falso testimonio. Inmediatamente después, se procede al interrogatorio preliminar.

Artículo 441 CPCCN — Interrogatorio preliminar (generales de la ley)

Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados por: 1) Su nombre, edad, estado, profesión y domicilio; 2) Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado; 3) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito; 4) Si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes; 5) Si es dependiente, acreedor o deudor de algunos de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos o algún interés en el pleito.

Estas preguntas se denominan, en el lenguaje forense, “**generales de la ley**”. Su propósito es evaluar si el testigo puede estar afectado por alguna de estas circunstancias, lo que podría incidir en la valoración de su testimonio e incluso en su idoneidad (conforme al art. 456 CPCCN).

19.9. Forma de las preguntas al testigo: art. 443

Luego del interrogatorio preliminar, cada parte puede formular su interrogatorio al testigo, que puede presentarse por escrito o realizarse a viva voz. El artículo 443 establece los requisitos que deben cumplir las preguntas:

Artículo 443 CPCCN — Forma de las preguntas

Las preguntas no contendrán más de un hecho, serán claras y concretas. No se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo si fuesen dirigidas a personas especializadas.

En la práctica forense, la pregunta se formula con la siguiente fórmula ritual: “*Para que jure, diga el testigo si sabe y cómo le consta... [el hecho sobre el que se pregunta]*”.

La pregunta debe ser abierta y no sugestiva porque el objetivo es conocer genuinamente lo que el testigo sabe y cómo lo sabe, no confirmar una versión ya armada. Por ejemplo,

si se pregunta si el testigo sabe qué sucedió tal día en tal lugar, se busca que el testigo relate libremente, no que responda “sí” o “no” a una afirmación del abogado.

Si una pregunta viola los requisitos del artículo 443, la parte contraria puede oponerse. Esa oposición genera una **incidencia** dentro de la audiencia: si el juez hace lugar a la oposición, la pregunta queda rechazada y las costas de la incidencia se imponen a quien formuló la pregunta defectuosa.

19.10. Testigo técnico y perito

La mención a las referencias técnicas del artículo 443 permite distinguir dos figuras que no deben confundirse:

	Testigo técnico	Perito
Fungibilidad	No es fungible. Es una persona específica que conoció los hechos.	Es fungible. Se designa por sorteo de oficio por el juez.
Conocimiento del hecho	Conoció los hechos en el pasado, cuando ocurrieron.	Toma conocimiento del caso en el presente, al momento de su designación.
Ejemplo	El médico que trató al paciente (parte actora) durante su enfermedad.	El perito médico designado por sorteo para realizar la pericia médica en el proceso.

Al testigo técnico, que es una persona especializada, sí se le pueden hacer preguntas de carácter técnico. Al perito, en cambio, se le formulan puntos de pericia en los escritos postulatorios.

19.11. Negativa a responder: art. 444

Artículo 444 CPCCN — Negativa a responder

El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas si la respuesta lo expusiera a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor, o si no pudiera responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.

19.12. Caducidad de la prueba testimonial: arts. 432 y 437

Debe distinguirse la negligencia de la caducidad en la producción de la prueba. La **negligencia** se basa en un elemento subjetivo: el desinterés de la parte en producir su prueba a lo largo del período probatorio. La **caducidad**, en cambio, opera de forma objetiva: el código establece supuestos específicos que, al configurarse, producen automáticamente la pérdida del derecho a esa prueba.

Artículo 432 CPCCN — Caducidad de la prueba testimonial

A pedido de parte y sin sustanciación, se tendrá por desistido del testigo a la parte que lo propuso, en los siguientes supuestos: a) Si no hubiera activado la citación del testigo y este no hubiera comparecido por esta razón; b) Si no habiendo comparecido el testigo a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiriera oportunamente las medidas de compulsión necesarias; c) Si fracasara la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte y no solicitara nueva audiencia dentro del quinto día.

Artículo 437 CPCCN — Cuarto supuesto de caducidad

Si la parte que ofreció al testigo no concurriera a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiere dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquel sin sustanciación.

N.º	Supuesto	Descripción	Norma
1	No se notificó al testigo y no compareció.	La parte no libró la cédula ni ningún medio de notificación al testigo.	Art. 432 inc. a)
2	El testigo no compareció a la 1. ^a audiencia y no se solicitaron medidas de compulsión.	El testigo faltó sin causa y la parte no gestionó la segunda audiencia con fuerza pública.	Art. 432 inc. b)
3	Fracasó la 2. ^a audiencia y no se pide una nueva en 5 días.	La segunda audiencia fracasó por causas no imputables a la parte, pero esta no solicitó nueva audiencia dentro del quinto día.	Art. 432 inc. c)
4	La parte oferente no concurrió y no dejó interrogatorio.	El testigo sí compareció, pero la parte que lo ofreció no se presentó ni dejó el pliego de preguntas.	Art. 437

El desistimiento del testigo por quien lo ofreció es válido, sin necesidad de consentimiento de la contraparte, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia.

19.13. Idoneidad del testigo: art. 456

Artículo 456 CPCCN — Idoneidad de los testigos

Dentro del plazo de prueba, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones.

Este artículo permite a las partes generar un **incidente** por separado del proceso principal para demostrar que un testigo no era idóneo para declarar. Se puede ofrecer en ese incidente toda la prueba que se considere necesaria. Es un mecanismo de defensa

ante una declaración que, si bien era formalmente admisible, reveló en su contenido elementos que cuestionan la imparcialidad o credibilidad del testigo.

Cuadro Cornell: prueba testimonial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Quién es un testigo?	Es un tercero ajeno al proceso, convocado en la etapa probatoria para declarar sobre hechos de su conocimiento, ya sea porque los vio, los escuchó o los conoció a través del relato de terceros. No es parte del proceso.
¿Cuáles son los deberes del testigo?	Tres deberes: 1) comparecer (carga pública; se lo puede citar con fuerza pública en caso de incumplimiento); 2) declarar (salvo secreto profesional o riesgo de autoincriminación); 3) decir verdad (juramento previo; el falso testimonio es delito penal).
¿Quiénes están excluidos como testigos?	Conforme al art. 427, los consanguíneos o afines en línea directa y el cónyuge. Excepción: en juicios de familia (art. 711 CCyC) se admiten parientes y allegados, porque son quienes mejor conocen la problemática familiar.
¿Cómo se ofrece la prueba testimonial?	En los escritos postulatorios, indicando nombre completo, ocupación y domicilio del testigo, más el objeto de la citación (art. 333). Se pueden ofrecer hasta 8 testigos; el juez puede admitir más si es necesario.
¿Qué son las “generales de la ley”?	Son las preguntas del interrogatorio preliminar (art. 441), que se formulan a todo testigo antes del interrogatorio de fondo: datos personales, parentesco con las partes, interés en el pleito, amistad o enemistad, relación de dependencia. Permiten evaluar la idoneidad e imparcialidad del testigo.
¿Cómo deben formularse las preguntas a un testigo?	Deben contener un solo hecho y ser claras y concretas; NO estar formuladas en términos afirmativos, NO sugerir la respuesta, NO ser vejatorias u ofensivas y NO contener referencias técnicas (salvo al testigo técnico). Se formulan así: “Para que jure, diga el testigo si sabe y cómo le consta...”.
¿Qué diferencia hay entre testigo técnico y perito?	El testigo técnico conoció los hechos en el pasado (por ejemplo, el médico tratante) y no es fungible. El perito es fungible, es designado por sorteo de oficio, toma conocimiento en el presente y dictamina sobre puntos de pericia formulados en los escritos postulatorios. Al primero se le pueden hacer preguntas técnicas; al segundo se le formulan puntos de pericia.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son los supuestos de caducidad de la prueba testimonial?	1) No se notificó al testigo (art. 432 a); 2) no se gestionaron medidas de compulsión tras la 1. ^a audiencia fallida (art. 432 b); 3) no se pidió nueva audiencia en 5 días tras fracasar la 2. ^a (art. 432 c); 4) la parte oferente no concurrió ni dejó interrogatorio (art. 437). Los 3 primeros son objetivos; todos operan a pedido de parte.

Resumen: La prueba testimonial convoca a terceros ajenos al proceso para que declaren sobre hechos de su conocimiento, imponiéndoles los deberes de comparecer, declarar y decir verdad bajo juramento. Se ofrece en los escritos postulatorios, se produce en la etapa probatoria y se valora en los alegatos y en la sentencia. El CPCCN regula minuciosamente el modo de formular las preguntas (art. 443), el interrogatorio preliminar (art. 441) y los supuestos de caducidad (arts. 432 y 437).

Capítulo 20

Prueba de confesión (arts. 404 a 424 CPCCN)

20.1. Concepto de confesión: confesión espontánea y provocada

Definición: Confesión

La confesión como prueba consiste en una **declaración formulada por quien es parte en el proceso**, sobre hechos personales o de su conocimiento, que produce un efecto desfavorable al confesante y favorable para la otra parte.

Se distingue entre:

- **Confesión espontánea:** ocurre cuando la parte demandada reconoce un hecho en la contestación de demanda. Al reconocer ese hecho, genera plena prueba sobre él, sin necesidad de ningún otro medio probatorio.
- **Confesión provocada (absolución de posiciones):** es el medio de prueba propiamente dicho. Se produce en audiencia, donde la parte absuelve las posiciones formuladas por la contraria.

La confesión en sí no es el medio de prueba: el medio de prueba es la absolución de posiciones, o confesión provocada en juicio.

20.2. Momento del ofrecimiento y de la producción

Al igual que la prueba testimonial, la confesión se ofrece en los escritos postulatorios. Su producción — la absolución de posiciones — se lleva a cabo en la audiencia preliminar, conforme al artículo 360 inciso 4 del CPCCN. En la práctica, muchos jueces fijan una audiencia posterior específicamente para este fin, aunque la norma establece la audiencia preliminar como el momento de producción.

20.3. Quiénes pueden ser citados a absolver posiciones: art. 405

Artículo 405 CPCCN — Personas que pueden ser citadas

Podrán asimismo ser citados a absolver posiciones, además del actor y el demandado: los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter; los apoderados por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato, y por hechos anteriores cuando estuvieran sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta; y los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas que tuviesen facultad para obligarlas.

20.4. Elección del absolvente en personas jurídicas: art. 406

Para las empresas y personas jurídicas, el artículo 406 permite oponerse, dentro del quinto día de notificada la audiencia, a que absuelva el representante elegido por el ponente, siempre que:

1. se alegue que ese representante no intervino personalmente ni tuvo conocimiento directo de los hechos;
2. se indique en el mismo escrito el nombre del representante que absolverá las posiciones;
3. se deje constancia de que esa persona fue notificada de la audiencia y presta su conformidad.

20.5. Citación: domicilio constituido y domicilio real

La notificación de la audiencia de absolución de posiciones debe hacerse por cédula. La notificación varía según la forma de actuación de la parte en el proceso:

Modalidad	Tipo de actuación	Domicilio donde se notifica
Parte con letrado patrocinante (actúa por derecho propio)	Firma sus presentaciones junto con su abogado patrocinante.	Domicilio constituido (generalmente el estudio del abogado).
Parte representada por apoderado	El apoderado actúa en nombre de la parte.	Domicilio real de la parte (no el domicilio procesal del apoderado).

La cédula debe entregarse con al menos **tres días** de anticipación. En caso de urgencia debidamente justificada, el juez puede reducir ese plazo mediante resolución, pero la anticipación no puede ser inferior a un día.

20.6. Reserva del pliego de posiciones: art. 410

Artículo 410 CPCCN — Reserva del pliego de posiciones

El pliego deberá ser entregado en secretaría hasta media hora antes de la hora fijada para la audiencia, en sobre cerrado, al que se le pondrá cargo. Si la parte que pidió las posiciones no comparece sin justa causa a la audiencia, no hubiese dejado pliego, y comparece el citado, perderá el derecho a exigirlos.

El sobre cerrado se presenta en la mesa de entradas del juzgado hasta media hora antes del inicio de la audiencia. El fundamento de este límite temporal es evitar que la parte ponente prepare dos pliegos distintos (uno para el caso de que el absolvente comparezca y otro para el caso de incomparecencia) y elija el que más le convenga según las circunstancias.

20.7. Forma de redactar las posiciones: art. 411

Artículo 411 CPCCN — Forma de las posiciones

Las posiciones serán claras y concretas, no contendrán más de un hecho, serán redactadas en forma afirmativa y deberán versar sobre puntos controvertidos que se refieran a la actuación personal del absolvente. El juez podrá modificar de oficio, sin recurso alguno, el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes sin alterar su sentido, y podrá asimismo eliminar las que fueran manifestamente inútiles o superfluas.

La diferencia fundamental con el interrogatorio de testigos es que, mientras las preguntas a los testigos deben ser abiertas y no sugestivas, las posiciones de la confesión deben formularse en términos afirmativos, de manera que el absolvente pueda responder simplemente “sí” o “no” (aunque luego puede agregar las aclaraciones que estime pertinentes).

La fórmula es: “Para que jure como que es cierto que usted se encontraba en tal lugar tal día”. Eso es la posición.

Un aspecto crucial es que el ponente, al formular la posición, **está reconociendo ese hecho**. Por lo tanto:

- si el absolvente contesta “sí, es cierto”: hay plena prueba sobre ese hecho (ambas partes lo reconocen);
- si el absolvente contesta “no es cierto”: ese hecho deberá probarse por otro medio.

20.8. Posición impertinente: art. 414

Artículo 414 CPCCN — Posición impertinente

La parte podrá negarse a contestar la posición si esta fuera impertinente. El juez valorará esa oposición al dictar sentencia y, si considera que la posición era pertinente, podrá tener por confeso al absolvente en ese punto.

A diferencia de lo que ocurre en la prueba testimonial (donde la oposición a una pregunta genera una incidencia con fundamentos), en la confesión la oposición a una posición no requiere fundamentación: el abogado del absolvente simplemente manifiesta

que se opone en los términos del artículo 414 y eso queda asentado en el acta. Sin embargo, si el juez al dictar sentencia considera que la posición era pertinente, tendrá por confeso al absolvente, lo que puede tener consecuencias muy significativas para el resultado del proceso.

20.9. Interrogatorio de las partes: art. 415

Artículo 415 CPCCN — Interrogatorio de oficio

El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso, y estas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren convenientes en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declare superfluas o improcedentes.

La posibilidad de que las partes se formulen preguntas recíprocas en cualquier audiencia, o de que el juez interroge de oficio, es un instrumento muy valioso para esclarecer la verdad de los hechos, pero en la práctica se utiliza con poca frecuencia. Con la reforma procesal y el proceso por audiencias este panorama debería cambiar.

20.10. Confesión ficta: art. 417

Artículo 417 CPCCN — Confesión ficta

Si el citado no compareciera a declarar dentro de la media hora de fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusara a responder o respondiera de una manera evasiva, el juez al sentenciar lo tendrá por confeso sobre los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas. En caso de incomparecencia del absolvente, aunque no se hubiera extendido acta, se aplicará lo establecido en este párrafo, si el ponente hubiera presentado oportunamente el pliego de posiciones y el absolvente estuviere debidamente notificado.

Para que se configure la confesión ficta deben reunirse los siguientes requisitos:

- el absolvente debe estar debidamente notificado de la audiencia (con todos los requisitos de forma ya explicados);
- el ponente debe haber presentado el pliego en sobre cerrado hasta media hora antes;
- el absolvente no comparece dentro de la media hora de la hora fijada, o se niega a contestar, o responde de manera evasiva.

Configurados esos supuestos, el juez al dictar sentencia puede tener por confeso al absolvente. La norma aclara que el juez tomará en cuenta “las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas”: no es una consecuencia automática absoluta, sino que debe apreciarse en el contexto del proceso.

20.11. Valor probatorio de la confesión ficta

Existen distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre el valor de la confesión ficta:

Posición doctrinaria	Contenido
Primer sector	La confesión ficta importa plena prueba siempre que no haya otro elemento de juicio que la contraríe.
Segundo sector	La confesión ficta es plena prueba siempre que haya otros medios de prueba que colaboren y la corroboren.
Tercer sector	No tiene valor absoluto en ningún supuesto: siempre debe conjugarse la confesión ficta con el resto de las constancias y medios de prueba del expediente.

Fallo de la CSJN — 6 de febrero de 2001 (LL 2001-B, pág. 959)

La CSJN habilitó excepcionalmente el recurso extraordinario en una cuestión de prueba — materia normalmente ajena a la instancia extraordinaria por ser de derecho común — y revocó la sentencia de cámara que había desestimado el valor de la confesión ficta. El caso involucraba a una empresa de transportes que había sido tenida por confesa en audiencia de absolución de posiciones, y existían además otros elementos de juicio que corroboraban esa conclusión.

Desde esta perspectiva, no habría razón para que una ficción legal (la configuración de la confesión ficta) tenga más valor que la realidad que surge del resto de las constancias de la causa. Desde un enfoque sistémico del proceso, el juez al dictar sentencia debe valorar la totalidad de las constancias de la causa, sin que la confesión ficta sea automáticamente superior a la realidad probatoria del expediente.

20.12. Confesión expresa: art. 423

Artículo 423 CPCCN — Efectos de la confesión judicial expresa

La confesión judicial expresa constituirá plena prueba, salvo cuando: 1) dicho medio de prueba estuviere excluido por la ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio, o sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente; 2) recayere sobre hechos cuya investigación prohíbe la ley; 3) se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior agregados al expediente.

La confesión judicial expresa constituye plena prueba, salvo en esos tres supuestos. Es decir, cuando hay confesión expresa no es necesario recurrir a la valoración del resto de la prueba (salvo las excepciones). Esta es la diferencia fundamental con la confesión ficta: la ficta es una creación legal que opera ante la inactividad del absolvente; la expresa es una declaración voluntaria y directa del confesante sobre un hecho.

20.13. Confesión extrajudicial: art. 424

La confesión extrajudicial es aquella que se produce fuera del proceso judicial propiamente dicho. Se mencionan dos ejemplos:

- **Declaración ante autoridad policial:** tiene valor y puede hacerse valer en el proceso.
- **Manifestaciones ante el perito designado judicialmente:** si la parte, durante la realización de una pericia (por ejemplo, una pericia médica), le hace saber al perito algún hecho relevante, esas manifestaciones también pueden tener valor confesional.

Esto fue objeto de debate, pero se considera que no afecta el derecho de defensa porque ocurre en el marco del proceso y todas las partes tienen posibilidad de controlarlo. En todo caso, el juez lo valorará en la sentencia junto con el resto de los medios de prueba.

Artículo 424 CPCCN — Alcance de la confesión

En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible, salvo cuando el confesante invoca hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables e independientes; o cuando las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fueren contrarias a una presunción legal o inverosímiles, y las modalidades del caso hicieran procedente la divisibilidad.

20.14. Ausencia del absolvente por enfermedad y regla de los 300 kilómetros

Si el absolvente no puede concurrir a la audiencia por enfermedad, el artículo 418 permite que el juez o un funcionario del juzgado investido de autoridad se traslade al domicilio o lugar donde se encuentre el absolvente para tomar la declaración. La enfermedad debe justificarse con la debida anticipación y por escrito (art. 419).

En cuanto a la distancia, existe una regla análoga a la de los 70 kilómetros para testigos: si el absolvente domicilia dentro de los **300 kilómetros** del juzgado, debe concurrir ante el juez de la causa. Si su domicilio está a más de 300 kilómetros, se aplica la Ley 22.172 y se libra un oficio al juzgado competente en la zona del domicilio del absolvente, adjuntando el pliego de posiciones.

20.15. Desarrollo de la audiencia de absolución de posiciones

Al momento de celebrarse la audiencia, se procede a la apertura del sobre que contiene el pliego de posiciones. Si ambas partes ofrecieron el medio de prueba, se absolverán primero las posiciones de una de ellas y luego las de la otra. La audiencia puede ser grabada o puede levantarse un acta escrita. Las posiciones (que ya estaban en el sobre cerrado) se leen al absolvente, quien las contesta por sí o por no, pudiendo agregar las aclaraciones que estime pertinentes.

Cuadro Cornell: prueba de confesión

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿En qué consiste la confesión como prueba?	En una declaración de quien es parte sobre hechos personales o de su conocimiento, con efecto desfavorable al confesante y favorable a la contraria. Puede ser espontánea (en la contestación de demanda) o provocada (absolución de posiciones en audiencia).
¿Cómo se redactan las posiciones?	En forma afirmativa (“Para que jure como que es cierto que usted se encontraba en...”), con un solo hecho, sobre la actuación personal del absolvente y de manera que pueda contestarse por sí o por no. El ponente, al formularlas, reconoce el hecho.
¿Qué es la confesión ficta?	Es la ficción legal del art. 417: si el absolvente, debidamente notificado, no comparece, se niega a contestar o responde evasivamente, el juez al dictar sentencia puede tenerlo por confeso en los hechos de las posiciones. No es automática: el juez evalúa las demás constancias de la causa.
¿Qué valor probatorio tiene la confesión ficta frente a la confesión expresa?	La confesión judicial EXPRESA constituye plena prueba (art. 423), salvo tres excepciones legales. La confesión FICTA tiene valor discutido: para un sector doctrinal es plena prueba si no hay elementos en contra; para otro, requiere corroboración de otros medios; para un tercero, siempre debe cotejarse con el resto de la prueba. La CSJN (fallo del 6/2/2001, LL 2001-B, p. 959) revocó una sentencia que había desestimado la confesión ficta cuando había otros elementos corroborantes.
¿Cuándo opera la caducidad en la prueba de confesión?	Cuando el ponente no comparece a la audiencia, no deja el pliego y el absolvente sí comparece: el ponente pierde el derecho a exigir la absolución de posiciones (art. 410 in fine).

Resumen: La prueba de confesión provoca una declaración de las propias partes sobre hechos personales: puede ser espontánea (reconocimiento en la contestación de demanda, que genera plena prueba de inmediato) o provocada a través de la absolución de posiciones, cuya forma afirmativa y específica la distingue de la testimonial. La confesión ficta (art. 417) opera ante la incomparecencia o evasiva del absolvente notificado y, si bien genera una presunción legal desfavorable, su valoración debe conjugarse con el resto de las constancias de la causa, tal como lo señaló la Corte Suprema en el fallo del 6 de febrero de 2001. En conjunto, ambos medios de prueba ilustran la tensión permanente del proceso civil entre el formalismo procedimental y la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos.

Capítulo 21

La prueba pericial: concepto, sujetos y procedimiento

Este capítulo y los dos siguientes abordan tres medios de prueba del proceso civil argentino: la **prueba pericial**, la **prueba indiciaria** (con las presunciones legales y las presunciones *iuris hominis*) y el **reconocimiento judicial**.

Respecto de la prueba pericial se estudian su concepto, los sujetos involucrados (el perito designado de oficio y el consultor técnico de parte), el procedimiento completo desde el ofrecimiento hasta la valoración del dictamen, las obligaciones y derechos del perito, las causales de recusación y remoción, el anticipo de gastos y las consecuencias del incumplimiento. Luego se analiza la prueba indiciaria, es decir, cómo el juez puede formar su convicción a partir de indicios acreditados en el expediente cuando no existe prueba directa. Finalmente se estudia el reconocimiento judicial como la prueba más directa: su concepto, su procedimiento y su vinculación con las facultades del artículo 475 del CPCCN.

Normas principales: arts. 459, 163 inc. 5, 386, 476, 477 y 479 del CPCCN; art. 243 del Código Penal.

Ejemplo: Cómo se conectan los tres medios de prueba

En un juicio por accidente de tránsito, el juez no sabe si el auto tenía los frenos en mal estado, lo que requiere un perito mecánico. Tampoco hay testigos directos del momento de la colisión, por lo que se necesitan indicios: marcas de frenado, velocidad, comportamiento previo del conductor. Finalmente, el juez visita el lugar del accidente en persona (reconocimiento judicial).

Estos tres instrumentos forman el sistema que permite al juez conocer hechos técnicos o no presenciados y dictar sentencia con convicción fundada.

21.1. Finalidad de la prueba en el proceso

Las pruebas tienen por finalidad **acreditar** la ocurrencia de un hecho de interés para la litis: un hecho que es **controvertido**, que debe ser **conducente** y que fue fijado

por el juez en la audiencia preliminar. Quien tiene la carga de acreditar ese hecho debe hacerlo a través de los medios de prueba disponibles.

Se sabe que un hecho existió porque deja un registro, una huella en las cosas o en las personas. Para reproducirlo en el proceso es necesario consultar la fuente y hacerlo a través de los medios correspondientes.

Las pruebas estudiadas hasta este punto (documental, informativa, testimonial y confesional) son medios que tienden a reconstruir hechos para formar la convicción del juez. El juez no puede ver todo ni sabe cómo sucedieron las cosas, por lo que debe fijar los hechos a través de la prueba que las partes ofrezcan y produzcan en la etapa probatoria.

21.2. Cuándo es necesaria la prueba pericial

Cuando para conocer los hechos controvertidos no bastan los conocimientos del común de la gente (ni los del juez, incluso el juez laboral) y hace falta un conocimiento especial en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, las partes deben valerse de la **prueba pericial**. Para ello se propone una prueba pericial, a fin de que se realice una peritación.

21.2.1. Características de la peritación

Definición: Peritación

Actividad que se desarrolla por encargo judicial, realizada por una persona ajena a las partes y al juez, para hacer conocer al juez determinadas cuestiones técnicas o científicas que escapan a su conocimiento común.

La peritación no se realiza por iniciativa propia: se ofrece como prueba en los escritos constitutivos del proceso (demanda, contestación, reconvención, contestación de excepciones previas) y es el juez quien la ordena.

21.3. Quiénes son los peritos

Si las profesiones están reglamentadas, son peritos quienes tienen **título habilitante** para ejercer la profesión. Si la profesión no está reglamentada, se debe buscar a personas que conozcan el tema discutido y tengan amplia experiencia en él, que pueden ser nombradas a falta de profesión reglamentada y de título habilitante.

21.3.1. Dónde se ubica a los peritos

Una vez ofrecida la prueba pericial y admitida por el juez, este designa y sortea un perito dentro de la lista de peritos que llevan las cámaras de cada fuero. Quienes quieren actuar como peritos (por ejemplo ingenieros, arquitectos, contadores, agrimensores,

médicos de distintas especialidades) se anotan en las listas de peritos judiciales y, en el momento que corresponda, deben ser sorteados.

Nota

La expresión «desinsaculado» proviene de la práctica antigua en que el sorteo del perito se hacía extrayendo un papel o una bolilla de un saco (*insacular*). Por eso se sigue diciendo que «ha sido desinsaculado el perito».

Generalmente interviene un **perito único designado de oficio** por el juez, cuando existen razones necesarias para que intervengan personas con conocimientos especiales respecto de determinados hechos.

Definición: Perito

Tercero ajeno al proceso, con conocimientos especiales, idóneo y, en su caso, con título habilitante, que esclarece determinadas cuestiones técnicas, científicas, artísticas o industriales.

El perito es un tercero auxiliar del juez. Tiene el deber de ser **imparcial** y no puede tener otro interés que esclarecer los hechos, de modo que el juez pueda entenderlos y aplicar la norma que rige. La materia escapa al conocimiento del juez, aunque este deba fijar los hechos.

21.4. El consultor técnico (perito de parte)

La misma complejidad que requiere la intervención del perito para ayudar al juez la enfrenta el abogado que prepara la demanda. Así como el abogado es el asistente técnico en el aspecto jurídico (patrocinio jurídico), la parte puede contar con un asistente en materias científicas o técnicas.

Definición: Consultor técnico (perito de parte)

Asistente de la parte en materias científicas o técnicas. Tanto el actor como el demandado tienen derecho a designarlo, y puede designarse también en los escritos constitutivos del proceso.

21.4.1. Diferencias entre perito designado de oficio y consultor técnico

Criterio	Perito (de oficio)	Consultor técnico
Designación	Por el juez, de oficio, por sorteo	Por la parte (actor o demandado)
Imparcialidad	Debe ser absolutamente imparcial y objetivo	Puede y debe ser parcial; actúa en favor de su cliente
Obligatoriedad	Obligado a aceptar el cargo (con matices)	Facultativo; la parte puede removerlo en cualquier momento
Dictamen / presentación	Obligado a presentar dictamen en tiempo y forma	No está obligado a presentar nada
Recusación	Puede ser recusado con causa (art. 17 CPCCN)	No puede ser recusado (es de parte, se asume parcialidad)
Honorarios	A cargo de la condena en costas	A cargo de la condena en costas
Base del dictamen	Expediente + estudios propios + apoyaturas técnicas	Expediente + asesoría al abogado y a la parte

Una diferencia clave es la imparcialidad. El consultor técnico es un perito de parte: puede ser parcial y, de hecho, debería serlo, porque es contratado por su cliente para que lo asesore y fundamente científicamente la cuestión de modo que lo favorezca. El perito, en cambio, debe ser absolutamente imparcial y objetivo.

El perito puede basarse en estudios que realiza en instituciones especializadas por fuera del propio expediente judicial. Puede valerse incluso, si la cuestión es compleja, de la ayuda de otros profesionales, pero no puede remitirse en su dictamen únicamente a esas otras cuestiones: el dictamen debe ser hecho por el perito, sin perjuicio de que se valga de otras apoyaturas técnicas o de los exámenes y experimentos necesarios.

21.5. Actividad de la contraparte al ofrecer la prueba pericial

Quien ofrece la prueba pericial debe indicar claramente la **especialidad** del perito y los **puntos de pericia**, y puede designar en ese mismo acto al consultor técnico.

Cuando el actor ofrece la prueba pericial, se corre traslado al demandado junto con el traslado de la demanda para que ejerza las facultades que le permite el Código Procesal. Conforme al artículo 468 (mencionado también, en las fuentes originales, como art. 478), la contraparte puede:

- Impugnar la procedencia de la prueba pericial por no corresponder conforme al artículo 459, es decir, por no requerirse conocimientos especiales técnicos, científicos, etc. para acreditar los hechos que se pretenden a través de los puntos de pericia indicados.
- Manifestar desinterés en la pericia, es decir, sostener que se va a abstener de participar en ella.

- c) Impugnar la especialidad del perito propuesto.
- d) Impugnar los puntos de pericia por sostener que están errados, equivocados o que no son procedentes.
- e) Proponer otros puntos de pericia distintos.
- f) Designar su propio consultor técnico.

Regla: Art. 459 CPCCN — Procedencia de la prueba pericial

Procederá la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

21.5.1. Costas, traslados y simetría

Si la contraria impugna la procedencia (o manifiesta desinterés) y el juez hace lugar a la pericia, pero en la sentencia esta no resulta un elemento determinante (no se hace mérito de la pericia, no fue necesaria), quien impugnó o manifestó desinterés no queda obligado al pago de las costas de la pericia.

Si la contraparte impugna los puntos de pericia y ofrece otros distintos, se debe correr traslado de vuelta a quien ofreció la prueba. Este traslado va **por nota**, no por cédula.

Todo lo anterior se aplica en forma simétrica: si el demandado ofrece prueba pericial, se corre traslado al actor para que pueda ejercer la misma actividad. La diferencia es que el traslado al demandado (de la pericial ofrecida por el actor) se corre **por cédula**, mientras que el traslado al actor (de la pericial ofrecida por el demandado) se corre **por nota**.

21.6. La audiencia preliminar y la designación del perito

Una vez presentadas todas las impugnaciones y traslados, se llega a la audiencia preliminar, donde el juez debe resolver:

- Todo planteo relativo a la especialidad del perito.
- Las impugnaciones respecto de los puntos de pericia.
- La especialidad del perito, si las partes no se pusieron de acuerdo.

En la audiencia preliminar, si las partes se ponen de acuerdo, pueden designar ellas mismas al perito. Sin perjuicio de ello, dado que la calidad del perito se orienta a formar la convicción del juez, este podría cuestionar al perito designado si no es el especialista adecuado o si carece de título habilitante.

El juez tiene también la facultad de agregar otros puntos de pericia o modificar los propuestos, de modo que sean adecuados para acreditar los hechos discutidos.

Si las partes no se ponen de acuerdo, el juez determina la especialidad del perito, fija los puntos de pericia, puede agregar otros si lo considera necesario y puede modificar

los existentes. El perito debe ser designado de oficio, sorteado de entre los integrantes de la lista de las cámaras del fuero para la especialidad que resulte.

21.7. Recusación del perito

A partir de la designación del perito en la audiencia preliminar corre un plazo de **cinco días** para que las partes lo recusen si lo estiman necesario.

Las causales de recusación son las mismas que corresponden a la recusación con causa del juez, contenidas en el artículo 17 del Código Procesal.

Regla: Art. 17 CPCCN — Causales de recusación con causa (aplicables al perito)

Como ejemplos se mencionan: que el perito tenga manifiesto interés en el pleito, ser amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes, haber sido denunciado por alguna de las partes, entre otras causales equivalentes a las de recusación judicial.

Además existen causales específicas de la cuestión pericial:

- **Falta de título habilitante:** el perito carece del título y la profesión está reglamentada.
- **Incompetencia del perito:** tiene un título de profesión en general pero se necesita un especialista en determinada materia.

Ejemplo: Incompetencia del perito

Si se designó un médico clínico y hace falta un médico traumatólogo o un médico psiquiatra; o si se designó un ingeniero cuando en realidad corresponde un agrimensor, como en una pericia sobre inmuebles rurales en la que hay que determinar su superficie.

Si el perito recusado acepta las causales, el juez lo remueve directamente y designa otro perito de oficio. Si el perito rechaza las causales, se forma un **incidente** que resuelve el juez, y la resolución es irrecurrible en cuanto a si corresponde o no la recusación.

Importante

La notificación de la designación del perito va por nota, por lo que puede sorprender a la parte que deba recusar dentro del plazo por alguna de estas causales. Es necesario estar atento.

21.8. Aceptación del cargo, obligaciones y sanciones del perito

Para intervenir válidamente, el perito no solo debe ser designado por el juez sino que debe presentarse y **aceptar efectivamente el cargo** ante el Oficial Primero.

La aceptación del cargo es facultativa: no es una carga pública, por lo que el perito puede no aceptarlo. Sin embargo, si reiteradamente y sin justificación un perito no acepta el cargo, puede ser removido de la lista de la cámara que corresponde.

Una vez aceptado el cargo, el perito tiene el deber de:

- comparecer todas las veces que sea citado al proceso;
- presentar el dictamen en tiempo y forma;
- concurrir a las audiencias y dar las explicaciones que correspondan.

Regla: Art. 243 del Código Penal — Sanción penal al perito

Establece la sanción para el perito que, legalmente citado, no compareciere o rehusare dar las explicaciones que le sean requeridas: pena de prisión de 15 días a un mes e inhabilitación especial de un mes a un año.

Además de las sanciones penales, el perito puede ser responsabilizado por los daños y perjuicios que ocasione su incumplimiento, lo que se reclamará por vía incidental.

21.9. Anticipo para gastos

Dentro de los **tres días** de haber aceptado el cargo, el perito puede solicitar un anticipo para gastos cuando la pericia requiere determinados materiales, insumos o gastos de traslado importantes.

Importante

El anticipo para gastos no debe ser un solapado aumento de honorarios. El perito tiene derecho a recibirlo, pero también el deber de rendir cuenta de los gastos realizados y del destino de los fondos en el dictamen correspondiente, de modo que las partes puedan controlar que los gastos eran tales y fueron destinados a la pericia.

La resolución que fija el anticipo para gastos solamente es susceptible del recurso de **reposición**; no se puede apelar a la cámara. Una vez notificada y firme, el anticipo debe depositarse dentro de los **cinco días** de ser notificado por cédula. Si la parte obligada no lo deposita oportunamente, se la tiene por desistida de la prueba pericial y pierde la prueba.

21.10. Remoción del perito

Son causales de remoción del perito:

- la renuncia del perito durante el proceso;
- que, después de haber aceptado el cargo, rehúse presentarse a dar el dictamen;
- que no presente el dictamen oportunamente (luego de haber pedido ampliación del plazo y, en su caso, si no está justificada la demora).

En caso de remoción, el perito debe, si corresponde, pagar los daños y es pasible de las sanciones civiles y penales que puedan corresponder.

El plazo para presentar el dictamen, salvo disposición en contrario, es de **15 días**. Corresponde a la parte que ofreció la prueba pericial realizar las diligencias necesarias para que la prueba no caduque, siendo fundamental notificar al perito de su designación para que se presente en el expediente y acepte el cargo.

Cuadro Cornell: la prueba pericial, sujetos y procedimiento inicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo procede la prueba pericial?	Cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada que exceden la cultura media del juez (art. 459 CPCCN).
¿Qué es la peritación?	Es una actividad desarrollada por encargo judicial, realizada por un tercero ajeno a las partes y al juez, con conocimientos especiales, para hacer conocer al juez cuestiones técnicas o científicas que escapan a su conocimiento común.
¿Cómo se designa el perito?	Por sorteo (desinsaculación) de entre los integrantes de la lista de peritos de la cámara del fuero correspondiente. La especialidad y los puntos de pericia se fijan en la audiencia preliminar.
¿Cuál es la diferencia clave entre perito y consultor técnico?	El perito es designado de oficio, debe ser imparcial y está obligado a presentar el dictamen. El consultor técnico es de parte, puede y debe ser parcial, y su intervención es facultativa; puede ser removido por la parte que lo designó en cualquier momento.
¿Cuáles son las causales de recusación del perito?	Las mismas del art. 17 CPCCN para la recusación del juez (interés en el pleito, amistad íntima, enemistad, etc.), más las específicas: falta de título habilitante y falta de la especialidad requerida para los puntos de pericia. El plazo es de cinco días desde la designación.
¿Qué pasa si el perito no acepta el cargo reiteradamente?	Puede ser removido de la lista de la cámara correspondiente, para desalentar la conducta de elegir casos en función de los honorarios esperados.
¿Qué consecuencias tiene no pagar el anticipo para gastos?	Si la parte obligada no deposita el anticipo dentro de los 5 días de notificada por cédula, se la tiene por desistida de la prueba pericial y pierde la prueba (la resolución solo admite recurso de reposición).

Resumen: La prueba pericial se ofrece con indicación de especialidad y puntos de pericia, se corre traslado a la contraparte y, en la audiencia preliminar, el juez fija la especialidad y los puntos. El perito, tercero imparcial designado de oficio por sorteo, puede ser recusado en cinco días, debe aceptar el cargo, puede pedir un anticipo para gastos (solo reposición; depósito en cinco días bajo pena de pérdida de la prueba) y puede ser removido por renuncia o incumplimiento. El consultor técnico, en cambio, es de parte y puede ser parcial.

Capítulo 22

Práctica de la pericia: pasos, dictamen y valoración

Establecidos los sujetos de la prueba pericial y su procedimiento inicial, corresponde analizar cómo se realiza la pericia, qué ocurre con el dictamen y de qué modo lo valora el juez.

22.1. Presencia de las partes en la realización de la pericia

Si las partes quieren presenciar la realización de la prueba pericial, deben hacérselo saber al perito en el expediente. En tal caso, el perito tiene la obligación de informar, con antelación suficiente, el expediente, el lugar, el día y la hora en que llevará a cabo la pericia, de modo que las partes, sobre todo los consultores técnicos, puedan concurrir y hacer las observaciones que consideren pertinentes.

Importante

Si las partes solicitan presenciar la pericia y el perito no informa el día en que realizará su tarea, la pericia es **nula**, porque se viola el principio de bilateralidad de la audiencia, que tiene raigambre constitucional y no puede ser dejado de lado por ningún sistema que cree el legislador para llevar adelante el proceso.

22.2. Los pasos para realizar la prueba pericial

22.2.1. Paso 1: determinación del tema pericial

El perito debe tener muy en claro qué cuestionario se le pide que conteste y qué cuestiones debe resolver, lo que surge de los puntos de pericia. Puede requerir explicaciones al juez y a las partes respecto de esos puntos e, incluso, puede advertir que exceden su especialidad, en cuyo caso deberá indicar cuál sería el perito de la especialidad correcta.

22.2.2. Paso 2: observación del campo de trabajo

Como experto, el perito debe determinar cuál es su campo de trabajo, qué elementos necesita para llevar a cabo la pericia y dónde se pueden encontrar. Tiene facultad de concurrir a los lugares pertinentes y de recurrir a entidades especializadas para satisfacer las dudas y requerimientos que puedan surgir. Debe recolectar los elementos que luego tendrá que acompañar en cuanto resulten necesarios para el dictamen.

22.2.3. Paso 3: elección de los medios

El perito puede valerse de exámenes de personas, de cosas y de estudios especializados.

Importante

La elección de los medios (la selección de determinados medios importantes para el caso) puede ocasionar después una impugnación o, en su caso, la nulidad de la pericia, si esto pone en riesgo la entidad científica o técnica de la pericia.

Ejemplo: Pericia médica

El médico legista designado para llevar a cabo la pericia necesita valerse de tomografías, resonancias y estudios complejos (de biología molecular, etc.) que escapen incluso al saber del experto. Se está dando así un paso casi fuera de la prueba pericial e invadiendo la esfera de las pruebas científicas.

El autor Falcón propone establecer la **prueba científica** como medio probatorio autónomo, porque ciertas cuestiones que encuadrarían dentro de ella requieren estudios especializados, equipos especiales, conjuntos de personas preparadas e instituciones de la materia. Sin embargo, el perito puede integrar su pericia con estos exámenes requeridos a otras instituciones, lo que la convierte en una prueba compleja que excede el marco pericial y traspasa quizás la frontera entre la prueba pericial y la científica.

Esta frontera es de dudosa delimitación, porque el conocimiento avanza paulatinamente: tanto el que tiene el perito respecto de cuestiones que antes no podía alcanzar ni interpretar aun siendo experto, como el de la propia ciencia, que avanza al mismo tiempo en cuestiones más novedosas, complejas y dificultosas que requieren interpretación.

Regla: Art. 476 CPCCN — Opinión de instituciones

Permite que se soliciten opiniones a universidades, instituciones o entidades públicas o privadas respecto de cuestiones técnicas o científicas que resulten complejas. Esto se engloba en lo que puede considerarse prueba científica, que para el autor Falcón debería ser considerada un medio autónomo.

22.2.4. Paso 4: agregación y preservación de los elementos

El perito no solo debe llevar adelante las operaciones que correspondan sino también preservar los medios de los que se valió, para acompañarlos al expediente.

Ejemplo: Prueba informática

En una pericia sobre cuestiones electrónicas, el perito debe investigar si en determinada computadora existen ciertos mensajes u otros archivos digitales. Debe preservar esa prueba adecuadamente y rescatarla para asegurar su integridad, trasladarla después y acompañarla como fundamento de sus conclusiones.

22.2.5. Paso 5: realización de las operaciones técnicas y emisión del dictamen

El perito debe realizar todas las operaciones técnicas que correspondan para evacuar todos los puntos de pericia y sacar las conclusiones correctas en función de lo que se le pide resolver.

Finalmente debe emitir su **dictamen**, que deberá ser técnico y científico y valerse de las pruebas necesarias. El dictamen tiene que ser acompañado de las pruebas que sean necesarias.

22.3. La prueba documental que acompaña el perito

Existe un punto delicado: el acompañamiento por el perito de prueba documental que “descubre” puede importar, en muchos casos, una agregación extemporánea de esa prueba al proceso.

La prueba documental debe acompañarse junto con la demanda, la contestación, la reconvencción y la contestación de excepciones, salvo que se trate de documentos nuevos o recién conocidos. Los documentos posteriores a esas oportunidades o recién conocidos pueden acompañarse en el proceso hasta el llamamiento de autos para sentencia en primera instancia, sin perjuicio de hacerlo en segunda instancia.

Importante

El perito no puede acompañar prueba documental supliendo la negligencia de la parte que la tenía a su disposición. Esto rige cuando el perito, al realizar la pericia, concurre a bancos, entidades públicas, etc., y solicita documentación que le será necesaria y que luego acompañará como fundamento de su dictamen al presentarlo en el expediente.

22.4. Notificación del dictamen y actividad de las partes

El perito debe presentar el dictamen **por escrito, con copias para las partes**. Las partes son notificadas por cédula del dictamen pericial y, a partir de ahí, tienen un plazo de **cinco días** para realizar distintas actividades.

Dentro de los cinco días de notificadas por cédula, las partes pueden:

- a) Impugnar la pericia por contener falsedades.
- b) Plantear la nulidad de la prueba pericial (no expresamente contemplada en el código, pero disponible por vía incidental).
- c) Pedir una ampliación de la pericia, dado que el perito no contestó todos los puntos solicitados.
- d) Pedir una nueva pericia por ser inconsistente la anterior y no poder ser corregida por ampliación.
- e) Pedir explicaciones del perito.

La nulidad de la pericia puede darse, por ejemplo, cuando se ha ejercido violencia sobre el perito, cuando el perito perdió sus facultades mentales de modo que la pericia no puede considerarse válida, o cuando tiene groseros errores de fundamentación que ya no admiten corrección a través de un pedido de explicaciones. Si prospera la nulidad, se debe realizar una nueva pericia por otros expertos, no por el mismo perito que ya participó.

Importante

Si no se impugna la pericia por inconsistencias o falsedades dentro de los cinco días de notificado el dictamen por cédula, la impugnación puede hacerse hasta el momento de los alegatos. Si tampoco se hizo en esa oportunidad y el juez, que es quien valora la prueba pericial, la utiliza como elemento de convicción para dictar sentencia, es posible cuestionarla ante la cámara, al expresar agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, por las inconsistencias o falsedades de que adolezca, aunque no se haya hecho al correrse el traslado de la pericia.

22.5. El artículo 475 CPCCN: medidas complementarias

El artículo 475 del Código Procesal permite que las partes ofrezcan, o que el juez ordene de oficio, la ejecución de las siguientes medidas:

Regla: Art. 475 CPCCN — Medidas complementarias de la prueba pericial

- **Inc. 1:** planos, relevamientos, tomas fotográficas y filmaciones cinematográficas de objetos, documentos o lugares, con el empleo de medios o instrumentos técnicos.
- **Inc. 2:** exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos.
- **Inc. 3:** reconstrucción de hechos para comprobar si se han producido o pudieron producirse de una determinada manera.

Las medidas del inciso 1 (planos, fotografías, películas) son en realidad **prueba documental**, dado que la concepción de prueba documental consiste en la representación del pensamiento humano en algún tipo de objeto. El reconocimiento de hechos tampoco

es prueba pericial en sí misma: es otro medio de prueba. Estas facultades del artículo 475 se vinculan con el reconocimiento judicial del artículo 479.

22.6. Valoración del dictamen pericial (art. 477 CPCCN)

El dictamen pericial **no es vinculante** para el juez salvo que la ley disponga lo contrario.

Regla: Art. 477 CPCCN — Valoración del dictamen pericial

El juez valorará el dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Podrá apartarse de las conclusiones del perito cuando existan otras pruebas o razones que justifiquen tal apartamiento.

El código procesal exige al juez que valore el dictamen en función de las reglas de la sana crítica: la prueba pericial no escapa a la valoración que, para todos los medios de prueba, debe hacerse conforme a esas reglas.

Ejemplo: Juicio de demencia

La ley dispone lo contrario cuando, en el juicio de demencia, establece que el presunto insano debe ser examinado por tres médicos psiquiatras y que, si lo encuentran en sano juicio, el juez no podría declararlo demente. Esta pericia, por la ley y por su resultado, es absolutamente vinculante para el juez. No sucede lo mismo a la inversa: aun cuando los médicos psiquiatras consideren demente a la persona, ello no vincula al juez. Fundado en otras razones que surjan del expediente y en lo que valore por la regla de la sana crítica, puede apartarse del dictamen y no declarar demente a esa persona.

Para valorar el dictamen, el juez debe ponderar:

- cuán completo sea el dictamen pericial;
- cuán competentes e idóneos sean los expertos que lo elaboraron;
- cuán coherente y lógico sea el dictamen en sí mismo;
- cuán fundado esté en cuestiones teóricas, científicas y en estudios;
- cuán completo sea en cuanto a que se acompañaron todos los elementos utilizados al elaborar la pericia.

22.7. El perito árbitro: cuando el dictamen sí es vinculante

En el proceso arbitral (título tercero del código procesal), lo que deciden los peritos árbitros en el ámbito de su competencia respecto de cuestiones de hecho es **vinculante** para el juez.

El artículo 516 del código procesal permite que, en la etapa de ejecución de sentencia, cuando existen cuestiones complicadas o de difícil dilucidación (por ejemplo, liquidaciones de sociedades o de sociedad conyugal), se tome como puerta de salida del proceso, como método alternativo de resolución de conflictos, dejar esas cuestiones a lo que resuelvan estos peritos árbitros, que utilizan la misma regla que los amigables compondores.

El perito árbitro vincula al juez en cuanto a la fijación del hecho a través del laudo emitido en el ámbito de la cuestión que se le dejó para resolver, pero no lo limita en cuanto a la aplicación del derecho en ese proceso.

Cuadro Cornell: práctica de la pericia, dictamen y valoración

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el principio de bilateralidad en la pericia?	Si las partes solicitaron presenciar la pericia, el perito tiene la obligación de informarles con antelación suficiente el lugar, día y hora. Si no lo hace, la pericia es nula, porque se viola el principio de bilateralidad de audiencia, de raigambre constitucional.
¿Cuáles son los pasos del perito para realizar la pericia?	1) Determinación del tema pericial (interpretar los puntos de pericia). 2) Observación del campo de trabajo y recolección de elementos. 3) Elección de los medios (con cautela, pues puede dar lugar a impugnación o nulidad). 4) Agregación y preservación de los elementos. 5) Realización de las operaciones técnicas y emisión del dictamen.
¿Qué puede hacer la parte en los 5 días posteriores al dictamen?	Impugnar por falsedades o inconsistencias, plantear la nulidad, pedir ampliación, pedir nueva pericia o pedir explicaciones al perito. Vencido ese plazo precluyen algunas facultades (la impugnación puede hacerse hasta los alegatos).
¿Qué medidas complementarias prevé el art. 475 CPCCN?	Planos, relevamientos, fotografías y filmaciones (inc. 1, que constituyen en realidad prueba documental); exámenes científicos (inc. 2); y reconstrucción de hechos (inc. 3).
¿Es vinculante el dictamen pericial para el juez?	No, salvo que la ley disponga lo contrario (por ejemplo, en el juicio de demencia, si los tres médicos psiquiatras dictaminan que la persona está en sano juicio, el juez no puede declararla demente). El juez valora el dictamen según las reglas de la sana crítica y puede apartarse fundadamente.
¿Qué pondera el juez al valorar el dictamen?	Su completitud, la competencia e idoneidad de los expertos, su coherencia lógica, su fundamento teórico, científico y en estudios, y que se hayan acompañado todos los elementos utilizados.
¿Cuándo sí es vinculante el dictamen?	Cuando interviene un perito árbitro (art. 516 CPCCN, en etapa de ejecución de sentencia): su fijación de hechos es vinculante para el juez, aunque este conserva la aplicación del derecho.

Resumen: La pericia se realiza en cinco pasos: determinación del tema, observación del campo de trabajo, elección de los medios, preservación de los elementos y emisión del dictamen, con aviso previo a las partes que pidieron presenciarla (bajo pena de nulidad por violación de la bilateralidad). Presentado el dictamen y notificado por cédula, las partes tienen cinco días para impugnar, plantear nulidad, pedir ampliación, nueva pericia o explicaciones. El juez valora el dictamen según la sana crítica (art. 477) y puede apartarse fundadamente; solo excepcionalmente la ley lo torna vinculante (juicio de demencia), y el perito árbitro sí vincula al juez en cuestiones de hecho.

Capítulo 23

Prueba indiciaria y reconocimiento judicial

23.1. La prueba indiciaria: concepto y necesidad

La prueba pericial es un medio complejo no solo por la materia que requiere la intervención del perito, sino por la práctica de la pericia, que tiene distintos momentos y puede requerir la participación de terceras personas o de determinadas instituciones.

Se plantean entonces las siguientes cuestiones: ¿en qué condiciones puede el juez apartarse de lo dispuesto por estos expertos? ¿Qué eficacia probatoria tienen estos dictámenes y los razonamientos que hacen los expertos para ilustrar el conocimiento?

La prueba indiciaria es necesaria precisamente cuando falta la demostración acabada, a través de los otros medios probatorios (documental, informativa, pericial, reconocimiento judicial), de la certeza respecto de la existencia del hecho de importancia para la litis. Si los hechos están acreditados categóricamente por los otros medios establecidos en el código, no es necesario recurrir a estas pruebas llamadas indiciarias.

23.2. Presunciones: concepto y tipos

Al hablar de presunciones existe confusión con los términos que utilizan la ley o la jurisprudencia, que hablan de indicios o los asocian a la conclusión que se extrae de ellos.

Sobre la naturaleza de la prueba indiciaria hay dos posturas. Para algunos autores no es un medio de prueba sino que se limita a ser un razonamiento, una forma de razonamiento jurídico. Otros sostienen que, aunque considerada de forma indirecta y a partir de la utilización de principios lógicos, atiende a la demostración de un hecho controvertido de interés para el proceso y, de esta forma, es un medio de prueba.

Tipo de presunción	Quién la establece	Admite prueba en contrario
Legal – <i>iuris et de iure</i> (de pleno derecho)	El legislador (la ley)	No: es absoluta
Legal – <i>iuris tantum</i> (relativa)	El legislador (la ley)	Sí: puede ser desvirtuada
Judicial – <i>hominis</i>	El juez	Depende de la valoración del juez

En la presunción legal, el legislador le asigna peso a la prueba: acreditados determinados extremos (los hechos que tienen que actuar), el juez *tiene por cierto* el hecho y extrae su consecuencia. En las presunciones *hominis*, en cambio, es el juez quien asigna peso a los indicios, a diferencia de la presunción legal, en la que el peso lo asigna el legislador.

23.3. Las presunciones judiciales (*hominis*): requisitos del art. 163 inc. 5

Las presunciones judiciales (*hominis*) no están establecidas en el código procesal como un medio particular de prueba en el capítulo correspondiente, sino en el artículo 163, referido a la sentencia, particularmente en su inciso 5.

Regla: Art. 163 inc. 5 CPCCN — Presunciones judiciales

Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando, por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según las reglas de la sana crítica, de acuerdo con la naturaleza del juicio.

Los requisitos de los indicios son los siguientes:

- **Hechos reales y probados:** los indicios deben estar acreditados en el expediente. El indicio no puede ser una conjetura: tiene que ser un hecho concreto, real y probado, que por sí solo no basta para tener por acreditado el otro hecho presumido, pero que sumado a otros indicios sí puede lograrlo.
- **Numerosos:** debe existir pluralidad de indicios.
- **Precisos:** deben tener una interpretación en un solo sentido, sin admitir otra.
- **Graves:** tienen peso por sí mismos para determinar, con cierto grado de realidad, la dirección hacia determinado hecho.
- **Concordantes:** son convergentes, en el sentido de que todos apuntan hacia el mismo lado y forman una cadena sin lagunas y sin lugar a dudas respecto de lo que se puede concluir a partir del conjunto.

23.4. La conducta procesal de las partes como indicio

El artículo 163 dispone también que la conducta de las partes puede asumir la entidad de indicio. Por ejemplo: una conducta omisiva, la conducta de la parte que destruye documentación, la parte que no contesta la demanda o la que no actúa con buena fe a lo largo del proceso. Esa conducta, sumada a otros elementos de prueba, puede ser un elemento de convicción que complemente las conclusiones del proceso.

Importante

El juez no podría valerse únicamente de la conducta de las partes para condenar a una de ellas o hacer lugar a la pretensión de la contraria. Pero, reunidos determinados elementos probatorios y verificada una conducta desleal, omisiva o inequitativa de la contraria, esa conducta puede ser un indicio del cual el juez se valga para fallar en contra de quien la asume y perjudica a la contraparte.

Asimismo, al dictar sentencia el juez puede considerar la **conducta desplegada por las partes durante el proceso**. Si una parte está en condiciones de aportar determinado medio de prueba y omite hacerlo sin explicar por qué, lo más razonable es pensar que ese medio de prueba le era desfavorable. No puede premiarse una conducta que obstaculiza la finalidad del proceso, que es averiguar cómo sucedieron los hechos para determinar si corresponde condenar o absolver al demandado.

Las reglas de la sana crítica, a las que remite el artículo 163 inciso 5 del CPCCN para valorar las presunciones, se desarrollan en el capítulo 26.

23.5. El reconocimiento judicial (art. 479 CPCCN)

Definición: Reconocimiento judicial

Prueba más directa y más fiable, en la que el juez se apersona y percibe directamente los hechos, sin que intermedie para su representación ninguna cosa ni persona. No interviene un testigo que declare lo que percibió por sus sentidos ni un dictamen pericial que saque conclusiones: es el propio juez quien toma conocimiento directo en el lugar de los hechos.

Regla: Art. 479 CPCCN — Reconocimiento judicial

El juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, el reconocimiento judicial de lugares o de cosas. Se interpreta que también comprende personas, como en los procesos de restricción de la capacidad, donde el juez tiene entrevista con el presunto incapaz. Si el conocimiento excede el propio del juez, puede valerse de un perito para que interprete y señale las distintas circunstancias en juego.

Es una prueba **privativa** del juez. Esto no quiere decir que no pueda ser ofrecida por una parte (puede ser ofrecida por una parte o bien ordenada de oficio), sino que el juez es quien puede decidir la utilidad que le significa esa prueba, en función de lo que podrá recabar y del conocimiento que necesita para tener certeza de cómo sucedieron los hechos de interés para el proceso.

En el acto del reconocimiento judicial, el juez puede hacer comparecer a quienes considere pertinentes, puede pedir la concurrencia de testigos y puede valerse también de las medidas previstas en el artículo 475 (planos, croquis, fotografías, filmaciones, reconstrucción de hechos) para aprehender adecuadamente los hechos que deberá fijar después en el proceso judicial.

23.6. Forma de la diligencia del reconocimiento judicial

El juez debe comparecer personalmente, con las personas del tribunal que considere pertinentes. Se debe levantar un **acta** dejando constancia de las distintas circunstancias percibidas.

Importante

La narración que haga el juez de sus percepciones en el acta debe ser lo más objetiva posible, porque la etapa probatoria no es el momento de valorar la prueba y podría incurrir en prejuzgamiento. Debe dejar constancia objetiva, además, de las aclaraciones y observaciones de las partes, de los consultores técnicos, de los peritos, de las declaraciones eventuales de los testigos y de todas las dificultades que se presenten.

Cuadro Cornell: prueba indiciaria y reconocimiento judicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son las presunciones <i>hominis</i> ?	Son presunciones judiciales: el juez infiere un hecho no acreditado directamente a partir de indicios que son hechos reales, probados en el expediente, numerosos, precisos, graves y concordantes (art. 163 inc. 5 CPCCN).
¿Cuál es la diferencia entre presunción <i>iuris et de iure</i> e <i>iuris tantum</i> ?	La <i>iuris et de iure</i> (de pleno derecho) no admite prueba en contrario: la conclusión es inexorable. La <i>iuris tantum</i> (relativa) admite prueba en contrario: la presunción cede si se prueba lo contrario.
¿Qué son las reglas de la sana crítica?	Un razonamiento libre de error y de vicio, sistematizado por Falcón en ocho reglas, con el que el juez determina cuál de las posiciones de las partes es la correcta y puede demostrar, de manera controlable por las partes, cómo formó su convicción (art. 386 CPCCN).
¿Qué es el reconocimiento judicial?	La prueba más directa y fiable: el juez percibe personalmente y sin intermediarios los hechos en el lugar donde ocurrieron (lugares, cosas y personas). Se labra un acta objetiva. El juez puede valerse de peritos para interpretar lo observado y de las facultades del art. 475 CPCCN.
¿Por qué el acta del reconocimiento judicial debe ser objetiva?	Porque en la etapa probatoria el juez no debe valorar todavía la prueba, ya que incurriría en prejuzgamiento. El acta debe dejar constancia objetiva de lo percibido y de las aclaraciones de las partes, consultores técnicos, peritos y testigos.

Resumen: Cuando no hay prueba directa, el juez puede inferir un hecho controvertido a partir de indicios reales, probados, numerosos, precisos, graves y concordantes (presunciones *hominis*, art. 163 inc. 5), a diferencia de las presunciones legales (*iuris et de iure*, que no admiten prueba en contrario, e *iuris tantum*, que sí la admiten). La convicción se forma según las reglas de la sana crítica (art. 386). El reconocimiento judicial (art. 479) es la prueba más directa y fiable: el juez percibe lugares, cosas y personas sin intermediarios, puede valerse de peritos y de las medidas del art. 475. Todo el andamiaje probatorio sirve a un único fin: formar la convicción del juez para que pueda dictar una sentencia fundada y justa.

Parte VII

Alegatos, etapa conclusional y valoración de la prueba

Esta parte cubre el tramo final del proceso de conocimiento: el momento en que, producida la prueba, las partes analizan sus resultados mediante los alegatos, el juez cierra el debate en la etapa conclusional (autos para sentencia) y aprecia la prueba producida al dictar sentencia según los sistemas de valoración. De este modo se completa el recorrido de la Parte VI y se prepara el estudio de la sentencia y de las formas de terminación del proceso (Parte VIII).

Capítulo 24

Los alegatos

Concluida la producción de la prueba, la etapa final del proceso civil ordinario atraviesa tres momentos: los alegatos, la etapa conclusional (“autos para sentencia”) y la valoración de la prueba por el juez al dictar sentencia. Este capítulo se ocupa del primero; los dos siguientes, de los restantes.

Los **alegatos** son el acto procesal escrito (o, en el futuro, oral) mediante el cual las partes analizan la prueba producida y procuran formar la convicción del juez antes del dictado de la sentencia. La **etapa conclusional** es el momento en que el juez cierra el debate, con sus distintas vías de acceso, sus efectos y la regulación de la morosidad judicial. Los **sistemas de valoración de la prueba** explican cómo aprecia el juez la prueba al dictar sentencia, con especial atención al sistema de la sana crítica (art. 386 CPCCN) y sus reglas según Falcón, ilustrado con ejemplos de sentencias reales.

Nota

Analogía para comprender el recorrido. Puede imaginarse un partido de fútbol: la etapa probatoria es el partido en sí (los jugadores —las partes— muestran sus jugadas —las pruebas—). Los alegatos son el análisis posterior al partido: cada equipo explica al árbitro —el juez— por qué ganó. Luego el árbitro se retira (autos para sentencia) y delibera utilizando las reglas del reglamento —la sana crítica— para dictar el resultado final: la sentencia.

24.1. Concepto de alegato

Definición: Alegato

Acto procesal en virtud del cual se concluye con la etapa probatoria y mediante el cual las partes se expresan respecto del mérito de la prueba que se produjo en el expediente.

En este acto procesal, cada parte analiza las pruebas producidas para arribar a una conclusión y trata de formar la convicción del juez:

- Si es el **actor**: para demostrar por qué es viable hacer lugar a su pretensión.

- Si es el **demandado**: para demostrar por qué debe rechazarse la demanda y la pretensión invocada por el actor.

Esto muestra que todas las etapas del proceso están vinculadas entre sí, más allá de que rija un sistema de **preclusión**, en virtud del cual se avanza por etapas y no pueden realizarse los actos procesales que no se ejercieron en la etapa para la cual estaban destinados.

24.2. Naturaleza jurídica: acto escrito y facultativo

El alegato presenta dos características fundamentales:

- A) **Es escrito.** El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) es fundamentalmente un código escrito. La mayoría de los actos son escritos, con algunas implementaciones de oralidad en las audiencias (preliminar, confesional, testimonial) y eventualmente en audiencias conciliatorias (art. 36 CPCCN). Por eso, el alegato es un acto procesal escrito.
- B) **Es facultativo.** No es una carga ni un deber, y no trae aparejada sanción ni consecuencia alguna para la parte que no lo presente.

Debe recordarse la distinción entre ambas categorías: el **deber** es aquel que trae aparejada una sanción, mientras que la **carga** —imperativo del propio interés— es aquella cuya inobservancia, si bien no trae aparejada una sanción, puede traer aparejada una consecuencia (por ejemplo, quien no contesta la demanda puede ser declarado rebelde). En el caso de los alegatos no existe consecuencia alguna.

24.3. Utilidad del alegato

Aunque su presentación sea facultativa, el alegato tiene una doble utilidad.

24.3.1. Formar la convicción del juez

La finalidad inmediata es demostrarle al juez que lo invocado en los escritos introductorios quedó acreditado de determinado modo.

24.3.2. Base para la expresión de agravios en apelación

Cuando se interpone un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, debe fundarse mediante un escrito llamado **expresión de agravios**, que consiste en una crítica concreta y razonada de la sentencia impugnada.

Si la parte ya realizó un alegato en el que efectuó su propia valoración de la prueba a la luz de los hechos y arribó a su conclusión, ese alegato puede servirle de base para atacar la sentencia en la que considera que se incurrió en un error, ya sea porque se fijaron mal los hechos o porque se valoró mal la prueba.

24.4. Procesos en los que el alegato está excluido

El legislador excluyó la facultad de alegar en los siguientes procesos, por razones de lógica vinculadas a su extensión o características:

Proceso	Razón de la exclusión
Proceso sumarísimo	Es mucho menos extenso que el ordinario; no tiene sentido alegar.
Juicio ejecutivo	No hay valoración de prueba general; la única prueba se vincula a las excepciones.
Proceso sucesorio	Es un proceso voluntario; no corresponde el alegato.
Proceso voluntario en general	Por sus particularidades, el legislador lo excluyó expresamente.

24.5. Regulación legal: artículo 482 CPCCN

El alegato se encuentra regulado en el artículo 482 del CPCCN, denominado “Agregación de pruebas – Alegatos”. Producida la prueba, el expediente se pone a disposición de las partes para alegar. El artículo regula la agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal y establece los plazos para retirar el expediente en préstamo y para presentar los alegatos.

Actualmente el sistema de cuadernos de prueba prácticamente no existe debido a la digitalización del expediente: toda la prueba se produce dentro del expediente digital.

24.5.1. Procedimiento para llegar a la etapa de alegatos

Una vez producida toda la prueba (o decretada la negligencia o caducidad de alguna), cualquiera de las partes puede petitionar la clausura de la etapa probatoria y que se pongan los autos para alegar. El juez dicta entonces una resolución cuyo texto típico es:

“Buenos Aires, 10 de junio de 2020. Siendo exacto lo expuesto y no existiendo medidas pendientes de producción, decreto clausurada la etapa probatoria y pongo los autos en Secretaría para alegar en los términos del artículo 482 del Código Procesal. El orden establecido para retirar en préstamo el expediente será el siguiente: primero la actora, luego el demandado, luego la citada en garantía. Notifíquese.”

24.5.2. Plazos: individual y común

El artículo 482 establece dos plazos distintos:

Tipo	Finalidad	Duración	Particularidades
Plazo individual	Retirar en préstamo el expediente	6 días por parte	Comienza a correr desde que la resolución queda firme y notificada. El orden lo fija el juez: actor → demandado → citada en garantía.
Plazo común	Presentar el escrito del alegato	6 días $\times$ n. ^o de partes	Vence el mismo día para todos. Se computa multiplicando 6 días por el número de partes (si actúan con la misma representación, cuentan como una).

Regla: Plazo común para alegar

$$\text{Plazo común} = 6 \text{ días} \times \text{n.}^{\circ} \text{ de partes}$$

Ejemplo: Cómputo del plazo común

Actor y demandado: 2 partes $\times$ 6 días = 12 días de plazo común para alegar. Si hay 3 partes: 3 $\times$ 6 = 18 días. Si el demandado y la citada en garantía tienen el mismo abogado, cuentan como una sola parte.

24.5.3. Consecuencia por no devolver el expediente en término

Si la parte que retiró el expediente en préstamo no lo devuelve dentro de los 6 días, sin necesidad de intimación previa, se tiene por no presentado el alegato.

Importante

Para la devolución del expediente no rige el plazo de gracia de las dos primeras horas, porque no se trata de presentar un escrito sino de devolver el expediente. Por ello es fundamental que el expediente sea devuelto dentro de los seis días, para no quedar sujeto a la interpretación del tribunal.

24.5.4. Cómputo del plazo: firmeza de la resolución

Los plazos comienzan a correr luego de que la resolución de clausura quede firme (notificada y no impugnada). El plazo varía según quién la haya firmado:

- Si la firma el **juez**: la resolución queda firme a los **5 días** de notificada.
- Si la firma el **secretario o prosecretario**: el mecanismo de impugnación es el del art. 38 ter CPCCN, y el plazo es de **3 días**.

Recién una vez firme la resolución corren simultáneamente el plazo individual para retirar el expediente y el plazo común para alegar.

24.6. Contenido estructural del alegato

No existe en la ley un artículo que regule expresamente el contenido del alegato (a diferencia de la demanda —art. 330— o la contestación —art. 356—). No obstante, se recomienda el libro *Cómo se hace un alegato*, de Rojas y Falcón (Ed. Abeledo Perrot), que enseña de manera teórico-práctica la estructura correcta.

La estructura recomendada es:

1. **Suma o sumario** (“Presenta alegato”), encabezado y datos del expediente.
2. **Descripción y relato de los hechos:** cuáles invocó el actor en la demanda, cuál versión dio el demandado al contestar y qué hechos quedaron controvertidos (por ejemplo, cuál de los rodados violó la luz del semáforo).
3. **Análisis estático de las pruebas:** se analiza una por una la prueba producida, marcando lo favorable y atacando la prueba de la contraria (por ejemplo, cuestionando la idoneidad de testigos que están dentro de las generales de la ley por ser amigos o empleados de la otra parte).
4. **Análisis dinámico:** síntesis de qué hechos quedaron acreditados con qué prueba, para formar convicción en el juez.
5. **Conclusión y firma.**

En cuanto al contenido de derecho, existe una corriente **restrictiva** (solo hechos y prueba) y una corriente **amplia** (puede incluir argumentaciones jurídicas), dado el principio *iura novit curia*, en virtud del cual el juez conoce el derecho y puede apartarse del invocado por las partes.

24.7. El alegato y la implementación de la oralidad

Existe un anteproyecto de nuevo Código Procesal en el Congreso que regula el proceso ordinario como un **proceso por audiencias**, con mayor oralidad:

1. **Primera etapa escrita:** demanda y contestación.
2. **Audiencia preliminar:** el juez ordena la producción de la prueba escrita (pericial, informes) y fija la audiencia de vista de causa.
3. **Audiencia de vista de causa:** se produce toda la prueba no escrita (testigos, partes, peritos que explican su dictamen). Una vez terminada la prueba oral, cada parte tiene **20 minutos** para alegar oralmente.

El alegato oral requiere otra preparación de los operadores jurídicos: técnicas de litigación oral y un estudio mucho más detenido del expediente antes de la audiencia, ya que habrá que tener analizado todo lo ocurrido hasta ese momento y, además, hablar en el alegato de la prueba producida en esa misma audiencia.

La finalidad del alegato es la misma en ambos sistemas: comunicarse con el juez, demostrar cómo la prueba acredita los hechos y persuadirlo para que, al dictar sentencia, haga viable la pretensión. Lo que cambia es la forma (de escrita pasa a oral), lo que permite una mayor inmediación con la jurisdicción.

Cuadro Cornell: los alegatos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el alegato y cuál es su función principal?	Es el acto procesal (escrito u oral) mediante el cual las partes analizan la prueba producida en la etapa probatoria y procuran formar la convicción del juez. Tiene dos utilidades centrales: (1) demostrar al juez que los hechos invocados quedaron acreditados, para obtener una sentencia favorable; y (2) sentar las bases para la expresión de agravios en el recurso de apelación, permitiendo atacar los errores en los que pueda incurrir el juez al valorar la prueba.
¿Es obligatorio presentar el alegato?	No. Es un acto facultativo: no constituye ni una carga ni un deber. Quien no lo presenta no sufre consecuencia alguna (no hay rebeldía ni sanción). Su omisión solo perjudica en la medida en que el juez carezca de los argumentos de esa parte al momento de valorar la prueba.
¿En qué procesos no se puede alegar?	El alegato está excluido en: (a) proceso sumarísimo (por su menor extensión); (b) juicio ejecutivo (no hay prueba general que valorar); (c) proceso sucesorio; (d) procesos voluntarios. El legislador los excluye por razones lógicas vinculadas a las particularidades de cada uno.
Art. 482 CPCCN: ¿cuáles son los dos plazos y cómo se computan?	Plazo individual: sirve para retirar en préstamo el expediente; dura 6 días por parte, comienza a correr desde que la resolución queda firme y notificada, y el juez fija el orden (actor, demandado, citada en garantía). Plazo común: sirve para presentar el escrito del alegato; dura 6 días multiplicados por el número de partes y vence el mismo día para todos (si actúan con la misma representación cuentan como una).
¿Cuándo comienzan a correr los plazos del art. 482?	Luego de que la resolución de clausura quede firme: si la firmó el juez, a los 5 días de la notificación; si la firmó el secretario o prosecretario, a los 3 días (art. 38 ter CPCCN). Recién una vez firme la resolución, corren simultáneamente el plazo individual para retirar el expediente y el plazo común para alegar.
¿Cuál es la estructura recomendada de un alegato?	1.º Suma o encabezado. 2.º Relato de los hechos invocados y de cuáles quedaron controvertidos. 3.º Análisis estático de cada prueba producida (propia y de la contraria), con posibilidad de atacar la idoneidad de testigos. 4.º Análisis dinámico: qué hechos quedaron acreditados con qué prueba. 5.º Conclusión y firma.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué implica la oralidad en los alegatos según el anteproyecto?	En el proceso por audiencias propuesto, luego de la audiencia de vista de causa (donde se produce toda la prueba oral), cada parte tiene 20 minutos para alegar verbalmente. Esto requiere otra preparación: dominio de técnicas de litigación oral y análisis detenido del expediente antes de la audiencia, ya que deberá mencionarse también la prueba producida ese mismo día.

Resumen: el alegato —acto procesal escrito y facultativo regulado en el art. 482 CPCCN— cierra la etapa probatoria y le permite a cada parte presentar al juez su análisis de la prueba producida, con la doble utilidad de persuadirlo en el caso concreto y de sentar las bases para una eventual expresión de agravios si la sentencia resulta desfavorable. Sus plazos son individuales para retirar el expediente en préstamo (6 días por parte, en el orden fijado por el juez) y comunes para presentar el escrito (6 días por el número de partes), y comienzan a correr luego de que quede firme la resolución de clausura de la etapa probatoria.

Capítulo 25

La etapa conclusional: autos para sentencia

25.1. Concepto

Así como el proceso se inicia con la promoción de la demanda, en algún momento debe finalizar. En líneas generales, finaliza con el dictado de la sentencia en la **etapa conclusional** del proceso.

Este es el momento de máxima expresión de la jurisdicción: el juez crea la **norma individual** para el caso, que no es otra cosa que la sentencia, en función de los hechos que tuvo por ciertos y de la aplicación de las normas abstractas al caso concreto.

No obstante, puede suceder que no se llegue a esta etapa si el proceso termina antes por **modos anormales**: acuerdo conciliatorio, transacción, desistimiento del proceso por el actor, allanamiento del demandado o caducidad de instancia (art. 310 CPCCN). Estos modos anormales se tratan por separado.

25.2. Vías de acceso a la etapa conclusional

No siempre se llega a la etapa conclusional por el mismo camino. Hay distintas vías.

25.2.1. Vía normal: luego de la etapa probatoria y los alegatos

Producida la prueba, clausurada la etapa probatoria y vencido el plazo para alegar (hayan presentado o no los alegatos las partes), se entra directamente en la etapa conclusional.

25.2.2. Cuestión de puro derecho (art. 359, primer párrafo, CPCCN)

El primer párrafo del art. 359 CPCCN establece que, contestado el traslado de la demanda o la reconvención, vencidos los plazos para hacerlo y resueltas las excepciones,

si la cuestión pudiera ser resuelta como de puro derecho así se decidirá, y firme que se encuentre la providencia se llamará autos para sentencia.

Esto ocurre cuando no hay hechos controvertidos, sino que el debate se refiere únicamente a cuáles son las normas aplicables al caso. En ese supuesto, finalizada la etapa introductoria y antes de la audiencia preliminar, el juez declara que la cuestión es de puro derecho y llama autos para sentencia.

25.2.3. Supuestos en la audiencia preliminar (art. 360 inc. 6 y arts. 361–362 CPCCN)

En la audiencia preliminar también puede resolverse la cuestión como de puro derecho en los siguientes casos:

- Las partes reconocen recíprocamente, en el acto de la audiencia, los hechos que antes eran controvertidos según los escritos de demanda y contestación, con lo que ya no hay hechos controvertidos que requieran prueba.
- Una de las partes se opuso a la apertura a prueba y el juez hace lugar a esa oposición.
- Las partes desisten de todas las pruebas ofrecidas (por ejemplo, porque entienden que con la prueba documental acompañada es suficiente).
- Ya se realizó prueba anticipada (art. 326 CPCCN) y el juez entiende que con esa prueba es suficiente.

25.3. El auto para sentencia

Definición: Auto para sentencia

Resolución que da inicio a la etapa conclusional. Puede dictarla el juez de oficio o a petición de parte, mediante un escrito de dos líneas solicitando que el expediente pase a dictado de sentencia.

Su texto típico es:

“Buenos Aires, desde junio de 2020. Autos para sentencia.”

25.3.1. Efectos del auto para sentencia

1. **Cierre del debate:** las partes ya no pueden realizar ningún acto procesal, presentar escritos ni introducir nuevos documentos. Toda la actividad queda clausurada.
2. **Límite para documentos nuevos:** se vincula con el art. 335 CPCCN (documentos de fecha posterior). Solo podían acompañarse hasta que el expediente tuviera auto para sentencia. Una segunda oportunidad se presenta ante la Cámara (art. 260 CPCCN), cuando el expediente se eleva para resolver el recurso de apelación.

3. **Improcedencia de la caducidad de instancia:** una vez dictado el auto para sentencia, ya no corre el plazo de caducidad de instancia (art. 310 CPCCN), porque las partes no pueden realizar ninguna actividad procesal.

El art. 313 inc. 4 CPCCN establece que es improcedente la caducidad de instancia si se hubiese llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiese prueba de oficio, cuando la producción dependiera de la actividad de las partes.

25.3.2. Excepción: medidas para mejor proveer (art. 36 inc. 4 CPCCN)

Definición: Medidas para mejor proveer

Diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, que el juez puede ordenar de oficio dejando sin efecto el auto para sentencia, siempre que no afecten el derecho de defensa de las partes y no suplan la negligencia u omisiones de las partes.

Ejemplo: Límite de las medidas para mejor proveer

En un juicio de mala praxis en el que la parte actora no ofreció una prueba pericial médica, el juez no puede, como medida para mejor proveer, ordenar la realización de un dictamen pericial médico. Sí puede, en cambio, en un accidente de tránsito en el que un dictamen pericial médico resulta oscuro en algunas cuestiones, dejar sin efecto el auto para sentencia y fijar una audiencia convocando a las partes y al perito para que brinden aclaraciones.

Ejemplo: Oficio a la municipalidad

En un accidente de tránsito donde se discute el funcionamiento de un semáforo, el juez puede librar un oficio a la municipalidad correspondiente para que informe si el semáforo de determinada intersección el día del accidente funcionaba o estaba fuera de servicio.

Importante

Si el juez ordena la medida pero deja la diligencia a cargo de las partes (por ejemplo, que la parte impulse el diligenciamiento del oficio), vuelve a computarse el plazo de caducidad de instancia mientras no se conteste el oficio y la parte no peticione que el expediente regrese a sentencia.

25.3.3. Excepción: cambio de juez

Si el juez que intervenía se jubila o toma licencia y quien dictará sentencia es otro magistrado, se deja sin efecto el auto para sentencia para notificar a las partes quién es el nuevo juez y permitir que ejerzan, si corresponde, la recusación con causa. Una vez vencido el plazo sin cuestionamientos, el expediente vuelve a estar en estado de sentencia.

25.4. Plazos para dictar sentencia y notificación

Una vez dictado el auto para sentencia, comienza a correr para el juez el plazo para dictar sentencia:

- **Primera instancia** (proceso ordinario): 40 días.
- **Cámara** (tribunal colegiado): 60 días desde que la sala dicta su propio auto para sentencia (por ser tres jueces que deben votar).

La sentencia debe ser notificada **de oficio** por el juzgado o tribunal a todas las partes del proceso (actor, demandado, terceros, citadas en garantía) y a los profesionales a quienes se hayan regulado honorarios. Se notifica la parte dispositiva (la decisión final, también llamada “fallo”).

Excepción: demandado rebelde. Aunque durante el proceso las notificaciones al rebelde se hacen por ministerio de ley, la sentencia sí debe notificársele. Esta cédula se dirige al domicilio real denunciado y es en formato papel, no electrónico. Su confección suele quedar a cargo de la parte actora.

25.5. Morosidad judicial (arts. 167 y 168 CPCCN)

El código prevé consecuencias para el juez que no dicta sentencia en los plazos establecidos. Se distinguen dos supuestos:

Supuesto de morosidad	Consecuencia
Demora en providencias simples o interlocutorias	Pesará negativamente en la calificación del juez (mal desempeño de funciones). No hay multa.
Demora en el dictado de la sentencia definitiva	El juez puede ser sancionado con una multa de hasta el 15 % de su remuneración básica, y/o el expediente puede ser remitido a otro juez para que dicte sentencia.

Si el juez advierte que no va a poder dictar sentencia en término, debe presentar una nota a su superior (la Cámara, si es juez de primera instancia; la Corte, si es integrante de una sala de Cámara) con **diez días de anticipación**, explicando los motivos. Si esos motivos son atendibles, se concederá una prórroga o se evitará la multa y, de corresponder, se determinará si es más idóneo que la dicte otro juez.

Cuadro Cornell: la etapa conclusional

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la etapa conclusional y a través de qué vías se accede a ella?	Es la etapa en que el juez dicta la sentencia (norma individual). Se accede por: (1) la vía normal: luego de la etapa probatoria y vencido el plazo para alegar; (2) la cuestión de puro derecho (art. 359, párr. 1. ^o): cuando no hay hechos controvertidos; (3) los supuestos del art. 360 inc. 6 y de los arts. 361 y 362: reconocimiento recíproco en la audiencia, oposición a la apertura a prueba, desistimiento de prueba, prueba anticipada suficiente.
¿Qué es el auto para sentencia y qué efectos produce?	Es la resolución que da inicio a la etapa conclusional. Produce: (a) el cierre del debate (no más escritos ni documentos nuevos); (b) la improcedencia de la caducidad de instancia (art. 313 inc. 4); (c) el inicio del plazo para que el juez dicte sentencia (40 días en primera instancia; 60 días en Cámara). El juez puede dejarlo sin efecto para dictar medidas para mejor proveer (art. 36 inc. 4) o ante el cambio de magistrado.
¿Qué son las medidas para mejor proveer?	Diligencias ordenadas de oficio por el juez (art. 36 inc. 4 CPCCN) para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, siempre que no afecten el derecho de defensa ni suplan la negligencia de las partes. Ejemplos: convocar al perito para aclarar un dictamen oscuro; librar oficio a la municipalidad para informar si un semáforo funcionaba. Si la diligencia queda a cargo de las partes, vuelve a correr la caducidad de instancia.
¿Cómo se notifica la sentencia?	De oficio, por el juzgado o tribunal, a todas las partes (actor, demandado, terceros, citadas en garantía) y a los profesionales a quienes se hayan regulado honorarios; se notifica la parte dispositiva. Al demandado rebelde se le notifica por cédula en papel dirigida al domicilio real denunciado, cuya confección suele quedar a cargo de la parte actora.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué consecuencias tiene la morosidad judicial en el dictado de sentencia?	Si el juez no dicta sentencia en el plazo establecido (40 días en primera instancia, 60 en Cámara), puede ser sancionado con una multa de hasta el 15 % de su remuneración básica, y/o el expediente puede ser remitido a otro juez. Si advierte que no podrá cumplir el plazo, debe notificar a su superior con 10 días de anticipación; si los motivos son atendibles, puede obtenerse una prórroga.

Resumen: una vez vencido el plazo para alegar, el proceso entra en la etapa conclusional, que se materializa mediante el auto para sentencia: resolución que cierra el debate, impide nuevas presentaciones de las partes, hace improcedente la caducidad de instancia y activa el plazo del juez para dictar sentencia (40 días en primera instancia, 60 en Cámara). A esta etapa se puede arribar también directamente desde la etapa introductoria si la cuestión es de puro derecho —sin hechos controvertidos— o por distintos supuestos que pueden darse en o en torno a la audiencia preliminar.

Capítulo 26

Sistemas de valoración de la prueba

26.1. Concepto de valoración de la prueba

Definición: Valoración de la prueba

Valorar la prueba significa apreciarla; en sentido figurado, ponerle un precio. Llegado el momento de la sentencia, el juez valora la prueba producida en la etapa probatoria.

En este punto cobra especial importancia la **inmediación**.

Definición: Inmediación

Contacto directo del juez con la producción de la prueba.

No es lo mismo que el testigo haya declarado ante un funcionario del juzgado que transcribió su declaración en un acta, a que el testigo haya declarado en presencia del juez, con una declaración filmada que el juez puede reproducir al dictar sentencia. La inmediación permite una sentencia más eficaz, porque el juez aprecia de mejor modo la prueba.

26.2. Sistemas de apreciación de la prueba (según Falcón)

26.2.1. Sistema de apreciación prohibida o excluida

La **apreciación prohibida** refiere a los casos en que el legislador estableció normativamente la prohibición de ciertos medios de prueba. Por ejemplo, el art. 427 CPCCN establece quiénes no pueden ser testigos (parientes ascendientes, descendientes). Si declararan, el juez no puede apreciar esa declaración.

La **apreciación excluida** refiere a la facultad del juez (art. 386, párr. 2.º, CPCCN) de no estar obligado a ponderar una por una todas las pruebas: puede excluir aquellas que

no considere trascendentes y detenerse en las que resulten más eficientes para formar su convicción.

26.2.2. Sistema de la prueba tasada o prueba legal

En este sistema, el legislador establece de antemano qué valor debe asignársele a cada prueba. Tiene un origen histórico, cuando se consideraba que tal vez el juez no estaba lo suficientemente formado para apreciar la prueba.

Ejemplo: Regla tasada

Una regla tasada podría ser: “un hecho solo puede probarse con dos o más testigos; un solo testigo constituye semiplena prueba”.

Es un sistema que puede dar más certezas, pero también mayor injusticia: muchas veces los testigos no se consiguen, y tasar las pruebas puede resultar injusto porque estas pueden ser más o menos valiosas en función de los hechos del caso concreto. Aplicado de modo único y aislado, puede no ser el más eficaz; prácticamente ya no se utiliza de modo único.

26.2.3. Sistema de apreciación no tasada o libre convicción

Dentro de este sistema existe un espectro:

- En un extremo, la **apreciación arbitraria**, donde el juez valora la prueba sin seguir ningún tipo de regla.
- En el otro extremo, la **libre convicción**, donde el juez valora la prueba siguiendo las reglas de la lógica, la experiencia y la intuición (entendida como sentido común).

26.2.4. Sistema de apreciación conjunta

No es un sistema puro. En él se aplican, según la prueba de que se trate, criterios de los distintos sistemas anteriores: a veces la prueba tasada, a veces la prohibida o excluida, a veces la libre convicción.

26.3. La sana crítica: el sistema del Código (art. 386 CPCCN)

Regla: Art. 386 CPCCN — Regla de valoración de la prueba

Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.

Definición: Sana crítica

Sistema de apreciación de la prueba que es científico y que se basa en las reglas de la experiencia y la lógica. También se lo denomina conjunto de reglas que permiten esclarecer la verdad al momento de dictar sentencia, siempre librado de todo vicio y error. Es el sistema adoptado por el legislador en el CPCCN.

La sana crítica es, además, el razonamiento que sigue el juez, libre de error y de vicio, para determinar cuál de las dos posiciones asumidas por las partes en el proceso es la correcta. Está sistematizada de modo que el juez pueda demostrar cómo formó su convencimiento de manera concreta, lógica y razonada, y que las partes puedan controlar la construcción de la sana crítica y, si necesitan impugnarla, tengan los fundamentos para hacerlo.

Nota

La expresión «salvo disposición legal en contrario» del artículo 386 remite a la prueba legal tasada: si el legislador le asignó valor a la prueba, el juez no puede apartarse de ella y debe comenzar por esas pruebas legales tasadas. Fuera de ese supuesto, el juez forma su convicción a través de las reglas de la sana crítica.

Si el juez comete un error al valorar la prueba o al fijar los hechos, la sentencia podrá ser objeto de recurso de apelación, para que la Cámara subsane ese error.

26.4. Las reglas de la sana crítica según Falcón

Falcón enumera las siguientes reglas que el juez debe seguir al momento de dictar sentencia:

Regla	Denominación	Desarrollo
1	Solo se prueban los hechos afirmados	El juez, al dictar sentencia, no puede tener en cuenta otros hechos que no sean los afirmados por las partes. Los hechos no afirmados no existen. Está vinculado con el principio de congruencia.
2	Los hechos a probar deben ser controvertidos	Solo los hechos afirmados y además controvertidos determinan el ámbito probatorio. El juez valorará la prueba producida para acreditar esos hechos.
3	Primero debe aplicarse la prueba tasada (si existe)	Si hay alguna norma que le da cierto valor a determinada prueba, el juez debe aplicarla primero. Ejemplo: art. 579 CCyCN; en un juicio de filiación, la negativa del supuesto progenitor a realizarse la prueba genética se considera indicio grave en su contra.

Regla	Denominación	Desarrollo
4	Análisis estático de cada medio probatorio	El juez analiza individualmente todos los medios de prueba producidos para ver cuál es más fiable. El código no establece un orden de valor, pero la doctrina entiende que en principio el orden es: 1.º documental, 2.º informativa, 3.º confesional, 4.º pericial, 5.º testimonial.
5	Análisis dinámico y en conjunto de la prueba	Una vez analizada cada prueba estáticamente, el juez hace un análisis conjunto a la luz de los hechos del caso. Este análisis puede llevar a dar mayor valor a un medio probatorio distinto del orden estático. Ejemplo: en un accidente de tránsito, la declaración de un testigo presencial puede tener más valor que una exposición policial que no aclara cómo ocurrió el hecho.
6	Presunciones judiciales y conducta de las partes	Para obtener la amalgama que estructura el relato de manera coordinada, el juez puede utilizar presunciones judiciales y considerar la conducta desarrollada por las partes a lo largo del proceso (art. 163 inc. 5 CPCCN).
7	En caso de duda: carga probatoria	En caso de duda al momento de valorar la prueba, el juez debe tener por no acreditado el hecho y aplicar las reglas de la carga de la prueba (art. 377 CPCCN): quién tenía la carga de probar ese hecho y si produjo o no la prueba.
8	Todo debe volcarse por escrito en la sentencia	Toda la actividad valorativa debe expresarse por escrito en la sentencia, explicando los fundamentos, argumentos y pasos seguidos para fijar ciertos hechos y para obtener la certeza en el pronunciamiento. La convicción no solo tiene que ser del magistrado, sino también de terceros; de allí la importancia de la construcción de la sentencia.

26.5. Ejemplos de sentencias reales (accidentes de tránsito)

Se presentan dos sentencias reales de expedientes de accidentes de tránsito para ejemplificar las reglas de la sana crítica.

26.5.1. Ejemplo 1: sentencia con valoración de testigos presenciales

La sentencia se estructura en tres partes.

A) Resultandos (descripción lineal y objetiva). El juez relata cronológicamente todo lo que consta en el expediente:

“A fojas 1/40 se presenta la actora con el patrocinio letrado de tales abogados, promueve demanda contra el demandado Juárez y, si está en garantía, a determinada compañía de seguros. La pretensión tiene por objeto que se condene al demandado a pagar la suma de \$100.000 o lo que más o menos resulte de la prueba del expediente, más intereses y costas. Relata que el día 1.º de diciembre de 2020, cuando era tal hora, iba en su vehículo y [relata la ocurrencia del accidente]. A fojas 75/80 se presenta el demandado, contesta demanda y niega todos los hechos invocados. A fojas 100/120 se presenta la aseguradora, reconoce que existía una póliza de seguros vigente, pero se adhiere a la contestación del demandado. A fojas 98 se celebra la audiencia preliminar. A fojas 157 se clausura el período probatorio. A fojas 160/161 obra el alegato de la parte actora; las restantes partes no presentaron alegatos. A fojas 163 se llama autos para sentencia.”

B) Considerandos (análisis y valoración de la prueba). El juez aplica las reglas de la sana crítica. En primer lugar, determina qué debe probarse y a quién correspondía la carga:

“Efectuada la síntesis de lo actuado, lo que corresponde es determinar si se probó la ocurrencia del hecho, cuya carga recaía sobre la parte actora (artículo 377 del Código Procesal).”

Luego analiza la prueba testimonial:

“A tales fines, la actora ofreció y produjo las testimoniales de los señores Fernández y Palombo, quienes declararon en mi presencia en el marco de un proyecto de procesos orales firmados [indica ver el sobre reservado en el expediente a fojas 159]. Ambos testigos dieron versión concreta de lo acontecido, señalaron dónde se encontraban, qué fue lo que observaron. Dijeron que estaban fumando en el balcón que da a la calle Laprida cuando se produjo el accidente, que vieron cómo fue la colisión [transcribe las partes trascendentes de los testimonios].”

Y valora la credibilidad de los testigos:

“No detecté en aquel momento ningún elemento que me hiciera dudar de su veracidad en el momento en que declararon ante él. Todo lo contrario, los recuerdo como testigos confiables que relataron lo que vieron. Ahora, al repasar sus testimonios gracias a las posibilidades que ofrece el registro fílmico, tengo la misma impresión. A ello corresponde añadir que nadie cuestionó el contenido de sus declaraciones ni si no fueron impugnadas por la otra parte por considerar que no eran idóneos o que tenían contradicciones o que habían faltado a la verdad.”

C) Parte dispositiva o fallo. El juez concluye:

“Por ende, tendré por acreditada la materialidad del hecho.”

Tenido por acreditado el hecho, el juez determina quién es el responsable y pasa a analizar los rubros indemnizatorios reclamados a la luz de la prueba producida, para fijar la procedencia de cada uno y los montos.

26.5.2. Ejemplo 2: sentencia con impugnación de testigo (concubina del demandado)

En otra sentencia, el juez explicita que aplica la sana crítica y explica por qué excluye un testimonio:

“Las pruebas han de apreciarse de conformidad a las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal). Cabe aclarar que los jueces no estamos obligados a ponderar una por una [las pruebas] —lo que establece el artículo 386—.”

El juez menciona luego la declaración de una testigo ofrecida por el demandado:

“A fojas 210 obra la declaración testimonial de la señora González, quien brindó la siguiente versión de los hechos [la transcribe]. Sin embargo, su declaración fue impugnada por la parte actora a fojas [tanto], ya que la testigo dijo ser pareja/concubina del demandado, afirmando también que al momento de prestar declaración estaba esperando un hijo del demandado.”

El CPCCN excluye expresamente como testigo al cónyuge, no a la concubina. Sin embargo, en este caso, durante la audiencia se le hicieron preguntas para acreditar sus datos personales y la testigo reconoció ser concubina del demandado y estar esperando un hijo suyo. Por eso la actora impugnó esa declaración.

El juez resuelve:

“Lo importante de un testigo es que la declaración sea idónea para crear su convicción respecto de lo que sucedió en la realidad de los hechos, y que no rige aquí la regla de que el testigo único es un testigo nulo. Pero dice: el hecho de que la testigo sea concubina del demandado obliga a examinarla con el mayor rigor, por lo que, ante la ausencia de otros elementos probatorios que precisen las declaraciones que ella dijo y que se habían atacado a través de la impugnación, no puede tenerse en cuenta su declaración.”

El juez realiza así un **análisis dinámico**: se aparta de esa declaración no solo por la relación de la testigo con el demandado, sino también porque no existen otros elementos probatorios que corroboren lo que ella dijo. Por eso no resulta suficiente para formar convicción sobre lo ocurrido.

Cuadro Cornell: valoración de la prueba

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son los 4 sistemas de valoración de la prueba?	Según Falcón: (1) prohibida o excluida (el legislador prohíbe ciertos medios o el juez puede excluir los no trascendentes —art. 386, párr. 2.º—); (2) tasada o legal (la ley predetermina el valor de cada prueba; hoy casi no se usa en forma pura); (3) libre convicción (sin reglas —arbitraria— o con reglas de lógica y experiencia); (4) conjunta (mezcla de los anteriores según la prueba de que se trate).
¿Qué es la sana crítica y cuál es su base legal?	Es el sistema adoptado por el CPCCN (art. 386). Es un sistema científico de apreciación de la prueba basado en las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común (intuición). Permite al juez esclarecer la verdad al dictar sentencia, libre de todo vicio y error. Los jueces no están obligados a valorar todas las pruebas producidas, solo las esenciales y decisivas.
¿Cuáles son las 8 reglas de la sana crítica según Falcón?	(1) Solo se prueban los hechos afirmados. (2) Esos hechos deben ser además controvertidos. (3) Primero se aplica la prueba tasada, si existe. (4) Análisis estático de cada medio probatorio (orden de fiabilidad doctrinario: documental, informativa, confesional, pericial, testimonial). (5) Análisis dinámico y conjunto (puede variar el orden según el caso). (6) Uso de presunciones judiciales y de la conducta de las partes (art. 163 inc. 5). (7) En caso de duda, aplicar la carga probatoria (art. 377). (8) Todo debe volcarse por escrito en la sentencia, con fundamentos.
¿Por qué el análisis dinámico puede alterar el orden de fiabilidad de la prueba?	Porque el valor de una prueba depende de los hechos del caso concreto. Ejemplo: aunque doctrinariamente la documental está por encima de la testimonial, en un accidente de tránsito donde lo controvertido es cómo ocurrió el hecho, la declaración de un testigo presencial que vio la colisión tendrá más valor que una simple exposición policial que no aclara los detalles de la ocurrencia del accidente.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se aplicaron las reglas de la sana crítica en las sentencias reales analizadas?	En la primera sentencia, el juez acreditó el hecho con la testimonial de testigos presenciales, que declararon en su presencia, cuyo contenido nadie cuestionó. En la segunda, descartó la declaración de la concubina del demandado por la falta de elementos que la corroboraran, aplicando el rigor que impone su relación con una de las partes.

Resumen: al momento de dictar sentencia, el juez valora la prueba conforme al sistema de la sana crítica (art. 386 CPCCN): un sistema científico basado en la lógica, la experiencia y el sentido común que, según Falcón, se articula en ocho reglas, que van desde tomar en cuenta solo los hechos afirmados y controvertidos, pasando por el análisis estático y dinámico de la prueba, hasta la exigencia de volcar por escrito y con fundamentos toda la actividad valorativa en la sentencia. Dos sentencias reales de accidentes de tránsito ilustran cómo estas reglas se aplican: el hecho se acredita con la testimonial de testigos presenciales (dando mayor valor dinámico a esa prueba sobre la exposición policial) y se descarta la declaración de la concubina del demandado por falta de corroboración.

Parte VIII

La terminación del proceso y la sentencia

Esta parte estudia las distintas formas en que concluye un proceso civil y las resoluciones con que el tribunal se pronuncia. Primero se examinan los **modos anormales de terminación** —es decir, aquellos que no son la sentencia definitiva— y la caducidad de la instancia. Luego se analiza la clasificación de las **resoluciones judiciales**, el contenido de la sentencia definitiva, la actuación del juez con posterioridad a la sentencia, la **cosa juzgada** y la relación entre la sentencia civil y la sentencia penal.

Nota

Para comprender cómo se relacionan estos temas puede imaginarse el proceso judicial como un partido de fútbol: las resoluciones judiciales son las decisiones del árbitro, desde una simple advertencia hasta la tarjeta roja o el gol válido. Cada decisión tiene su nombre, su nivel de complejidad y el recurso (la herramienta) que el litigante puede usar para impugnarla. Cuando el partido termina y el resultado es definitivo, sin posibilidad de revancha, se está ante la cosa juzgada. Y si además hubo una investigación disciplinaria paralela (proceso penal), ambas decisiones deben coordinar sus conclusiones para evitar un «escándalo lógico».

Capítulo 27

Modos anormales de terminación del proceso

27.1. Encuadre: modo normal y modos anormales de terminación

Este capítulo y el siguiente abordan los **modos anormales de terminación del proceso civil**, regulados en los artículos 304 a 318 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN). A diferencia del modo normal de terminación —la sentencia definitiva—, estos institutos permiten que el proceso concluya de manera anticipada o por circunstancias distintas al dictado de una sentencia.

Las etapas del proceso —la etapa introductoria, la etapa probatoria y la presentación de los alegatos— conducen a la sentencia, que constituye el **modo normal** de terminar el proceso (sin perjuicio de los recursos de apelación): se trata de la **sentencia definitiva**. Los modos anormales, en cambio, definen otras formas en que un proceso puede finalizar.

Nota

Aclaración terminológica. La expresión «modo anormal» es la denominación utilizada por el CPCCN; se trata de un término arbitrario adoptado por el Código. Algunos autores prefieren hablar de «modos extraordinarios» de terminación del proceso, por oposición al modo «ordinario» o «normal» (la sentencia). La diferencia es meramente semántica.

El CPCCN prevé **cinco** modos anormales de terminación del proceso, regulados a partir del artículo 304, que se estudian en el siguiente orden:

1. El **desistimiento** —del proceso o del derecho—, acto unilateral o bilateral del actor o reconviniente.
2. El **allanamiento** —sometimiento total o parcial del demandado a las pretensiones del actor—.
3. La **transacción** —contrato bilateral con concesiones recíprocas que extingue obligaciones litigiosas—.

4. La **conciliación** —acuerdo intraprocesal celebrado ante el juez—.
5. La **caducidad de la instancia** —extinción del proceso por inactividad de la parte que tiene la carga de impulsarlo, operada en los plazos previstos en el artículo 310 del CPCCN—.

Cada instituto se analiza en sus requisitos, efectos procesales y diferencias con figuras afines, con especial énfasis en la jurisprudencia y la práctica profesional.

Ejemplo: Cómo se relacionan los modos anormales

Una persona inicia una demanda por cobro de honorarios. Lo normal sería que el proceso avance hasta la sentencia. Pero el actor puede **desistir** antes de que se notifique al demandado; el deudor puede **allanarse** y pagar; ambos pueden llegar a una **transacción**, o el juez puede convocarlos a **conciliación**. Y si nadie actúa durante 6 meses, opera la **caducidad de la instancia**. Todos estos son modos en que el proceso puede terminar sin sentencia.

27.2. El desistimiento (art. 304 y ss., CPCCN)

Desistir, en términos procesales, significa **renunciar** o **abandonar**. El desistimiento es el primer modo anormal de terminación del proceso previsto en el CPCCN y su nota característica es la renuncia o el abandono de una posición procesal. Puede ser un acto **unilateral** o **bilateral**, según la etapa procesal en que se produzca.

27.2.1. ¿Quién puede desistir?

El desistimiento corresponde a quien **articula una pretensión** y no a quien plantea una defensa. Pueden desistir:

- el **actor**, en la demanda principal;
- el **reconviniente**, en caso de existir reconvención.

El demandado que se limita a defenderse no puede desistir, ya que no articula una pretensión propia: el desistimiento es un acto de quien plantea la pretensión y no de quien se defiende.

27.2.2. Tipos de desistimiento: del proceso y del derecho

Como modo anormal de terminar el proceso deben distinguirse dos supuestos: el **desistimiento del proceso** y el **desistimiento del derecho**. Este último se encuentra en algunos libros como **desistimiento de la acción**. Ambas modalidades tienen efectos radicalmente distintos.

Cuadro 27.1: Desistimiento del proceso y desistimiento del derecho

Aspecto	Desistimiento del proceso	Desistimiento del derecho / acción
¿Quién puede hacerlo?	Solo el actor (o reconviniente)	Solo el actor (o reconviniente)
Conformidad de la contraria	Necesaria si ya se notificó el traslado de demanda	No se requiere (es unilateral siempre)
Efecto sobre el derecho	No lo extingue; puede replantearse en otro proceso	Lo extingue definitivamente
Efecto de cosa juzgada	No genera cosa juzgada material sobre el derecho	Opera con efecto de cosa juzgada material
Posibilidad de nuevo proceso	Sí, siempre que no esté prescripto el derecho	No; el derecho fue renunciado

Desistimiento del derecho

Si el actor desiste del **derecho**, es decir, de la pretensión articulada, **no se requiere la conformidad de la otra parte**. El efecto que provoca es el de la **cosa juzgada**: el actor no podrá reclamar ese derecho en otro proceso, porque lo desistió. El desistimiento opera con calidad de cosa juzgada y esa parte no podrá hacer valer ese derecho en un proceso distinto.

Se trata de un acto procesal unilateral. Su fundamento radica en que el actor, al renunciar a su propio derecho sustancial, no perjudica al demandado, quien se ve beneficiado, ya que no podrá ser perseguido nuevamente por esa pretensión. El efecto es análogo al de la cosa juzgada material.

Desistimiento del proceso

El desistimiento del **proceso** puede realizarse de forma unilateral y sin requerir la conformidad de la otra parte **únicamente antes de notificar la demanda** al demandado. Si ya se notificó el traslado de la demanda, se requiere la **conformidad del demandado**.

La razón es que este desistimiento no genera el mismo efecto respecto de la cosa juzgada: el derecho no se desistió, sino solamente se renunció a continuar con esa instancia. Por lo tanto, el derecho puede hacerse valer en otro proceso y el actor podría iniciar otro proceso y formular el mismo reclamo. Por esta circunstancia, una vez notificado el traslado de la demanda, el actor solo puede desistir si cuenta con la conformidad del demandado.

27.2.3. Legitimación para desistir

Para desistir se necesita no solo la legitimación sustancial en términos de capacidad, sino también la **legitimación procesal**. Si quien desiste es un abogado con un poder que no es suficiente para desistir de la acción o del derecho, el desistimiento no es

válido: el representante debe estar **expresamente facultado** para desistir, ya sea del proceso o del derecho.

Importante

Requisito de legitimación doble. Para desistir válidamente se requiere: (1) **legitimación sustancial** —capacidad de derecho sobre la pretensión— y (2) **legitimación procesal** —el representante o apoderado debe tener poder especial y expreso que lo autorice a desistir—. El poder general de representación no es suficiente.

27.2.4. Oportunidad para desistir

El desistimiento puede llevarse a cabo **en cualquier instancia del proceso antes del dictado de la sentencia**. Una vez dictada la sentencia, el proceso terminó, por lo que no se podría desistir del proceso. Además, si la sentencia reconoció un derecho, hizo lugar a la pretensión del actor o la rechazó, tampoco se podría desistir. Una vez dictada la sentencia definitiva, el proceso ha concluido por su modo normal y el desistimiento ya no tiene objeto.

27.3. El allanamiento (art. 307, CPCCN)

El allanamiento es una de las actitudes posibles del demandado al contestar la demanda y se encuentra contemplado en el artículo 307 del CPCCN.

Art. 307 — CPCCN

Regula el allanamiento como actitud del demandado frente a las pretensiones del actor. Prevé los efectos según si el allanamiento es total o parcial, y si viene acompañado o no del cumplimiento de la pretensión.

Definición: Allanamiento

El allanamiento es un acto jurídico procesal que consiste en el **sometimiento total o parcial del demandado a las pretensiones del actor**.

Por oposición al desistimiento, el allanamiento corresponde al **demandado**. Puede allanarse a las pretensiones del actor el demandado, o bien el **reconvenido**, que se allana a las pretensiones del reconviniente.

27.3.1. Naturaleza: ¿reconocimiento de los hechos o del derecho?

Importante

Allanarse **no constituye el reconocimiento ni de la verdad de los hechos ni del derecho**. Es un acto voluntario del demandado que, a través de la actitud que asume, permite el progreso de la pretensión articulada por el actor.

Esta es una distinción esencial: el allanamiento no implica que el demandado reconozca que los hechos alegados por el actor sean verdaderos ni que el derecho invocado sea correcto. Simplemente expresa su voluntad de no oponerse al progreso de la pretensión.

27.3.2. Características

El allanamiento es un **acto unilateral**: no requiere la conformidad de la otra parte. Si el demandado quiere allanarse, no necesita la conformidad del actor.

27.3.3. Modalidades: expreso y tácito

Se trata de un acto unilateral que puede ser **expreso** o **tácito**.

- **Expreso**: debe ser contundente y no generar ninguna duda; la parte demandada manifiesta expresamente que se allana, es decir, que se somete total o parcialmente a las pretensiones de la otra parte.
- **Tácito**: siempre genera mayores dudas. Por ello, el allanamiento tácito exige una actitud del demandado que no genere ninguna duda, que sea **incontrovertible**, de la que surja que se está sometiendo a las pretensiones del actor aunque no lo manifieste expresamente.

Ejemplo: Allanamiento tácito claro

El demandado, sin oponerse a la pretensión del actor, se presenta y paga, satisfaciendo así la totalidad de la pretensión. Aunque no manifestó expresamente «me allano», el efecto es incontrovertiblemente ese.

Ejemplo: Allanamiento tácito dudoso (demanda de desalojo)

En una demanda de desalojo, la parte demandada se presenta y deposita en el tribunal las llaves del inmueble. ¿Es un allanamiento tácito? Puede haber otras cuestiones en discusión simultáneamente, por lo que la actitud puede no ser incontrovertible. Se deberá analizar el caso concreto.

27.3.4. Allanamiento total y parcial: efectos

Los efectos del allanamiento dependen de si, además de allanarse, el demandado cumplió o no con la pretensión.

Cuadro 27.2: Efectos del allanamiento según el cumplimiento de la pretensión

Supuesto	Allanamiento + cumplimiento de la pretensión	Allanamiento sin cumplimiento
¿Qué hace el juez?	Dicta una resolución interlocutoria y manda al archivo las actuaciones (art. 307)	Hace lugar a la pretensión y dicta sentencia definitiva para habilitar la ejecución
Tipo de resolución	Resolución interlocutoria	Sentencia definitiva
Etapas siguientes	Archivo del expediente	Ejecución de sentencia

El artículo 307 se refiere a la resolución interlocutoria en el caso de que se cumpla la pretensión y a la orden de enviar al archivo las actuaciones.

27.3.5. La cosa juzgada en el allanamiento

La resolución que admite el allanamiento **hace cosa juzgada**. Pero la cosa juzgada opera con respecto a la **pretensión** y no con respecto a los **hechos**, porque el allanamiento no importa el reconocimiento de la verdad de los hechos invocados por el actor ni el reconocimiento del derecho invocado.

En consecuencia, no se podrán invocar esos hechos como verdaderos en otro proceso, como si hubiesen sido reconocidos en una sentencia, porque se trata de otra cosa. Esa es una característica propia de este modo anormal de terminar el proceso.

27.4. La transacción (art. 308, CPCCN; arts. 1641 y ss., CCyCN)

La transacción es un tercer modo anormal de terminar el proceso. En el CPCCN se regula en el artículo 308.

Art. 308 — CPCCN

Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción de acta ante el juez. Éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción y la homologará o no. En este último caso, continuarán los procedimientos del juicio.

Art. 1641 — Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN)

La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar el litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.

27.4.1. Concepto y naturaleza

La transacción proviene del ámbito del derecho civil. Es un **acto jurídico bilateral** por el cual las partes, haciéndose **concesiones recíprocas**, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Define la posibilidad de ponerle fin al litigio, que es el marco que

el CPCCN incorpora en el artículo 308 como modo anormal de terminar el proceso. Constituye un medio de extinción de las obligaciones entre las partes que se hacen esas concesiones recíprocas.

Es bilateral (requiere el acuerdo de ambas partes) y puede ser judicial o extrajudicial. En el ámbito procesal, la transacción debe presentarse ante el juez para su homologación.

27.4.2. Requisitos formales

La transacción debe hacerse **por escrito** y presentarse ante el juez en cuyo proceso están en juego los derechos litigiosos, para que éste la homologue o no. También se puede suscribir un acta ante el juez en el cual tramita la causa.

Art. 1643 — CCyCN (Forma)

La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, sólo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez de la causa.

27.4.3. Materias excluidas de la transacción

Art. 1644 — CCyCN (Prohibiciones)

No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los cuales expresamente este Código admite pactar.

Las cuestiones que afectan el **orden público** no pueden ser objeto de transacción. Respecto de las **relaciones de familia**, no es posible, por ejemplo, que las partes acuerden considerarse divorciadas y pacten de ese modo su propio divorcio: esto no funciona así.

Lo que se admite dentro de las relaciones de familia como posible objeto de transacción son las cuestiones derivadas que tengan **contenido patrimonial**, por ejemplo:

- las cuestiones sobre alimentos de los hijos menores;
- las cuestiones relativas a la división del régimen de comunidad de bienes, en las que las partes pueden acordar cómo dividir o repartir los bienes conyugales.

Tampoco pueden transigirse los **derechos irrenunciables**, como por ejemplo los derechos laborales o de los trabajadores, que no se pueden pactar en esos términos ni ser objeto de transacción.

27.5. La conciliación (art. 309, CPCCN)

La conciliación se estudió previamente como sistema de solución alternativa de disputas y también constituye un modo anormal de terminar el proceso. Se encuentra prevista en el artículo 309.

Art. 309 — CPCCN

Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste tendrán autoridad de cosa juzgada.

Art. 36, inc. 2° — CPCCN

En cualquier momento del proceso el juez puede convocar a las partes para alcanzar una conciliación.

Art. 360, inc. 1° — CPCCN

En la audiencia preliminar, el juez intentará conciliar a las partes y acercarlas a los fines de alcanzar un acuerdo.

27.5.1. Concepto

Conciliar significa componer, ponerse de acuerdo. Se distingue la conciliación en la fase extraprocesal o judicial y la intraprocesal, para poner en el centro de la escena la figura del juez como quien convoca la conciliación dentro del proceso.

En los dos supuestos se trata de un **avenimiento amigable** de las partes. En la conciliación intraprocesal, las diferencias de las partes se arreglan ante la presencia del magistrado o a instancia suya, porque es el propio magistrado quien las convoca.

27.5.2. Efecto de cosa juzgada

Si se alcanza la conciliación y se arriba a un acuerdo, el proceso termina por un modo anormal: no por vía de sentencia, sino por la realización de ese acuerdo. El acuerdo **extingue las pretensiones antagónicas de las partes** y produce el efecto de **cosa juzgada** una vez que está **homologado por el juez**.

27.5.3. Conciliación y transacción: diferencias esenciales

La conciliación y la transacción tienen muchos puntos en común, porque en ambas se alcanza un acuerdo que el juez podrá homologar, pero presentan distinciones importantes.

Cuadro 27.3: Diferencias entre transacción y conciliación

Aspecto	Transacción	Conciliación
Iniciativa	Surge de las partes (voluntad propia)	A instancia o convocatoria del juez
Ámbito	Judicial o extrajudicial; derechos litigiosos o dudosos	Siempre intraprocesal (dentro del proceso)
Naturaleza jurídica	Contrato (arts. 1641 y ss. CCyCN)	Acuerdo procesal ante el magistrado
Estado del derecho	Puede recaer sobre derechos dudosos o litigiosos	Solo sobre derechos ya litigiosos (proceso iniciado)
Homologación	Puede o no ser homologado por el juez	Se celebra ante el juez y produce cosa juzgada al homologarse

La diferencia vinculada con la **voluntad** es la siguiente: en la transacción, la voluntad de las partes se manifiesta en el sentido de querer llevar a cabo esa avenencia ante el juez, de modo que la necesidad de transigir surge de las partes. En cambio, la conciliación surge a raíz de una **propuesta del juez**: se realiza luego de una convocatoria efectuada por el juez en la audiencia preliminar, en virtud de las facultades previstas en el artículo 36, a lo largo de todo el proceso.

Cuadro Cornell: modos anormales de terminación: desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un modo anormal de terminación del proceso?	Todo aquel que no es la sentencia definitiva. El CPCCN regula cinco supuestos (arts. 304–318): desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y caducidad de la instancia. Algunos autores los denominan también «modos extraordinarios».
¿Quién puede desistir y de qué?	Solo quien articula una pretensión: el actor o el reconviniente. Puede desistir del proceso (renuncia a continuar esa instancia; no extingue el derecho) o del derecho/acción (renuncia al derecho sustancial; genera cosa juzgada y no puede replantearse). El desistimiento del proceso requiere la conformidad del demandado si ya fue notificado el traslado de la demanda.
¿Cuál es la diferencia entre desistir del proceso y desistir del derecho?	El desistimiento del derecho es siempre unilateral y opera con efecto de cosa juzgada material: el derecho queda extinguido y no puede reclamarse en otro proceso. El desistimiento del proceso no genera cosa juzgada material sobre el derecho: el actor puede iniciar otro proceso, siempre que el derecho no esté prescripto.
¿Hasta cuándo puede desistirse?	En cualquier instancia del proceso antes del dictado de la sentencia. Dictada la sentencia, el proceso terminó por su modo normal y el desistimiento ya no tiene objeto.
¿Qué legitimación se requiere para desistir?	Doble legitimación: sustancial (capacidad sobre el derecho en cuestión) y procesal (el representante debe tener poder especial y expreso para desistir; el poder general no alcanza).
¿Qué es el allanamiento y a quién corresponde?	Es el acto jurídico procesal del demandado (o reconvenido) por el cual se somete total o parcialmente a las pretensiones del actor. Es unilateral (no requiere la conformidad del actor), puede ser expreso o tácito, y no implica reconocimiento de la verdad de los hechos ni del derecho.
¿Cómo opera el allanamiento con cumplimiento y sin cumplimiento de la pretensión?	Con cumplimiento: el juez dicta resolución interlocutoria y manda al archivo las actuaciones. Sin cumplimiento: hace lugar a la pretensión y dicta sentencia definitiva para habilitar la ejecución de sentencia.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué cosa juzgada produce el allanamiento?	La resolución que lo admite hace cosa juzgada respecto de la pretensión, pero no respecto de los hechos (que no fueron reconocidos como verdaderos). No pueden invocarse en otro proceso como hechos reconocidos en una sentencia.
¿Qué es la transacción y qué la distingue de la conciliación?	La transacción es un contrato bilateral en que las partes se hacen concesiones recíprocas para extinguir obligaciones litigiosas o dudosas (art. 1641 CCyCN; art. 308 CPCCN). Surge de la voluntad de las partes y puede ser judicial o extrajudicial. La conciliación, en cambio, surge de la convocatoria del juez y es siempre intraprocesal (art. 309 CPCCN).
¿Qué materias no pueden ser objeto de transacción?	Derechos en que esté comprometido el orden público, derechos irrenunciables (como los laborales) y derechos sobre relaciones de familia o estado de las personas. Excepción: derechos patrimoniales derivados (alimentos, división de bienes conyugales).

Resumen: Los modos anormales de terminación del proceso, regulados en los arts. 304 a 318 del CPCCN, se oponen al modo normal, que es la sentencia definitiva. El desistimiento es un acto unilateral del actor o reconviniente con efectos distintos: el desistimiento del derecho genera cosa juzgada material, mientras que el del proceso solo extingue la instancia sin afectar el derecho. El allanamiento es el acto unilateral del demandado por el que se somete total o parcialmente a las pretensiones del actor; no importa reconocimiento de hechos ni de derecho y produce cosa juzgada limitada a la pretensión. La transacción (contrato bilateral con concesiones recíprocas, arts. 1641 y ss. CCyCN y art. 308 CPCCN) y la conciliación (acuerdo intraprocesal ante el juez, art. 309 CPCCN) son institutos afines que difieren en la iniciativa (partes frente a juez) y en el ámbito (judicial o extrajudicial frente a siempre intraprocesal).

Capítulo 28

La caducidad de la instancia

28.1. Marco normativo y concepto

La caducidad de la instancia está prevista en el CPCCN en los artículos 310 a 318.

Importante

Advertencia sobre derecho comparado provincial. La regulación de la caducidad de la instancia varía entre provincias: no todos los códigos la tratan de igual modo, y el modo en que opera en el proceso judicial depende de cómo esté prevista en el Código Procesal de que se trate. El análisis de este capítulo se circunscribe al sistema del CPCCN, aplicable en el fuero federal y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La caducidad de la instancia es el modo anormal de terminación del proceso que ocupa la mayor cantidad de artículos del capítulo y, en la práctica profesional, en la casuística y en la interpretación de los jueces en los casos concretos, es el instituto que ha tenido más diversas interpretaciones en la jurisprudencia.

Definición: Caducidad de la instancia

Extinción del proceso por la inactividad de la parte que tiene la carga de impulsarlo, operada en los plazos previstos en el artículo 310 del CPCCN.

28.1.1. Nota esencial: la inactividad procesal

La caducidad de la instancia **no cancela la pretensión**. Entre los modos anormales de terminación del proceso, esto sucede solamente con el desistimiento del proceso y con la caducidad; en los demás no ocurre. Por lo tanto, la misma pretensión puede ser promovida en otro proceso judicial, siempre y cuando el derecho **no esté alcanzado por la prescripción de la acción**. Son términos que muchas veces se confunden.

28.1.2. Ámbito de aplicación: procesos dispositivos

La caducidad de la instancia es aplicable a los **procesos dispositivos**, porque en ellos el impulso del proceso está a cargo de las partes. La inactividad de la parte que tiene la carga de impulsarlo genera que, una vez vencido el plazo establecido por el Código, el tribunal pueda declarar, de oficio o a pedido de la parte contraria, el cese del curso de esa instancia y, por ende, la extinción del proceso.

Para que se configure la caducidad deben verificarse, entonces:

- un proceso dispositivo, en el que las partes tienen la carga de impulsar el proceso y no lo hacen;
- el vencimiento de los plazos previstos en el Código;
- inactividad procesal durante todos esos plazos, es decir, que la parte no haya impulsado el proceso.

28.1.3. Fundamento del instituto

El Código prevé la caducidad de la instancia como modo anormal de terminar el proceso por dos razones:

1. El **interés público**: que los procesos judiciales no permanezcan paralizados indefinidamente en el tiempo, ocupando casilleros en los tribunales. Si la parte no activa el avance del proceso, se puede presumir su **abandono**.
2. La relación procesal no solamente vincula a las partes —actor y demandado— sino que también incluye al juez, y el órgano jurisdiccional no puede quedar al arbitrio de los tiempos que las partes quieran manejar en sus procesos judiciales. Por eso es necesario poner un límite y un marco a esta circunstancia.

28.1.4. Distinción con la prescripción de la acción

La prescripción de la acción se funda en una presunción de abandono del derecho: durante el tiempo en que la acción podría haberse hecho efectiva a través de una demanda y un reclamo judicial no se lo hizo, lo que impide hacerlo con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción. De modo análogo, la inactividad dentro del proceso judicial de la parte que tiene la carga de impulsarlo importa la presunción de abandono de esa instancia judicial.

Cuadro 28.1: Prescripción de la acción y caducidad de la instancia

Aspecto	Prescripción de la acción	Caducidad de la instancia
Naturaleza	Instituto de derecho sustancial	Instituto de derecho procesal
¿Qué se extingue?	El derecho / la acción	La instancia (el proceso en curso)
¿Desde cuándo corre?	Desde que nació el derecho exigible	Desde el último acto impulsor del proceso
¿Cancela la pretensión?	Sí (si prescribió, no se puede reclamar)	No (puede iniciarse nuevo proceso si el derecho no prescribió)
¿Con qué tipo de días?	Los que disponga cada norma sustancial	Días corridos (incluye inhábiles, salvo ferias judiciales)

Son dos institutos diversos: la prescripción de la acción y la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia **se abre con la promoción de la demanda**, sin importar que se haya notificado o no el traslado de la demanda.

28.2. Plazos de caducidad (art. 310, CPCCN)

Art. 310 — CPCCN (Plazos)

Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos:

- 1° Seis meses, en primera instancia.
- 2° Tres meses, en segunda o ulterior instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes.
- 3° En el que se opere la prescripción de la acción, si fuese menor a los indicados precedentemente.
- 4° Un mes, en el incidente de caducidad de instancia.

Cuadro 28.2: Plazos de caducidad según el art. 310 del CPCCN

Plazo	Supuesto
6 meses	Primera instancia
3 meses	Segunda o ulterior instancia; juicio sumarísimo; juicio ejecutivo; ejecuciones especiales; incidentes
Prescripción	El plazo en que se opere la prescripción de la acción, si fuese menor a los indicados
1 mes	Incidente de caducidad de instancia

Ejemplo: Plazo de un mes del incidente de caducidad (inc. 4°)

Cuando la parte contraria acusa la caducidad de la instancia, fundamenta en el caso concreto por qué se encuentra configurada: indica cuál fue el último acto

impulsor y que desde allí se encuentra vencido el plazo de seis meses en primera instancia sin que exista ningún acto procesal que tienda a impulsar el proceso. De esa presentación el juez da traslado a la otra parte, que la contesta, y recién después se resuelve, haciendo lugar o rechazando la caducidad.

El inciso 4° dispone que ese incidente —el traslado, la contestación y la resolución— también tiene un plazo de caducidad: **un mes**. Por ejemplo: una vez acusada la caducidad, el juez ordenó el traslado a la otra parte. Si quien acusó la caducidad no le notifica a la otra parte —no le envía la cédula electrónica a los fines de notificar ese traslado—, entonces, si pasa un mes, quien debía contestar el traslado pero jamás fue notificado podría acusar la caducidad de ese incidente de caducidad de instancia.

28.3. Cómputo del plazo (art. 311, CPCCN)

Art. 311 — CPCCN (Cómputo)

Los plazos señalados en el artículo precedente se computarán desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales.

El **último acto impulsor** es el último acto tomado como válido que significa un impulso procesal. No cualquier acto lo es: por ejemplo, la presentación para autorizar a una persona que trabaja en un estudio jurídico a visualizar el expediente no es un acto impulsor que pueda tomarse como válido en términos de impulso procesal. Debe tratarse de un acto que tenga concretamente por finalidad impulsar el proceso hacia las etapas subsiguientes, es decir, hacerlo avanzar y seguir procesando.

Se toma ese último acto válido que signifique impulso procesal y, a partir del **día siguiente**, se contabiliza el plazo. Los plazos del artículo 310 corren durante los días inhábiles, salvo los que correspondan a las ferias judiciales, según dispone el artículo 311.

Importante

Días inhábiles y ferias. Los plazos de caducidad de instancia corren en **días corridos** (incluyendo feriados y días inhábiles), a diferencia de los plazos procesales ordinarios, que se cuentan en días hábiles. La única excepción: no se computan los días correspondientes a la feria de verano (enero) ni a la feria de invierno (julio, 15 días).

28.4. Litisconsorcio (art. 312, CPCCN)

Art. 312 — CPCCN (Litisconsorcio)

El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficiará a los demás.

El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes se considera que beneficia a todos los demás, porque la **instancia es indivisible**: no puede haber caducidad

de instancia para un litisconsorte y no para el otro. Por lo tanto, si uno impulsa, en términos del sistema dispositivo, el impulso de la instancia beneficia a todos los demás.

28.5. Supuestos de improcedencia (art. 313, CPCCN)

Art. 313 — CPCCN (Improcedencia)

No se producirá la caducidad:

- 1° En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.
- 2° En los procesos sucesorios y, en general, en los voluntarios, también salvo los incidentes que en ellos se susciten.
- 3° Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal.
- 4° Si se hubiere llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su producción dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas toman conocimiento de las medidas ordenadas.

- **Ejecución de sentencia:** no corresponde acusar la caducidad de instancia, salvo si se tratara de incidentes que no guarden relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha.
- **Procesos sucesorios y voluntarios:** tampoco procede la caducidad en procesos sucesorios ni, en general, en cualquier proceso voluntario.
- **Demora imputable al tribunal:** cuando los procesos estuvieran pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, la inactividad debe poder imputarse a la parte y no a una demora que corresponda al tribunal.

Ejemplo: Demora imputable al tribunal

Ya se encuentra dictado el auto para sentencia y éste fue firmado, pero la sentencia no se dictó. No es algo que pueda imputarse a la parte, sino que corresponde al propio tribunal.

28.6. Legitimación y modo de operarse (arts. 314 a 316, CPCCN)

Art. 315 — CPCCN (Legitimación para pedir la declaración de caducidad)

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia por el demandado; en el incidente, por el contrario a quien lo hubiese promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado de la parte contraria.

Art. 316 — CPCCN (Modo de operarse)

La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación de los plazos señalados en el artículo 310, pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento.

La caducidad puede pedirse en primera instancia por el **demandado**; en el incidente, por el **contrario a quien lo hubiese promovido**; y en el recurso, por la **parte recurrida**.

La petición de caducidad debe formularse **antes de consentir cualquier acto** del tribunal o de la otra parte que pueda considerarse impulsor. Si el plazo de seis meses venció pero, luego de ese vencimiento en primera instancia, se produjo un acto que fue consentido, ya no puede acusarse la caducidad por los seis meses transcurridos anteriormente. Es decir, la caducidad puede acusarse siempre que no se consienta ningún acto impulsor posterior al vencimiento, aunque ya se haya operado el vencimiento del plazo.

Asimismo, el pedido de caducidad en la segunda instancia importa el **desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario**, en el caso de que aquel prospere.

Ejemplo: Caducidad de la segunda instancia con recursos de ambas partes

Las dos partes interpusieron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, y la parte demandada acusa la caducidad de la segunda instancia respecto del recurso que interpuso la parte actora. Si esa caducidad se considera configurada y se declara la caducidad de la segunda instancia, se tiene por desistido el recurso de apelación interpuesto por el demandado. Es decir, la Cámara no va a tratar ninguno de los dos recursos.

28.7. Efectos de la caducidad (art. 318, CPCCN)

Art. 318 — CPCCN (Efectos)

La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquel. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la instancia principal.

28.7.1. Caducidad en primera o única instancia

La caducidad operada en primera o única instancia **no extingue la acción**: ésta puede ejercitarse en un nuevo juicio, y las pruebas producidas en el proceso que caducó no se perjudican, de modo que pueden hacerse valer en el juicio que se inicie después. Esto no es posible cuando el derecho ya está alcanzado por la **prescripción**, es decir, cuando la acción se encuentra prescripta.

28.7.2. Caducidad en instancias ulteriores

La caducidad operada en instancias ulteriores **acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida**. Si lo que caducó es la segunda instancia, la sentencia definitiva dictada por el juez de primera instancia queda con fuerza de sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada: aunque se hayan interpuesto los recursos de apelación correspondientes, al declararse operada la caducidad en la segunda instancia queda firme la sentencia definitiva de primera instancia.

28.7.3. Instancia principal, reconvención e incidentes

La caducidad de la instancia principal **comprende la reconvención y los incidentes**: si caduca la instancia principal, se afecta todo lo tramitado (reconvenciones, incidentes, etcétera). En cambio, la caducidad de un incidente generado con motivo del proceso principal **no** genera que se configure la caducidad para el proceso principal.

Cuadro Cornell: caducidad de la instancia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la caducidad de la instancia y cuál es su fundamento?	Es la extinción de la instancia por inactividad procesal de la parte que tiene la carga de impulsar el proceso, transcurridos los plazos del art. 310 CPCCN. Fundamentos: el interés público en no paralizar indefinidamente los procesos y la tutela del órgano jurisdiccional. Se presume el abandono de la instancia.
¿En qué procesos opera y qué la diferencia de la prescripción de la acción?	Opera en los procesos dispositivos, en los que las partes tienen la carga de impulsar el proceso. La prescripción es un instituto de derecho sustancial que extingue el derecho o la acción; la caducidad es un instituto de derecho procesal que extingue la instancia y no cancela la pretensión.
¿Cuáles son los plazos de caducidad (art. 310 CPCCN)?	6 meses en primera instancia. 3 meses en segunda o ulterior instancia, juicio sumarísimo, ejecutivo, ejecuciones especiales e incidentes. El plazo en que se opere la prescripción, si es menor. 1 mes para el incidente de caducidad de instancia.
¿Cómo se computan los plazos de caducidad?	Desde el último acto impulsor del procedimiento (no cualquier acto, sino uno que tenga por finalidad hacer avanzar el proceso), a partir del día siguiente. Corren en días corridos (incluyendo inhábiles y feriados). Solo se excluyen los días de ferias judiciales (enero y julio). A diferencia de otros plazos procesales, que se computan en días hábiles.
¿Qué efecto tiene el impulso de un litisconsorte (art. 312)?	El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficia a los demás, porque la instancia es indivisible.
¿Cuándo no procede la caducidad (art. 313)?	En ejecución de sentencia (salvo incidentes ajenos a ella), en procesos sucesorios y voluntarios (salvo incidentes), cuando la demora sea imputable al tribunal, y cuando se haya llamado autos para sentencia (salvo que se ordene prueba de oficio a cargo de las partes).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo debe pedirse la caducidad y qué ocurre si se consiente un acto posterior (arts. 315 y 316)?	Debe pedirse antes de consentir cualquier actuación del tribunal o de la otra parte posterior al vencimiento del plazo. Puede declararse de oficio, pero antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento. Si se consiente un acto impulsor posterior al vencimiento, ya no puede acusarse la caducidad por el plazo anterior.
¿La caducidad extingue la acción?	No. La caducidad en primera instancia no extingue la acción: puede iniciarse un nuevo proceso y se pueden hacer valer las pruebas producidas. Excepción: si el derecho ya está prescripto. La caducidad en instancias ulteriores sí acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida (la sentencia de primera instancia queda firme).
¿Qué relación hay entre la caducidad de la instancia principal y la de los incidentes?	La caducidad de la instancia principal comprende la reconvencción y los incidentes. Pero la caducidad de un incidente no afecta a la instancia principal.

Resumen: La caducidad de la instancia (arts. 310–318 CPCCN) opera por inactividad de la parte que tiene la carga de impulsar el proceso dispositivo, en los plazos de 6 meses (primera instancia) o 3 meses (segunda instancia, sumarísimo, ejecutivo e incidentes), computados en días corridos con exclusión de las ferias judiciales. No extingue la acción en primera instancia (puede reiniciarse el proceso si el derecho no está prescripto), pero en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. Es el instituto con mayor casuística jurisprudencial, por la diversidad de situaciones en torno a qué constituye o no un acto impulsor del procedimiento.

Capítulo 29

Resoluciones judiciales

29.1. Concepto y clasificación de las resoluciones judiciales

El tema de las resoluciones judiciales es de suma importancia, aunque muchas veces no es atendido debidamente en la práctica por los tribunales, dado que no siempre se sigue a rajatabla lo que dice el código.

Definición: Resoluciones judiciales

Cuando el Código Procesal habla de resoluciones judiciales hace referencia a las diversas formas en las que se pronuncia el tribunal. El tribunal puede realizar desde un acto sumamente complejo, como la **sentencia definitiva**, hasta un acto procesal sumamente sencillo, como las **providencias simples**.

El código agrupa las resoluciones judiciales de acuerdo con su complejidad y con el objetivo que tiene cada una. La clasificación es la siguiente:

Tipo de resolución	Complejidad	Plazo	Firma	Característica central
Providencias simples	Mínima	3 días	Juez, secretario, pro-secretario o jefe de despacho	Mero trámite del proceso
Resoluciones interlocutorias	Media-alta	10 días (1ª inst.); 15 días (2ª inst.)	Juez (exclusivamente)	Sustanciación / motivación de la decisión
Sentencias homologatorias	Media	10 días	Juez (exclusivamente)	Modos anormales de terminación del proceso
Sentencia definitiva de 1ª instancia	Máxima	Plazos del art. 34 CPCC	Juez (exclusivamente)	Pone fin normal al proceso
Sentencia definitiva de 2ª instancia	Máxima	15 días	Tres vocales	Acuerdo de cámara

Cuadro 29.1: Clasificación de las resoluciones judiciales.

Importante

Saber ante qué tipo de resolución se está es fundamental para el litigante, porque cada resolución judicial tiene determinados remedios o recursos que pueden interponerse contra ella en un plazo específico.

Ejemplo: La analogía del cañón y el mosquito

No se puede matar un mosquito con un cañón, ni con una pistola ni con una ametralladora, porque lo más probable es que el mosquito se vaya volando. Con el recurso ocurre lo mismo: no se pueden atacar ciertos actos del proceso con un cañón cuando muchas veces lo que se necesita es una simple aclaratoria o una revocatoria. Y la revocatoria o reposición no puede interponerse contra cualquier tipo de resolución judicial. Para saber qué recursos están disponibles para atacar el acto, primero hay que saber qué tipo de acto se tiene delante.

Todas las resoluciones judiciales son actos procesales y, como tales, tienen características definidas: deben ser redactadas en idioma español, en tinta negra, fechadas y firmadas por la autoridad competente del tribunal.

29.2. Providencias simples

El artículo 34 del CPCC establece los plazos para el dictado de las providencias simples. El plazo del tribunal es de **tres días** para expedirse en aquellas cuestiones que hacen al mero trámite de la causa y que no requieren ningún tipo de complejidad. A partir del artículo 161 del CPCC se establecen las distintas resoluciones judiciales que existen.

Las **providencias simples** son aquellas que hacen al normal desarrollo y avance del proceso, y que no agregan nada relevante: solo hacen que el proceso siga avanzando con su trámite. Son ejemplos:

- Agregar algún documento o prueba que ha sido ordenada.
- Tener por contestada la demanda.
- Correr una vista o un traslado.
- Ordenar una notificación.
- Autorizar a sacar fotocopias o a consultar la causa.

El Código autoriza al secretario del tribunal, al pro-secretario e incluso al jefe de despacho a firmar determinadas providencias simples, para disminuir la carga de trabajo del juez. En general, pueden firmar las vinculadas a la agregación o devolución de escritos, la devolución de escritos presentados fuera de término, la agregación de pruebas y documentos, y las vistas que deben darse al ministerio público.

Sin embargo, determinadas providencias simples deben ser suscriptas necesariamente por el juez: por ejemplo, el reconocimiento de la condición de parte, tener por contestada la demanda y aquellas que tienen una relevancia mayor en el proceso.

Ejemplo: El daño de una providencia simple mal resuelta

Si, en lugar de proveerse «téngase por contestada la demanda», el juez resuelve que la contestación fue presentada fuera de término (por considerarla extemporánea), se provoca un daño irreparable al litigante. Por eso es tan importante saber que se está ante una providencia simple: el remedio disponible es la **revocatoria**, que a veces es el único que puede solucionar ese problema.

29.3. Resoluciones interlocutorias

Quizás lo más difícil para los estudiantes, e incluso para muchos abogados, es diferenciar una providencia simple de una resolución interlocutoria. La sentencia definitiva es clara, porque es la que pone fin de modo normal al proceso. Lo que a veces no resulta tan claro es cómo distinguir una providencia simple de una interlocutoria cuando esta última se ha simplificado demasiado por usos y costumbres.

El elemento diferenciador clave es la **sustanciación**.

Importante

Cuando el Código Procesal indica que lo que caracteriza a las resoluciones interlocutorias es la «sustanciación», no se refiere al traslado (uso forense coloquial), sino a la **sustancia**, al contenido de la resolución: la motivación y las razones que el juez tuvo que desarrollar para tomar su decisión.

Las resoluciones interlocutorias, por su propio nombre, **deciden algo**: pueden hacer lugar o rechazar una excepción, convocar o rechazar la convocatoria de un tercero, u ordenar o rechazar una medida cautelar. Para llegar a esa decisión, el juez debe motivar y dar razones.

La palabra «interlocutorio» proviene del latín *inter*, que significa «en medio del debate»: son decisiones que se toman en medio de la discusión principal.

Los plazos para dictar estas resoluciones son:

- Primera instancia: 10 días.
- Segunda instancia: 15 días.

Ejemplo: La medida cautelar confirma que «sustanciación» no es «traslado»

Cuando una parte pide una medida cautelar no hay traslado previo. Sin embargo, la decisión que toma el juez no es una providencia simple: es una sentencia interlocutoria. Esto demuestra que el código no se refiere a la sustanciación como traslado, sino como sustancia, materia o motivación del acto. De otra manera, habría que concluir que una medida cautelar es una providencia simple, lo cual es incorrecto.

Hay resoluciones interlocutorias que pueden llegar a poner fin al proceso (como la sentencia que hace lugar a una excepción de prescripción o a una caducidad de la instancia), aunque lo hacen de un modo anormal, no del modo normal, que solo se alcanza mediante la sentencia definitiva.

29.4. Sentencias homologatorias

Las **sentencias homologatorias** son resoluciones vinculadas a determinados mecanismos que constituyen **modos anormales de terminación del proceso**: un allanamiento, un acuerdo conciliatorio o un desistimiento. El código prevé que se dicte una resolución que no llega a ser una sentencia definitiva, pero que tampoco es una providencia simple.

Tienen menos complejidad en su sustancia, pero no dejan de tenerla, porque el código le exige al juez que evalúe si el acto de la parte es correcto y si reúne las condiciones necesarias para lograr el desistimiento, el allanamiento o el acuerdo conciliatorio.

Importante

Los acuerdos transaccionales homologados tienen efectos de cosa juzgada.

29.5. Sentencia definitiva de primera instancia

La sentencia definitiva es el acto más complejo que el código prevé dentro de las resoluciones judiciales. El artículo 163 del CPCC contiene nueve incisos que describen las distintas condiciones que debe reunir.

29.5.1. Estructura formal

Tanto la resolución interlocutoria como la sentencia definitiva suelen comenzar con la fecha y la palabra «Autos» o «Autos y Vistos», seguida del resumen de los planteos de las partes, el «Y considerando» (donde el tribunal evalúa los planteos) y, finalmente, la parte resolutive (el fallo propiamente dicho).

29.5.2. Contenido del artículo 163 del CPCC

Regla: Art. 163 CPCC — Contenido de la sentencia definitiva de primera instancia

El artículo 163 establece nueve incisos que describen las condiciones de la sentencia definitiva. Entre los más relevantes se destacan:

- (Inc. 5º) Mencionar quiénes son las partes, sus nombres y apellidos, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas.
- Los fundamentos y considerandos (motivación de la decisión).
- (Inc. 5º, 2.º párrafo) Posibilidad de fundar la decisión en **presunciones** no establecidas por la ley, que constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando, por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción sobre la naturaleza del juicio, de conformidad con la regla de la sana crítica.
- (Inc. 6º) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio (**principio de congruencia**).
- (Inc. 6º, *in fine*) Mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados (**hechos sobrevinientes**).
- (Inc. 7º) El plazo que tiene la parte para cumplir la condena.
- (Inc. 8º) Establecer las costas y honorarios.

29.5.3. El deber de motivación

Es de gran importancia el deber de motivar las decisiones judiciales, tanto las resoluciones interlocutorias como las sentencias definitivas. No se trata solo de explicar por qué se llega a una resolución determinada.

Importante

La motivación de la decisión sirve para que las partes y, de modo muy indirecto, el resto de la población controlen los actos de gobierno. Las sentencias y las decisiones judiciales son actos de gobierno: el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado.

Además, la motivación es la base del **control recursivo**: para interponer una apelación contra una sentencia, el código exige una crítica concreta y razonada de la decisión que

se quiere modificar. Esa crítica solo puede construirse sobre los considerandos, que son la parte donde el juez brinda las explicaciones de por qué llegó al resultado.

29.5.4. Presunciones e indiciaria

Definición: Presunción (art. 163 CPCC)

La presunción no es un medio de prueba, sino una forma de dirimir la cuestión cuando el hecho principal no está probado pero se cuenta con una serie de hechos que, por su importancia, gravedad y concordancia, hacen que deba presumirse que aquel hecho no probado de forma directa ha sucedido. Es un mecanismo de razonamiento que la ley brinda al juez para poder dictar sentencia.

El juez civil no puede mantener silencio y no dictar sentencia porque un hecho no esté probado: puede recurrir a los razonamientos de la prueba presuncional o indiciaria.

Sobre la conducta desplegada por las partes durante el proceso como indicio, véase el capítulo 23.

29.5.5. La congruencia y los hechos sobrevinientes

El inciso 6º del artículo 163 establece la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Esto no es más ni menos que el **principio dispositivo** y la **congruencia**.

Importante

El juez, al dictar la sentencia, debe hacerse cargo de las cuestiones que han sido introducidas. Pero esto también le marca un límite: no puede dar más de lo que se le pidió, ni algo distinto de lo que se le pidió. Hacerlo implicaría violar la congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada.

Ejemplo: La incapacidad no reclamada

En un proceso donde no se reclama el resarcimiento de determinada incapacidad, el juez no podría concederla aunque le parezca razonable. Si lo hiciera, violaría la congruencia, al otorgar más allá de lo solicitado por los litigantes, y además violaría el derecho de defensa de la parte demandada, que no pudo negar que tal incapacidad existió.

Respecto de los **hechos sobrevinientes**: en juicios que duran dos, tres o cuatro años pueden suceder hechos que modifiquen la relación jurídica objeto del proceso, la extingan, o que hagan que la realidad exterior exija que la decisión del juez se adecue a ese cambio.

Ejemplo: El cuadro de Picasso destruido

Si en un proceso se reclama la restitución de un cuadro pintado por Picasso y durante el juicio ese cuadro deja de existir (porque se destruyó o desapareció),

el juez no deberá condenar a su restitución en la sentencia, orden que no podría cumplirse. Deberá reemplazarla por una suma de dinero que compense el valor del bien que debía serle restituido a esa parte.

29.5.6. Las costas

El inciso 8º del artículo 163 establece que el juez debe, tanto en la sentencia definitiva como en las interlocutorias, establecer las costas y los honorarios.

Definición: Costas

Las costas comprenden los gastos en que ha incurrido la parte para llevar adelante su reclamo: no solo los honorarios de su abogado, sino todo otro gasto en el que haya debido incurrir (sellados, obtención de documentos, etc.).

La regla que establece el código para la condena en costas es la del **vencido**: la parte vencida en el proceso es la que debe hacerse cargo del pago de las costas. Si la demanda prospera, en general el vencido es el demandado; si la demanda es rechazada, el vencido es el actor.

Como toda regla, tiene excepciones. Una posibilidad es la **distribución en el orden causado**: cada parte paga sus propios gastos y los comunes, por mitades.

Importante

Hay que ser muy cuidadoso con los argumentos para eximirse de costas. Si se dijera «se creyó con derecho a litigar» como fundamento, ese argumento es endeble: si la parte no se hubiera creído con derecho a litigar, ya estaría incurriendo en la sanción por temeridad y malicia. Esta posibilidad es bastante excepcional, especialmente en los casos en que se discuten derechos patrimoniales. En cambio, en cuestiones de familia, como los alimentos, es muy usual la distribución en el orden causado, para no afectar el monto del alimento que se reclama.

Cuadro Cornell: resoluciones judiciales

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son las resoluciones judiciales y cuál es su clasificación?	Son las diversas formas en que se pronuncia el tribunal. Se clasifican en: providencias simples (mero trámite, 3 días; pueden firmarlas el secretario, el pro-secretario o el jefe de despacho); resoluciones interlocutorias (deciden cuestiones con motivación, 10 días en primera instancia, solo el juez); sentencias homologatorias (modos anormales de terminación: allanamiento, desistimiento, conciliación); y sentencias definitivas de primera y segunda instancia (el acto más complejo; art. 163 CPCC).
¿Cómo se diferencia una providencia simple de una resolución interlocutoria?	Por la sustanciación, entendida como «sustancia» (contenido y motivación) y no como «traslado». La providencia simple solo impulsa el trámite; la interlocutoria requiere que el juez funde su decisión porque está resolviendo algo (admisión o rechazo de una excepción, medida cautelar, etc.). La medida cautelar, que no tiene traslado previo y es interlocutoria, confirma que la sustanciación no equivale a traslado.
¿Por qué es importante saber ante qué tipo de resolución se está?	Porque cada resolución judicial tiene determinados remedios o recursos disponibles, en plazos específicos. No se puede «matar un mosquito con un cañón»: a veces se necesita una simple aclaratoria o una revocatoria, y la revocatoria no procede contra cualquier resolución.
¿Qué establece el art. 163 CPCC sobre la sentencia definitiva?	Establece nueve incisos. Entre ellos: mención de las partes y relación sucinta de las cuestiones planteadas; fundamentos; posibilidad de usar presunciones (prueba indiciaria) basadas en hechos reales y probados que, por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la sana crítica; congruencia (decisión expresa, positiva y precisa conforme a las pretensiones deducidas); hechos sobrevinientes debidamente probados; plazo para cumplir la condena; y costas y honorarios.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Para qué sirve el deber de motivación?	Para que las partes y, de modo muy indirecto, el resto de la población controlen los actos de gobierno, ya que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Además, es la base del control recursivo: la crítica concreta y razonada que exige la apelación solo puede construirse sobre los considerandos.
¿Qué es una presunción según el art. 163 CPCC?	No es un medio de prueba, sino una forma de dirimir la cuestión cuando el hecho principal no está probado pero hay hechos que, por su importancia, gravedad y concordancia, hacen presumir que ocurrió. Es un mecanismo de razonamiento que permite al juez dictar sentencia; el juez civil no puede dejar de sentenciar porque un hecho no esté probado.
¿Qué es el principio de congruencia?	El juez debe hacerse cargo de las cuestiones introducidas en el proceso, pero no puede dar más de lo pedido ni algo distinto. Superar ese límite viola la congruencia y el derecho de defensa del demandado, que no pudo contradecir lo que no se le reclamaba.
¿Qué son los hechos sobrevinientes?	Son los hechos que suceden durante el transcurso del proceso y que modifican o extinguen la relación jurídica objeto del litigio, o que exigen que la decisión se adecue a la realidad exterior. El juez debe ajustar la sentencia a esa nueva realidad (por ejemplo, si el bien reclamado desaparece, se reemplaza su restitución por una suma de dinero equivalente).
¿Cuál es la regla en materia de costas y cuáles son sus excepciones?	Las costas comprenden todos los gastos en que incurrió la parte para sostener su reclamo. La regla es la del vencido. Una excepción es la distribución en el orden causado (cada parte paga sus gastos y los comunes por mitades), muy usual en cuestiones de familia como los alimentos; eximirse de costas alegando «se creyó con derecho a litigar» es un argumento endeble.

Resumen: Las resoluciones judiciales (providencias simples, interlocutorias, homologatorias y sentencias definitivas) se distinguen por su complejidad, plazo, firmante y sustancia, y de esa clasificación depende el recurso procedente. Las interlocutorias y las sentencias exigen motivación, que permite el control de las partes y de la población. La sentencia definitiva debe ajustarse al art. 163 CPCC: puede apoyarse en presunciones, debe ser congruente, atender a los hechos sobrevinientes y resolver sobre costas y honorarios, con la regla del vencido como pauta general.

Capítulo 30

Segunda instancia y actuación posterior a la sentencia

30.1. Sentencia definitiva de segunda instancia

En la cámara (segunda instancia) hay diferencias en el modo en que deben elaborarse las resoluciones. Los recursos que den lugar a resoluciones interlocutorias, firmadas por los tres vocales de cada sala, deben estar redactados de modo impersonal (en persona gramatical impersonal), aunque con estructura similar a la de las resoluciones interlocutorias de primera instancia.

La **sentencia definitiva de segunda instancia** es un acto complejo, elaborado por un **acuerdo** de tres jueces: hay un **vocal preopinante** y dos vocales que pueden adherir al voto del primero o marcar sus diferencias (disidencias). El fallo puede salir dos a uno, y no siempre el vocal preopinante tendrá el voto que determine el sentido de la decisión.

Aspecto	Resoluciones interlocutorias en 2ª instancia	Sentencia definitiva en 2ª instancia
Redacción	Impersonal	Primera persona del singular (cada vocal emite su voto)
Firmantes	Tres vocales de la sala	Tres vocales (acuerdo)
Estructura	Similar a las interlocutorias de 1ª instancia	Similar a la sentencia definitiva de 1ª instancia, pero en votos individuales
El «acuerdo»	No aplica como tal	Reunión teórica de los tres jueces para discutir y decidir

Cuadro 30.1: Resoluciones de segunda instancia.

El acuerdo es, en teoría, una reunión de los tres jueces para discutir las decisiones e intercambiar opiniones. En la práctica, sin embargo, no se lleva a cabo en la mayoría de los casos: lo que se hace en las cámaras es trabajar con la circulación escrita de los expedientes.

Importante

No puede dictarse una sentencia de segunda instancia si uno de los jueces no está presente. Pueden verse dos firmas siempre que el tercer juez esté en uso de licencia concedida o esté vacante la vocalía, pero las cámaras no tienen la misma facultad que la Corte federal de dictar decisiones cuando se alcanza la mayoría aunque los otros jueces no las suscriban.

Una vez dictada la sentencia, sea de primera o de segunda instancia, el código establece que esto concluye la competencia del juez o del tribunal para expedirse sobre el caso. El juez ya no puede modificar el fallo, estén o no notificadas las partes.

30.2. Actuación del juez con posterioridad a la sentencia

El artículo 166 del CPCC establece cuál puede ser la actuación posterior del juez una vez dictada la sentencia. Se prevé la posibilidad de enmendar errores puramente numéricos o errores evidentes (**errores materiales**), pero en ningún caso el tribunal o el juez puede modificar lo sustancial de las decisiones ya tomadas.

Ejemplo: Fallo de la Corte federal sobre el silencio en costas

Durante mucho tiempo se sostuvo que el silencio sobre costas en una sentencia (es decir, que el tribunal omitiera pronunciarse sobre ellas) implicaba que habían sido fijadas en el orden causado. Esto fue aclarado en un fallo de la Corte federal, según el cual al silencio no puede otorgársele ningún sentido. Lo que debe hacer el tribunal es expedirse sobre un tema sobre el que aún no se había expedido: la condena en costas.

30.3. El recurso de aclaratoria

El segundo párrafo del artículo 166 habilita, a pedido de parte, el denominado **recurso de aclaratoria**: dentro de los tres días y sin sustanciación pueden corregirse errores materiales y aclararse conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión. El plazo para solicitarla es de tres días en primera instancia y de cinco días en segunda instancia. Su régimen completo se desarrolla en el capítulo 36.

Cuadro Cornell: segunda instancia y actuación posterior

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo funciona la sentencia definitiva de segunda instancia?	Es elaborada por un acuerdo de tres jueces: un vocal preopinante y dos vocales que adhieren o disienten. Puede salir dos a uno. La redacción es en primera persona del singular, pues cada vocal emite su voto individual. Las resoluciones interlocutorias de cámara, en cambio, se redactan de modo impersonal.
¿Puede dictarse sentencia de segunda instancia sin la presencia de los tres jueces?	No, salvo que el tercer juez esté en uso de licencia concedida o la vocalía esté vacante. Las cámaras no tienen la facultad de la Corte federal de dictar decisiones al alcanzarse la mayoría aunque los otros jueces no las suscriban.
¿Qué efecto tiene el dictado de la sentencia sobre la competencia del juez?	Concluye la competencia del juez o del tribunal para expedirse sobre el caso; ya no puede modificar el fallo, estén o no notificadas las partes.
¿Qué puede hacer el juez una vez dictada la sentencia (art. 166 CPCC)?	Solo puede enmendar errores puramente numéricos o errores materiales evidentes, y aclarar conceptos oscuros, sin alterar lo sustancial de lo decidido.
¿Qué es el recurso de aclaratoria y en qué plazos procede?	Es el pedido de la parte para que se corrijan errores materiales y se aclaren conceptos oscuros, dentro de los tres días y sin sustanciación según el art. 166. El plazo para solicitarla es de tres días en primera instancia y cinco días en segunda instancia. No puede modificar lo sustancial de la decisión.
¿Qué sentido tiene el silencio sobre costas, según el fallo de la Corte federal?	Al silencio no puede otorgársele ningún sentido (no implica orden causado). El tribunal debe expedirse sobre un tema sobre el que aún no se había expedido: la condena en costas.

Resumen: La sentencia definitiva de segunda instancia es el resultado de un acuerdo de tres jueces (vocal preopinante, adhesiones y disidencias), redactada en primera persona del singular. Una vez dictada la sentencia, concluye la competencia del juez o tribunal: el art. 166 CPCC solo permite corregir errores materiales y aclarar conceptos oscuros, sin alterar lo sustancial, mediante la aclaratoria (3 días en primera instancia, 5 en segunda).

Capítulo 31

Cosa juzgada

31.1. Concepto e inmutabilidad

El concepto de cosa juzgada ya fue visto al estudiar las excepciones procesales en el artículo 347; aquí se profundizan algunos aspectos.

Definición: Cosa juzgada

Implica que, contra una decisión de un tribunal de primera o de segunda instancia, no hay más recursos disponibles para interponer, o bien el plazo para apelarla ha transcurrido sin que las partes hayan deducido ninguno. En esas condiciones, la decisión adquiere la **autoridad de cosa juzgada**.

Importante

La cosa juzgada significa que dentro del patrimonio de la persona ingresa un activo: el derecho a hacer cumplir lo que emana de esa decisión judicial. La realidad previa deja de existir, y lo único que queda es lo que emana de la sentencia.

El abogado debe controlar muy celosamente lo que surge de la decisión, especialmente lo que el tribunal escribe o asienta después de la palabra «fallo», porque eso es lo que en el futuro podrá exigirse que se cumpla con autoridad de cosa juzgada.

Cuando una sentencia de segunda instancia modifica parcialmente la decisión de primera instancia, la cosa juzgada emana de la **sumatoria de los dos fallos**: las cuestiones que quedaron firmes por no haber sido apeladas en la sentencia de primera instancia se suman a las que emanan de la sentencia firme de segunda instancia.

31.2. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material

No todos los procesos tienen la misma característica en cuanto a la calidad de la cosa juzgada. La doctrina diferencia la **cosa juzgada formal** de la **cosa juzgada material**.

Tipo	Proceso típico	Qué cuestiones abarca	Posibilidad de juicio posterior
Cosa juzgada material	Proceso ordinario (conocimiento pleno)	Todas las cuestiones debatidas extensamente	No (el fondo fue juzgado definitivamente)
Cosa juzgada formal	Juicio ejecutivo / caducidad de instancia	Solo las cuestiones discutibles en ese proceso	Sí, en juicio ordinario posterior (sobre lo no juzgado)

Cuadro 31.1: Cosa juzgada material y formal.

Ejemplo: El juicio ejecutivo

En un juicio ejecutivo hay cosa juzgada material si se discutió el pago, porque el pago es una excepción que podía oponerse en ese proceso. En cambio, no habrá cosa juzgada material en relación, por ejemplo, con algún vicio de la voluntad que se hubiera tenido al suscribir el título ejecutivo, porque esa cuestión no podía discutirse en el juicio ejecutivo. Respecto de ese aspecto hay cosa juzgada formal, y las cuestiones cuya discusión no puede darse en el juicio ejecutivo podrán discutirse en el juicio ordinario posterior.

31.3. Límites subjetivos de la cosa juzgada

El inciso 6º del artículo 347 del CPCC establece la **excepción de cosa juzgada**. Lo que ataca la excepción es el derecho de la persona que reclama: ese derecho ya fue discutido y decidido en una sentencia previa que está firme, contra la cual ya no hay más recursos para interponer.

Los **límites subjetivos** indican que la cosa juzgada abarca a las personas que pudieron discutir en el marco del proceso previo: actor, demandado, terceros intervinientes y terceros legitimados sobre los cuales se ha discutido una relación sustancial. No puede afectar a sujetos que no han participado de ese proceso, porque no han tenido la posibilidad de defenderse, ofrecer prueba y contradecir.

Esto se vincula con el **litisconsorcio**:

Importante

En tanto se trate de un litisconsorcio facultativo, nada impide que el juicio llevado adelante produzca una cosa juzgada material que afecte solo a las partes que han participado, sin relevancia respecto de otros sujetos que podrían haber sido litisconsortes facultativos y que no fueron citados.

31.4. Límites objetivos de la cosa juzgada

Los límites objetivos son más difusos. Nadie duda de que la cuestión debatida en el primer proceso es la que ha sido juzgada, pero la lectura del inciso 6º del artículo 347 muestra que el alcance es mucho más expansivo de lo que una primera aproximación indicaría.

Regla: Art. 347, inc. 6º, CPCC — Límites objetivos

Para que sea procedente la excepción de cosa juzgada, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del **mismo asunto** sometido a decisión judicial. Pero, además, hay cosa juzgada cuando, por existir **continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad**, la sentencia firme ya haya resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.

Esto significa que los límites objetivos de la cosa juzgada no solo comprenden lo debatido en el primer proceso, sino también las cuestiones de continencia, conexidad, accesoriedad y subsidiariedad que podrían haberse planteado en él y no se plantearon.

Ejemplo: El accidente de autos y el lucro cesante

Si en un juicio por un accidente de autos se reclama solo la reparación del automóvil y se resulta ganador, cabe preguntarse si podría iniciarse un segundo proceso reclamando el lucro cesante (porque el auto era utilizado como taxi o remís). A partir del artículo 347, inc. 6º, se podría concluir que existió lo que se denomina **cosa juzgada implícita**: el lucro cesante era un rubro que podía pedirse en el primer proceso y no se hizo, por lo que precluyó también la posibilidad de hacerlo con posterioridad, al ser una cuestión accesorio o conexa con la discutida en el primer litigio.

Es importante conocer esto porque la cosa juzgada **puede ser declarada de oficio por el juez**. Puede suceder que un juez no la advierta y que el demandado tampoco oponga la excepción. En el proceso le va mejor al que más sabe y tiene más herramientas para plantear la discusión de estos supuestos.

Cuadro Cornell: cosa juzgada

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la cosa juzgada?	Es la autoridad que adquiere una decisión judicial cuando contra ella no hay más recursos disponibles o el plazo para interponerlos ha vencido sin que las partes los dedujeran. Produce dos efectos: (1) ingresa al patrimonio del vencedor el derecho a exigir el cumplimiento; (2) la realidad previa deja de existir y solo queda lo que emana de la sentencia (novación procesal). Los acuerdos transaccionales homologados también tienen efectos de cosa juzgada.
¿De dónde emana la cosa juzgada cuando la sentencia de segunda instancia modifica parcialmente la de primera?	De la sumatoria de ambos fallos: las cuestiones que quedaron firmes por no haber sido apeladas en primera instancia se suman a las que emanan de la sentencia firme de segunda instancia. Por eso el abogado debe controlar lo asentado después de la palabra «fallo».
¿Cuál es la diferencia entre cosa juzgada formal y material?	La cosa juzgada material corresponde al proceso ordinario (conocimiento pleno): abarca todas las cuestiones debatidas y no permite un juicio posterior sobre el fondo. La cosa juzgada formal corresponde, por ejemplo, al juicio ejecutivo o a la caducidad de instancia: abarca solo las cuestiones discutibles en ese proceso y permite un juicio ordinario posterior sobre lo no juzgado (por ejemplo, vicios de la voluntad en el juicio ejecutivo).
¿Cuáles son los límites subjetivos de la cosa juzgada?	Solo alcanza a quienes fueron partes del proceso (actor, demandado, terceros intervinientes, terceros legitimados). No puede afectar a quienes no tuvieron la posibilidad de defenderse, ofrecer prueba y contradecir. Se vincula con el litisconsorcio facultativo: la cosa juzgada material afecta solo a las partes que participaron.
¿Cuáles son los límites objetivos de la cosa juzgada (art. 347, inc. 6º)?	No solo las cuestiones debatidas, sino también las conexas, accesorias, subsidiarias o por continencia que pudieron plantearse y no se plantearon. Puede haber cosa juzgada «implícita» respecto de rubros accesorios no reclamados (por ejemplo, el lucro cesante tras un juicio por la reparación del automóvil).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué importa que la cosa juzgada pueda declararse de oficio?	Porque puede ocurrir que el juez no la advierta y que el demandado no oponga la excepción; en el proceso le va mejor a quien más sabe y tiene más herramientas para plantear estos supuestos.

Resumen: Una decisión adquiere autoridad de cosa juzgada cuando ya no hay recursos o ha vencido el plazo para interponerlos; el derecho a su cumplimiento ingresa al patrimonio del vencedor. Puede ser material (proceso ordinario, no permite un juicio posterior sobre el fondo) o formal (limitada a lo discutible en ese proceso, como en el juicio ejecutivo). Sus límites subjetivos alcanzan solo a quienes fueron partes; los objetivos, definidos en el art. 347, inc. 6º, se extienden a cuestiones conexas, accesorias, subsidiarias o por continencia que pudieron plantearse.

Capítulo 32

Relación entre sentencia civil y sentencia penal

32.1. Prelación de la acción penal sobre la civil

Vinculado con la cosa juzgada está lo que usualmente se denomina la incidencia de la acción penal sobre la acción civil, regulada en el Código Civil y Comercial (CCyC) a partir del artículo 1774.

Regla: Art. 1774 y ss. CCyC — Prelación de la acción penal

Si la acción penal precede a la acción civil o es intentada durante su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta que haya conclusión del proceso penal.

Excepciones a la suspensión:

- Si median causas de extinción de la acción penal.
- Si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado en el juicio civil.
- Si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de responsabilidad (gran cambio del CCyC: en estos casos nada impide que la sentencia civil se dicte aun cuando no se haya dictado sentencia penal).

La razón de ser de esta coordinación es evitar lo que en general se encuentra en los libros como el «escándalo jurídico», que en definitiva es un escándalo lógico.

Importante

El «escándalo jurídico» (o lógico) se produce cuando una sentencia en un fuero dice que el autor del hecho fue una persona y otra sentencia dice que esa persona no fue la autora. La coordinación de los dos ordenamientos busca evitar precisamente esta colisión de decisiones.

32.2. Influencia de la sentencia penal sobre la civil

El Código Civil y Comercial dispone que la inexistencia del hecho, la autoría y la ausencia de dolo penal de responsabilidad determinadas en la sentencia penal no pueden desconocerse en la sentencia civil.

Importante

Si la sentencia penal dice que el sindicado como responsable penal no participó, que no es autor del hecho o que el hecho no ocurrió, esto no podrá ser desconocido en la sentencia civil, que deberá fundarse en consecuencia.

Es posible que una absolución penal por ausencia de delito (porque el accionar no está tipificado en el Código Penal) dé, sin embargo, lugar a la reparación civil. En esos casos no habrá ninguna influencia de las consecuencias penales sobre las civiles.

32.3. Sentencia penal posterior a la civil

Puede ocurrir que, en la acción civil, se demande con base en un factor de atribución objetivo, se permita que la acción civil continúe y se dicte una sentencia civil a la que con posterioridad se agregue una sentencia en sede penal.

Regla: Art. 1780 CCyC — Sentencia penal posterior a la sentencia civil

La sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella, excepto en el caso de revisión. La revisión procede cuando así se solicite y cuando la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal y esta es revisada respecto de esas cuestiones.

Ejemplo: Absolución penal posterior por inexistencia del hecho

Si se dictó una sentencia civil condenando al demandado sobre la base de un factor de atribución objetivo (art. 1774, inc. c, CCyC) y con posterioridad, en la acción penal, el demandado es absuelto por inexistencia del hecho en que se funda esa condena civil, o por no ser su autor, procede la revisión de la condena civil. Aunque la sentencia penal llegó con posterioridad, afirma que el demandado condenado en sede civil no fue autor del hecho, de modo que de ninguna manera podría quedar condenado.

Cuadro Cornell: sentencia civil y sentencia penal

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿En qué consiste la prelación de la acción penal sobre la civil?	Según el art. 1774 CCyC, si la acción penal precede a la civil o se intenta durante su curso, la sentencia civil debe suspenderse hasta la conclusión del proceso penal, salvo: (a) extinción de la acción penal; (b) frustración efectiva del derecho a ser indemnizado por la dilación del proceso penal; (c) factor objetivo de responsabilidad (gran innovación del CCyC: en ese caso la sentencia civil puede dictarse sin esperar la penal).
¿Qué es el «escándalo jurídico» y cómo se evita?	Es un escándalo lógico: ocurre cuando una sentencia dice que el autor del hecho fue una persona y otra sentencia dice que esa persona no fue la autora. La coordinación de los ordenamientos civil y penal busca evitar esa colisión de decisiones.
¿Qué efectos produce la sentencia penal anterior sobre la civil?	La sentencia penal vincula a la civil: si determina la inexistencia del hecho, la falta de autoría o la ausencia de dolo, esas conclusiones no pueden desconocerse en la sentencia civil. Una absolución penal por ausencia de delito (accionar no tipificado) puede, en cambio, dar lugar a la reparación civil sin influencia de las consecuencias penales.
¿Qué efectos produce la sentencia penal posterior a la civil (art. 1780 CCyC)?	En principio, ninguno sobre la sentencia civil ya dictada, salvo en caso de revisión: procede cuando se solicita y la sentencia civil asignó alcances de cosa juzgada a cuestiones resueltas por la sentencia penal que luego son revisadas (por ejemplo, absolución penal por inexistencia del hecho en que se fundó la condena civil).
Resumen: La acción penal tiene prelación sobre la civil: la sentencia civil se suspende hasta la conclusión del proceso penal, salvo extinción de la acción penal, frustración del derecho a ser indemnizado por dilación, o factor objetivo de responsabilidad. La sentencia penal anterior no puede desconocerse en lo relativo a la inexistencia del hecho, la autoría y la ausencia de dolo; la posterior no afecta a la civil, salvo revisión. Todo ello busca evitar el escándalo lógico de fallos contradictorios.	

32.4. Síntesis de la sentencia, la cosa juzgada y su coordinación con el proceso penal

Las resoluciones judiciales constituyen el lenguaje formal a través del cual el tribunal se comunica con las partes y hace avanzar el proceso. Su clasificación (providencias simples, resoluciones interlocutorias, sentencias homologatorias y sentencias definitivas) no es meramente académica: determina qué recursos pueden interponerse, en qué plazo y ante quién. El deber de motivación no solo garantiza el control de las partes sino también el control democrático de los actos del Poder Judicial.

La sentencia definitiva, regulada en el art. 163 CPCC, debe ser expresa, positiva, precisa y congruente con las pretensiones deducidas, pudiendo el juez valerse de presunciones indiciarias y de la conducta procesal de las partes para forjar su convicción.

Una vez firme, la sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada, que puede ser material (definitiva) o formal (limitada a lo discutible en ese proceso), y cuyos límites, objetivos y subjetivos, son más amplios de lo que una primera lectura sugiere, pues alcanzan cuestiones conexas, accesorias y subsidiarias (art. 347, inc. 6º).

La coexistencia del proceso civil y el penal exige una coordinación normativa que, con el Código Civil y Comercial, admite la continuación de la acción civil frente a factores objetivos de responsabilidad sin necesidad de esperar la conclusión del proceso penal, buscando en todos los casos evitar el «escándalo lógico» de fallos contradictorios.

Parte IX

Impugnación y recursos

La etapa de impugnación sigue cronológicamente a la etapa de conclusión del proceso, a las resoluciones procesales y a las sentencias. Esta parte desarrolla la **teoría general de la impugnación**, es decir, el sistema mediante el cual el ordenamiento procesal civil argentino permite atacar las decisiones judiciales erróneas o los actos procesales viciados. Comienza con los fundamentos y las clasificaciones de los actos de impugnación y de los recursos, y con los requisitos que son comunes a todos los recursos. Continúa con la garantía de la doble instancia y los límites del tribunal de alzada, con los remedios que se resuelven ante el mismo juez (aclaratoria y reposición o revocatoria) y con el incidente de nulidad. Finalmente se estudia en detalle el recurso de apelación: su concepto, su concesión, su trámite, sus efectos y las reglas que lo rigen.

Capítulo 33

Teoría general de la impugnación y clasificación de los recursos

33.1. Ubicación del tema y relación entre impugnación y recurso

La etapa de impugnación sigue cronológicamente a la etapa de conclusión del proceso, las resoluciones procesales y las sentencias.

Los actos de impugnación y los recursos guardan una relación de **género y especie**: los **recursos** son un tipo de acto de impugnación. Existen otros tipos de actos de impugnación, que se desarrollan al analizar las clasificaciones posibles.

La voz **impugnación** es un término mucho más amplio que el de **recurso**. Según Hitter, la impugnación corresponde más a la Teoría General del Derecho, mientras que el término recurso es propio del derecho procesal. La relación entre ambos es de **género a especie**: la impugnación es el género y el recurso es una especie de ese género.

Impugnar quiere decir **atacar**. Pueden existir actos de impugnación fuera del proceso judicial y, dentro del proceso, existen distintos tipos de impugnaciones que no siempre son recursos.

Ejemplo: Impugnación de dictamen pericial

En la etapa probatoria, si se presenta un dictamen pericial médico y se corre traslado a las partes, éstas pueden atacarlo mediante un acto procesal escrito de impugnación, dando los fundamentos de por qué se lo ataca. Ese acto es claramente una impugnación, pero no es un recurso.

Ejemplo: Impugnación de liquidación en ejecución

En la etapa de ejecución del proceso, si se impugna una liquidación del capital de condena más intereses por entender que los intereses están mal calculados, ese acto también es una impugnación, pero no un recurso.

Importante

Sólo se está ante un **recurso** cuando lo que se impugna es una **resolución judicial**. Los recursos son mecanismos de impugnación **exclusivamente de resoluciones judiciales**: providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas (reguladas a partir del art. 160 del Código Procesal).

33.2. Etimología de la palabra «impugnación»

La palabra **impugnación** proviene del latín *pugnus*, que significa «puño». De *pugnus* derivaron varias palabras que aluden a la lucha de puños: el pugilato (enfrentamiento a puñetazos), el púgil (el boxeador), la pelea. La noción que subyace a la impugnación es, por lo tanto, la de **combate, lucha o ataque**.

Aplicado al proceso judicial, cuando se habla de una teoría de la impugnación o de actos de impugnación se hace referencia a todo lo que tiene que ver con atacar o combatir un procedimiento viciado o una decisión equivocada desde la perspectiva de quien impugna. La impugnación es, entonces, todo mecanismo procesal que ataca o combate cualquier acto procesal o procedimiento que lesione el interés de cualquiera de las partes o de un tercero.

33.3. Fundamento de la impugnación: el error humano

El ordenamiento procesal contempla mecanismos de impugnación porque **existe el error**. Los jueces pueden equivocarse y cometer errores. Del mismo modo, las partes, en los actos procesales que impulsan, pueden cometer irregularidades y realizarlos sin cumplir adecuadamente con las formas. Estos errores de procedimiento o de interpretación de la ley son inevitables, porque están dentro de la naturaleza humana. Los actos de impugnación constituyen la alternativa que busca mitigar los defectos y deficiencias que pueda haber en un proceso o en una resolución judicial.

Calamandrei sostenía que el fundamento de los recursos es, ni más ni menos, el **error humano**: los jueces son humanos y pueden equivocarse; si se equivocan, debe existir un sistema para subsanar ese error y evitar que se consolide una injusticia.

Nota

San Agustín y Cicerón. La frase «errar es humano» se atribuye habitualmente a San Agustín, aunque tiene antecedentes en Cicerón. Lo grave (lo «diabólico», según San Agustín) es persistir en el error. Precisamente porque el hombre reconoce que se equivoca y puede dar marcha atrás tienen sentido los mecanismos recursivos y toda la teoría de la impugnación.

Nota

Francesco Carnelutti. El procesalista italiano Francesco Carnelutti decía que la amenaza del error pende como **espada de Damocles** sobre el proceso. Según la leyenda, Damocles tenía sobre su cabeza una espada afilada que pendía de una crin de caballo y que en cualquier momento podía ceder. El error es así el fundamento clásico de toda la teoría de la impugnación.

Couture sostenía que el término recurso se vincula con *“volver al camino de partida”*: al recurrir, el tribunal superior vuelve a recorrer un camino ya transitado en la instancia anterior, en la que fue dictada la resolución impugnada, para revisarlo y, en función de esa revisión, confirmar la resolución o modificarla total o parcialmente.

33.4. Definición de actos procesales de impugnación

Definición: Actos procesales de impugnación (Palacio)

Los actos procesales de impugnación son aquellos que están dirigidos **directa e inmediatamente** a provocar la **modificación o sustitución, total o parcial, de una resolución judicial**, en el mismo proceso en el que ella fue dictada.

Ejemplo: El sistema de correcciones como un partido mal arbitrado

Imaginemos un partido de fútbol mal arbitrado. El árbitro comete un error (el juez se equivoca). Los jugadores pueden pedir explicaciones (aclaratoria), pedir que el árbitro reconsidere su decisión en el momento (revocatoria), apelar ante el tribunal deportivo superior (apelación) o, si hubo una grave irregularidad de procedimiento, impugnar la validez del partido entero (incidente de nulidad). Todo ese sistema de correcciones forma la teoría de la impugnación.

Cuadro Cornell: concepto y fundamento de la impugnación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué relación existe entre los actos de impugnación y los recursos?	Los actos de impugnación son el género y los recursos son una especie dentro de ese género. Existen otros actos de impugnación que no son recursos.
¿Qué significa la palabra «impugnación» según su etimología?	Proviene del latín <i>pugnus</i> (puño) y alude a la lucha, al combate y al ataque. En el proceso, se trata de todo mecanismo que ataca o combate un acto procesal o procedimiento que lesione el interés de las partes o de un tercero.
¿Por qué existen los mecanismos de impugnación?	Porque existe el error: los jueces y las partes pueden equivocarse, y esos errores de procedimiento o de interpretación de la ley son inevitables. Carnelutti decía que la amenaza del error pende como espada de Damocles en el proceso. La impugnación busca mitigar esas deficiencias.
¿Cómo se definen los actos procesales de impugnación?	Son los dirigidos directa e inmediatamente a provocar la modificación o sustitución, total o parcial, de una resolución judicial, en el mismo proceso en el que ella fue dictada (Palacio).

Resumen: La impugnación es el sistema que permite atacar actos o resoluciones viciados o equivocados. Su fundamento es la falibilidad humana. El género es el acto de impugnación y los recursos son una de sus especies.

33.5. Clasificaciones de los actos de impugnación y de los recursos

Con carácter metodológico general, cabe advertir que se trata de **clasificaciones posibles**: no hay clasificaciones verdaderas o falsas, buenas o malas. Toda clasificación es una manera de comprender, abarcar y categorizar distintos conceptos. En tanto ayude a comprenderlos mejor, la clasificación es buena; cuando dificulta la comprensión de lo que se quiere categorizar, deja de serlo.

33.5.1. Primera clasificación: incidente de nulidad, recursos y otros medios

La primera clasificación distingue dos grandes grupos, a los que se agregan otros medios menos frecuentes.

	Incidente de nulidad	Recursos
Normativa y finalidad	Arts. 169–174 CPCCN. Corrige errores o vicios en la tramitación del proceso (vicios <i>in procedendo</i>).	Apuntan a la corrección de las decisiones impugnadas.
Ejemplo / tipos	Ejemplo típico: notificación defectuosa del traslado de la demanda en un domicilio incorrecto.	■ Aclaratoria ■ Revocatoria o reposición ■ Apelación ■ Queja por apelación denegada ■ Recurso extraordinario federal ■ Apelación ordinaria ante la Corte Suprema ■ Inaplicabilidad de ley

En el proceso ordinario habitual, los recursos más frecuentes son la **aclaratoria**, la **revocatoria** y la **apelación**. La **queja** surge como consecuencia de la denegación de la apelación.

33.5.2. Otros actos de impugnación (menos frecuentes)

Si bien no son tan frecuentes, los siguientes mecanismos también integran el sistema de impugnación.

Replanteo de prueba ante la alzada

Cuando en el juicio ordinario el juez de primera instancia deniega ciertos medios de prueba, el litigante puede impugnar esa denegatoria en la etapa de revisión de la sentencia. Si la impugnación es adecuada, puede replantear la prueba y producirla ante el tribunal de alzada.

Acción autónoma de revisión de la cosa juzgada (cosa juzgada írrita)

Una vez que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, la jurisprudencia ha abierto, de modo **excepcionalísimo** y muy restrictivo, la posibilidad de revisar lo decidido por sentencia firme cuando existen circunstancias excepcionales.

Ejemplo: Juicios de filiación y prueba de ADN

En otro tiempo no existía la prueba de ADN, por lo que las sentencias dictadas en juicios de filiación no podían valerse de ese medio de prueba. Con el advenimiento de la prueba biológica de altísima precisión que es el ADN, que permite despejar toda duda sobre la cuestión, se abrió la posibilidad de revisar esas sentencias firmes, aun cuando hubieran pasado en autoridad de cosa juzgada. También se aplica cuando, por maniobras fraudulentas, se ocultaron pruebas esenciales durante el proceso.

Nulidad del laudo arbitral

Los arts. 767–771 CPCCN prevén las hipótesis de nulidad del laudo arbitral o laudo de amigables compondores como mecanismo de impugnación.

Juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo

Permite revisar, en un proceso de conocimiento pleno, una sentencia dictada en juicio ejecutivo, en el que el acotado marco procedimental no permitió ejercer en plenitud las defensas disponibles.

33.5.3. Segunda clasificación: remedios y recursos

La doctrina distingue también entre **remedios** y **recursos** en sentido estricto.

	Remedios	Recursos (<i>stricto sensu</i>)
Orientación	Reparar errores procesales (vicios <i>in procedendo</i>).	Apuntan a que un tribunal jerárquicamente superior reexamine el acto impugnado.
Quién resuelve	El mismo juez que dictó el acto.	Un tribunal jerárquicamente superior.
Vicios que se atacan	Vicios <i>in procedendo</i> .	Vicios <i>in iudicando</i> : errores en la decisión judicial (interpretación de la ley o de los hechos).
Incluyen	Incidente de nulidad, acción autónoma de revisión de cosa juzgada, juicio ordinario posterior, aclaratoria* y revocatoria*.	Apelación, queja, recurso extraordinario federal, apelación ordinaria ante la Corte, inaplicabilidad de ley.

(*) La aclaratoria y la revocatoria presentan aspectos que podrían involucrarlas dentro de la categoría de remedios, aunque el Código las trate y denomine como «recursos». Técnicamente, en doctrina, sería más adecuado clasificarlas dentro de los remedios.

33.5.4. Clasificación general de los recursos

Es importante conocer el cuadro completo de los recursos.

Tipo	Categoría	Ejemplos
Horizontales	Remedios	Aclaratoria, revocatoria
Verticales ordinarios	Apelación	Recurso de apelación (proceso ordinario)
Verticales extraordinarios (comunes)	Regulados por ley	Inaplicabilidad de ley (fallos plenarios), Recurso Extraordinario Federal (Ley 48)
Verticales extraordinarios (excepcionales)	Creación pretoriana	Sentencia arbitraria, gravedad institucional, <i>per saltum</i> (ya regulado)
Especiales	Queja	Cuando se deniega el recurso de apelación o el extraordinario
Parajudiciales	Fuera del proceso	Recursos administrativos, recursos arbitrales

Cuadro 33.1: Clasificación general de los recursos.

Recursos horizontales: aclaratoria y revocatoria

Son horizontales porque se interponen, tramitan y resuelven **ante el mismo juez** que dictó la resolución que se impugna: se interpone, se funda y es ese mismo juez quien la resuelve. Se dice que, más que recursos, son **remedios**, porque no existe un nuevo tribunal que vuelva a recorrer el camino de una instancia anterior.

Una característica fundamental que los diferencia de la apelación es que, en los horizontales, el recurso se **interpone y se funda en el mismo acto**. Esto no sucede en el recurso de apelación, donde existen dos momentos diferenciados.

Recursos verticales ordinarios: la apelación

La apelación es un recurso vertical porque se interpone ante el juez de primera instancia (el que dictó la resolución) para que sea la **cámara**, que se encuentra por encima, la que resuelva. Tiene **dos momentos diferenciados**: la interposición y la fundamentación, que se desarrollan más adelante.

Cuadro Cornell: clasificación de los actos de impugnación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué grupos de actos de impugnación distingue la primera clasificación?	El incidente de nulidad (arts. 169–174 CPCCN, que corrige vicios en la tramitación del proceso) y los recursos (aclaratoria, revocatoria o reposición, apelación, queja por apelación denegada, recurso extraordinario federal, apelación ordinaria ante la Corte Suprema e inaplicabilidad de ley). Se agregan otros medios menos frecuentes.
¿Cuáles son los recursos más frecuentes en el proceso ordinario?	La aclaratoria, la revocatoria y la apelación. La queja surge como consecuencia de la denegación de la apelación.
¿Qué otros actos de impugnación menos frecuentes existen?	El replanteo de prueba ante la alzada, la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada, la nulidad del laudo arbitral (arts. 767–771 CPCCN) y el juicio ordinario posterior al juicio ejecutivo.
¿Cuándo procede, excepcionalmente, la revisión de la cosa juzgada?	De modo excepcionalísimo y muy restrictivo, ante circunstancias excepcionales: por ejemplo, la posibilidad de contar con la prueba de ADN en juicios de filiación o el ocultamiento de pruebas esenciales mediante maniobras fraudulentas.
¿Cuál es la diferencia entre remedios y recursos <i>stricto sensu</i> ?	Los remedios reparan errores procesales (vicios <i>in procedendo</i>) y los resuelve el mismo juez que dictó el acto. Los recursos en sentido estricto apuntan a que un tribunal superior reexamine el acto impugnado y atacan los vicios <i>in iudicando</i> (errores en la interpretación de la ley o de los hechos).
¿Dónde ubica la doctrina a la aclaratoria y a la revocatoria?	Aunque el Código las denomine «recursos», técnicamente sería más adecuado clasificarlas dentro de los remedios.

Resumen: Los actos de impugnación pueden clasificarse en incidente de nulidad, recursos y otros medios menos frecuentes. Otra clasificación distingue remedios (resueltos por el mismo juez, orientados a vicios *in procedendo*) y recursos en sentido estricto (sometidos a un tribunal superior, dirigidos a vicios *in iudicando*).

Cuadro Cornell: fundamentos y clasificación de los recursos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué diferencia hay entre impugnación y recurso?	La impugnación es el género (atacar un acto, dentro o fuera del proceso); el recurso es una especie de impugnación y sólo procede contra resoluciones judiciales (providencias simples, interlocutorias y sentencias definitivas). Una impugnación de dictamen pericial o de liquidación es una impugnación pero no un recurso.
¿Cuál es el fundamento de los recursos?	El error humano (Calamandrei): los jueces pueden equivocarse y debe existir un sistema que subsane el error y evite consolidar una injusticia. Couture vincula el término recurso con “volver al camino de partida”, es decir, que el tribunal superior revise el camino ya transitado para confirmar o modificar la resolución.
¿Por qué la aclaratoria y la revocatoria son recursos horizontales?	Porque se interponen, tramitan y resuelven ante el mismo juez que dictó la resolución. Por eso se las considera más bien remedios. Se interponen y fundan en el mismo acto.
¿Por qué la apelación es un recurso vertical ordinario?	Porque se interpone ante el juez de primera instancia, pero lo resuelve la cámara, que está por encima. Tiene dos momentos diferenciados: interposición y fundamentación.
Resumen: la impugnación es el género y el recurso la especie, limitada a resoluciones judiciales. El fundamento de los recursos es el error humano. Los recursos horizontales se resuelven ante el mismo juez y se interponen y fundan en el mismo acto; la apelación es un recurso vertical ordinario, que resuelve la cámara y tiene dos momentos.	

Capítulo 34

Requisitos comunes de los recursos y recurso indiferente

34.1. Legitimación

Las **partes** son las primeras legitimadas para hacer un planteo recursivo: el actor y el demandado. También lo están:

- los **terceros**, ya sea por intervención voluntaria u obligada;
- los **ministerios públicos** que intervengan en el caso: el fiscal, en cuestiones en las que está comprometido el orden público, y el defensor de menores, en los casos en que hay niños, niñas o adolescentes en el proceso;
- las **personas ajenas al proceso** que se ven afectadas en un interés legítimo ante una decisión o actuación procesal; entre ellas, los auxiliares de la justicia que intervienen en el proceso, por ejemplo los peritos cuando se regulan sus honorarios.

Ejemplo: Terceros con legitimación recursiva

Reparticiones públicas o empresas privadas que, en el proceso, incumplen mandatos judiciales (como trabar embargo sobre haberes o no contestar un pedido de informes) y a las que se les impone una multa. Esos terceros, ajenos al proceso, pueden contar con legitimación para plantear un recurso, justamente porque lo decidido en el proceso los afecta de modo directo.

34.2. El agravio, gravamen o perjuicio

Este requisito es fundamental. Los términos **agravio**, **gravamen** y **perjuicio** son sinónimos utilizados indistintamente en doctrina y jurisprudencia.

Definición: Agravio (gravamen o perjuicio)

Es la **insatisfacción total o parcial** de cualquiera de las pretensiones planteadas en virtud de lo decidido; o bien, para la parte demandada, el **rechazo de las defensas** opuestas. Se trata de la derrota que la decisión judicial provoca frente a los postulados sostenidos en las presentaciones de quien recurre, sea que su postulado apunte a satisfacer una pretensión o a oponer una defensa.

Sin agravio no hay legitimación para recurrir. El rechazo de la pretensión para el actor, o el rechazo de las defensas para el demandado, constituyen el agravio que habilita el recurso.

34.3. El plazo perentorio

En todos los recursos existe un plazo para plantearlo, que siempre es **perentorio**, es decir, **fatal**. El derecho a recurrir debe ejercerse dentro del plazo establecido por el código. Si se deja pasar ese plazo sin plantear el recurso, se pierde la posibilidad futura de formular ese planteo.

34.4. Admisibilidad y fundabilidad

Todos los recursos presentan dos facetas.

34.4.1. Admisibilidad

Definición: Admisibilidad de un recurso

Alude a toda la cuestión **formal** requerida para el planteo impugnativo: el plazo en que debe presentarse; los recaudos formales (si debe ser por escrito o puede ser verbal); qué debe contener el escrito y si debe ser fundado o si basta con el planteo recursivo; y todo lo que tiene que ver con el aspecto formal.

La admisibilidad también indica si un recurso procede contra determinados actos y contra cuáles no. Es lo que debe analizarse **antes** de pasar al examen de la sustancia o de lo medular del planteo recursivo.

34.4.2. Fundabilidad

Definición: Fundabilidad de un recurso

Apunta al **fondo** de la cuestión, al aspecto sustancial de la impugnación: la motivación que lleva al sujeto a formular su planteo, la crítica concreta que hace a la decisión del juez o el vicio que señala en alguna actuación procesal. Contempla los agravios, gravámenes o perjuicios que provoca el acto impugnado, en qué afecta a quien recurre y de qué manera se siente perjudicado por lo decidido.

Importante

Orden de análisis. El análisis de fundabilidad viene **después** del de admisibilidad. Primero se analiza lo formal: si el recurso procede formalmente contra determinado acto, si se planteó a tiempo y si se planteó de la forma adecuada según el código. Luego se analiza si quien recurre tiene razón en la cuestión que critica y en los motivos que le causan el perjuicio o agravio por el cual se alza contra la decisión o actuación judicial.

Cuadro Cornell: requisitos comunes de los recursos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Quiénes tienen legitimación para recurrir?	Las partes (actor y demandado), los terceros intervinientes (voluntarios u obligados), los ministerios públicos (fiscal, defensor de menores) y las personas ajenas al proceso cuyo interés legítimo resulta afectado (por ejemplo, peritos cuyos honorarios son regulados, o empresas sancionadas por incumplir mandatos judiciales).
¿Qué es el agravio o gravamen?	Es la insatisfacción total o parcial del postulado esgrimido en el proceso (pretensión o defensa). También se denomina gravamen o perjuicio. El rechazo de la pretensión para el actor, o de las defensas para el demandado, constituye el agravio que habilita el recurso. Sin agravio no hay legitimación para recurrir.
¿Qué características tiene el plazo para recurrir?	Es perentorio o fatal: si se deja pasar sin plantear el recurso, se pierde la posibilidad futura de formularlo.
¿Cuál es la diferencia entre admisibilidad y fundabilidad de un recurso?	La admisibilidad se refiere al aspecto formal: plazo, forma de presentación, contenido del escrito, tipo de resolución recurrible. Se analiza primero. La fundabilidad se refiere al fondo: si los agravios son válidos y si la crítica a la decisión judicial es correcta. Se analiza después de superado el juicio de admisibilidad.

Resumen: Todo recurso requiere tres presupuestos comunes: legitimación, agravio y plazo perentorio. Presenta dos dimensiones: la admisibilidad formal, que se analiza primero, y la fundabilidad sustancial, que se analiza después.

34.5. El recurso indiferente

El recurso indiferente **no se encuentra tipificado** en el Código Procesal ni en el ordenamiento argentino; no está legislado ni tiene recepción normativa. Algunos autores se refieren a este instituto tomándolo del derecho alemán, en el que la estructura recursiva es bien distinta de la argentina.

Su característica central es que el tribunal **deja de lado los recaudos de admisibilidad** que tienen todos los planteos impugnativos (plazo, forma, características, tipo de resolución atacada, etc.) en pos de garantizar ciertos derechos fundamentales que están siendo conculcados por alguna decisión judicial. El tribunal de segunda instancia deja de lado los recaudos formales y pasa a conocer y resolver el fondo del asunto, lo sustancial, sin cortapisas ni trabazones de índole formal.

Definición: Recurso indiferente

Es aquel que, sin ser el que la ley prescribe expresamente para el caso, o que siéndolo se han omitido elementos formales, produce no obstante los mismos efectos respecto de la posibilidad (procedibilidad) de la vía recursiva que el recurso correctamente articulado.

34.5.1. Casos YPF y Tejida (CSJN)**Ejemplo: Caso YPF (CSJN), derecho previsional**

El caso que dio andamiaje a este instituto en el ordenamiento argentino fue fallado por la Corte Suprema y es conocido como caso YPF. En el ámbito provincial se había desestimado el planteo de una persona en verdadero estado de vulnerabilidad, que tenía el beneficio de una pensión derivada de su situación de discapacidad. Por defectos en la manera en que realizó los planteos y dedujo los recursos en sede provincial, se había rechazado la posibilidad de revisar y acoger la pretensión. La Corte, dejando de lado esas cuestiones formales, admitió la viabilidad del planteo.

Ejemplo: Caso Tejida (CSJN, marzo de 2018)

La Corte dijo que, dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se avengan a éstas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que la incorrecta utilización de las formas pueda conducir a la frustración de derechos tutelados constitucionalmente, cuya suspensión a las resultas de nuevos trámites es inadmisibles.

Cuadro Cornell: recurso indiferente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el recurso indiferente y está regulado en el CPCCN?	Es una categoría doctrinal que no está tipificada en el Código ni legislada en el ordenamiento argentino. Algunos autores la toman del derecho alemán. Habilita a los tribunales a dejar de lado los requisitos formales de admisibilidad para garantizar derechos fundamentales gravemente afectados, y a resolver el fondo del asunto.
¿Qué efectos produce el recurso indiferente?	Aunque no sea el recurso que la ley prescribe expresamente (o se hayan omitido elementos formales), produce los mismos efectos respecto de la procedibilidad de la vía recursiva que el recurso correctamente articulado.
¿Qué casos le sirven de sustento?	El caso YPF (CSJN), en el que la Corte, dejando de lado cuestiones formales, admitió el planteo de una persona vulnerable con una pensión derivada de su discapacidad; y el caso Tejida (CSJN, marzo de 2018), sobre la búsqueda de soluciones por vías expeditivas para evitar la frustración de derechos constitucionalmente tutelados.
Resumen: El recurso indiferente es una construcción jurisprudencial excepcional, no tipificada, para los casos en que las formas frustrarían derechos fundamentales: el tribunal deja de lado los recaudos de admisibilidad y resuelve el fondo.	

Capítulo 35

La garantía de la doble instancia y los límites del tribunal de alzada

35.1. La garantía de la doble instancia

Cabe preguntarse si existe en el ordenamiento argentino una garantía procesal, amparada por la Constitución Nacional, de que en todo proceso existirá la doble instancia; es decir, la posibilidad de que, por las vías recursivas, toda decisión pueda ser revisada por un órgano diferente de aquel que dictó la resolución.

35.1.1. Perspectiva histórica

La cuestión no es nueva en la historia del proceso. El tema de la doble instancia, incluso la posibilidad de revisiones ulteriores más allá de dos instancias, se remonta a muy vieja data. En el sistema nacional, desde tiempos de la colonia, era reconocida la posibilidad de recurrir a la audiencia, que era la instancia superior a las decisiones de los jueces de primera instancia. Mucho antes, desde la Edad Media y aun desde la época del Imperio Romano, se observa la posibilidad de recurrir las decisiones del pretor ante órganos creados especialmente por el emperador o, en épocas monárquicas, por los reyes, que delegaban en funcionarios de jerarquía la posibilidad de revisar las decisiones de los jueces inferiores.

35.1.2. La Constitución Nacional de 1853: ausencia de garantía expresa

En 1853, la Constitución Nacional no introdujo la doble instancia como garantía del debido proceso. Otros aspectos muy claros están presentes en el art. 18 desde aquella época, pero la doble instancia no está introducida como garantía constitucional: ni siquiera en el aspecto más garantista del ordenamiento, que es el de la persecución de los delitos, ni mucho menos en cuestiones no penales (civiles).

Nota

Art. 18 de la Constitución Nacional. Establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, y que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Este artículo, que establece las garantías del debido proceso, no menciona expresamente la doble instancia.

35.1.3. El Pacto de San José de Costa Rica y la reforma de 1994

Recién con la **Convención Americana de Derechos Humanos** (Pacto de San José de Costa Rica) aparece en el ordenamiento una norma que prevé específicamente el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Esto ocurre a raíz de la incorporación del tratado a la Constitución Nacional en 1994, en virtud del **art. 75, inciso 22**.

Regla: Art. 8º, inc. 2º, ap. h) CADH

Establece el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. El inciso segundo se refiere a las personas inculpadas de un delito, por lo que la garantía está claramente enmarcada en el ámbito penal.

El art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos.

35.1.4. El caso Girolodi (CSJN)

La Corte Suprema ratificó la garantía en materia penal en el precedente **Girolodi**. Consideró que la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos a la Constitución Nacional conformaba una garantía que integraba el ordenamiento constitucional y que, por ende, debía respetarse con rango constitucional la doble instancia en materia penal. En materia penal se habla, más que de doble instancia, de **doble conforme**, para que la decisión condenatoria adquiera validez desde el plano de esta garantía.

35.1.5. Materia no penal: ausencia de garantía constitucional

Importante

La Corte Suprema ha sostenido sistemáticamente que la garantía de la doble instancia **no tiene jerarquía constitucional en materia no penal**. En materia no penal no hay garantía constitucional de doble instancia, salvo cuando las leyes específicamente lo establezcan.

El **art. 242 CPCCN** establece, como recaudo de admisibilidad del recurso de apelación, que el monto discutido en el proceso supere cierta suma de dinero (aproximadamente trescientos mil pesos, según las fuentes originales). Toda discusión por una cuestión de menor cuantía no admite apelación, salvo que se trate de cuestiones arancelarias u honorarios.

Frente al interrogante de si no se priva de la doble instancia a quienes discuten montos menores a 300.000 pesos, la Corte ha dicho que las limitaciones vinculadas con la cuantía establecidas por el legislador son absolutamente razonables y no violan ninguna pauta propia del debido proceso, precisamente porque en materia no penal no existe garantía constitucional de doble instancia.

35.2. Límites del conocimiento del tribunal de alzada

Los tribunales de segunda instancia (cámaras de apelación, tribunales de alzada) sólo son competentes para intervenir por vía de revisión de las decisiones de un juez de primera instancia; no tienen competencia originaria.

35.2.1. Primer límite: los escritos constitutivos del proceso

Al igual que el juez de primera instancia, el tribunal de alzada está limitado por el **principio de congruencia**, que lo obliga a mantenerse dentro del marco de lo que las partes han postulado en los escritos constitutivos del proceso (pretensión y defensa).

Regla: Art. 277 CPCCN

Ante los jueces de segunda instancia no se pueden introducir nuevas pretensiones o defensas no sometidas al conocimiento del juez de primera instancia. Las pretensiones, postulaciones y defensas deducidas ante el juez de primera instancia son las que pueden reeditarse ante el tribunal, con ampliación de fundamentos, pero no pueden plantearse nuevos tópicos no propuestos en primera instancia.

Hechos sobrevinientes (*iura novit curia* / hechos nuevos)

Existen excepciones a este límite. Se anuncian dos tipos de hechos nuevos, de los cuales las fuentes desarrollan el siguiente: los **hechos posteriores a la sentencia de primera instancia**. Por haber ocurrido con posterioridad, no pudieron ser planteados ante el juez de primera instancia, y el art. 277 los admite.

Regla: Art. 163, inc. 6º, segunda parte, CPCCN

Siempre el juez, sea de primera o de segunda instancia, podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos de las pretensiones, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados.

35.2.2. Segundo límite: los agravios expresados y sus contestaciones

Además del límite de los escritos constitutivos, el tribunal de alzada está acotado por los propios recursos planteados por las partes: los recursos establecen el límite dentro del cual puede actuar, y los agravios planteados por las partes marcan ese límite de actuación.

Primera limitación	Segunda limitación
Los escritos constitutivos del proceso (pretensiones y defensas planteadas en primera instancia).	Las expresiones de agravios y sus contestaciones (los recursos planteados por las partes).

35.3. El principio de *reformatio in peius*

Este principio tiene íntima relación con los límites del tribunal de alzada.

Definición: Reformatio in peius

La sentencia de segunda instancia **jamás podrá empeorar la situación del único apelante**.

Ejemplo: Accidente de tránsito y único apelante

En un juicio de accidente de tránsito, el juez de primera instancia fija una indemnización de 500.000 pesos en favor del actor. La parte demandada no apela, porque considera la suma razonable (o incluso baja). El actor sí apela, porque considera baja la indemnización. El recurso llega a la cámara.

El tribunal de segunda instancia advierte que, a su criterio, la indemnización fue excesiva y que el actor merecía mucho menos. Sin embargo, como el único apelante es el actor (la parte demandada consintió la sentencia), el tribunal de alzada no puede bajar la indemnización: no existe agravio que permita reducirla. A lo sumo podrá confirmar la sentencia.

Conclusión: cuando se apela y se es el único apelante, nunca se puede perder: o se gana más, o se sigue con lo mismo que dio el juez de primera instancia.

El límite por monto del artículo 242 CPCCN como recaudo de admisibilidad de la apelación se analiza con mayor detalle en el capítulo 38.

Cuadro Cornell: doble instancia y límites del tribunal de alzada

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Existe en Argentina una garantía constitucional de doble instancia en materia civil?	No. En materia no penal, la Corte Suprema sostiene sistemáticamente que no existe garantía constitucional de doble instancia, salvo que las leyes específicamente la establezcan.
¿Cómo se incorporó la garantía de doble instancia en materia penal?	La Constitución de 1853 no la preveía. Surgió con el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8º inc. 2º ap. h), incorporado a la Constitución por el art. 75 inc. 22 en 1994, y fue ratificada por la Corte en el caso Girolodi. En materia penal se habla de doble conforme.
¿Qué establece el art. 242 CPCCN y por qué no viola el debido proceso?	Exige que el monto discutido supere cierta suma para admitir la apelación, salvo cuestiones arancelarias u honorarios. La Corte ha dicho que estas limitaciones de cuantía son razonables, porque en materia no penal no existe garantía constitucional de doble instancia.
¿Cuáles son los límites del conocimiento del tribunal de alzada?	Una doble limitación: los escritos constitutivos del proceso (art. 277 CPCCN: no se pueden introducir nuevas pretensiones o defensas) y las expresiones de agravios y sus contestaciones. Se admiten hechos sobrevinientes (art. 163 inc. 6º, segunda parte).
¿Qué es el principio de <i>reformatio in peius</i> ?	Prohíbe que el tribunal de segunda instancia empeore la situación del único apelante. Si sólo apeló el actor por considerar baja la indemnización y la demandada consintió la sentencia, el tribunal de alzada no puede bajar la indemnización: a lo sumo la confirma o la aumenta.
Resumen: La garantía de la doble instancia existe sólo en materia penal con rango constitucional (CADH, art. 75 inc. 22 CN); en materia civil el legislador puede restringirla. El tribunal de alzada tiene una doble limitación (escritos constitutivos y agravios expresados) y no puede perjudicar al único apelante.	

Capítulo 36

Remedios ante el mismo juez: aclaratoria y reposición o revocatoria

36.1. El recurso de aclaratoria

Definición: Aclaratoria (Palacio)

Es un **remedio** que se concede a las partes para obtener que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga, o la integre de conformidad con las peticiones oportunamente formuladas.

El **art. 166, incisos 1º y 2º, CPCCN** regula las actividades del juez después del dictado de la sentencia. El inciso 2º establece que la parte puede plantear la aclaratoria dentro del tercer día de notificada la resolución. El inciso 1º faculta al juez a corregir de oficio cualquier defecto o deficiencia material con anterioridad a la notificación a las partes. En el mismo sentido, el **art. 36, inciso 6º, CPCCN** establece, entre los deberes y facultades del juez, la facultad de corregir de oficio cualquier defecto o deficiencia material de una resolución, con anterioridad a la notificación a las partes.

36.1.1. Supuestos que habilitan la aclaratoria

Supuesto	Descripción / ejemplo
Errores materiales	Confundir el nombre de las partes (por ejemplo, escribir «parte actora» cuando se quería decir «parte demandada»); discordancia entre cifras en guarismos y en letras; errores aritméticos en sumas o cálculos.
Errores de copia o transcripción	Párrafos «pegados» de otra resolución, especialmente al armar resoluciones con procesadores de texto. Hoy son menos frecuentes que en la época de las máquinas de escribir.
Contradicción entre considerandos y parte resolutive	Los considerandos fundamentan la concesión de un rubro pero la parte resolutive lo omite, o viceversa.
Conceptos oscuros	Discordancia entre la idea que se quiso expresar y las palabras utilizadas, que torna necesaria una aclaración, siempre que ello no implique una modificación sustancial de lo decidido.
Omisión de tratar pretensiones deducidas	El juez no trató en la resolución alguna de las pretensiones debatidas en el proceso. La aclaratoria es la oportunidad para ampliar y completar la resolución.

36.1.2. Características procesales de la aclaratoria

Plazo

La parte tiene **tres (3) días** para plantear la aclaratoria, contados desde la notificación de la sentencia o resolución que se pretende aclarar. En el caso de aclaratoria contra sentencia de segunda instancia, el plazo es de **cinco (5) días**.

Forma

Se plantea por escrito, y la fundamentación se hace en el mismo escrito de interposición. Si se trata de una providencia no notificada por cédula, los tres días comienzan a correr desde el martes o viernes posterior al dictado (notificación por ministerio de la ley).

Sustanciación

Según el Código, la aclaratoria es resuelta por el juez **sin traslado previo** a la otra parte (sin sustanciación).

Relación con el recurso de apelación

Importante

La aclaratoria **no interrumpe el plazo para apelar**. La apelación debe interponerse autónomamente dentro del quinto día, sin perjuicio de la aclaratoria planteada. Lo conveniente es plantear la aclaratoria y, antes del quinto día, plantear la apelación; si la aclaratoria suple los defectos y torna innecesaria la apelación, se desistirá eventualmente de ésta. No puede perderse la apelación por haber planteado una aclaratoria.

No cabe la apelación subsidiaria de ese planteo: es aclaratoria o apelación, pero no las dos cosas juntas. **El único recurso que admite la apelación en subsidio es la revocatoria.**

Cuadro Cornell: recurso de aclaratoria

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Para qué sirve el recurso de aclaratoria y cuándo no procede?	Sirve para que el mismo juez corrija errores materiales (nombres, sumas, cálculos), aclare conceptos oscuros o integre la resolución cuando omitió tratar alguna pretensión. No procede para modificar sustancialmente lo decidido: para ello existen la revocatoria o la apelación.
¿Qué supuestos habilitan la aclaratoria?	Errores materiales, errores de copia o transcripción, contradicción entre considerandos y parte resolutive, conceptos oscuros y omisión de tratar pretensiones deducidas.
¿Cuál es el plazo para plantearla?	Tres días desde la notificación de la resolución; cinco días si se plantea contra una sentencia de segunda instancia.
¿Cómo se plantea y cómo se resuelve?	Por escrito, con la fundamentación en el mismo escrito. El juez la resuelve sin traslado previo a la otra parte.
¿Qué relación tiene con el recurso de apelación?	No interrumpe el plazo para apelar: la apelación debe interponerse autónomamente dentro del quinto día. No cabe la apelación subsidiaria de la aclaratoria; el único recurso que admite apelación en subsidio es la revocatoria.

Resumen: La aclaratoria permite al mismo juez corregir errores formales o integrar omisiones sin alterar la esencia de lo decidido. Se plantea por escrito dentro de los tres días (cinco contra sentencia de segunda instancia), no se sustancia y no interrumpe el plazo para apelar.

36.2. El recurso de reposición o revocatoria

Definición: Revocatoria o reposición

Es el **remedio** procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane los agravios que ella ocasiona, **por contrario imperio**. Se le pide al juez o tribunal que dictó la resolución que la modifique, la cambie o la revise, porque esa resolución causa perjuicios que justifican que corrija la decisión y la modifique en favor de quien hace el planteo.

Los **arts. 238 a 241 CPCCN** regulan el recurso: procedencia (art. 238), forma y trámite (arts. 239 y 240) y efectos (art. 241). Se plantea ante el mismo juez que dictó la decisión y es resuelto por ese mismo juez.

36.2.1. Recaudos de admisibilidad

Tipo de resolución atacable

Procede únicamente contra **providencias simples**. Es inadmisible contra sentencias interlocutorias o sentencias definitivas.

Jueces ante quienes procede

Procede contra decisiones de jueces de primera instancia y también contra decisiones del presidente de una cámara de apelación (providencias simples de mero trámite adoptadas durante la sustanciación del juicio en segunda instancia, con anterioridad al dictado de la sentencia de alzada).

Cuando la revocatoria se plantea contra una providencia del presidente de la cámara, resuelve el tribunal en pleno (los tres jueces). Esas decisiones del tribunal en pleno hacen ejecutoria: no pueden ser recurridas.

Providencias que causen o no gravamen irreparable

Regla: Art. 238 CPCCN

El recurso de reposición o revocatoria procede contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable.

El **gravamen irreparable** es aquel que no puede ser suplido por lo que se decida en la sentencia: la providencia no puede ser corregida durante el curso del proceso ni con la sentencia, sino que, una vez adoptada la decisión (aunque sea en una providencia simple), marca un cambio de rumbo tal que no hay vuelta atrás.

Ejemplo: Contestación de demanda tenida por no presentada

La providencia simple por la cual se tiene por no contestado el traslado de la demanda en término, por considerarse extemporánea la contestación, deja al demandado sin posibilidad de defensa si no se corrige por vía de revocatoria. Eso es irreparable desde el plano de la defensa. Por ello, causa gravamen irreparable y es susceptible tanto de revocatoria como de apelación.

En cambio, una providencia que ordena agregar copia de un escrito antes de correr traslado puede no causar gravamen irreparable (la cuestión se soluciona presentando la copia), pero aun así es admisible la revocatoria.

Nota

Mientras la revocatoria procede contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable, la apelación exige que la providencia simple cause gravamen irreparable para ser admisible.

36.2.2. Plazo

El plazo para plantear la revocatoria es de **tres (3) días** desde la notificación de la providencia que se pretende impugnar, ya sea por ministerio de la ley o de manera electrónica (art. 135 CPCCN).

Excepción: si la decisión fue adoptada en una audiencia, la revocatoria debe plantearse **en el mismo acto de la audiencia, verbalmente**. No puede presentarse días después.

Ejemplo: Audiencia preliminar

En una audiencia preliminar el juez adopta una serie de decisiones. La parte que no esté de acuerdo con alguna de ellas tiene el derecho de plantear la revocatoria en ese mismo momento. No puede hacerlo después de la audiencia, a los tres días.

36.2.3. Forma de interposición y fundamentación

La revocatoria se interpone por escrito (en la mayoría de los casos) o verbalmente (si la providencia fue adoptada en audiencia). Se funda en el mismo escrito o en el mismo acto de su interposición. Se exponen los fundamentos, los agravios y los motivos que llevan a criticar el acto cuya modificación se pretende. El **art. 239 CPCCN** regula la forma de interposición, incluida la posibilidad de interposición verbal cuando la decisión se adopta en el marco de una audiencia.

36.2.4. Trámite y resolución

Si la decisión atacada fue el resultado de una **petición formulada por la otra parte**, cuando se plantea la revocatoria el juez debe oír previamente a esa otra parte: debe correrse traslado del planteo de revocatoria a la parte que había pedido la decisión que

ahora se impugna. Si la decisión no se originó en la petición de una de las partes, sino que fue una providencia dictada de oficio por el juez, **no es necesario** correr traslado a la otra parte.

El **art. 240 CPCCN** regula el trámite, incluidos los supuestos en que procede el traslado a la otra parte y aquellos en que no. El traslado, cuando corresponde, cuenta con un plazo de tres días.

36.2.5. Efectos: la ejecutoria y sus excepciones

Lo que el juez decida respecto de la revocatoria **hace ejecutoria**: queda firme lo decidido y resulta ejecutable. No es impugnabile por vía de otro recurso.

Excepciones a la ejecutoria:

1. Si la revocatoria fue planteada con **apelación subsidiaria**: si el juez rechaza la revocatoria, no hace ejecutoria, porque queda pendiente el recurso de apelación interpuesto en subsidio.
2. Si el juez **admite** la revocatoria: esa decisión puede ser apelada por la contraparte.

Cuadro Cornell: recurso de reposición o revocatoria

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la revocatoria o reposición?	Es el remedio por el cual se pide al mismo juez o tribunal que dictó una resolución que la modifique por contrario imperio, porque le causa un perjuicio al recurrente. Está regulada en los arts. 238 a 241 CPCCN.
¿Contra qué tipo de resoluciones procede?	Sólo contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable (art. 238 CPCCN). No procede contra sentencias interlocutorias ni definitivas. Procede contra decisiones de jueces de primera instancia y del presidente de una cámara de apelación. La apelación, en cambio, exige que la providencia simple cause gravamen irreparable.
¿Cuál es el plazo y qué excepción tiene?	Tres días desde la notificación. Si la decisión se adoptó en una audiencia, debe plantearse verbalmente en el mismo acto.
¿Cómo se tramita?	Se interpone y funda por escrito (o verbalmente en audiencia). Si la decisión atacada se originó en una petición de la otra parte, se corre traslado a ésta; si fue dictada de oficio, no es necesario el traslado.
¿Qué efectos tiene lo resuelto y qué excepciones existen?	Hace ejecutoria: queda firme y no es impugnabile por otro recurso. No hace ejecutoria si se planteó con apelación subsidiaria y se rechazó la revocatoria, ni si se admite la revocatoria, pues la contraparte puede apelar.
Resumen: La revocatoria permite que el mismo juez revea providencias simples. Se plantea dentro de los tres días (o en la audiencia, si allí se adoptó la decisión), admite apelación en subsidio y, como regla, lo resuelto hace ejecutoria.	

Capítulo 37

El incidente de nulidad

El incidente de nulidad no es un recurso, pero resulta fundamental en el proceso.

Definición: Incidente de nulidad

Es el **remedio** procesal que apunta a la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que, por ende, carecen de aptitud para cumplir el fin a que están destinados.

Ejemplo: Nulidad del traslado de la demanda

La notificación del traslado de la demanda está dotada, en virtud del art. 339 CPCCN, de una serie de recaudos que hacen a la garantía del derecho de defensa. Es un acto trascendental. Si este acto, por algún vicio o defecto, no cumple su propósito (si el demandado no se entera de que fue emplazado a comparecer a un proceso), el proceso sigue adelante sin que él pueda ejercer su defensa. El incidente de nulidad es el mecanismo que permite atacar ese acto irregular.

37.1. Principio general: conservación de los actos procesales

El proceso tiende a que los actos procesales cumplidos sean válidos. El principio general es el de **conservación de los actos procesales**: se reputan válidos, salvo que se reúnan los criterios que habilitan la declaración de nulidad de un acto.

37.2. Los cinco principios que rigen las nulidades procesales

Los cinco principios están regulados en los arts. 169 a 174 CPCCN.

37.2.1. Principio de especificidad (art. 169, primer párrafo)

Para que exista nulidad tiene que haber una **irregularidad formal**, una contradicción a una norma que, de no haber sido observada, apareje la nulidad. Tiene que haber una pauta formal vulnerada. Si en el proceso no se violó ninguna norma formal, no se daría este principio, necesario para que haya nulidad.

Regla: Art. 169, primer párrafo, CPCCN

Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

37.2.2. Principio de finalidad o conservación (art. 169, segundo párrafo)

El acto viciado debe carecer de los requisitos indispensables para obtener su finalidad. Pueden existir hipótesis en las que, pese a la irregularidad del acto cumplido y atacado, éste haya cumplido la finalidad a la que estaba destinado. En ese caso prevalece la **validez** del acto.

Regla: Art. 169, segundo párrafo, CPCCN

Si el acto, no obstante su irregularidad, ha cumplido la finalidad a la que estaba destinado, no procede la declaración de nulidad.

37.2.3. Principio de subsanación (arts. 170 y 172)

La nulidad es improcedente si el acto viciado fue **convalidado** o purgado, o fue conocido por quien la invoca y éste no hizo ningún planteo. Se presume que el acto ha sido convalidado si no se promueve el incidente de nulidad dentro del **quinto día** de conocido.

Regla: Art. 170 CPCCN

La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se considerará que hay consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro del quinto día de conocido el acto nulo.

Ejemplo: Emplazado anoticiado de manera irregular pero con conocimiento real

Una persona se muda de domicilio pero mantiene contacto con quien vive allí. La cédula de traslado de la demanda llega al domicilio anterior. La persona que recibe la cédula le avisa al demandado, quien toma conocimiento pleno. Si el demandado no hace nada y deja transcurrir el plazo de cinco días, el acto queda

saneado y ya no procede el incidente de nulidad. El acto irregular cumplió su finalidad (el emplazado supo que era demandado) y fue convalidado.

37.2.4. Principio de trascendencia (art. 172)

Quien plantea el incidente debe **invocar y demostrar un perjuicio cierto** del que derive su interés en formular el planteo, dimensionando las defensas que no ha podido oponer como consecuencia del acto viciado. La nulidad debe dejar desnuda ante el juez una situación de indefensión de quien la invoca.

Regla: Art. 172 CPCCN

El incidente de nulidad es inadmisibile cuando quien lo deduce no exprese el perjuicio sufrido del que derive el interés en obtener la declaración y las defensas que no ha podido oponer.

Importante

«**Si hay indefensión, hay nulidad. Si no hay indefensión, no hay nulidad.**» El mecanismo de las nulidades apunta a garantizar la defensa, no la regularidad de los actos o el cumplimiento de un formalismo. No existe la nulidad por la mera forma.

37.2.5. Principio de protección (art. 171)

Nadie puede invocar la nulidad cuando fue partícipe o gestor de la nulidad que invoca. Por ejemplo, el actor no puede plantear la nulidad del traslado de la demanda en el domicilio que él mismo denunció y en el que postuló que se hiciera la notificación.

Regla: Art. 171 CPCCN

La parte que ha dado lugar a la nulidad no podrá pedir la invalidez del acto realizado.

Cuadro Cornell: incidente de nulidad

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el incidente de nulidad?	Es el remedio procesal que apunta a la privación de efectos de los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir su fin. Ataca vicios procedimentales (<i>in procedendo</i>), como la notificación irregular del traslado de la demanda.
¿Qué principio general rige los actos procesales?	La conservación de los actos procesales: se reputan válidos salvo que se reúnan los criterios que habilitan la declaración de nulidad.
¿Qué establece el principio de especificidad?	Debe haber una norma formal vulnerada (art. 169, primer párrafo). Ningún acto será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción, salvo que el acto carezca de los requisitos indispensables para su finalidad.
¿Qué establece el principio de finalidad?	Si el acto, pese a su irregularidad, cumplió la finalidad a la que estaba destinado, no hay nulidad (art. 169, segundo párrafo).
¿Qué establece el principio de subsanación?	Si el acto fue convalidado, no procede la nulidad (art. 170). Hay consentimiento tácito si no se promueve el incidente dentro del quinto día de conocido el acto.
¿Qué establece el principio de trascendencia?	Quien plantea el incidente debe invocar y demostrar un perjuicio cierto y las defensas que no pudo oponer (art. 172). Debe existir indefensión real: sin indefensión, no hay nulidad.
¿Qué establece el principio de protección?	Quien generó el vicio no puede invocarlo (art. 171).
Resumen: El incidente de nulidad ataca vicios procedimentales y exige los cinco principios: especificidad, finalidad, subsanación, trascendencia y protección. La clave es la trascendencia: sin indefensión real, no hay nulidad.	

Capítulo 38

El recurso de apelación: concepto, procedencia y forma

38.1. Definición del recurso de apelación

Definición: Recurso de apelación

El recurso de apelación es un **acto procesal de impugnación** que interponen las partes o terceros ante el mismo juez que dictó una resolución, que debe ser una providencia simple, interlocutoria o definitiva, en tanto y en cuanto cause **gravamen irreparable**, con el objetivo de que el tribunal que está por encima de ese juzgado la revoque total o parcialmente.

38.2. Legitimados para interponer el recurso

No son sólo las partes en sentido estricto (actor o demandado): cualquier sujeto procesal con **interés acreditado** puede interponer el recurso. Ejemplos:

- El Ministerio Público, si está representando los intereses de un menor o de un incapaz.
- Un perito que considera exiguos sus honorarios regulados.
- El abogado interviniente, respecto de la regulación de sus honorarios.

El requisito es que exista un **gravamen irreparable**: concreto, actual, que no se pueda reparar luego con el dictado de la sentencia definitiva.

38.3. Resoluciones apelables: la regla de la apelabilidad

En el proceso ordinario la regla es la **apelabilidad**: todas las resoluciones son apelables, salvo que el Código establezca lo contrario. Esto es diferente a lo que ocurre en el proceso ejecutivo o en el sumarísimo, donde la apelabilidad está muy restringida.

Importante

Inapelable no es lo mismo que **irrecurrible**. Si el Código dice “irrecurrible”, la resolución no resiste ningún tipo de recurso (ni siquiera revocatoria). Cuando dice “inapelable”, se refiere únicamente a que no resiste el recurso de apelación; otros recursos podrían interponerse.

38.3.1. Artículo 379 CPCCN: inapelabilidad de resoluciones sobre prueba

Regla: Art. 379 CPCCN

Serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Si se hubiere negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la cámara que la diligencia cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

Ejemplo: Denegación de prueba testimonial en audiencia preliminar

En la audiencia preliminar, el juez decide denegar la producción de la prueba testimonial por considerarla innecesaria en función de los hechos controvertidos. La parte actora o demandada no puede apelar esa resolución, porque el art. 379 la declara inapelable. Sin embargo, podrá replantear la cuestión ante la cámara cuando el expediente sea elevado para resolver el recurso contra la sentencia definitiva.

38.3.2. Artículo 242 CPCCN: límite por monto

Regla: Art. 242 CPCCN (actualizado por Acordada 41/2019, vigente desde el 1.º de enero de 2020)

Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones, cualquiera fuere su naturaleza, que se dicten en los procesos en los que el valor cuestionado no supere los \$ 300.000 (pesos trescientos mil). Esta inapelabilidad no rige en materia de alimentos ni respecto de los honorarios regulados en ese proceso.

Muchos alumnos pueden tener códigos procesales desactualizados: el monto se va actualizando mediante acordadas de la Cámara, siendo la última la Acordada 41/2019.

Se ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo por limitar el acceso a la segunda instancia. La Corte Suprema ha interpretado que la **dobles instancia** como principio constitucional-convencional (Pacto de San José de Costa Rica) rige sólo en materia penal. En materia civil, el legislador puede establecer este límite sin que resulte inconstitucional ni anticonvencional. La finalidad es que los juicios de menor trascendencia económica tramiten en una sola instancia para ser resueltos más rápidamente.

38.4. Revocatoria con apelación en subsidio

La única combinación posible de recursos es la **revocatoria con apelación en subsidio**, y sólo procede ante una **providencia simple que cause gravamen irreparable**. En ese supuesto, el recurrente interpone la revocatoria y, para el caso de que el juez de primera instancia la rechace, subsidiariamente está la apelación para ir a la cámara.

Ejemplo: Providencia simple que causa gravamen irreparable

Si se contestó la demanda en término pero el juzgado la tuvo por extemporánea por haber computado mal el plazo de 15 días (sin tener en cuenta un feriado), eso causa un gravamen irreparable. En ese supuesto: (a) puede interponerse una revocatoria con apelación en subsidio, o (b) directamente un recurso de apelación.

38.5. Errores que comprende el recurso de apelación

Regla: Art. 253 CPCCN

El recurso de apelación comprende tanto los errores *in iudicando* (error en el juzgamiento: fijación de los hechos o aplicación del derecho) como los errores *in procedendo* (error en el procedimiento de construcción de la sentencia). Por ello, en el proceso ordinario no existe un recurso de nulidad separado: el recurso de nulidad está comprendido dentro del recurso de apelación.

38.6. Plazo y forma de interposición

Proceso	Plazo	Observación
Proceso ordinario	5 días	Desde la notificación (cédula o ministerio de ley)
Proceso sumarísimo	3 días	Plazo especial previsto por el código
Verbal (en audiencia)	Inmediato	Se deja constancia en el acta

Cuadro 38.1: Plazo de interposición del recurso de apelación según el tipo de proceso.

38.7. Los dos momentos del recurso de apelación

A diferencia de los recursos horizontales, el recurso de apelación tiene **dos momentos diferenciados**.

1.º momento: interposición	2.º momento: fundamentación
Dentro de los 5 días de notificada la resolución. Sólo se declara que se interpone el recurso de apelación contra la resolución de fecha tal, por causar gravamen irreparable. Nada más.	Una vez concedido el recurso, en función de cómo fue concedido. Se hace una crítica concreta y razonada de la resolución, explicando a la cámara qué se modifica total o parcialmente y dónde está el error del juez de primera instancia. Sentencia definitiva: expresión de agravios. Otras resoluciones: memorial.

Cuadro 38.2: Momentos del recurso de apelación.

Importante

Si no se fundamenta en tiempo y forma, se tiene por **desierto** el recurso: es como si no se hubiera interpuesto y la resolución queda firme.

Cuadro Cornell: el recurso de apelación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el recurso de apelación?	Es un acto procesal de impugnación que interponen las partes o terceros ante el mismo juez que dictó una resolución (providencia simple, interlocutoria o definitiva), en tanto cause gravamen irreparable, para que el tribunal superior la revoque total o parcialmente.
¿Quiénes están legitimados para apelar y qué requisito se exige?	Cualquier sujeto procesal con interés acreditado: por ejemplo, el Ministerio Público que representa a un menor o incapaz, un perito respecto de sus honorarios o el abogado respecto de la regulación de los suyos. Se exige un gravamen irreparable, concreto y actual, que no pueda repararse con la sentencia definitiva.
¿Cuál es la regla sobre apelabilidad y qué diferencia hay entre inapelable e irrecurrible?	En el proceso ordinario la regla es la apelabilidad. “Inapelable” significa que no procede la apelación, aunque podrían interponerse otros recursos; “irrecurrible” significa que la resolución no resiste ningún recurso.
¿Qué establece el art. 379 CPCCN?	Son inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. La parte interesada puede replantear la cuestión ante la cámara cuando el expediente sea remitido para conocer del recurso contra la sentencia definitiva.
¿Qué establece el art. 242 CPCCN y por qué no es inconstitucional?	Son inapelables las resoluciones en procesos cuyo valor cuestionado no supere \$ 300.000 (Acordada 41/2019), salvo en materia de alimentos y honorarios regulados. La Corte Suprema interpretó que la doble instancia como principio constitucional-convencional rige sólo en materia penal, por lo que en materia civil el límite es válido.
¿Qué errores comprende la apelación?	Los errores <i>in iudicando</i> (fijación de hechos o aplicación del derecho) y los errores <i>in procedendo</i> (procedimiento de construcción de la sentencia). El recurso de nulidad está comprendido en la apelación (art. 253).
¿Cuál es el plazo para interponer la apelación?	5 días en el proceso ordinario, desde la notificación; 3 días en el proceso sumarísimo; de forma inmediata en el proceso verbal en audiencia, con constancia en el acta.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son los dos momentos de la apelación?	Interposición (dentro de los 5 días, sólo se declara que se apela) y fundamentación (crítica concreta y razonada, que es expresión de agravios si se apela la sentencia definitiva y memorial en los demás casos). Si no se funda en tiempo y forma, el recurso se tiene por desierto.

Resumen: la apelación procede ante resoluciones que causan gravamen irreparable y su regla es la apelabilidad en el proceso ordinario, con límites como los arts. 379 y 242. Comprende errores de juzgamiento y de procedimiento, se interpone en 5 días y se funda en un segundo momento; sin fundamentación el recurso queda desierto. La única combinación posible de recursos es revocatoria con apelación en subsidio ante providencias simples.

Capítulo 39

Concesión, trámite y efectos del recurso de apelación

Interpuesto el recurso de apelación, corresponde analizar cómo se concede, qué trámite sigue y qué efectos produce. Este capítulo reúne la forma de concesión del recurso (libre o en relación), su trámite (inmediato o diferido) y sus efectos (suspensivo o no suspensivo).

39.1. Las tres consecuencias de la concesión

Al interponerse el recurso de apelación y ser concedido, se generan tres consecuencias: una forma, un trámite y un efecto.

Forma	Trámite	Efecto
Libre (amplia) vs. en relación (restringida)	Inmediato (regla general) vs. diferido (excepción legal)	Suspensivo (regla general) vs. no suspensivo o devolutivo (excepción)

Cuadro 39.1: Consecuencias de la concesión del recurso.

39.2. Forma de concesión: libre vs. en relación

	Concesión libre	Concesión en relación
Supuesto	Sólo cuando se apela la sentencia definitiva de un proceso ordinario	Todos los demás casos
Plazo para fundar	10 días (expresión de agravios)	5 días (memorial)
Dónde se funda	Ante la cámara	Ante el juzgado de primera instancia
Actividad adicional	Sí: art. 260 (5 días paralelos)	No
Traslado de fundamentos	10 días (notificación por ministerio de ley)	5 días (notificación por ministerio de ley)
Efecto	Siempre suspensivo	Depende de cada caso
Trámite	Siempre inmediato	Depende de cada caso

Cuadro 39.2: Concesión libre y concesión en relación.

39.2.1. Procedimiento cuando se concede en relación

1. El recurrente queda notificado de la resolución (por cédula o por ministerio de ley).
2. Dentro de los 5 días interpone el recurso de apelación.
3. El juez dicta una resolución concediendo en relación el recurso (se notifica por ministerio de ley).
4. Desde que queda notificada esa concesión, el recurrente tiene 5 días para presentar el memorial (fundamentación).
5. Del memorial se corre traslado a la otra parte por 5 días (notificación por ministerio de ley).
6. Vencido ese plazo o contestado el traslado, el expediente se eleva a la cámara.
7. La cámara, a través de la sala correspondiente, resuelve directamente el recurso.

Nota

Principio de prevención: si a lo largo del proceso el expediente ya fue elevado a la cámara para resolver otro recurso, se remite a la misma sala que ya intervino. Si es la primera vez, se sortea la sala.

39.2.2. Procedimiento cuando se concede libremente

Este procedimiento es totalmente distinto al anterior.

1. Se dicta la sentencia definitiva en un proceso ordinario.
2. Se notifica por cédula. Dentro de los 5 días se interpone el recurso.
3. El juez concede libremente todos los recursos interpuestos y el expediente es elevado directamente a la cámara.
4. La sala dicta una resolución que dice, literalmente: “*Pónganse los autos a los fines de los artículos 259 y 260 del Código Procesal. Notifíquese.*”
5. Las partes son notificadas por cédula de esa resolución. Desde esa notificación corren en paralelo dos plazos:
 - 10 días (art. 259): para expresar agravios.
 - 5 días (art. 260): para realizar la actividad adicional en cámara.
6. De la expresión de agravios se corre traslado a la otra parte por 10 días (notificación por ministerio de ley).
7. El tribunal dicta resolución de autos para sentencia y vota para resolver el recurso.

39.2.3. Artículo 260: actividad adicional en cámara

Regla: Art. 260 CPCCN, facultades de las partes en segunda instancia (concesión libre)

Dentro de los cinco días de la notificación de la providencia que dispone la elevación, los litigantes podrán:

- 1.º *Fundar los recursos concedidos con trámite diferido.*
- 2.º *Replantear la prueba denegada o declarada negligente.*
- 3.º *Acompañar documentos de fecha posterior o desconocidos al inicio del proceso.*
- 4.º *Invocar hechos nuevos.*
- 5.º *Pedir la absolución de posiciones sobre hechos no debatidos en la confesional de primera instancia.*
- 6.º *Pedir apertura a prueba para la producción del replanteo o de los hechos nuevos.*

Ejemplo: Replanteo de prueba (art. 260 en relación con art. 379)

En la audiencia preliminar el juez denegó la prueba testimonial por considerarla innecesaria. Luego dictó sentencia rechazando la demanda por no tener por acreditada la materialidad del accidente. Si bien en su momento esa resolución era inapelable (art. 379), ahora, al estar el expediente en cámara, el recurrente puede replantear la prueba denegada, fundando cómo la declaración de esos testigos presenciales podría acreditar la existencia del accidente y cambiar el resultado de la sentencia.

39.3. Límites de la alzada al resolver

La cámara tiene tres límites para resolver:

1. **Expresión de agravios o memorial:** la cámara sólo entiende en aquello que haya sido materia de crítica concreta y razonada. Lo que no fue objeto de agravios queda firme.
2. **Principio de congruencia:** el tribunal no puede considerar hechos que no hayan sido invocados en la demanda, la contestación, la reconvención o la contestación de la reconvención.
3. ***Reformatio in peius*:** la cámara no puede empeorar la situación del recurrente. Sólo puede modificar en lo que fue impugnado.

Cuadro Cornell: concesión del recurso

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué tres consecuencias genera la concesión del recurso?	Una forma (libre o en relación), un trámite (inmediato o diferido) y un efecto (suspensivo o no suspensivo).
¿Cuándo se concede libremente?	Sólo cuando se apela la sentencia definitiva de un proceso ordinario. En todos los demás casos se concede en relación.
¿Cómo es el procedimiento cuando se concede en relación?	Se interpone en 5 días; el juez concede en relación; desde la notificación de la concesión el recurrente tiene 5 días para presentar el memorial ante el juzgado de primera instancia; se corre traslado por 5 días; luego el expediente se eleva a la cámara, que resuelve directamente. Rige el principio de prevención en la elección de la sala.
¿Cómo es el procedimiento cuando se concede libremente?	Concedido el recurso, el expediente se eleva a la cámara y la sala ordena poner los autos a los fines de los arts. 259 y 260. Desde la notificación por cédula corren en paralelo 10 días para expresar agravios y 5 días para la actividad adicional. De la expresión de agravios se corre traslado por 10 días y el tribunal dicta autos para sentencia y vota.
¿Qué puede hacerse en cámara según el art. 260?	Dentro de los 5 días: fundar recursos concedidos con trámite diferido, replantear prueba denegada o declarada negligente, acompañar documentos posteriores o desconocidos, invocar hechos nuevos, pedir absolución de posiciones sobre hechos no debatidos en primera instancia y pedir apertura a prueba para el replanteo o los hechos nuevos.
¿Cuáles son los límites de la alzada?	La expresión de agravios o memorial (lo que no fue criticado queda firme), el principio de congruencia (no se consideran hechos no invocados en los escritos postulatorios) y la prohibición de <i>reformatio in peius</i> (no se puede empeorar la situación del recurrente).

Resumen: la concesión determina forma, trámite y efecto. La forma libre se reserva a la sentencia definitiva del proceso ordinario (fundamentación ante la cámara en 10 días, con actividad adicional del art. 260); en los demás casos se concede en relación (memorial ante primera instancia en 5 días). La cámara resuelve dentro de los límites de los agravios, la congruencia y la prohibición de *reformatio in peius*.

39.4. Trámite: inmediato vs. diferido

La regla general es que el recurso se concede con **trámite inmediato**: una vez interpuesto y concedido, de modo continuo se computa el plazo para fundar, se corre traslado y la cámara resuelve.

La excepción es el **trámite diferido**, cuando la ley lo dispone: el momento de fundamentación, sustanciación y resolución se difiere para cuando el expediente es elevado a la cámara por el recurso contra la sentencia definitiva.

Importante

Advertencia terminológica: el legislador usa la expresión “efecto diferido” en el código, pero en realidad se trata de un tema de trámite, no de efecto. Cuando el código dice “efecto diferido” debe leerse “trámite diferido”.

39.4.1. Supuestos de trámite diferido

- **Artículo 366, hechos nuevos:** la resolución que rechaza el planteo de hechos nuevos puede apelarse con trámite diferido. La fundamentación se hace cuando el expediente llega a la cámara para resolver el recurso contra la sentencia definitiva. Finalidad: evitar que el expediente sea elevado varias veces antes de la sentencia.
- **Artículo 69, costas y honorarios incidentales:** las apelaciones sobre costas y honorarios regulados a lo largo del proceso se conceden con trámite diferido para el mismo momento. Finalidad: celeridad y economía procesal.

39.5. Efectos: suspensivo vs. no suspensivo (devolutivo)

El efecto hace referencia a qué sucede con la resolución impugnada: si se suspenden o no sus efectos. La regla general es el **efecto suspensivo**: al interponerse el recurso, se suspende la ejecutoriedad de la resolución hasta que la cámara resuelva. La razón es que la cámara puede modificar o revocar la resolución, por lo que tiene sentido no ejecutarla mientras está siendo revisada.

39.5.1. Origen histórico del término “devolutivo”

El término “devolutivo” que usa el código tiene origen en el derecho romano: el único con jurisdicción era el emperador, quien la delegaba en los jueces. Cuando una parte impugnaba una decisión, se “devolvía” la jurisdicción al emperador. En el sistema actual, todos los jueces (desde el de primera instancia hasta la Corte Suprema) tienen la misma función jurisdiccional; lo que varía es el ámbito de su competencia. Por eso el término “devolutivo” puede llevar a confusión.

Importante

Cuando el código dice “devolutivo”, debe leerse “**no suspensivo**”.

39.5.2. Supuestos de efecto no suspensivo

- **Alimentos (sentencia que admite):** la sentencia que fija alimentos a cargo del demandado puede ejecutarse aunque esté pendiente el recurso de apelación del demandado ante la cámara.
- **Medidas cautelares (art. 198):** la resolución que concede una medida cautelar (por ejemplo, un embargo) puede apelarse por el afectado, pero el recurso tiene efecto no suspensivo: el embargo se traba y continúa trabándose sin importar que el recurso esté pendiente ante la cámara.
- **Beneficio de litigar sin gastos (art. 81):** la resolución que concede el beneficio tiene efecto no suspensivo: se aplica de inmediato, aunque haya recurso en trámite.

39.6. Artículo 250: procedimiento según el tipo de resolución

Cuando el recurso se concede con efecto no suspensivo, el procedimiento varía según el tipo de resolución impugnada.

La resolución es una sentencia	La resolución es una interlocutoria
El expediente se eleva a la cámara para que pueda revisar todo el proceso y resolver el recurso. Para ejecutar lo resuelto en la sentencia, se forma un incidente de ejecución de sentencia que queda en primera instancia (con copia certificada de la sentencia). <i>Expediente principal</i> → cámara. <i>Incidente de ejecución</i> → primera instancia.	El expediente queda en primera instancia para continuar el proceso (la sentencia definitiva aún no fue dictada). Se forma un incidente de apelación con las copias indicadas por el juez, que se eleva a la cámara. El apelante tiene 5 días para acompañar esas copias. <i>Expediente principal</i> → primera instancia. <i>Incidente de apelación</i> → cámara.

Cuadro 39.3: Procedimiento del artículo 250 según el tipo de resolución (efecto no suspensivo).

Si el apelante no acompaña las copias para formar el incidente dentro de los 5 días, se declara la **deserción** del recurso: es como si no se hubiera interpuesto.

Cuadro Cornell: trámite y efectos de la apelación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el trámite diferido?	Es la excepción legal a la regla del trámite inmediato: la fundamentación, sustanciación y resolución del recurso se diferencian para cuando el expediente sea elevado a la cámara por el recurso contra la sentencia definitiva.
¿Cuáles son los supuestos de trámite diferido y su finalidad?	El art. 366 (rechazo del planteo de hechos nuevos) y el art. 69 (costas y honorarios incidentales). Su finalidad es la celeridad y la economía procesal, evitando que el expediente se eleve varias veces antes de la sentencia.
¿Qué significa “efecto diferido” en el código?	Se trata de un tema de trámite y no de efecto: donde el código dice “efecto diferido” debe leerse “trámite diferido”.
¿Qué es el efecto suspensivo?	Al interponerse el recurso se suspende la ejecutoriedad de la resolución impugnada hasta que la cámara resuelva. Es la regla general, porque la cámara puede modificar o revocar la resolución.
¿Qué es el efecto no suspensivo y cómo debe leerse “devolutivo”?	Es la excepción: la resolución puede ejecutarse aunque el recurso esté pendiente. El término “devolutivo” proviene del derecho romano (devolución de la jurisdicción al emperador) y debe leerse como “no suspensivo”. Ejemplos: alimentos, medidas cautelares (art. 198) y beneficio de litigar sin gastos (art. 81).
¿Qué ocurre, según el art. 250, con el efecto no suspensivo?	Si se apela una sentencia, el expediente va a la cámara y se forma un incidente de ejecución que queda en primera instancia. Si se apela una interlocutoria, el expediente queda en primera instancia y se forma un incidente de apelación que se eleva a la cámara, con copias que el apelante debe acompañar en 5 días; de lo contrario, el recurso se declara desierto por deserción.

Resumen: el trámite es inmediato como regla y diferido por excepción legal (arts. 366 y 69); el efecto es suspensivo como regla y no suspensivo (devolutivo) por excepción (alimentos, cautelares, beneficio de litigar sin gastos). Con efecto no suspensivo, el art. 250 organiza el expediente según se apele una sentencia o una interlocutoria, y la falta de copias en 5 días produce la deserción.

Capítulo 40

Reglas, ejercicios y mecanismos especiales de la apelación

40.1. Las seis reglas del recurso de apelación

Las reglas estudiadas permiten sintetizar el régimen del recurso de apelación.

N.º	Regla	Contenido
Regla 1	Alcance del recurso	El recurso de apelación comprende tanto los errores <i>in iudicando</i> (fijación de hechos o aplicación del derecho) como los errores <i>in procedendo</i> (procedimiento de construcción de la sentencia). El recurso de nulidad está incluido dentro del de apelación (art. 253 CPCCN).
Regla 2	Plazo de interposición	El plazo para interponer el recurso es de 5 días, salvo que la ley disponga lo contrario (por ejemplo, proceso sumarísimo: 3 días).
Regla 3	Forma de concesión	El recurso se concede siempre en relación, salvo un único supuesto en que se concede libremente: cuando lo que se apela es la sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario.
Regla 4	Libre: siempre suspensivo e inmediato	Cuando el recurso se concede libremente (sentencia definitiva de proceso ordinario), siempre es con efecto suspensivo y trámite inmediato.
Regla 5	Trámite	El recurso se concede siempre con trámite inmediato, salvo que la ley disponga expresamente el trámite diferido (por ejemplo, arts. 366 y 69 CPCCN).

N.º	Regla	Contenido
Regla 6	Efecto	El recurso se concede siempre con efecto suspensivo, salvo que la ley disponga lo contrario (efecto no suspensivo o devolutivo; por ejemplo, alimentos, medidas cautelares y beneficio de litigar sin gastos).

Cuadro Cornell: las seis reglas de la apelación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son las reglas sobre alcance y plazo?	La apelación comprende errores <i>in iudicando</i> e <i>in procedendo</i> , con el recurso de nulidad incluido (art. 253). El plazo es de 5 días, salvo disposición legal en contrario, como en el proceso sumarísimo (3 días).
¿Cuáles son las reglas sobre concesión libre?	El recurso se concede siempre en relación, salvo cuando se apela la sentencia definitiva de un proceso ordinario, en cuyo caso se concede libremente, siempre con efecto suspensivo y trámite inmediato.
¿Cuáles son las reglas sobre trámite y efecto?	El trámite es siempre inmediato salvo disposición expresa de trámite diferido (arts. 366 y 69). El efecto es siempre suspensivo salvo disposición legal en contrario (alimentos, medidas cautelares, beneficio de litigar sin gastos).

Resumen: cada regla del recurso de apelación admite excepciones legales: plazo de 5 días (salvo 3 en el sumarísimo), concesión en relación (salvo la libre para la sentencia definitiva del proceso ordinario), trámite inmediato (salvo diferido) y efecto suspensivo (salvo no suspensivo).

40.2. Admisibilidad vs. fundabilidad: ¿quién analiza qué?

Ejercicio: Admisibilidad y fundabilidad

Pregunta: ¿Cuál va a ser el juez o tribunal que analiza, en el caso del recurso de apelación, los requisitos de admisibilidad del recurso y los de fundabilidad?

Respuesta:

- **Admisibilidad** → **juez de primera instancia:** analiza si el recurso fue interpuesto en el plazo legal, si la resolución es susceptible de apelación y si quien lo interpone es el legitimado. Lo hace al momento de conceder o denegar el recurso.

- **Fundabilidad** → **cámara**: analiza si la expresión de agravios o el memorial constituyen una crítica concreta y razonada, y decide si hace lugar o no al recurso (confirma, modifica o revoca la resolución).

40.3. Caso práctico: contestación de demanda declarada extemporánea

Ejercicio: Contestación de demanda extemporánea

Supuesto: se actúa como abogados del demandado en un proceso ordinario de daños y perjuicios por mala praxis médica. Se tienen 15 días para contestar demanda y se la contesta el día 16, dentro del plazo de gracia (las dos primeras horas del día, antes de las 9:30 a.m.). El día siguiente, el juzgado emite esta resolución:

“Buenos Aires, 22 de junio de 2020. DESGLOSESE por extemporáneo.” Firma: María Eugenia Gómez, Secretaria.

El juzgado no tuvo en cuenta un feriado intermedio y por eso computó mal el plazo. **¿Qué se hace?**

Pueden plantearse las siguientes respuestas:

- Interponer una revocatoria (art. 238 y ss.): respuesta incorrecta.
- Interponer revocatoria con apelación en subsidio: respuesta incorrecta.
- Interponer directamente un recurso de apelación: respuesta incorrecta.

Importante

Todas son incorrectas porque la resolución **no está firmada por el juez, sino por la secretaria del juzgado**. El secretario y el prosecretario actúan por delegación. Sólo el juez tiene jurisdicción y sólo el juez puede revocar por contrario imperio. La resolución no es susceptible ni de revocatoria ni de apelación. **La vía correcta es la revocación nominada del artículo 38 ter del CPCCN.**

40.4. Revocación nominada: artículo 38 ter CPCCN

Regla: Art. 38 ter CPCCN

Dentro del plazo de tres días desde que se notifican de la resolución dictada por el secretario o prosecretario administrativo, las partes pueden requerir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario o prosecretario administrativo.

Diferencias con la revocatoria del art. 238:

	Revocatoria (art. 238)	Revocación nominada (art. 38 ter)
Plazo	5 días	3 días
Fundamentación	Simultánea a la interposición	Simultánea a la interposición
Resolución que ataca	Providencias simples dictadas por el juez	Resoluciones dictadas por secretario o prosecretario
Quién resuelve	El mismo juez	El juez (revisa lo dispuesto por el auxiliar)

Cuadro 40.2: Revocatoria y revocación nominada.

40.5. Reposición *in extremis*: creación pretoriana

La reposición *in extremis* es un mecanismo impugnatorio **no regulado en el código**, creado por la jurisprudencia. No debe confundirse ni con la revocatoria del art. 238 ni con la revocación del art. 38 ter.

Importante

Requisitos de la reposición *in extremis*:

- Se trata de una resolución que **no** es una providencia simple.
- No existe otro remedio ni recurso posible.
- El error es de índole **sustancial** (de fondo), no meramente formal.
- El error es **notorio**: de mantenerse, se consolidaría una injusticia muy grande para alguno de los litigantes.
- Se interpone y se funda en el mismo acto. Plazo: 3 días.

Ejemplo: Sentencia inapelable por monto con error sustancial

Una sentencia definitiva dictada en un proceso donde la demanda es de \$ 200.000 (menor al mínimo del art. 242) es inapelable. Si esa sentencia tiene un error sustancial en la fijación de los hechos que constituye una injusticia notoria, la parte afectada puede interponer la reposición *in extremis* dentro de los 3 días, fundándola en ese mismo acto.

40.5.1. Jurisprudencia sobre la reposición *in extremis*

Nota

Cámara Civil, Sala E (sumario citado en las notas). Las resoluciones del tribunal de alzada no son, en principio, susceptibles de recurso de reposición, por no revestir el carácter de providencias simples. Este principio reconoce excepciones en circunstancias excepcionales: cuando media un error esencial en la apreciación de los antecedentes del caso y el mantenimiento de la situación conduciría a un resultado injusto que es deber de los jueces modificar, para preservar a los litigantes.

La Corte Suprema de Justicia también ha dicho que sus decisiones no son susceptibles de recurso de reposición, aunque ese principio puede reconocer excepciones cuando se trata de situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez manifiesta el error que se pretende subsanar.

Cuadro Cornell: ejercicios y mecanismos especiales de la apelación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué analiza el juez de primera instancia y qué la cámara?	El juez de primera instancia analiza la admisibilidad (plazo legal, resolución susceptible de apelación y legitimado) al conceder o denegar el recurso. La cámara analiza la fundabilidad: si la expresión de agravios o el memorial son una crítica concreta y razonada, y decide si confirma, modifica o revoca.
¿Por qué no procede revocatoria ni apelación contra una resolución firmada por el secretario?	Porque el secretario y el prosecretario actúan por delegación: sólo el juez tiene jurisdicción y sólo él puede revocar por contrario imperio.
¿Qué es la revocación nominada del art. 38 ter?	Es el mecanismo por el cual, dentro de los 3 días de notificada la resolución dictada por el secretario o prosecretario, las partes piden al juez que la deje sin efecto. Se interpone y funda en el mismo acto.
¿Qué diferencia hay entre el art. 38 ter y la revocatoria del art. 238?	La revocatoria (art. 238) tiene plazo de 5 días y ataca providencias simples dictadas por el juez; la revocación nominada (art. 38 ter) tiene plazo de 3 días y ataca resoluciones del secretario o prosecretario. En ambas la fundamentación es simultánea a la interposición.
¿Cuándo procede la reposición <i>in extremis</i> ?	Cuando la resolución no es una providencia simple, no existe otro remedio o recurso posible, el error es sustancial y notorio, y su mantenimiento consagraría una injusticia grande. Se interpone y funda en el mismo acto, en 3 días. Es de creación pretoriana y no está regulada en el código.
¿Qué han dicho la Cámara Civil (Sala E) y la Corte Suprema sobre la reposición?	Que sus resoluciones no son, en principio, susceptibles de reposición, pero ese principio admite excepciones ante un error esencial o ante situaciones serias e inequívocas que demuestran con nitidez el error que se pretende subsanar.

Resumen: la admisibilidad se analiza en primera instancia y la fundabilidad en la cámara. Contra resoluciones del secretario o prosecretario procede la revocación nominada del art. 38 ter (3 días, fundamentación simultánea). La reposición *in extremis*, de creación pretoriana, opera cuando no existe otro remedio, el error es sustancial y notorio y su mantenimiento implicaría una injusticia grave. Identificar correctamente el tipo de resolución y quién la firmó es la clave para elegir la vía impugnativa correcta.

40.6. Síntesis general de la impugnación y los recursos

Importante

Esta parte desarrolla la **teoría general de la impugnación**, que constituye el sistema mediante el cual el ordenamiento procesal civil argentino permite atacar las decisiones judiciales erróneas o los actos procesales viciados. El fundamento último es la falibilidad humana: los jueces y las partes pueden equivocarse, y ese error requiere mecanismos de corrección.

Cuadro Cornell: general de la impugnación y los recursos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un acto de impugnación y cuál es la diferencia con un recurso?	Los actos de impugnación son el género: todo mecanismo procesal dirigido a atacar un acto o procedimiento que lesione el interés de las partes o de terceros. Los recursos son una especie dentro de ese género. Otros tipos son el incidente de nulidad, la acción autónoma de revisión de cosa juzgada, el juicio ordinario posterior, etc.
¿Por qué existen los mecanismos de impugnación?	Porque el error es inherente a la condición humana. Los jueces y las partes pueden equivocarse. Carnelutti decía que la amenaza del error pende como espada de Damocles en el proceso. La impugnación existe para mitigar esas deficiencias.
¿Cuál es la diferencia entre vicio <i>in procedendo</i> y vicio <i>in iudicando</i> ?	El vicio <i>in procedendo</i> es un defecto en el procedimiento (por ejemplo, una notificación irregular) y se ataca por incidentes de nulidad o remedios. El vicio <i>in iudicando</i> es un error en la decisión judicial (interpretación de la ley o de los hechos) y se ataca por recursos en sentido estricto, ante un tribunal superior.
¿Quiénes tienen legitimación para recurrir y qué es el agravio?	Las partes, los terceros intervinientes, los ministerios públicos y las personas ajenas al proceso con interés legítimo afectado. El agravio es la insatisfacción total o parcial del postulado esgrimido; sin agravio no hay legitimación para recurrir.
¿Existe garantía constitucional de doble instancia en materia civil?	No. En materia no penal no existe garantía constitucional de doble instancia. En materia penal sí, desde la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica (art. 8º inc. 2º ap. h) a la Constitución vía art. 75 inc. 22 CN, ratificada por el caso Giroldi.
¿Qué es la <i>reformatio in peius</i> ?	Prohíbe que el tribunal de segunda instancia empeore la situación del único apelante.
¿Qué es el recurso indiferente?	Una categoría doctrinal no tipificada en el CPCCN que habilita a los tribunales a dejar de lado los requisitos formales de admisibilidad para garantizar derechos fundamentales gravemente afectados. Se aplica excepcionalmente y tiene sustento en los casos «YPF» y «Tejida» de la CSJN.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Para qué sirve la aclaratoria y contra qué procede la revocatoria?	La aclaratoria sirve para que el mismo juez corrija errores materiales, aclare conceptos oscuros o integre la resolución; no procede para modificar sustancialmente lo decidido. La revocatoria procede sólo contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable (art. 238 CPCCN), y no contra sentencias interlocutorias ni definitivas.
¿Cuáles son los cinco principios de las nulidades procesales?	1) Especificidad (art. 169, primer párrafo): debe haber una norma formal vulnerada. 2) Finalidad (art. 169, segundo párrafo): si el acto cumplió su fin, no hay nulidad. 3) Subsanción (art. 170): si el acto fue convalidado (no se plantea en cinco días), no procede. 4) Trascendencia (art. 172): debe existir indefensión real; sin indefensión, no hay nulidad. 5) Protección (art. 171): quien generó el vicio no puede invocarlo.

Resumen: Esta parte desarrolla la teoría general de la impugnación. El género es el acto de impugnación (que abarca el incidente de nulidad, los recursos y otros medios atípicos) y la especie más frecuente son los recursos. La doctrina diferencia remedios (resueltos por el mismo juez, orientados a vicios procedimentales) y recursos en sentido estricto (sometidos a un tribunal superior, dirigidos a vicios en la decisión). Todo recurso requiere legitimación, agravio y plazo perentorio, y presenta dos dimensiones: admisibilidad formal y fundabilidad sustancial. La garantía de la doble instancia existe con rango constitucional sólo en materia penal. El tribunal de alzada tiene una doble limitación (los escritos constitutivos y los agravios expresados) y no puede perjudicar al único apelante. El recurso indiferente es una construcción jurisprudencial excepcional. La aclaratoria corrige errores formales o integra omisiones sin alterar la esencia de lo decidido; la revocatoria permite que el mismo juez revea providencias simples. El incidente de nulidad ataca vicios procedimentales y exige los cinco principios; sin indefensión real, no hay nulidad.

Parte X

Ejecución de la sentencia y juicio ejecutivo

Esta parte aborda la ejecución de sentencia en el proceso civil y comercial argentino (Libro Tercero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Se estudia su naturaleza jurídica como etapa del proceso de conocimiento, sus diferencias con el juicio ejecutivo, los requisitos para ejecutar una sentencia (que debe estar consentida o ejecutoriada), el procedimiento según el tipo de obligación (dar dinero líquido, ilíquido, hacer, no hacer o dar cosas), las excepciones admisibles conforme al artículo 506 del CPCCN y los títulos que habilitan este proceso especial de ejecución.

Hilo conductor. Así como en un partido de fútbol primero se define el reglamento, luego se juega y finalmente se ejecuta el resultado (el equipo ganador cobra el trofeo), el proceso judicial tiene una etapa de conocimiento donde se discute y un fallo que solo cobra vida útil cuando se ejecuta. El recorrido de esta parte corresponde a ese último tramo: cómo hacer efectiva la sentencia.

Luego del estudio de la ejecución de la sentencia, la parte desarrolla el juicio ejecutivo y el cumplimiento de la sentencia de remate.

El juicio ejecutivo. Se desarrolla el juicio ejecutivo como proceso de conocimiento sumario: concepto, diferencia con el proceso ordinario, títulos ejecutivos (completos e incompletos), preparación de la vía ejecutiva, embargo ejecutivo, excepciones admisibles, sentencia de trance y remate, apelación, costas y ejecuciones especiales.

Cumplimiento de la sentencia de remate. Se examina la etapa coercitiva del proceso: embargo ejecutorio, subasta de bienes muebles e inmuebles, designación del martillero, publicación de edictos, informes registrales, base de la subasta, acto de remate, aprobación, depósito del saldo, levantamiento de gravámenes, distribución del producido, sobreseimiento, nulidades y adquisición del título.

Ejemplo: del cheque no pagado

Un vecino firmó un cheque para pagar una refacción pero luego no lo pagó. El acreedor no necesita iniciar un largo juicio ordinario: lleva directamente ese cheque al tribunal (juicio ejecutivo), el juez embarga de inmediato y, si el deudor no paga ni opone excepciones válidas, se dicta sentencia de trance y remate. Una vez firme esa sentencia comienza el cumplimiento de la sentencia de remate: el acreedor ejecuta los bienes del deudor —por ejemplo, su departamento— a través de una subasta judicial dirigida por un martillero, y el producido de esa subasta se aplica al crédito.

Ambos son los dos momentos de un mismo proceso: primero se discute, con limitaciones, si se debe, y luego se cobra por la fuerza.

Capítulo 41

Naturaleza jurídica y encuadre de la ejecución de sentencia

41.1. Ubicación normativa en el Código Procesal

La ejecución de sentencia se encuentra regulada en el Libro Tercero del CPCCN, que trata de los procesos de ejecución. Dentro de este libro se distinguen tres títulos:

- **Título I:** ejecución de sentencias.
- **Título II:** juicio ejecutivo.
- **Título III:** ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, fiscal y comercial).

41.2. La ejecución de sentencia no es un proceso independiente

Si bien el Código incluye a la ejecución de sentencia como un proceso de ejecución más, y por ello cierta doctrina la considera un proceso independiente del principal en el cual fue dictada la sentencia, la posición que aquí se sostiene es que la ejecución de sentencia es tan solo **una etapa más dentro del proceso de conocimiento** en el que fue dictada.

El proceso de conocimiento comprende las siguientes etapas:

1. **Etapla introductoria:** demanda, contestación, reconvención y excepciones.
2. **Etapla probatoria:** medios de prueba para formar convicción en el juez.
3. **Etapla decisoria:** valoración de la prueba y dictado de la sentencia.
4. **Etapla recursiva:** mecanismos impugnativos.

Una vez agotada la etapa recursiva se accede a la ejecución. El hecho de que el Código la trate como un proceso de ejecución es lo que permite a la doctrina contraria sostener su independencia, pero para la posición aquí adoptada se trata de una etapa del proceso de conocimiento.

41.3. Diferencias entre ejecución de sentencia y juicio ejecutivo

La **intimación de pago** no es un requisito esencial en la ejecución de sentencia, mientras que sí lo es en el juicio ejecutivo, que es un proceso de ejecución obviamente independiente. La ejecución de sentencia no requiere intimación de pago porque ello se cubre con la notificación de la sentencia al demandado. En cambio, el juicio ejecutivo exige la intimación de pago porque es la que permite al ejecutado oponer excepciones para defenderse: al ser intimado de pago puede deducir las excepciones del artículo 544, mediante las cuales puede cuestionar el título base de la ejecución.

Regla: Art. 544 CPCCN

Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. El ejecutado puede oponer, al ser intimado de pago, estas excepciones para cuestionar el título base de la ejecución: falsedad e inhabilidad de título, entre otras.

Ambos procesos tienen en común que en ellos se ejecutan títulos, pero con notables diferencias. En el juicio ejecutivo se ejecutan **títulos ejecutivos**, que si bien documentan derechos, presumiblemente no tienen la certeza que posee el título ejecutorio, que es la sentencia.

Aspecto	Juicio ejecutivo	Ejecución de sentencia
Tipo de título	Título ejecutivo (derecho presunto).	Título ejecutorio: sentencia (derecho cierto).
Intimación de pago	Esencial. Habilita las excepciones del art. 544.	No es requisito. La sentencia ya fue notificada.
Obligación que instrumenta	Solo obligación de dar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable.	Obligaciones de dar, hacer o no hacer.
Embargo	Optativo (puede trabarse o no).	Absolutamente esencial para la ejecución.
Excepciones admisibles	Art. 544 (más amplias, pueden abrirse a prueba).	Art. 506 (sumamente limitadas, solo hechos posteriores a la sentencia).
Apelaciones durante el proceso	Concedidas con trámite diferido hasta apelar la sentencia de remate.	Concedidas con trámite diferido hasta apelar la sentencia de venta.

Cuadro 41.1: Diferencias entre el juicio ejecutivo y la ejecución de sentencia.

41.4. La sentencia como título ejecutorio: el derecho cierto

La sentencia también constituye un título, pero un título que contiene un **derecho cierto**: ese derecho ha sido discutido con la suficiente amplitud en el juicio de conoci-

miento en el que se dictó la sentencia, y la **cosa juzgada** impide la discusión de hechos anteriores a ella.

Quien tiene a su favor una sentencia tiene, por ello, un título que contiene un derecho cierto. Por eso se lo llama **título ejecutorio**: trae aparejada una coacción inmediata para agredir el patrimonio del condenado que no cumple la sentencia. El condenado dispone de algunas defensas, pero sumamente limitadas, que se canalizan mediante la oposición de las excepciones que consagra el artículo 506 del CPCCN.

Regla: Art. 506 CPCCN

Excepciones admisibles en la ejecución de sentencia. Solo se consideran legítimas: 1) falsedad de la ejecutoria; 2) prescripción de la ejecutoria; 3) pago; 4) quita, espera o remisión. En todos los casos, los hechos deben ser posteriores al dictado de la sentencia y probarse con constancias del expediente o documentos emanados del ejecutante.

Cuadro Cornell: naturaleza y encuadre de la ejecución de sentencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Dónde se regula la ejecución de sentencia?	En el Libro Tercero del CPCCN (procesos de ejecución), Título I. El Título II regula el juicio ejecutivo y el Título III las ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, fiscal y comercial).
¿Por qué la ejecución de sentencia no es un proceso independiente?	Porque es la culminación lógica del proceso de conocimiento: una etapa más dentro de él. Está íntimamente ligada a la sentencia que se ejecuta, es competente el mismo juez que conoció en la causa y la intimación de pago no es un requisito esencial, ya que se cubre con la notificación de la sentencia. El Código la trata como proceso de ejecución, y ello permite a la doctrina contraria sostener su independencia.
¿Qué diferencia al título ejecutorio del título ejecutivo?	El título ejecutivo (juicio ejecutivo) contiene un derecho presunto , que puede discutirse con mayor amplitud (art. 544). El título ejecutorio (sentencia) contiene un derecho cierto , porque ya fue debatido con amplitud en el proceso de conocimiento. La cosa juzgada impide discutir hechos anteriores al dictado de la sentencia.
¿Qué papel cumple el embargo en cada proceso?	En el juicio ejecutivo el embargo es optativo; en la ejecución de sentencia es absolutamente esencial.
¿Qué excepciones se admiten en cada proceso?	En el juicio ejecutivo, las del art. 544 (más amplias, pueden abrirse a prueba). En la ejecución de sentencia, las del art. 506 (sumamente limitadas, solo hechos posteriores a la sentencia).
Resumen: La ejecución de sentencia es una etapa del proceso de conocimiento y no un proceso autónomo. Ejecuta un título ejecutorio (la sentencia) que contiene un derecho cierto amparado por la cosa juzgada, a diferencia del juicio ejecutivo, que ejecuta títulos con derecho presunto, exige intimación de pago y admite las excepciones más amplias del art. 544. En la ejecución de sentencia el embargo es esencial y las excepciones se limitan a las del art. 506.	

Capítulo 42

Requisitos para ejecutar la sentencia

42.1. La sentencia consentida

La principal condición que debe cumplir la sentencia para ser ejecutada, conforme al artículo 499, es estar **consentida o ejecutoriada**.

Definición: Sentencia consentida

Una sentencia está consentida cuando ha sido debidamente notificada a las partes y no ha sido impugnada. El consentimiento puede ser **expreso** (por ejemplo, mediante un escrito en el que se manifiesta que se consiente la sentencia) o **tácito** (cuando ha vencido el plazo para impugnarla sin que ninguna de las partes lo haya hecho).

Regla: Art. 499 CPCCN

Requisitos para ejecutar una sentencia. La sentencia debe estar consentida o ejecutoriada. Vencido el plazo de cumplimiento fijado en la sentencia —o al día siguiente de quedar firme si el juez no fijó plazo especial— y a pedido de parte, el juez procede a la ejecución.

42.2. La sentencia ejecutoriada

Definición: Sentencia ejecutoriada

Una sentencia está ejecutoriada cuando ha sido impugnada mediante los mecanismos impugnativos que admitía y ya no admite nuevos recursos.

Tanto si ha sido consentida como si ha quedado ejecutoriada, la sentencia se encuentra **firme**.

42.3. Plazo vencido, incumplimiento e instancia de parte

Una vez firme la sentencia, y vencido el plazo para su cumplimiento, el juez procede a la ejecución a pedido de parte. El plazo puede ser fijado expresamente por el juez en la sentencia; si nada se dice al respecto, el cumplimiento es exigible al día siguiente de aquel en que la sentencia quedó firme.

Se requiere **inescindiblemente** el pedido de la parte vencedora para proceder a ejecutar la sentencia, ya que rige el **principio dispositivo**.

Además, para poder iniciar la etapa de ejecución la sentencia debe hallarse **incumplida** por el condenado. Si vencido el plazo la sentencia está prácticamente cumplida y se promueve la ejecución, esta será rechazada porque ha habido cumplimiento. Se entiende que hay cumplimiento aun cuando este se produzca por la aplicación de **astreintes** (multa progresiva a favor del vencedor que la parte puede reclamar para que el ejecutado cumpla su obligación); en ese caso no se trata de ejecución de sentencia sino de cumplimiento de la sentencia.

Importante

Requisitos para ejecutar una sentencia: (1) sentencia consentida o ejecutoriada; (2) vencimiento del plazo de cumplimiento; (3) incumplimiento del condenado; (4) instancia de parte.

42.4. Excepción: la ejecución provisoria

Como excepción, el Código permite en algunas situaciones ejecutar la sentencia aunque no esté firme. Se trata de una **ejecución provisoria**, sujeta a lo que en definitiva suceda, generalmente por vías recursivas.

El principio es que todos los recursos de apelación se conceden con **efecto suspensivo** (apelada la sentencia, se suspende su cumplimiento), salvo que la ley establezca lo contrario. Existe la posibilidad de que la apelación se conceda con **efecto devolutivo**, y en esos casos la sentencia puede ejecutarse aunque esté apelada.

42.4.1. Alimentos

Regla: Art. 647 CPCCN

Efecto del recurso en materia de alimentos. El recurso de apelación contra la sentencia que condena al pago de alimentos se concede con efecto devolutivo. Esto permite al alimentado ejecutar la sentencia de primera instancia aunque esté apelada, formándose incidente de apelación con el testimonio de la sentencia de primera instancia.

El alimentado beneficiado con una sentencia que condena al alimentante a pagar alimentos puede ejecutarla aunque el alimentante la apele, dado que el recurso se concede

con efecto devolutivo. Se protege así un derecho esencial: la necesidad del alimentado de contar con los alimentos para su subsistencia.

42.4.2. Proceso sumarísimo

Regla: Art. 498 CPCCN

Proceso sumarísimo. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se concede con efecto devolutivo, salvo que su cumplimiento pudiere ocasionar al condenado un perjuicio irreparable, en cuyo caso el juez podrá concederlo con efecto suspensivo.

Por lo tanto, la sentencia del juicio sumarísimo se cumple aunque esté apelada, salvo perjuicio irreparable para el condenado.

42.4.3. Recurso extraordinario

Una situación similar se presenta cuando se interpone recurso extraordinario contra una sentencia de cámara que confirma la sentencia de primera instancia. Si las dos sentencias son coincidentes, aunque la de segunda instancia haya sido objeto de recurso extraordinario, se permite la ejecución de la sentencia dando **fianza** de responder por si la Corte revocara luego la sentencia a través del recurso extraordinario.

42.5. Ejecución parcial de la sentencia

La segunda parte del artículo 499 permite ejecutar parcialmente una sentencia cuando una de sus partes ha sido consentida, aunque se haya interpuesto recurso respecto de otros rubros. Se puede ejecutar parcialmente la sentencia respecto de la parte que quedó firme.

No se trata de una excepción a la ejecutoriedad de la sentencia no consentida: lo que se permite es que, habiéndose cuestionado una parte del fallo, la otra parte, independiente y que puede cuantificarse separadamente, haya quedado firme y pueda llevarse adelante su ejecución.

Ejemplo: Accidente de tránsito

El juez hizo lugar a los rubros daño emergente, lucro cesante y daño moral, y la parte demandada apela solamente los rubros relativos al daño moral y al lucro cesante. Firme la suma fijada por daño emergente, se puede proceder a ejecutar parcialmente la sentencia por los rubros que quedaron firmes.

Para ello se libra un **testimonio** en el que consta que determinado rubro, por determinado importe, ha quedado firme, de modo que pueda ser ejecutado en primera instancia, mientras el expediente sube a la cámara para conocer del recurso por los demás rubros cuestionados.

Cuadro Cornell: requisitos para ejecutar la sentencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo se considera consentida una sentencia?	Cuando fue debidamente notificada y no fue impugnada en el plazo, o cuando fue consentida expresamente por escrito. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Se agrega, como tercer supuesto, que la sentencia fue apelada pero el recurso se abandonó (por ejemplo, por no fundarlo en tiempo).
¿Qué significa que la sentencia esté ejecutoriada?	Que fue impugnada por todos los recursos que admitía y ya no admite nuevos embates: se agotaron los mecanismos impugnativos disponibles.
¿Cuáles son los requisitos para ejecutar una sentencia?	1) Sentencia consentida o ejecutoriada. 2) Vencido el plazo de cumplimiento (fijado por el juez o el día siguiente a quedar firme). 3) Incumplimiento del condenado. 4) Instancia de parte. Rige el principio dispositivo: sin pedido de parte no hay ejecución.
¿Cuándo se puede ejecutar una sentencia que no está firme?	Excepcionalmente, mediante ejecución provisoria, cuando la apelación se concede con efecto devolutivo: a) alimentos (art. 647 CPCCN); b) proceso sumarísimo (art. 498, salvo perjuicio irreparable); c) recurso extraordinario contra sentencia de cámara confirmatoria de la de primera instancia, dando fianza de responder si la Corte revoca la sentencia.
¿Cuál es la diferencia entre ejecución total y ejecución parcial?	La ejecución parcial procede cuando solo una parte del fallo quedó firme y el resto fue apelado. Se libra testimonio acreditando que ese rubro quedó consentido, se ejecuta en primera instancia y el expediente sube a cámara por los rubros cuestionados. Por ejemplo: en un accidente de tránsito, el daño emergente queda firme mientras se apelan el lucro cesante y el daño moral.

Resumen: Para ejecutar una sentencia debe estar consentida o ejecutoriada, haber vencido el plazo de cumplimiento, haber incumplido el condenado y existir pedido de parte. Excepcionalmente puede ejecutarse una sentencia no firme (alimentos, proceso sumarísimo, recurso extraordinario con doble sentencia coincidente y fianza), y puede ejecutarse parcialmente el rubro que quedó firme.

Capítulo 43

Competencia y procedimiento general de la ejecución

43.1. Competencia: el juez que dictó la sentencia

Regla: Art. 501 CPCCN

Competencia para la ejecución. Inc. 1: el juez que dictó la sentencia es competente para entender en su ejecución. Inc. 2: si el objeto de la ejecución lo impone, puede encomendarse a un juez de otra competencia territorial la realización de determinadas diligencias, lo que no importa una excepción a las reglas de competencia. Inc. 3: es competente el juez del proceso principal cuando existan conexiones directas entre causas sucesivas.

El artículo 501 establece que resulta competente el juez que dictó la sentencia. Ello se vincula con la idea de que el proceso no debe entenderse aislado de la ejecución de sentencia: el proceso principal tiene una etapa más, la de ejecución, y por lógica consecuencia es competente para entender en ella quien entendió en todo el proceso hasta el dictado de la sentencia.

43.1.1. Delegación a un juez de otra competencia territorial

El inciso 2 permite que, si así lo impone el objeto de la ejecución, se encomiende a un juez de otra competencia territorial una determinada diligencia para ejecutar la sentencia. Esto no es una excepción a las reglas de competencia, sino una encomienda que un juez de una jurisdicción hace a otro: una delegación de la competencia para una diligencia determinada.

Ejemplo: Inmueble en extraña jurisdicción

Debe otorgarse la posesión de un inmueble ubicado en extraña jurisdicción, o llevarse adelante un desalojo en extraña jurisdicción. El juez que dictó la sentencia de desalojo y tiene asiento en Buenos Aires no puede trasladarse a ejecutarla a la ciudad de Corral; por delegación interviene el juez con competencia territorial

en relación con el lugar del inmueble respecto del cual debe darse la tenencia a la parte actora.

43.1.2. Conexión directa entre causas sucesivas

El inciso 3 establece que es competente el juez del principal si median conexiones directas entre causas sucesivas.

Ejemplo: Desalojo y daños y perjuicios

Se inició como proceso principal un desalojo y, como consecuencia de él, se inició luego un proceso de daños y perjuicios derivados de esa ocupación. El juez del desalojo puede entender en ambos.

43.2. Condena a pagar cantidad líquida

Debe diferenciarse si la sentencia condena al pago de una cantidad líquida o de una cantidad ilíquida.

Definición: Condena a cantidad líquida

La sentencia condena al pago de una cantidad líquida cuando esta está expresada numéricamente o es fácilmente determinable mediante una simple operación aritmética.

Ejemplo: Capital más interés

Si la sentencia condena a pagar un capital de 500.000 pesos con más el interés del 40 % anual, la sentencia se entiende líquida aunque no esté expresado su monto final, dado que puede calcularse con una simple operación aritmética que incluso puede realizar el juez para determinar el monto.

43.3. La traba del embargo

El embargo es absolutamente esencial: la ejecución de sentencia pretende, ante el incumplimiento del condenado, individualizar bienes del deudor para proceder a su venta y realización efectiva, eventualmente a través de la subasta. Los tipos de embargo (preventivo, ejecutivo y ejecutorio) se distinguen en el capítulo 54.

El juez tiene todo el poder del Estado, **imperium**, para hacer cumplir coercitivamente sus decisiones. El obligado que no cumple voluntariamente es embargado; una vez afectado un bien de su patrimonio al cumplimiento de la sentencia mediante un embargo ejecutorio, y previos los trámites que correspondan para ejercer algún tipo de defensa, ese bien es subastado para pagar al acreedor vencedor.

43.3.1. Bienes inmuebles

Para pedir la traba de un embargo sobre un inmueble debe acompañarse un **informe de dominio** donde conste la titularidad registral en cabeza del deudor. Acreditada la titularidad dominial, el juzgado ordena trabar embargo por la cantidad líquida que consta en la sentencia, más la suma que presupueste el juzgado para responder a intereses y costas.

Si el inmueble está en la misma jurisdicción, el embargo se diligencia por **oficio** firmado por el secretario al Registro de la Propiedad Inmueble. Si está en extraña jurisdicción (por ejemplo, un inmueble en la ciudad de La Plata con embargo ordenado por un juez de la ciudad de Buenos Aires), se traba mediante el llamado **testimonio ley 22.172**.

Regla: Ley 22.172

Comunicaciones entre jueces de distintas jurisdicciones. Establece las formas en las que se comunican los jueces de distintas jurisdicciones para llevar a cabo determinadas diligencias, en este caso la inscripción del embargo ante el Registro de la Propiedad Inmueble de otra provincia. El testimonio debe ser firmado por el juez y por el secretario, tener sello de agua y otras características establecidas en la ley.

43.3.2. Bienes muebles registrables

Si se trata de un mueble registrable (por ejemplo, un automóvil, una embarcación o una aeronave), se embarga por **oficio** firmado por el secretario. Se acompaña un informe de dominio expedido por los registros, como el del automotor, que acredite la titularidad en cabeza del demandado; el juez ordena el embargo y el oficio para que se inscriba ante el registro correspondiente.

Si es en extraña jurisdicción, también se tramita por testimonio de la ley 22.172, firmado por el juez y el secretario, con constancia en el texto del testimonio de los recaudos que exige la ley.

43.3.3. Bienes muebles no registrables

Son muebles no registrables, por ejemplo, las máquinas y determinadas herramientas que no sean de uso indispensable según la profesión del deudor (las que sí lo sean serían inembargables). Se embargan mediante **mandamiento de embargo** firmado por el secretario. Debe combinarse la fecha con el oficial de justicia, encargado de llevarlo a cabo, quien se constituye en el domicilio del deudor o donde estén los bienes y traba el embargo mediante un acta que labra en el momento.

43.4. Efectos del embargo

El embargo concede **prioridad como primer embargante** para valerse del producido del bien embargado cuando se efectúe la subasta y se convierta en dinero. Importa una **indisponibilidad**, una afectación del bien al proceso.

Importante

Que el bien esté embargado no significa que no pueda ser vendido. Si el deudor vende el bien indicando que está embargado, un tercero puede adquirirlo, pero deberá soportar las consecuencias del embargo, porque este persigue a la cosa aunque la transfiera el deudor. La indisponibilidad consiste en que no puede disponerse del bien como si estuviera libre de gravámenes.

Si, por el tipo de bien que deba subastarse, se quiere desapoderar directamente al deudor, debe pedirse otra medida además del embargo: el **secuestro** del bien, para trasladarlo y quitarlo de la esfera de dominio de su dueño.

43.5. Citación de venta

Una vez embargado un bien y afectado al proceso, corresponde continuar la ejecución citando de venta al deudor. Aunque en la etapa de ejecución el conocimiento del juez es mínimo, no se excluye cierto grado de conocimiento a través de las excepciones que el deudor puede oponer al progreso de la ejecución; de ahí la necesidad de la citación de venta.

La secuencia que establece el Código es: **primero embargar** (sin bienes embargados no hay sobre qué realizar la sentencia) y **después citar de venta** por cédula al deudor, para que comparezca a oponer excepciones dentro de **cinco días** desde que fue notificado. En la práctica a veces ambos actos se hacen conjuntamente: por ejemplo, mediante un mandamiento que traba embargo sobre bienes muebles y deja constancia de que se cita de venta al deudor para que oponga las excepciones del artículo 506.

Si el deudor no opone excepciones, el juez dicta directamente la sentencia de venta o resolución de venta mandando llevar adelante la ejecución, y se pasa a las reglas de cumplimiento de la sentencia de remate del juicio ejecutivo (artículos 559 y siguientes), que se tratan en el capítulo 47.

43.6. Las excepciones del artículo 506

43.6.1. Falsedad de la ejecutoria

La falsedad de la ejecutoria supone que se está ejecutando una sentencia adulterada: porque la firma no pertenece al juez, o porque se enmendó (sobreraspado, adulterado) el monto que originalmente constaba en la sentencia.

No es común, pero podría darse cuando se pide un testimonio, que sale de la esfera del expediente y puede ser objeto de adulteración. No puede imponerse al ejecutado

el cumplimiento de una obligación que no se corresponde con la que concretamente se dictaminó en la sentencia: debe haber una correspondencia perfecta entre lo que se ejecuta y lo decidido por sentencia firme en la causa.

43.6.2. Prescripción de la ejecutoria

Se aplica el plazo genérico del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), de **cinco años**, por no existir uno específico. Antes era de diez años por el artículo 4023 del Código de Vélez; ahora se redujo a cinco.

Regla: Art. 2560 del CCCN

Plazo genérico de prescripción: cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Es el plazo aplicable para la prescripción de la ejecutoria cuando no existe plazo específico.

El vencedor no puede dejar pasar el plazo que quiera para ejecutar la sentencia: a partir del día en que resulta exigible el cumplimiento, tiene cinco años para ejecutarla, ya que si no realiza actos que impulsen el proceso de ejecución opera la prescripción de la ejecutoria.

Importante

Aunque haya transcurrido el plazo de prescripción, el vencedor puede deducir la pretensión de ejecución. Si la otra parte no opone la excepción de prescripción de ejecutoria en el plazo que corresponde (cinco días), aunque estuviera vencido el plazo de prescripción liberatoria, la sentencia podrá ejecutarse eficazmente. Rige el principio dispositivo: la prescripción debe ser opuesta por la parte que se beneficiaría con ella y no puede ser decidida de oficio por el juez.

43.6.3. Pago

Si el deudor canceló la obligación que surge de la sentencia, puede defenderse acreditando el pago mediante documentos que emanen del vencedor.

Importante

Todas las excepciones admisibles en la ejecución de sentencia deben fundarse en **hechos posteriores a la sentencia**, dado que los anteriores están cubiertos por la eficacia de la cosa juzgada y la preclusión impide volver sobre ellos. Además, hay una limitación en los medios de prueba: solo se permiten **constancias del expediente o documentos emanados del vencedor**, con exclusión de cualquier otro medio probatorio.

43.6.4. Quita, espera y remisión

El inciso 4 del artículo 506 se refiere a las excepciones de quita, espera o remisión.

- **Quita:** después de dictada la sentencia, el vencedor realiza una quita del monto que se le debe. El ejecutado se exceptiona acompañando el documento que da cuenta de la quita, y se reduce la ejecución y, eventualmente, el embargo.
- **Espera:** el vencedor otorga un plazo de cumplimiento al ejecutado y, no obstante, ejecuta la sentencia antes de su vencimiento. El ejecutado opone la excepción de espera; si se hace lugar, el ejecutante debe aguardar a que pase el plazo para poder ejecutar la sentencia.
- **Remisión:** consiste, por decirlo así, en el perdón de la deuda. Técnicamente, remisión es devolver al deudor el título donde consta la obligación, pero esto no es posible aquí porque existe un expediente. Si se perdona la deuda, se acompaña el instrumento correspondiente y el juez hace lugar a la excepción, ordena levantar el embargo.

Ejemplo: Quita

La sentencia es de 600.000 pesos por daños y perjuicios y existe un documento emanado del vencedor, posterior a la sentencia, que le hace una quita de 200.000 pesos. El ejecutado puede exceptionarse acompañando ese documento, y la ejecución y, eventualmente, el embargo se reducen a 400.000 pesos.

43.7. Excepciones no enumeradas admitidas por la jurisprudencia

El artículo 506 dice que solo se consideran legítimas las excepciones que enumera, pero la jurisprudencia entiende que no pueden dejarse de lado algunas otras, como la **inhabilidad de título**. Si el ejecutante pretende ejecutar a quien no es el demandado condenado, el pretendido ejecutado puede oponer la excepción de falta de legitimación pasiva, que se incluye dentro de la inhabilidad de título.

Lo mismo se ha permitido respecto de otras excepciones vinculadas con presupuestos procesales, como la **incompetencia**: si se va a ejecutar la sentencia ante un juez incompetente, el deudor puede exceptionarse aunque la excepción no esté señalada expresamente entre las del artículo 506.

43.8. Trámite de las excepciones y sentencia de venta

Opuesta alguna excepción, se da traslado al ejecutante por cinco días para que la conteste. Una vez contestada, el juez debe resolver.

- **Hace lugar a las excepciones:** ordena levantar el embargo. Si es la excepción de pago o de prescripción de ejecutoria, levanta el embargo; si es la de quita, adecua el embargo en la forma que corresponda; si es la de espera, hace lugar a la excepción pero deja trabado el embargo para que el ejecutante pueda continuar cuando se verifique el plazo correspondiente.

- **Rechaza las excepciones:** dicta la sentencia de venta mandando llevar adelante la ejecución.

La sentencia de venta puede ser apelada por el ejecutado. El recurso se concede con **efecto suspensivo y trámite inmediato**, pero si el ejecutante otorga **fianza** para responder por daños y perjuicios, puede transformar el efecto de la apelación en devolutivo y ejecutar la sentencia no obstante estar apelada por el ejecutado.

Si el juez ordena levantar el embargo, puede apelar el ejecutante. Esa apelación va en relación, con efecto suspensivo y trámite inmediato. Una vez firme la resolución, se continúa con el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate del juicio ejecutivo, que es una etapa común al juicio ejecutivo y a la ejecución de sentencia.

Cuadro Cornell: competencia y procedimiento general de la ejecución

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué juez es competente para ejecutar la sentencia?	El juez que dictó la sentencia (art. 501 CPCCN), porque la ejecución es una etapa más del proceso principal. Puede encomendar diligencias determinadas a un juez de otra competencia territorial, lo que no es excepción a las reglas de competencia sino una delegación. Si hay conexión directa entre causas sucesivas, es competente el juez del proceso principal.
¿Cuándo una condena es a cantidad líquida?	Cuando la cantidad está expresada numéricamente o es fácilmente determinable mediante una simple operación aritmética, aunque no esté expresado el monto final.
¿Por qué el embargo es esencial en la ejecución de sentencia?	Porque el procedimiento tiene por finalidad afectar bienes del deudor para su posterior subasta. Sin bienes afectados al proceso no puede continuarse la ejecución. En el juicio ejecutivo el embargo es optativo; en la ejecución de sentencia es absolutamente esencial.
¿Cómo se traba el embargo según el tipo de bien?	Inmueble (misma jurisdicción): oficio del secretario al Registro de la Propiedad, con informe de dominio. Inmueble (otra jurisdicción): testimonio ley 22.172, firmado por juez y secretario, con sello de agua. Mueble registrable (automóvil, embarcación, aeronave): oficio del secretario con informe de dominio del registro correspondiente. Mueble no registrable: mandamiento de embargo firmado por el secretario, diligenciado por oficial de justicia mediante acta.
¿Qué efectos tiene el embargo?	Prioridad como primer embargante sobre el producido de la subasta e indisponibilidad (afectación del bien al proceso). El bien puede ser vendido, pero el adquirente soporta el embargo, que persigue a la cosa. Para desapoderar al deudor se requiere además el secuestro.
¿Qué es la citación de venta y cuándo se produce?	Es el acto que habilita al ejecutado a oponer excepciones. Se practica después del embargo (aunque en la práctica puede hacerse en el mismo mandamiento) y se notifica por cédula. El ejecutado tiene cinco días para oponer las excepciones del art. 506 CPCCN.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son las excepciones del art. 506 CPCCN?	1) Falsedad de la ejecutoria (adulteración de la sentencia). 2) Prescripción de la ejecutoria (cinco años, art. 2560 CCCN; debe ser opuesta por la parte, no de oficio). 3) Pago (documentado con constancias emanadas del vencedor). 4) Quita, espera o remisión (documentos posteriores a la sentencia emanados del ejecutante). Condición común: hechos posteriores a la sentencia; prueba solo por constancias del expediente o documentos del ejecutante.
¿Qué excepciones admite la jurisprudencia además de las del art. 506?	Inhabilidad de título (falta de legitimación pasiva: ejecutar a quien no fue condenado) e incompetencia (ejecutar ante juez incompetente).
¿Qué pasa si el ejecutado no opone excepciones?	El juez dicta directamente la sentencia de venta mandando llevar adelante la ejecución, y se aplican las reglas de cumplimiento de la sentencia de remate del juicio ejecutivo (arts. 559 y ss. CPCCN; capítulo 47).
¿Cómo se apela la sentencia de venta?	Con efecto suspensivo y trámite inmediato; si el ejecutante otorga fianza para responder por daños y perjuicios, puede transformarse en devolutivo y ejecutarse la sentencia pese a la apelación.

Resumen: Es competente el juez que dictó la sentencia, con posibilidad de delegar diligencias en jueces de otra jurisdicción. Ante una condena líquida se traba embargo (según el tipo de bien) y luego se cita de venta al deudor, que tiene cinco días para oponer las excepciones del art. 506 (falsedad, prescripción, pago, quita, espera o remisión), fundadas en hechos posteriores a la sentencia y probadas solo con constancias del expediente o documentos del ejecutante; la jurisprudencia admite además inhabilidad de título e incompetencia. Sin excepciones, o rechazadas estas, se dicta la sentencia de venta, apelable con efecto suspensivo salvo fianza.

Capítulo 44

Condena a cantidad ilíquida y práctica de la liquidación

44.1. Cuándo corresponde practicar liquidación

Cuando la sentencia no establece un monto determinado que debe abonar el condenado, se plantea cómo proceder. Ocurre, por ejemplo, con los intereses (la sentencia fija la tasa pero no el monto), con los frutos que deben restituirse o con los daños y perjuicios cuyo derecho se reconoce al actor pero que, por distintas cuestiones procesales, el juez no puede fijar en el acto del fallo.

Regla: Art. 165 CPCCN

Condena al pago de frutos, intereses o daños. El juez, al pronunciar sentencia, debe fijar el importe de los frutos, intereses, daños y perjuicios con arreglo a lo dispuesto por el artículo 165. Cuando ello no sea posible, el juez debe fijar las bases para que se practique la liquidación conforme a las pautas que establezca.

El artículo 165 exige en primer término que el juez determine la cantidad en forma líquida por estos rubros, pero reconoce que pueden existir impedimentos; en ese caso exige que al menos fije las pautas para que se establezca posteriormente en una liquidación.

Importante

La liquidación debe estar en consonancia y ser correlativa con lo establecido en la sentencia. No pueden incluirse rubros ni irse más allá o por fuera de lo solicitado en las pretensiones articuladas al iniciar el proceso, pues sería nugatoria la ejecución que se llevara a cabo con base en una liquidación que incluyera conceptos indebidos.

44.2. Quién practica la liquidación y en qué plazo

Regla: Art. 503 CPCCN (liquidación)

Liquidación. El acreedor podrá practicar la liquidación dentro del plazo de diez días contados desde que la sentencia sea exigible. Dará traslado a la otra parte por cinco días. Si hay conformidad, o si vencido el plazo el deudor no la impugna, el juez aprobará la liquidación presentada, disponiendo que se la tenga como base para el embargo y la subasta.

Es una **facultad del vencedor** practicar la liquidación, para lo cual dispone de diez días contados desde que sea exigible el cumplimiento, es decir, desde que la sentencia quedó firme. Si el juez fijó un plazo especial, el plazo del vencedor para practicar la liquidación comienza al día siguiente del vencimiento del plazo para cumplir.

De la liquidación se da traslado a la otra parte, por cédula y por cinco días. Si la contraparte consiente expresamente o guarda silencio (consentimiento tácito, por no impugnar), el juez aprueba la liquidación y se continúa como en el proceso con cantidad líquida: se traba embargo sobre el monto de la liquidación y lo que eventualmente se presupueste para responder a intereses y costas.

44.3. Impugnación de la liquidación

Regla: Art. 504 CPCCN

Impugnación de la liquidación. Si hubiere impugnación a la liquidación, se formará incidente siguiendo las normas de los artículos 178 y siguientes. Las partes deberán ofrecer la prueba de la que intenten valerse en sus respectivos escritos de impugnación y contestación.

El vencido puede impugnar la liquidación porque entiende que no corresponden los rubros o porque, aun correspondiendo, están mal o defectuosamente calculados. Se forma entonces el incidente que exige el artículo 504, siguiendo las pautas del artículo 178 y siguientes. Las partes deben ofrecer la prueba de la que intenten valerse para fundar la impugnación o la contestación de la impugnación que haga el ejecutante. Vencidos los plazos y contestada la impugnación, el juez resuelve y, en su caso, aprueba la liquidación que corresponda.

44.4. Debate doctrinal sobre la apelación de la liquidación aprobada

Existen dos posiciones doctrinarias sobre el efecto con que se concede la apelación contra la resolución que aprueba la liquidación:

	Alsina	Palacio
Fundamento	Por tratarse de un incidente, el recurso se concede en relación.	Se aplica el art. 509, que dispone que todas las apelaciones en ejecución de sentencia se conceden con trámite diferido.
Efecto	Suspensivo y trámite inmediato.	Trámite diferido.
Consecuencias	Se suspende el cumplimiento de la resolución y el expediente va a la cámara para su resolución; una vez confirmada, vuelve a primera instancia y permite trabar embargo y continuar la ejecución.	La liquidación aprobada, aunque apelada por el ejecutado, sirve de base para trabar el embargo y continuar la ejecución; la apelación se funda recién junto con una eventual apelación contra la sentencia de venta.

Cuadro 44.1: Posiciones doctrinarias sobre el recurso contra la liquidación aprobada.

Esta discusión varía fundamentalmente la solución del caso.

Cuadro Cornell: condena ilíquida y liquidación

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué sucede cuando la sentencia condena a una cantidad ilíquida?	Corresponde practicar liquidación (art. 503 CPCCN). El vencedor tiene diez días desde que la sentencia es exigible. Se da traslado a la otra parte por cinco días. Si hay conformidad o silencio, el juez aprueba la liquidación y se sigue con el trámite de embargo. Si hay impugnación, se forma incidente (art. 504, reglas del art. 178 y ss.).
¿Qué debe hacer el juez según el art. 165 cuando no puede fijar el monto?	Debe fijar las bases o pautas para que se practique la liquidación posteriormente. La liquidación debe ser correlativa con la sentencia y con las pretensiones articuladas al iniciar el proceso.
¿Cuál es el debate sobre la apelación de la liquidación aprobada?	Alsina: al ser un incidente, se concede en relación, con efecto suspensivo y trámite inmediato. Palacio: rige el art. 509 y se concede con trámite diferido, de modo que la liquidación sirve de base para el embargo y la apelación se funda junto con la apelación de la sentencia de venta.

Resumen: Si la condena es ilíquida, el vencedor practica la liquidación en diez días desde que la sentencia es exigible; se corre traslado por cinco días y, si hay conformidad o silencio, se aprueba y se sigue con el embargo; si hay impugnación se tramita un incidente (arts. 503 y 504). Sobre el efecto de la apelación de la liquidación aprobada, Alsina y Palacio sostienen soluciones opuestas.

Capítulo 45

Obligaciones de hacer, no hacer y dar cosas

45.1. Condena a hacer alguna cosa

Regla: Art. 503 CPCCN (condena a hacer)

Si la condena es a hacer alguna cosa y el obligado no la realiza dentro del plazo correspondiente, el ejecutante puede optar por: a) que la cosa sea realizada por un tercero a costa del ejecutado; o b) que se le paguen los daños y perjuicios provenientes de la inejecución.

Si el deudor cumple haciendo aquello a lo que fue obligado dentro del plazo correspondiente, no hay ejecución. Si no lo hace, el ejecutante puede promover la ejecución de sentencia, optando conforme al artículo 503. Debe advertirse que el deudor no puede ser obligado por la fuerza física a hacer algo contra su voluntad. El vencedor, ejecutante, puede elegir entre solicitar que la prestación sea realizada por un **tercero** o que se obligue al deudor a resarcir los **daños y perjuicios** provenientes de la inejecución.

Si opta por que lo realice un tercero, hay que estimar el costo de esa actividad (no una liquidación sino una **estimación**) y dar traslado al vencido para que se expida sobre si ese valor se corresponde con el objeto de la obligación que ahora realizará un tercero a su costa. La opción es del acreedor, pero la actividad es a costa del ejecutado.

45.2. Condena a otorgar escritura pública

Regla: Art. 502 CPCCN

Condena a otorgar escritura pública. Si la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública y este no es cumplido por el ejecutado, el juez la suscribirá a su costa, sin perjuicio de que si llegara a devenir de imposible cumplimiento por alguna circunstancia, esa escrituración se transforme en la obligación de resarcir los daños y perjuicios provenientes de esa imposibilidad.

Si la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública y el ejecutado no la cumple, el procedimiento continúa con quien fue designado para suscribirla a su costa. Si el cumplimiento deviniera imposible, la condena escrituraria se transforma en la obligación de resarcir los daños y perjuicios derivados de esa imposibilidad, que se fijan por el mismo procedimiento que establece el artículo 513.

45.3. Condena a no hacer

Cuando se trata de una condena a no hacer y el ejecutado la incumple, es decir, hace algo contrario a lo que estaba obligado, el acreedor puede ejercer la opción entre solicitar que se **reponga el estado de cosas anterior** o que se traduzca en la **indemnización de daños y perjuicios**, conforme al artículo 513.

Regla: Art. 513 CPCCN

Daños y perjuicios por inejecución. Los daños y perjuicios derivados del incumplimiento se determinarán conforme a las pautas de los artículos 503 y 504 (liquidación con vía incidental) o bien a través de juicio ordinario o sumarísimo, según lo determine el juez de manera irrecurrible.

Los daños y perjuicios se determinan, entonces, mediante el procedimiento de liquidación, con la derivación que hace el Código a las normas de los incidentes, o por juicio ordinario o sumarísimo, según lo determine el juez, y en forma irrecurrible.

45.4. Condena a dar cosas: mandamiento de desapoderamiento

Si la sentencia no se cumple voluntariamente, pueden aplicarse **astreintes**, es decir, multas progresivas conminatorias a favor de la otra parte para obligar a cumplir al ejecutado.

Si la obligación de dar alguna cosa no es cumplida voluntariamente, el vencedor puede ejecutar la sentencia mediante un **mandamiento** que ordena librar el juez para **desapoderar**, aun contra la voluntad del deudor, al vencido de aquello que fue ordenado por sentencia que se restituya al vencedor. En el mismo momento en que se diligencia el mandamiento para desapoderar de la cosa al ejecutado, se lo cita para que oponga las excepciones del artículo 506.

Si no puede cumplirse la entrega de la cosa por alguna circunstancia (porque ha desaparecido o es imposible su cumplimiento), el vencedor puede solicitar que se compense con una suma equivalente al valor de la cosa. La determinación de cuánto vale la cosa y cuánto debe compensarse al ejecutante se realiza también por las pautas de los artículos 503 y 504, por la vía incidental o por juicio ordinario o sumarísimo, según establezca el juez y de manera irrecurrible.

45.5. Liquidaciones especiales

Regla: Art. 516 CPCCN

Liquidaciones especiales. Cuando las liquidaciones impliquen cuentas complicadas de lenta o difícil justificación o que requieran conocimientos especiales, podrán someterse a la decisión de peritos árbitros o amigables componedores. El laudo que emitan será vinculante y obligatorio para las partes. Lo mismo se aplica para liquidaciones de sociedades conyugales o determinación del carácter propio o ganancial de bienes.

Cuando las liquidaciones implican cuentas complicadas de lenta o difícil justificación, o que requieren conocimientos especiales, pueden dejarse a la decisión de peritos árbitros o, en su caso, de amigables componedores. Tanto el perito árbitro como el amigable componedor emiten un laudo que es vinculante y obligatorio para las partes, y que debe respetar incluso el juez en estas cuestiones técnicas fijadas por los peritos en el marco de la competencia que se les atribuye.

45.6. Otros títulos ejecutables por este procedimiento

Regla: Art. 500 CPCCN

Títulos ejecutables por el procedimiento de ejecución de sentencia: 1) las sentencias de los tribunales judiciales y los laudos de tribunales arbitrales (aunque estos carecen de imperium); 2) las transacciones o acuerdos homologados; 3) (inciso incorporado por ley 26.589) los acuerdos celebrados en mediación con la firma certificada del mediador, salvo que incluyan menores o incapaces, en cuyo caso requieren homologación judicial; 4) las multas procesales; 5) los honorarios regulados judicialmente.

- **Sentencias judiciales y laudos arbitrales:** los tribunales arbitrales tienen jurisdicción pero carecen de imperium para hacer cumplir coercitivamente sus decisiones.
- **Transacciones o acuerdos homologados:** las transacciones son las que realizan las partes extinguiendo obligaciones litigiosas o dudosas; los acuerdos homologados pueden provenir, por ejemplo, de una conciliación llevada a cabo por el juez en la audiencia preliminar.
- **Acuerdos de mediación con firma certificada del mediador:** incorporados por la reforma de la ley 26.589. Su incumplimiento permite saltar todas las etapas del proceso de conocimiento y acceder directamente a la última, la ejecución de sentencia, para exigir el cumplimiento según las pautas ya vistas. Si el acuerdo incluye menores o incapaces, su representante debe solicitar al juez la homologación, con intervención del Ministerio Púpilar, para proteger esos intereses.
- **Multas procesales:** por ejemplo, las impuestas por temeridad y malicia a favor de una de las partes, que esta puede ejecutar por este proceso.

- **Honorarios regulados judicialmente:** su cobro también se ejecuta por este procedimiento.

Nota

Paradójicamente, el acuerdo conciliatorio celebrado ante el mismo juez en la audiencia preliminar requiere homologación judicial, mientras que el acuerdo celebrado ante el mediador, con firma certificada, puede ejecutarse sin homologación (salvo que incluya menores o incapaces).

45.7. Reflexión final

El Código establece un procedimiento de ejecución de sentencia **abreviado**, limitado en cuanto a la apelación y a las defensas, dada la trascendencia del título ejecutorio, que instrumenta un derecho cierto. Permite transitar una etapa con un mínimo de conocimiento y con una mínima posibilidad de prueba por parte del ejecutado, y hacer efectiva la sentencia de modo de satisfacer el derecho que pretendía el actor al iniciar la demanda, cuya pretensión no se agota en una mera sentencia declarativa de la certeza de su derecho, sino que requiere efectivo cumplimiento.

Se recuerda, además, la afirmación de un autor según la cual, para tener derecho, hay que contar con la norma que lo acuerde, saber exponerlo, un juez que quiera reconocerlo y un deudor que pueda pagarlo.

Cuadro Cornell: hacer, no hacer, dar cosas y otros títulos

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué ocurre con la condena a hacer algo?	El ejecutante puede optar (art. 503): a) que un tercero realice la cosa a costa del ejecutado (se estima el costo y se da traslado al vencido); b) el pago de daños y perjuicios por inejecución (se cuantifican por liquidación/incidente o juicio ordinario/sumarísimo, según determine el juez, de manera irrecurrible). El deudor no puede ser obligado por la fuerza física a hacer.
¿Qué ocurre con la condena a otorgar escritura pública?	Si el ejecutado no la cumple, el juez la suscribe a su costa (art. 502). Si deviniera de imposible cumplimiento, se transforma en la obligación de resarcir los daños y perjuicios, fijados por el procedimiento del art. 513.
¿Qué pasa si la condena es a no hacer algo y se incumple?	El acreedor puede optar (art. 513): a) la reposición al estado anterior; b) la indemnización por daños y perjuicios, cuantificados por liquidación/incidente o juicio ordinario/sumarísimo según determine el juez de manera irrecurrible.
¿Cómo se ejecuta la condena a dar cosas?	Pueden aplicarse astreintes. Si no se cumple voluntariamente, mediante mandamiento de desapoderamiento librado por el juez, al tiempo que se cita al ejecutado para oponer las excepciones del art. 506. Si la entrega es imposible, se compensa con una suma equivalente al valor de la cosa, determinada por los arts. 503 y 504 o por juicio ordinario o sumarísimo.
¿Cómo se resuelven las liquidaciones especiales (art. 516)?	Cuando implican cuentas complicadas o conocimientos especiales, pueden someterse a peritos árbitros o amigables componedores, cuyo laudo es vinculante y obligatorio para las partes e incluso para el juez.
¿Qué títulos habilitan la ejecución de sentencia además de la sentencia judicial?	Art. 500 CPCCN: 1) laudos arbitrales (el árbitro carece de imperium); 2) transacciones y acuerdos homologados; 3) acuerdos de mediación con firma certificada del mediador (ley 26.589), salvo menores o incapaces, que requieren homologación; 4) multas procesales; 5) honorarios regulados judicialmente.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
Paradoja del art. 500: acuerdo judicial vs. acuerdo de mediación	El acuerdo conciliatorio celebrado ante el mismo juez en la audiencia preliminar requiere homologación judicial para ser ejecutable. En cambio, el acuerdo de mediación con firma certificada del mediador no la requiere (salvo menores o incapaces).

Resumen: Según el tipo de obligación, la ejecución adopta distintos carriles: en la condena a hacer, el ejecutante opta entre un tercero a costa del deudor o los daños y perjuicios; en la escritura pública, el juez suscribe; en la condena a no hacer, entre la reposición al estado anterior o la indemnización; en la condena a dar cosas, el mandamiento de desapoderamiento, con compensación en dinero si la entrega es imposible. Además de la sentencia, se ejecutan por este procedimiento laudos, transacciones o acuerdos homologados, acuerdos de mediación certificados, multas procesales y honorarios regulados.

45.8. Síntesis de la ejecución de sentencia

La ejecución de sentencia es la etapa final del proceso de conocimiento —no un proceso autónomo—, mediante la cual el Estado pone su imperium al servicio del vencedor para hacer efectivo un derecho declarado cierto por sentencia firme.

A diferencia del juicio ejecutivo, que ejecuta títulos con derechos presuntos y admite defensas más amplias (art. 544 CPCCN), la ejecución de sentencia opera sobre un título ejecutorio que ya superó el debate exhaustivo del proceso de conocimiento: la cosa juzgada material impide discutir hechos anteriores. Por eso las excepciones admisibles (art. 506 CPCCN) se reducen a la falsedad de la ejecutoria, la prescripción, el pago y la quita, espera o remisión, todas fundadas en hechos **posteriores** a la sentencia y probables solo con documentos del expediente o del ejecutante.

El procedimiento requiere que la sentencia esté consentida o ejecutoriada, que haya vencido el plazo de cumplimiento y que exista incumplimiento del condenado, todo a instancia de parte. El embargo es esencial: traba bienes para su posterior subasta. Según el tipo de obligación condenada (dar dinero, hacer, no hacer, dar cosas), el proceso adopta distintos carriles: liquidación (si la condena es ilíquida), tercero a costa del deudor o indemnización (si la condena es a hacer o no hacer) y mandamiento de desapoderamiento (si es a dar cosas).

Otros títulos equiparados a la sentencia —laudos arbitrales, transacciones homologadas, acuerdos de mediación certificados, multas procesales y honorarios— también se ejecutan por este procedimiento, lo que subraya su carácter de herramienta central en la tutela jurisdiccional efectiva.

Capítulo 46

El juicio ejecutivo

46.1. Ubicación en el código procesal

El juicio ejecutivo se localiza en la parte del código referida al proceso de ejecución. Queda integrado, dentro de esa parte, a continuación del tema de la ejecución de sentencias.

El código agrupa tanto la ejecución de sentencias —el cumplimiento de la decisión de un juicio ordinario de conocimiento pleno— como el juicio ejecutivo, a partir del artículo 520. Ambos mecanismos comparten luego la regulación referida a la realización de los bienes del deudor.

Art. 520 CPCCN. A partir de este artículo el código regula el juicio ejecutivo.

Importante

El juicio ejecutivo no debe confundirse con el proceso de ejecución de sentencias, ya que responden a una lógica totalmente distinta.

46.2. Concepto y naturaleza jurídica

46.2.1. El proceso de conocimiento sumario

La ejecución de sentencia tiene como antecedente un conocimiento pleno, es decir, exhaustivo en relación con la causa de la obligación. En el juicio ejecutivo, en cambio, se está ante un **juicio de conocimiento sumario**, de conocimiento acotado o, si se quiere, superficial.

No debe confundirse esta noción con el proceso sumario previsto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o el que antes existía en el código procesal civil y comercial. Cuando el código nacional o el código provincial hablan de juicio sumario, se refieren a un juicio de conocimiento pleno. En cambio, cuando se afirma que el juicio ejecutivo es un proceso de conocimiento sumario, se indica que el conocimiento del juez sobre el

conflicto está acotado, disminuido o seccionado: no va más allá del título cartular que se lleva a ejecutar.

46.2.2. La opción por la rapidez

El juicio ejecutivo es un proceso en el cual se opta por la rapidez en detrimento de la exhaustividad en el conocimiento. Su razón de ser es el tiempo: el legislador quiso que, en ciertos casos en que existen determinadas prestaciones, el acreedor tenga a su alcance —ante el incumplimiento del deudor— una herramienta rápida para recobrar el crédito o las sumas de dinero adeudadas, sin tener que someterse, como regla, a un juicio de conocimiento pleno.

En este proceso no hay traslado de demanda, excepciones como las del juicio ordinario, apertura a prueba, alegatos ni sentencia en los términos del ordinario. Tampoco rige la regla de que todas las decisiones son apelables: sucede lo contrario. Es un proceso al cual sólo se puede acceder ante la presencia de un título ejecutivo.

46.3. Diferencia con la ejecución de sentencias

Ejecución de sentencias	Juicio ejecutivo
Requiere un juicio ordinario previo con conocimiento pleno.	Sólo requiere un título ejecutivo.
La sentencia es el antecedente del trámite ejecutorio.	El título cartular es el fundamento directo.
El deudor pudo discutir exhaustivamente la causa.	La causa de la obligación no puede discutirse en el proceso.
La cosa juzgada es material para todas las cuestiones.	La cosa juzgada es formal respecto de las cuestiones causales.
El embargo resultante es «ejecutorio».	El embargo resultante es «ejecutivo».

46.3.1. El desdoblamiento del conocimiento del conflicto

El juicio ejecutivo desdobra el conocimiento del conflicto y opta por un mecanismo procesal ágil y rápido mediante el cual —con menos cantidad de trámites— el acreedor, a partir de la existencia de un título que traiga aparejada fuerza ejecutiva, puede hacerse más rápidamente del crédito, en detrimento de las defensas que puede oponer el deudor. Esas defensas sólo pueden referirse a cuestiones que emerjan del título cartular que se ejecuta.

Para resguardar el derecho de defensa del deudor, se le concede la posibilidad de discutir todas las cuestiones que quedan fuera del juicio ejecutivo en un **juicio ordinario posterior**, en el cual la discusión ya no está acotada a las cuestiones que surjan del título.

46.3.2. La cosa juzgada en el juicio ejecutivo

En alguna medida, se dice que la cosa juzgada que emana del juicio ejecutivo es una **cosa juzgada formal**: lo es porque existen cuestiones causales que no pueden debatirse en él. Sin embargo, respecto de las cuestiones que sí pueden debatirse en el juicio ejecutivo —por ejemplo, el pago— no se trata de cosa juzgada formal, porque el pago es una excepción que sí puede interponerse en el marco del ejecutivo. Para el pago, entonces, el juicio ejecutivo arroja una **cosa juzgada material**: no podrá discutirse en el ordinario posterior una cuestión que sí podía plantearse en el ejecutivo.

46.4. Requisitos para acceder a la vía ejecutiva

A partir del artículo 523, el código enumera los títulos que tienen fuerza ejecutiva por ley. Para acceder a la vía ejecutiva se requieren dos condiciones esenciales:

1. Contar con un título que traiga aparejada la ejecución (fuerza ejecutiva).
2. Que exista una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.

46.4.1. La exigibilidad

La obligación debe tener un plazo vencido; es decir, debe ser exigible, de modo que el acreedor pueda pedir el cobro. Debe tratarse de una obligación de dar sumas de dinero y no de una obligación de hacer o de no hacer. El juicio ejecutivo queda, por el momento, limitado a obligaciones de dar sumas de dinero.

46.4.2. La liquidez o fácil liquidabilidad

Una suma es **líquida** cuando la cantidad de dinero adeudada está expresada en números. El código también admite sumas **fácilmente liquidables**: por ejemplo, si se trata de cánones mensuales de alquileres, la suma líquida puede obtenerse mediante una liquidación sencilla en el marco del proceso ejecutivo.

46.4.3. El caso de la moneda extranjera

Una situación bastante común se presenta en las hipotecas pactadas en moneda extranjera. En Argentina, los dólares tuvieron distintos tratamientos jurídicos a lo largo del tiempo: en un momento se los consideró una obligación de dar cosas y, en otro, una obligación equivalente a dar moneda corriente.

Actualmente se la trata como una obligación de dar, por lo que, conforme el artículo 520, corresponde convertir la moneda extranjera a su equivalente nacional para obtener la suma líquida por la cual se puede ejecutar.

46.5. Títulos ejecutivos — Artículo 523

El artículo 523 realiza una larga enumeración de supuestos en los que se puede acceder a la vía ejecutiva. La vía ejecutiva es siempre una opción para el acreedor: podría optar directamente por el juicio ordinario (art. 521).

Art. 523 CPCCN — Títulos con fuerza ejecutiva:

- 1.º) El instrumento público presentado en forma.
- 2.º) El instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente, o cuya firma estuviese certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo.
- 3.º) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución.
- 4.º) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 525.
- 5.º) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancaria de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, de acuerdo con las condiciones establecidas por las leyes en la materia.
- 6.º) El crédito por alquileres o arrendamiento de muebles.
- 7.º) Los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial.

46.5.1. El inciso 7.º: apertura a títulos especiales

El código abre la posibilidad de acceder a la vía ejecutiva a cualquier otro título al que una ley especial le dé fuerza ejecutiva. Es el caso, por ejemplo, del cobro de algunas matrículas en ciertos colegios profesionales, las deudas fiscales y otros créditos que gozan de este beneficio: la entidad emite un certificado de deuda —por ejemplo, las matrículas de los abogados en los colegios profesionales— y ese instrumento constituye un título ejecutivo que emana directamente del acreedor.

También tiene fuerza ejecutiva el crédito por expensas —las llamadas **ejecuciones de expensas**—, que se conforma, por ejemplo, con el certificado de deuda suscripto por el administrador del consorcio.

46.6. Títulos incompletos y preparación de la vía ejecutiva

Dentro de la enumeración de los títulos ejecutivos se encuentran los denominados **títulos incompletos**: instrumentos que no tienen por sí mismos fuerza ejecutiva, sino que requieren algún trámite previo para lograr la **preparación de la vía ejecutiva**.

Ejemplo: el contrato de locación

Cuando el locador quiere ejecutar los alquileres pactados en un contrato de locación, del título no surge cuál es la suma líquida que pretende ejecutar, porque al firmarse el contrato no se sabía en qué mes el deudor dejaría de pagar el canon locativo. Por eso, de modo previo, se cita al inquilino al tribunal para que acompañe el último recibo de pago del alquiler: si no lo trae, se tienen por adeudados todos los posteriores y, con una cuenta sencilla, se obtiene la suma fácilmente liquidable.

Si el contrato de locación tampoco tiene la firma certificada por escribano, el inquilino deberá reconocer o desconocer la firma que se le atribuye. La sanción por no concurrir es que se lo tendrá por reconocido. Si concurre y niega la firma, y luego se prueba mediante pericial que la firma le pertenece, le corresponde una multa del 30 % más de la deuda que se reclama.

46.7. El embargo ejecutivo

Cuando se tiene un título completo con fuerza ejecutiva —o un título incompleto que luego se preparó y adquirió fuerza ejecutiva— el paso siguiente es directamente la intimación al deudor para que oponga excepciones y el embargo. El deudor es embargado desde el comienzo del proceso ejecutivo.

El **embargo ejecutivo** es el que se traba a consecuencia de la fuerza ejecutiva de un título cartular.

Los tres tipos de embargo —preventivo, ejecutivo y ejecutorio— se distinguen según el momento procesal en que se traban y se desarrollan en el capítulo 54.

46.8. La intimación de pago — Artículo 531

La intimación de pago equivale, en el juicio ejecutivo, al traslado de demanda del juicio ordinario, pero se realiza mediante un **mandamiento**. El mandamiento, que dice «intimación de pago y citación de remate», se libra al domicilio del deudor.

Se otorgan cinco días hábiles judiciales para interponer las excepciones que el deudor se crea con derecho a oponer. El mandamiento puede estar acompañado del embargo domiciliario —en cuyo caso el oficial de justicia va al domicilio, intima de pago y embarga los muebles embargables— o ser simplemente un mandamiento de intimación de pago, y el embargo se tramita por otro carril: si se trata de inmuebles, se libra oficio directamente al Registro de la Propiedad Inmueble; si se trata de cuentas bancarias, a la entidad bancaria donde esté registrada la cuenta.

Art. 531 CPCCN. Regula la intimación de pago y la forma del mandamiento.

Son irrenunciables para el deudor (no pueden ser objeto de acuerdos procesales): 1) la intimación de pago; 2) la citación para oponer excepciones; 3) la sentencia.

46.9. Ampliación de la ejecución — Artículos 540 y 541

En el curso del juicio ejecutivo —especialmente en las ejecuciones de expensas— pueden vencer nuevos períodos de la misma obligación mientras el juicio tramita. El código permite ampliar la ejecución a esos nuevos períodos.

Art. 540 CPCCN. Ampliación por vencimientos anteriores a la sentencia: se reitera la intimación y los nuevos períodos pasan a integrar la suma líquida reclamada.

Art. 541 CPCCN. Vencimientos posteriores a la sentencia: sólo se permite que el deudor traiga el recibo de pago; no se abre nueva discusión.

46.10. Excepciones admisibles — Artículo 544

Una vez notificado, el ejecutado tiene cinco días para interponer las excepciones previstas y limitadas por el artículo 544, que son enunciadas de modo taxativo. Si no opone excepciones, el juez dicta la sentencia denominada de **trance y remate**.

Art. 544 CPCCN — Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo:

- 1.º) Incompetencia.
- 2.º) Falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado, por carecer de capacidad civil para estar en juicio.
- 3.º) Litispendencia.
- 4.º) Falsedad o inhabilidad del título con el que se pide la ejecución.
- 5.º) Prescripción.
- 6.º) Pago total o parcial documentado.
- 7.º) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada la ejecución.
- 8.º) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o cosa juzgada.

Nota

La falta de legitimación —omitida por el código— se ha incorporado jurisprudencial y doctrinariamente a través de la excepción de inhabilidad de título.

46.11. Falsedad e inhabilidad del título (art. 544, inc. 4.º)

46.11.1. Falsedad material y falsedad ideológica

Es fundamental distinguir entre la falsedad material y la falsedad ideológica.

Falsedad material (admisible)	Falsedad ideológica (inadmisible en el ejecutivo)
Adulteración física del documento. Ejemplo: tachaduras, sobreescrituras, fecha alterada, nombre agregado. Se puede probar con pericial caligráfica.	Cuestiona la causa de la obligación. Ejemplo: alegar que no se recibió el dinero del préstamo. Debe discutirse en el juicio ordinario posterior.
Cosa juzgada material para ese punto.	Produce sólo cosa juzgada formal en el ejecutivo.

La falsedad a la que se refiere la excepción es la **adulteración física del documento**: que haya sido tachado, enmendado o sobrescrito, que se le hayan agregado condiciones después de firmado, que se haya agregado un nombre o que se haya cambiado o sobrescrito la fecha. Toda adulteración o falsedad material del documento es una excepción admisible en el marco del juicio ejecutivo. Lo que no es admisible es la llamada **falsedad ideológica**.

46.11.2. El caso extremo: ordinarización del proceso

Ejemplo: hipoteca firmada bajo amenazas

Una persona firma una hipoteca bajo coacción con amenazas —con un revólver— y no recibe nada a cambio. Luego los acreedores —en este caso, delincuentes— ejecutan la hipoteca, subastan la casa y se quedan con ese dinero.

En casos extremos como este, la jurisprudencia ha admitido la **ordinarización del proceso ejecutivo**: se permite que el juicio ordinario corra de modo paralelo al ejecutivo. En ese ordinario, el deudor podría pedir como medida cautelar la suspensión del juicio ejecutivo o, al menos, que ambas sentencias se dicten de modo conjunto.

46.11.3. La inhabilidad del título

La excepción de inhabilidad de título permite cuestionar que el instrumento presentado no trae aparejada la ejecución, lo cual obliga al juez a examinar nuevamente el título en la sentencia. También se utiliza para plantear la falta de legitimación activa o pasiva: que el acreedor no es la persona que surge del título, o que el ejecutado no es quien debe.

Importante

Requisito formal (art. 544, inc. 4.^o): tanto la excepción de falsedad como la de inhabilidad del título sólo pueden interponerse siempre que el ejecutado niegue la existencia de la deuda.

46.12. Apertura a prueba y sentencia de trance y remate

El juez analiza las excepciones, rechaza conforme el artículo 547 las que no fueron autorizadas por ley y evalúa las restantes para verificar si cumplen los requisitos. Si son de puro derecho, las resolverá en la sentencia de trance y remate. Si corresponde, puede abrirse prueba por un plazo breve.

La sentencia del juicio ejecutivo se denomina **sentencia de trance y remate** y debe dictarse en un plazo de diez días, porque se equipara a una resolución interlocutoria.

Art. 547 CPCCN. El juez rechaza *in limine* las excepciones no previstas legalmente.

46.13. Apelación e inapelabilidad en el juicio ejecutivo

En el juicio ejecutivo la regla es contraria a la del juicio ordinario: la **inapelabilidad** es la norma y sólo son apelables las decisiones que el código autoriza expresamente. Cualquier apelación que se deduzca en el trámite —salvo las autorizadas— será denegada. La regla de la inapelabilidad es mucho más estricta para el ejecutado en el marco del juicio ejecutivo.

Art. 554 CPCCN — Casos en que procede la apelación de la sentencia de trance y remate:

- a) Cuando se desestiman sin más las excepciones por no cumplirse los requisitos del art. 544.
- b) Cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho.
- c) Cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas.
- d) Cuando la sentencia versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o que cause gravamen irreparable cuyo ordinario posterior.

El recurso aplicable es la **apelación en relación**, más acotada que la apelación libre.

46.14. Costas y juicio ordinario posterior

Las costas siguen la regla general: las soporta la parte vencida. La salvedad es que, si el ejecutado logra que se rechace una parte de la ejecución —por ejemplo, acreditando el pago parcial documentado—, no se imponen las costas de modo proporcional al porcentaje rechazado: la regla es que prospera la ejecución y no hay eximición parcial de costas.

Art. 553 CPCCN — Condiciones para el juicio ordinario posterior: hasta que no esté concluido el juicio ejecutivo no se podría promover el ordinario posterior (salvo los casos de ordinarización paralela ya vistos).

46.15. Ejecuciones especiales — Artículo 595 y siguientes

A partir del artículo 595 el código regula las ejecuciones especiales: distintos supuestos de subastas de bienes muebles, inmuebles y otras cuestiones. Se prevén reglas específicas para algunos tipos de ejecución que se basan en el trámite del juicio ejecutivo pero tienen condiciones especiales.

46.15.1. La ejecución hipotecaria

Mediante la Ley 24.441 se creó la denominada hipoteca privada: una ejecución que se apoya en la jurisdicción para realizar algunos trámites pero que se lleva adelante fundamentalmente de modo privado.

Esta regulación recibe objeciones, porque omite el dictado de una sentencia: si el deudor no opone una excepción, el juez no tiene que dictar sentencia. Ello viola directamente la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia previa. Si el deudor no pone excepciones, aun cuando debería haber sentencia, se ejecutan los bienes del deudor.

Esta deficiencia no fue subsanada hasta la fecha.

Cuadro Cornell: juicio ejecutivo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el juicio ejecutivo y cómo se ubica en el código?	Es un proceso de conocimiento sumario (acotado) regulado a partir del art. 520 CPCCN, dentro del proceso de ejecución. Prioriza la rapidez sobre la exhaustividad: el acreedor accede directamente al embargo y al cobro sin necesidad de un juicio ordinario previo.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la vía ejecutiva?	1) Tener un título ejecutivo (completo o preparado). 2) Que la obligación sea de dar sumas de dinero. 3) Que sea líquida o fácilmente liquidable. 4) Que sea exigible (plazo vencido).
¿Qué son los títulos completos e incompletos?	Completos: traen aparejada la ejecución por sí solos (art. 523: pagaré, cheque, escritura pública, etc.). Incompletos: requieren un trámite previo de preparación de la vía ejecutiva (por ejemplo, el contrato de locación, que requiere la citación del inquilino para obtener la suma líquida).
¿Cuáles son los tres tipos de embargo?	Preventivo: como medida cautelar (requiere verosimilitud y peligro en la demora). Ejecutivo: en el juicio ejecutivo, por la fuerza del título cartular, sin sentencia previa. Ejecutorio: resultado de una sentencia firme en ejecución.
¿Qué excepciones admite el juicio ejecutivo?	Las del art. 544, taxativas: incompetencia, falta de personería, litispendencia, falsedad o inhabilidad del título, prescripción, pago documentado, compensación con título ejecutivo, y quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o cosa juzgada. La falta de legitimación se incorpora por vía de la inhabilidad de título.
¿Qué diferencia hay entre falsedad material e ideológica?	Material (admisible en el ejecutivo): adulteración física del documento (tachaduras, sobreescrituras, fecha alterada). Ideológica (inadmisible): cuestiona la causa de la obligación (por ejemplo, «firmé pero no recibí el dinero»); debe discutirse en el juicio ordinario posterior.
¿Qué es la cosa juzgada formal en el juicio ejecutivo?	Las cuestiones causales no debatibles en el ejecutivo no quedan cubiertas por cosa juzgada material: pueden discutirse en el ordinario posterior. En cambio, las cuestiones que sí se debatieron (por ejemplo, el pago) generan cosa juzgada material y no se pueden replantear.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo es la apelación en el juicio ejecutivo?	La regla es la inapelabilidad (inversa a la del juicio ordinario). Sólo son apelables las resoluciones que el código autoriza expresamente (art. 554). El recurso aplicable es la apelación en relación, más acotada que la libre.

Resumen: En el juicio ejecutivo el legislador sacrifica la exhaustividad del conocimiento en aras de la celeridad: el acreedor que cuenta con un título ejecutivo —completo o debidamente preparado— puede agredir el patrimonio del deudor de manera inmediata, sin aguardar un proceso ordinario de pleno conocimiento. Las excepciones que el deudor puede oponer son taxativas (art. 544 CPCCN) y excluyen la discusión de la causa de la obligación, reservada para el juicio ordinario posterior. La cosa juzgada resultante es, en consecuencia, mixta: formal respecto de las cuestiones causales no debatidas y material respecto de aquellas que sí pudieron ventilarse (como el pago).

Capítulo 47

Cumplimiento de la sentencia de remate

47.1. La etapa coercitiva del proceso

Hasta la sentencia definitiva, toda la discusión —la demanda, la contestación, la prueba, la etapa recursiva— tuvo como meta obtener un reconocimiento de derechos en sede jurisdiccional. Corresponde ahora llevar a la realidad lo dispuesto en el proceso judicial: los derechos reconocidos deben tener su correlato en prestaciones o conductas de las personas en la vida de relación, como pagar la deuda reconocida judicialmente o hacer o dejar de hacer alguna actividad.

Los elementos de la jurisdicción pueden enunciarse en tres: la **notio** (conocer el conflicto), la **documentación** y la **coercio**, es decir, la coerción: el Estado impone su decisión por la fuerza cuando las personas no han cumplido voluntariamente la decisión jurisdiccional.

47.1.1. Títulos asimilables a la sentencia

Tanto el cumplimiento de la sentencia de trance y remate como el procedimiento de ejecución de sentencia —que se utiliza cuando el juicio ordinario está concluido— sirven también para los títulos asimilables a la sentencia:

- Acuerdos de mediación.
- Honorarios regulados judicialmente.
- Sentencias extranjeras reconocidas por el mecanismo de exequátur.
- Otros que las leyes hayan asimilado.

47.1.2. Inapelabilidad del ejecutado — Artículo 560

El ejecutado que llegó a esta etapa tuvo amplia posibilidad de defensa durante todo el proceso previo. Por eso, en el cumplimiento de la sentencia de remate la regla es la **inapelabilidad para el ejecutado**.

Art. 560 CPCCN. Son inapelables para el ejecutado todas las resoluciones que se dicten durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate.

Excepciones: las resoluciones que no puedan constituir objeto del juicio ordinario posterior; las que, debiendo ser objeto del ordinario posterior, ya fueron debatidas; las que se relacionen con el carácter de parte del ejecutado; y los casos del art. 550 y 4, inc. 4 (puntos ajenos al ámbito natural del proceso que causan gravamen irreparable).

47.2. El embargo ejecutorio: presupuesto del remate

No es posible avanzar hacia el remate de una cosa si no ha sido embargada previamente. Se trata del **embargo ejecutorio**, que es el resultado de la traba que se realiza una vez que existe una condena firme en sede jurisdiccional.

Si lo que se va a percibir son sumas de dinero ya embargadas, no hay que hacer ningún remate: con la firmeza de la sentencia de venta se practica una liquidación y se ordena el giro para que el acreedor se haga de ese dinero. El remate cobra relevancia cuando hay un bien —mueble o inmueble— que debe subastarse para transformarlo en dinero.

47.3. Bienes subastables

Se puede subastar todo aquello que esté en el comercio, todo aquello que pueda ser vendido.

También es posible subastar derechos hereditarios. Cuanto mayor sea la determinación del acervo hereditario, con mayor precisión se podrá establecer el valor de ese derecho y, de tal manera, fijar la base de la venta.

47.4. El martillero: designación y funciones

El encargado de llevar adelante la subasta a las órdenes del juez es el **martillero** o corredor inmobiliario, que se anota en las listas de las cámaras para ser designado. Actualmente, en el fuero civil de la Nación, la designación se realiza directamente por sorteo por computadora.

47.4.1. Obligaciones del martillero

1. Cumplir las funciones personalmente: no puede delegarlas.
2. Responder sólo a las órdenes del juez, no de las partes.
3. Aceptar el cargo obligatoriamente.
4. Informar el valor fiscal y de mercado del bien a subastar.
5. Exhibir el inmueble a los eventuales compradores.

6. Publicar los edictos.
7. Depositar en el proceso las sumas percibidas en el acto de subasta.
8. Puede pedir un anticipo de fondos al ejecutante para cubrir los gastos del trámite.

47.5. La liga: distorsión del sistema de subastas

Ejemplo: el fenómeno de la «liga»

Una serie de personas se dedica a distorsionar lo que se obtiene en las subastas judiciales.

Mecanismo: impiden que concurren eventuales compradores interesados en un bien particular, de modo de intentar adquirirlo por el menor valor posible —si es posible, por la base—. Luego realizan la «verdadera subasta» fuera del tribunal: el verdadero comprador paga a la liga la diferencia entre lo pagado en sede judicial y el valor real.

Impacto: esa diferencia —que puede oscilar entre un 20 y un 30 % del valor de un inmueble— es la que el deudor no obtiene. El acreedor cobra menos y el deudor —si había un remanente— también pierde.

Ejemplo numérico: si el inmueble vale \$100.000 y se subasta a \$60.000 cuando podría haberse subastado a \$90.000, esos \$30.000 quedan en poder de la liga.

47.6. Subastas electrónicas

Se señala como una necesidad impostergable la modernización del sistema: resulta fuera de contexto que en la práctica se siga sacando a subasta un inmueble en una oficina, con todos los interesados presentes durante unas dos horas para hacer la puja en forma presencial. Los anuncios podrían hacerse por internet en lugar de por edictos, que son costosos, y las subastas podrían realizarse de modo digital o electrónico.

La Provincia de Buenos Aires tiene una ley de subasta electrónica que se está implementando gradualmente. La subasta no dura dos horas sino quince días: distintos interesados toman conocimiento del inmueble por internet, se registran y hacen ofertas, que se actualizan a medida que aparece un mejor postor.

Las ventajas son múltiples: elimina a la liga, obtiene valores mucho más altos y reales y beneficia tanto al acreedor —que cobra más— como al deudor —que puede obtener un remanente luego de pagada la deuda—.

47.7. Trámites previos a la subasta de inmuebles

47.7.1. Informes registrales y de deudas

Cuando el juez ordena la subasta y designa al martillero, ordena también que las partes obtengan informes de todos los entes —fundamentalmente las municipalidades

y los organismos de recaudación provincial, como ARBA en Buenos Aires— sobre las deudas que tienen los inmuebles. También se solicitan informes de deudas por servicios: agua (AySA), gas, luz, etc.

- **Informes registrales:** se requieren al Registro de la Propiedad Inmueble sobre embargos, inhibiciones y gravámenes (hipotecas) que pesen sobre el inmueble y sobre el ejecutado.
- **Validez de los informes:** 60 días. No es necesario actualizarlos antes de la subasta, salvo que haya transcurrido mucho tiempo por alguna suspensión del proceso.
- **Inmuebles en propiedad horizontal:** debe requerirse también la deuda por expensas.

47.7.2. Citación de los acreedores con gravámenes

Este trámite es muy importante, porque no es lo mismo subastar un inmueble que no tiene gravamen que subastar uno que tiene una hipoteca previa. Cuando el inmueble tiene hipotecas o embargos, el acreedor, antes de cobrar, deberá respetar las preferencias y privilegios de esos gravámenes.

Una vez que el inmueble se subasta y el embargo pasa al producido de la subasta —por subrogación real—, el juez debe repartir ese dinero de acuerdo con los privilegios y preferencias de los gravámenes y embargos. Por eso se notifica a todos los acreedores antes de la subasta, para que puedan presentarse, defender el precio de venta y controlar la legalidad del proceso.

47.8. Los edictos y la publicidad — Artículo 566

Art. 566 CPCCN. El remate se anunciará por dos días en el Boletín Oficial y en otro diario de amplia circulación del lugar donde se ubica el inmueble.

El edicto debe contener obligatoriamente:

- Expediente, carátula y juzgado donde tramita.
- Fecha, hora y lugar de la subasta.
- Días y horas en que el martillero exhibirá el inmueble a los interesados.
- Deudas del inmueble (servicios, tasas, contribuciones municipales, expensas).
- Gravámenes que pesan sobre el bien.
- Obligación del adquirente de pagar en el acto la seña y la comisión del martillero.
- Modalidades especiales fijadas por el juez para la venta.

Se observa que la referencia a los diarios como medio de comunicación más relevante resulta anacrónica, dado que poca gente sigue comprando diarios, si se compara con el tiempo en que la norma fue redactada. Sin embargo, la norma continúa vigente y debe cumplirse.

El martillero puede también solicitar al tribunal autorización para realizar publicidad adicional —por ejemplo, por internet— para atraer más compradores.

47.9. La base de la subasta — Artículo 578

El martillero debe informar al juez el valor fiscal del inmueble y su valor de mercado. Muchas veces los valores fiscales están muy desconectados del verdadero valor de mercado de una propiedad, es decir, del valor que podría llegar a obtenerse en una venta.

Regla: base de la subasta (art. 578 CPCCN)

Si no hay acuerdo de partes, la base de venta se fijará en **dos tercios de la valuación fiscal actualizada**.

Nota

En general, el juez se aparta de ese valor fiscal para impedir que los bienes sean malvendidos, fijando una base menor al valor de mercado para atraer distintos compradores. Las partes —y los acreedores con gravámenes— pueden impugnar la tasación informada por el martillero.

47.10. El acto de remate

Hay distintos resultados posibles: que haya un comprador, que el remate fracase por falta de postores o que el propio acreedor ejecutante quiera adquirir el bien.

47.10.1. Cuando hay comprador

Si hay comprador, el martillero le hace firmar en el acto de la subasta el **boleto de venta judicial**, donde consta el precio de compra, lo que paga de señal, lo que paga de comisión del martillero y algún otro impuesto que corresponda a la venta. El martillero retiene su comisión y deposita el dinero obtenido en el proceso, informando el nombre e identidad del comprador.

El comprador debe constituir domicilio electrónico (art. 41 CPCCN) para ser notificado de las decisiones judiciales.

Secuencia posterior al acto de remate:

1. El martillero informa el resultado al tribunal.
2. Se da conocimiento del resultado a acreedor y deudor, que tienen cinco días para formular objeciones.
3. Sin objeciones (o desestimadas), el juez aprueba el remate.
4. El comprador tiene cinco días para depositar el saldo de precio: el 70 % restante, dado que el 30 % se paga como señal en el acto.

47.10.2. Crítica a la exigencia del dinero en efectivo

Se señala que exigir el 30 % en efectivo el día de la subasta está fuera de contexto: obliga a las personas a concurrir con dinero que quizá no usarían, con todos los riesgos que ello trae. Para los fines de la efectividad de la subasta, resulta bastante complejo.

47.11. Aprobación y nulidades

El plazo para plantear nulidades es de cinco días contados desde que se conoce el resultado de la subasta. Para quien estuvo presente, el cómputo se inicia desde el propio acto, independientemente de cuándo el martillero informe al tribunal.

Las nulidades que pueden plantearse en esta etapa son las **nulidades propias del acto**: las ocurridas ese día, no las nulidades procesales anteriores. Estas últimas —las que se fueron produciendo desde que se ordenó la subasta, como la base o el edicto— debían cuestionarse dentro de los cinco días desde que se conocieron en el expediente. En general, la única nulidad que podrá plantearse es algún incumplimiento en el acto propio de la subasta.

Importante

Principio de trascendencia: quien articula la nulidad debe acreditar el perjuicio. Sin perjuicio concreto, no procede la nulidad: la falta menor no hace caer el acto. La trascendencia de la nulidad debe tener entidad suficiente para hacer caer la venta.

47.12. El sobreseimiento del juicio — Artículo 583

Aun hecha la subasta, el deudor tiene una posibilidad más de recuperar el bien: el ejecutado puede, antes de que el comprador en subasta deposite el saldo de precio, pedir el **sobreseimiento**. Una vez que el comprador depositó el saldo de precio, se considera perfeccionada la venta.

Para que proceda el sobreseimiento, el deudor debe depositar:

1. El capital adeudado.
2. Los intereses presupuestados.
3. Las costas del proceso.
4. Todos los gastos.
5. Un importe a favor del comprador integrado por la comisión que pagó al martillero, los sellados del boleto y el equivalente a la seña depositada.

47.13. Título del adquirente e inscripción registral

Así como en una compraventa de inmueble fuera de los tribunales hay una escritura, dentro del proceso se extiende un **testimonio** que contiene toda la referencia y los antecedentes de la subasta judicial y las distintas resoluciones del juez, para que el adquirente en subasta lo inscriba en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ese testimonio será el nuevo título del bien. Puede obtenerse sin necesidad de escribano: es un trámite más del proceso, que extiende el secretario del tribunal.

47.13.1. Levantamiento de gravámenes

El adquirente pide el levantamiento de todas las medidas dispuestas contra el inmueble —hipotecas, embargos— al solo efecto de escritura, para que el título ingrese y el inmueble quede liberado. Los acreedores que tenían esos gravámenes deben presentarse en el proceso a hacer valer sus preferencias y privilegios en la distribución del producido.

47.14. Distribución del producido: la liquidación

Una vez depositado el saldo de precio, se practica la liquidación: capital, intereses, costas y gastos. Se pone en conocimiento del deudor —que tiene un plazo para impugnarla— y, una vez aprobada, se entrega al ejecutante, cancelando el crédito.

El deudor puede tener un **remanente**: si el producido de la subasta supera la deuda total (capital, intereses y costas), el excedente le corresponde al deudor.

47.15. Subasta fracasada y acreedor comprador

47.15.1. Fracaso por falta de postores

Si no hay postores, se realizará una nueva subasta, en general intentando bajar la base para atraer nuevos interesados (arts. 592 y 593 CPCCN).

47.15.2. El acreedor como comprador

El acreedor puede concurrir a comprar él mismo el inmueble que se subasta y **compensar su crédito con el precio**. En general, los acreedores ejecutantes piden al juez que, en caso de resultar adquirentes, los exima de depositar la seña. Es un gran beneficio para ese comprador: no tiene que concurrir con el dinero en la mano, expuesto a la inseguridad.

Esta posibilidad también podría ser solicitada por algún acreedor embargante de otro juicio que deba concurrir a la subasta del inmueble en el proceso en que se va a realizar, para ser eximido del depósito de la seña.

47.16. Los plenarios: diferencia entre fueros

Importante

Plenario de la Cámara Comercial: el adquirente debe pagar las deudas que están expresadas en el edicto.

Plenario de la Cámara Civil: el adquirente no tiene que afrontar todas esas deudas, en tanto alcance el dinero que se obtiene en la subasta.

Consecuencia práctica: según se subaste en un juzgado civil o comercial, la ecuación económica para el comprador cambia radicalmente. Un abogado debe verificar los plenarios vigentes antes de aconsejar a su cliente.

47.17. Desocupación del inmueble — Artículo 589

Art. 589 CPCCN. Como regla, no hay desalojo de los ocupantes del inmueble hasta que no se hubiese pagado el saldo de precio y hecho la tradición de la cosa al adquirente. Se exceptúan los casos en que se haya pactado otra cosa, como en las hipotecas, donde el hipotecado generalmente se obliga a desocupar dos días después del auto de subasta.

Cuadro Cornell: cumplimiento de la sentencia de remate

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el cumplimiento de la sentencia de remate?	Es la etapa coercitiva del proceso: una vez firme la sentencia de trance y remate (o de venta en el ordinario), el Estado impone su decisión por la fuerza ejecutando los bienes del deudor. Presupuesto indispensable: el embargo ejecutorio.
¿Cuáles son las funciones del martillero?	Auxiliar del tribunal: evalúa el bien, informa valor fiscal y de mercado, lo exhibe a los compradores, publica edictos, conduce el acto de remate, suscribe el boleto de venta judicial, retiene su comisión y deposita el producido. No puede recibir órdenes de las partes.
¿Qué es «la liga» y cómo opera?	Un grupo organizado que impide la concurrencia de compradores interesados al acto de remate para adquirir el bien por el mínimo (la base) y luego realiza una subasta privada fuera del tribunal. La diferencia de precio (20–30 % del valor) queda en sus manos, en perjuicio del acreedor y del deudor.
¿Cuál es la base de la subasta según el art. 578?	Si no hay acuerdo de partes: dos tercios de la valuación fiscal actualizada. En la práctica, el juez suele apartarse de ese valor fiscal (muy desconectado del mercado) y fija una base menor al valor de mercado para atraer compradores sin que el bien sea malvendido.
¿Cuáles son los pasos tras el acto de remate?	1) El martillero informa al tribunal. 2) Cinco días para objeciones. 3) Aprobación del remate. 4) Cinco días para depositar el saldo de precio. 5) Posibilidad de sobreseimiento por el deudor antes del depósito. 6) Liquidación, aprobación y pago al acreedor. 7) Testimonio e inscripción del título del adquirente.
¿Qué es el sobreseimiento del juicio (art. 583)?	El ejecutado puede recuperar el bien después del remate pero antes de que el comprador deposite el saldo de precio. Para ello debe pagar: capital, intereses, costas, gastos, comisión del martillero, sellados del boleto y el equivalente a la seña.
¿Por qué importan los plenarios sobre deudas en las subastas?	La Cámara Comercial establece que el adquirente paga sólo las deudas expresadas en el edicto. La Cámara Civil establece que todas las deudas se abonan con el producido de la subasta (el adquirente no las asume si alcanza el dinero). La diferencia cambia radicalmente la ecuación económica para el comprador.

Resumen: Una vez firme la sentencia de trance y remate, el Estado despliega su poder coercitivo pleno: se traba el embargo ejecutorio, se designa un martillero, se practican los informes registrales, se publican edictos, se notifica a los acreedores concurrentes y se realiza el acto de subasta. El producido se distribuye según los privilegios y preferencias de los gravámenes. El adquirente en subasta obtiene su título a través de un testimonio extendido por el secretario del tribunal, sin necesidad de escritura pública. El sistema presenta dos grandes deficiencias estructurales: la persistencia del mecanismo presencial, que alimenta el fenómeno de la «liga», y la divergencia entre los plenarios de la Cámara Civil y la Cámara Comercial sobre las deudas asumidas por el adquirente, que el operador jurídico debe consultar en cada caso para brindar un

Parte XI

Sistemas cautelares

Los sistemas cautelares son herramientas procesales que permiten al juez **conservar** el estado de las cosas mientras dura el proceso, evitando que la sentencia llegue tarde o resulte inútil. Esta parte comienza con los fundamentos, la clasificación, los presupuestos y los caracteres de las medidas cautelares, continúa con el sistema asegurativo genérico y con el ámbito excepcional de la tutela anticipada, y concluye con el estudio de las medidas cautelares en particular: el embargo, el secuestro, la intervención judicial, la anotación de litis, la prohibición de contratar y las medidas de protección de personas y de familia. Las medidas en particular se estudian siempre en conexión con la parte general (verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela).

El proceso civil cuenta con diversas herramientas para garantizar la eficacia de la sentencia, del mismo modo en que un médico dispone de distintos instrumentos para tratar diferentes dolencias: desde el embargo, la más usada y análoga a un seguro sobre un bien, hasta las medidas de familia, orientadas a proteger derechos fundamentales de los niños y los vínculos familiares.

Capítulo 48

Fundamentos de los sistemas cautelares

48.1. Importancia de los sistemas cautelares

Los sistemas cautelares constituyen un tema de gran trascendencia para el ejercicio profesional, porque son herramientas que posibilitan a los abogados, a quienes trabajan dentro del Poder Judicial y a los funcionarios cumplir con la **tutela judicial efectiva**.

Sin los sistemas cautelares sería necesario esperar a la sentencia en todos los procesos judiciales, lo que haría que muchos derechos quedaran vulnerados. En ausencia de cautelares, muchas sentencias solamente servirían para «colgarse en un cuadro».

Se trata de un tema de gran importancia para el justiciable y para todo operador jurídico que deba emprender la gestión de un conflicto, ya que estas herramientas permiten, frente a un peligro inminente o una situación afligente, dar una respuesta desde el sistema de justicia en un tiempo distinto del que insumiría un proceso hasta llegar a su fin, es decir, hasta la sentencia.

Los sistemas cautelares son herramientas procesales que permiten al juez **conservar** el estado de las cosas mientras dura el proceso, evitando que la sentencia llegue tarde o resulte inútil. Puede pensarse el proceso judicial como una carrera: los sistemas cautelares funcionan como cercos que impiden que alguien modifique el camino antes de que se declare al ganador.

48.2. La actuación de la ley en el proceso

Al estudiar la jurisdicción y sus distintas etapas (momentos jurisdiccionales) se distinguen tres modalidades de actuación de la ley en el proceso.

Modo de actuación	Cuándo ocurre	En qué etapa
Para conocer	Cuando la jurisdicción conoce los hechos	Etapa introductoria (escritos postulatorios), probatoria (producción de prueba) y alegatos
Para ejecutar	Cuando el juez ejecuta la sentencia	Luego de la sentencia firme y consentida (ejecutoriada)
Para conservar / asegurar	Antes o durante el proceso, ante urgencia	En cualquier momento en que se requiera respuesta inmediata

Esta distinción corresponde a las tres finalidades que, según Calamandrei, tiene la actuación de la ley en el proceso: que el juez conozca, que ejecute y que conserve.

La actuación de la ley con **carácter conservatorio** es la que interesa para el estudio de los sistemas cautelares. Esta actuación abarca tanto la función conservativa como la innovativa:

- **Conservar para mantener un determinado statu quo:** cuando el riesgo proviene de que se altere la situación existente.
- **Conservar alterando:** cuando el riesgo proviene de que se mantenga una determinada situación o statu quo y esa conservación es la que genera el daño.

48.3. El poder cautelar

El *iter* procesal no puede soslayarse: un proceso judicial insume necesariamente tiempo. Si se transcurre todo el *iter* procesal hasta llegar a la sentencia, es probable que situaciones vigentes, o que requieran una respuesta rápida, inmediata y efectiva, no tengan solución. Los sistemas cautelares vienen a dar respuesta a esas situaciones.

Definición: Poder cautelar

Respuesta efectiva e inmediata que se da en el marco de un proceso judicial prudente, con el fin de respetar la tutela judicial efectiva con relación a los derechos discutidos en ese proceso.

Sus objetivos son:

- Contrarrestar los efectos negativos del transcurso del tiempo en el proceso judicial.
- Respetar la tutela judicial efectiva de los derechos discutidos.
- Mantener la igualdad de las partes en el proceso.

Importante

El legislador crea los sistemas cautelares para contrarrestar el efecto que el tiempo genera en el proceso —lo que Calamandrei denominaba el “ordinario iter

procesal”— y para mantener la **igualdad de las partes ante la jurisdicción**. Se busca dar respuesta a situaciones urgentes, garantizar una tutela judicial efectiva y evitar que la sentencia resulte estéril por tardía.

Ejemplo: Camacho Acosta (CSJN)

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trabajará más adelante al estudiar la prohibición de innovar. Un trabajador pierde el antebrazo y necesita una prótesis. La prótesis exige una respuesta inmediata de la jurisdicción: no se puede esperar a la sentencia para decidir si la prótesis le correspondía o no. La jurisdicción debe anticipar esa decisión a fin de resguardar la salud y el derecho de esa persona a contar con la prótesis. Es el ejemplo paradigmático de la necesidad de las medidas cautelares.

Otros supuestos frecuentes en los que se requieren sistemas cautelares son:

- La protección de una persona.
- La conservación de una prueba para el proceso.
- Mantener el giro comercial de una empresa.
- La aplicación de una norma inconstitucional a un caso concreto (solicitud de medida cautelar para suspender sus efectos mientras tramita el proceso).

48.4. Cautela y condena

Cautela no es condena: son dos términos distintos. El término *cautelar* deriva de «cauto», quien observa con cuidado, y también de «caución», vinculado con «precaver» y con lo «precavido». Todos estos términos remiten a la prevención y a la conservación, es decir, a poder cautelar una determinada situación de hecho o de derecho que se dé en un caso concreto.

Importante

La cautela se mueve en un ámbito **provisorio**, que nada tiene que ver con la condena. La condena se da únicamente en la sentencia, luego de pasar por todas las etapas del proceso.

Cautela	Condena
Provisoria	Definitiva
Anterior a la sentencia	Es la sentencia definitiva
Basada en la verosimilitud del derecho	Basada en certeza jurídica plena
Puede modificarse o levantarse	No puede modificarse (cosa juzgada)
Tramita <i>inaudita parte</i>	Con plena bilateralidad
Requiere contracautela	No requiere contracautela
Sujeta a caducidad	No caduca
Instrumental, accesoria	Principal, autónoma

La sentencia de mérito implica el máximo momento de la jurisdicción: fijar los hechos del proceso, elevarlos a las normas abstractas y crear la norma individual para el caso concreto, luego del conocimiento del juez, de los hechos, de la producción de la prueba y de los alegatos. Ese proceso previo a la sentencia es ajeno a la cautela, que tiene otro nivel de conocimiento, inferior, fundado en la verosimilitud del derecho.

Cuadro Cornell: fundamentos de los sistemas cautelares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué son importantes los sistemas cautelares?	Porque permiten cumplir con la tutela judicial efectiva: sin ellos habría que esperar a la sentencia en todos los procesos y muchos derechos quedarían vulnerados; muchas sentencias solo servirían para «colgarse en un cuadro». Permiten dar una respuesta al justiciable, frente a un peligro inminente o una situación afligente, en un tiempo distinto del que insume el proceso hasta la sentencia.
¿Cuáles son los tres modos en que la ley actúa en el proceso?	1) Para conocer (etapas introductoria, probatoria y de alegatos). 2) Para ejecutar (luego de la sentencia firme y consentida). 3) Para conservar o asegurar (ante urgencia, en cualquier momento en que se requiera respuesta inmediata); este último es el que interesa a los sistemas cautelares.
¿Qué significa conservar manteniendo el statu quo y conservar alterando?	Conservar para mantener un statu quo se da cuando el riesgo proviene de que se altere la situación existente. Conservar alterando se da cuando el riesgo proviene de que se mantenga la situación y esa conservación es la que genera el daño.
¿Qué es el poder cautelar y cuál es su finalidad?	Es la respuesta efectiva e inmediata que se da en el marco de un proceso judicial prudente para respetar la tutela judicial efectiva de los derechos discutidos. Busca contrarrestar los efectos negativos del transcurso del tiempo, respetar esa tutela y mantener la igualdad de las partes.
¿Qué ilustra el caso Camacho Acosta (CSJN)?	La necesidad de las medidas cautelares: un trabajador que perdió el antebrazo necesita una prótesis y la jurisdicción debe anticipar la decisión, sin esperar a la sentencia, para resguardar su salud y su derecho.
¿Qué significa «cautelar» y en qué se diferencia de la condena?	Deriva de «cauto» y de «caución» (precaver), lo que remite a prevención y conservación. La cautela es provisoria, anterior a la sentencia, basada en la verosimilitud, modificable, <i>inaudita parte</i> , con contracautela, sujeta a caducidad e instrumental. La condena es definitiva, es la sentencia, se basa en certeza plena, no puede modificarse (cosa juzgada), tiene plena bilateralidad, no requiere contracautela, no caduca y es principal y autónoma.

Resumen: la ley actúa en el proceso para conocer, ejecutar y conservar o asegurar. El poder cautelar es la respuesta efectiva e inmediata que contrarresta el efecto del tiempo procesal, respeta la tutela judicial efectiva y mantiene la igualdad de las partes. La cautela, provisoria y fundada en la verosimilitud, se distingue de la condena, definitiva y fundada en la certeza plena que solo se alcanza con la sentencia.

Cuadro Cornell: marco general de los sistemas cautelares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuáles son las tres finalidades de la ley en el proceso según Calamandrei?	La ley actúa para que el juez conozca (etapa introductoria y probatoria), para que ejecute (etapa de ejecución, para que sus decisiones sean cumplidas) y para que conserve (asegurar, proteger y preservar, que es el campo de los sistemas cautelares).
¿Qué significa que el juez “conserva”?	Conservar puede ser mantener o alterar una situación de hecho o de derecho, según de dónde provenga el perjuicio: se ordena mantener cuando el perjuicio proviene de alterar la situación, y a la inversa.
¿Por qué existen los sistemas cautelares?	Para contrarrestar el efecto del tiempo en el proceso (el “ordinario iter procesal” de Calamandrei), mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción, responder a situaciones urgentes con tutela judicial efectiva y evitar una sentencia estéril por tardía.
¿Cómo se clasifican los sistemas cautelares?	En ámbito normal (asegurativo probatorio, asegurativo garantizador, precautorio tradicional y asegurativo genérico), donde la pretensión cautelar no coincide con la sustancial; y ámbito excepcional (tutela anticipada), donde se superpone total o parcialmente con ella.
¿Qué presupuestos deben acreditarse para peticionar una medida cautelar?	Verosimilitud en el derecho (probabilidad, no certeza), peligro en la demora (perjuicio inminente o irreparable), contracautela (garantía por los daños que pudiera causar la traba incorrecta) y los presupuestos procesales del Art. 195 CPCC.
¿Qué diferencia hay entre lo cautelar y la sentencia en cuanto a su carácter?	Lo cautelar es provisorio y puede modificarse, reducirse, ampliarse o dejarse sin efecto según varíen las circunstancias; la sentencia es definitiva.

Resumen: Los sistemas cautelares permiten al juez conservar la situación de hecho o de derecho durante el proceso, contrarrestando el efecto del tiempo y preservando la igualdad de las partes. Se dividen en un ámbito normal y un ámbito excepcional (tutela anticipada). Para obtener cualquier medida se acreditan verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contracautela y los presupuestos procesales del Art. 195 CPCC, y lo resuelto es siempre provisorio, a diferencia de la sentencia.

Capítulo 49

Clasificación de los sistemas cautelares

49.1. El tratamiento como sistema

Los institutos cautelares se estudian como un **sistema** porque, al recorrer el Código Procesal Civil y Comercial, se encuentra que la ley actúa con carácter conservativo o asegurativo en distintos lugares y con distintas modalidades. Agrupar esas manifestaciones en subsistemas permite comprenderlas en su conjunto y distinguirlas, a los fines de entender el sistema del código procesal en todos aquellos aspectos en los que la ley actúa de este modo.

49.2. Ámbito normal y ámbito excepcional

Los sistemas cautelares se clasifican en dos grandes ámbitos.

Ámbito	Tipo de sistema
Normal	Sistemas asegurativos probatorios
Normal	Sistemas precautorios tradicionales
Normal	Sistemas asegurativos garantizadores
Normal	Sistemas asegurativos genéricos
Excepcional	Tutela anticipada
Excepcional	Sistemas protectores

Según otra formulación presente en las fuentes, el criterio que distingue ambos ámbitos es la relación entre la pretensión cautelar y la pretensión sustancial:

Ámbito	Sistemas	Característica principal
Normal (típico)	Asegurativo probatorio; asegurativo garantizador; precautorio tradicional; asegurativo genérico.	Están regulados en la ley; la pretensión cautelar no coincide con la pretensión sustancial.
Excepcional	Tutela anticipada.	La pretensión cautelar se superpone total o parcialmente con la pretensión sustancial.

49.3. Ámbito normal

49.3.1. Sistemas asegurativos probatorios

Estos sistemas propenden a la **mayor eficacia del proceso**. Su finalidad es resguardar fuentes de prueba que pueden perderse con el transcurso del tiempo: si no se permite a la ley actuar en el proceso de este modo, hay prueba que se perdería.

Artículo 326 — CPCCN: prueba anticipada

Regula la **prueba anticipada**. Es allí donde se encuentra regulado el sistema asegurativo probatorio. La ley actúa en el proceso con carácter asegurativo o conservatorio, permitiendo adelantar el momento en el cual se produce una prueba que, de no producirse en ese momento, se perdería al aguardar la etapa probatoria ordinaria del proceso.

Si en la etapa probatoria ordinaria se pierde una prueba porque no se permitió su adelantamiento, la parte que la tenía pierde la posibilidad de acreditar el fundamento de su pretensión, lo que afecta la igualdad de las partes en el proceso.

49.3.2. Sistemas precautorios tradicionales

Agrupan las medidas cautelares clásicas: el embargo, la anotación de litis, el secuestro, entre otras. Apuntan fundamentalmente a resguardar bienes.

Importante

Su finalidad es resguardar el efectivo cumplimiento de la sentencia. Si no se traba un embargo para hacer efectiva la sentencia, esa sentencia solamente servirá para «colgarse en un cuadro», porque no podrá ejecutarse.

Sistema	Finalidad
Asegurativo probatorio	Propender a la mayor eficacia del proceso (resguardar prueba)
Precautorio tradicional	Resguardar el efectivo cumplimiento de la sentencia (resguardar bienes)

49.3.3. Sistemas asegurativos garantizadores

Estos sistemas garantizan a la parte contraria, es decir, a quien puede ser afectado por la medida cautelar, frente a la posibilidad de que la medida sea revocada o no reconocida en la sentencia. El instrumento central es la **contracautela**.

Si un juez dicta una medida y luego se acredita que no fue correctamente dictada, el sistema asegurativo garantizador, es decir, la contracautela, resguarda los daños y perjuicios que la medida pueda haber ocasionado al afectado.

Artículo 509 — CPCCN: fianza para ejecutar

Exige una fianza para poder seguir avanzando con la ejecución, a fin de resguardar los derechos de la parte contraria en caso de que la sentencia sea revocada.

Artículo 555 — CPCCN: juicio ejecutivo

También exige fianza para ejecutar, por las mismas razones que el artículo 509: resguardar a quien soportó la resolución contraria en caso de reversión del proceso.

49.3.4. Sistemas asegurativos genéricos

Son el cuarto tipo dentro del ámbito normal.

Artículo 228 — CPCCN: inhibición general de bienes

Es una medida residual que se otorga cuando no existen bienes para embargar. Pertenecer al sistema asegurativo genérico dentro del ámbito normal de los sistemas cautelares.

Artículo 230 — CPCCN: prohibición de innovar

Es la medida elegida como eje explicativo del sistema cautelar, porque permite el acceso a la tutela anticipada (ámbito excepcional) y porque presenta dos facetas: la medida de no innovar y la medida innovativa.

Faceta	Cuándo se aplica	Qué se pide
Medida de no innovar	Cuando el perjuicio proviene de la modificación del statu quo	Que no se innove; que se conserve la situación existente
Medida innovativa	Cuando el perjuicio proviene de mantener el statu quo	Que se innove; que se modifique la situación para evitar el daño irreparable

En ambos casos se conserva: la medida innovativa se da cuando el perjuicio va a provenir de mantener el statu quo; entonces se pide que se innove, porque si se mantiene la situación como está se genera el daño irreparable que necesita una respuesta inmediata.

Artículo 232 — CPCCN: medida cautelar genérica o innominada

Contempla la posibilidad de peticionar medidas cautelares no previstas específicamente en la ley, cuando las circunstancias del caso lo requieren.

También se menciona la cautelar autónoma, proveniente del ámbito del contencioso-administrativo. Estos institutos se desarrollan en el capítulo 52.

49.4. Ámbito excepcional

En el ámbito excepcional se encuentran la tutela anticipada y los sistemas protectores.

Definición: Tutela anticipada

Pronunciamiento jurisdiccional de carácter provisorio a través del cual se adelanta, en todo o en parte, aquello que debió ser objeto de la sentencia de mérito, a fin de evitar un daño actual o inminente, o una situación afligente. A diferencia de las cautelares ordinarias, puede recaer sobre el mismo objeto de la sentencia definitiva.

La tutela anticipada se desarrolla en el capítulo 53.

49.5. Panorama de los sistemas cautelares

Los sistemas cautelares se desarrollan del siguiente modo:

- **Parte general:** qué son, su tratamiento como sistema, los distintos tipos creados por el legislador, los presupuestos sustanciales y procesales para petitionar y obtener una medida cautelar, su trámite, las facultades del juez, los derechos del demandado y las características propias de las resoluciones dictadas en materia cautelar (capítulos 48 a 51).
- **Sistemas precautorios tradicionales:** embargo, inventario, anotación de litis, secuestro y demás medidas del sistema precautorio tradicional reguladas en el Código Procesal (capítulos 54 a 57).
- **Sistema asegurativo probatorio:** es el que el legislador creó a través de la producción de prueba anticipada, regulada en el art. 326 CPCC.
- **Sistema asegurativo garantizador:** vinculado con la contracautela y la fianza (art. 258 CPCC).
- **Sistema asegurativo genérico, ámbito excepcional y tutela anticipada** (capítulos 52 y 53).

Cuadro Cornell: clasificación de los sistemas cautelares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Por qué se estudian los sistemas cautelares como un «sistema»?	Porque en distintos lugares del Código Procesal se verifican manifestaciones en las que la ley actúa con carácter conservatorio o asegurativo. Agruparlas en subsistemas permite comprenderlas en su conjunto, distinguirlas y entender el sistema del código procesal en esos aspectos.
¿Cómo se clasifican los sistemas cautelares según su ámbito?	Ámbito normal: asegurativos probatorios, precautorios tradicionales, asegurativos garantizadores y asegurativos genéricos. Ámbito excepcional: tutela anticipada y sistemas protectores.
¿Qué resguardan los sistemas asegurativos probatorios?	Propenden a la mayor eficacia del proceso, resguardando fuentes de prueba que pueden perderse con el tiempo. Se encuentran regulados en el art. 326 CPCCN (prueba anticipada), que permite adelantar la producción de una prueba que se perdería al aguardar la etapa probatoria ordinaria.
¿Cuál es la finalidad de los sistemas precautorios tradicionales?	Resguardar el efectivo cumplimiento de la sentencia, fundamentalmente mediante el resguardo de bienes (embargo, anotación de litis, secuestro, entre otras). Sin embargo, la sentencia solo serviría para «colgarse en un cuadro».
¿Qué garantizan los sistemas asegurativos garantizadores?	Garantizan a la parte afectada por la medida frente a la posibilidad de que sea revocada o no reconocida en la sentencia. El instrumento central es la contracautela; los arts. 509 y 555 CPCCN exigen fianza para ejecutar.
¿Qué comprenden los sistemas asegurativos genéricos?	La inhibición general de bienes (art. 228, medida residual cuando no hay bienes para embargar), la prohibición de innovar (art. 230) y la medida cautelar genérica o innominada (art. 232). También se menciona la cautelar autónoma del ámbito contencioso-administrativo.
¿Cuáles son las dos facetas de la prohibición de innovar?	Medida de no innovar: cuando el perjuicio proviene de modificar el statu quo (se pide conservar la situación). Medida innovativa: cuando el perjuicio proviene de mantener el statu quo (se pide modificarlo para evitar el daño irreparable).

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la tutela anticipada y por qué pertenece al ámbito excepcional?	Es un pronunciamiento jurisdiccional provisorio que adelanta, en todo o en parte, lo que debió ser objeto de la sentencia de mérito, para evitar un daño actual o inminente o una situación afligente. A diferencia de las cautelares ordinarias, puede recaer sobre el mismo objeto de la sentencia definitiva.

Resumen: los sistemas cautelares se agrupan en un ámbito normal (probatorios, precautorios tradicionales, garantizadores y genéricos) y un ámbito excepcional (tutela anticipada y sistemas protectores). Cada subsistema responde a una finalidad distinta: resguardar prueba, asegurar el cumplimiento de la sentencia, proteger al afectado por la medida o admitir medidas genéricas como la prohibición de innovar, que presenta una faceta de no innovar y otra innovativa.

Capítulo 50

Medidas cautelares tradicionales y sus presupuestos

50.1. Concepto de medidas cautelares

Definición: Medidas cautelares

Actos procesales del órgano jurisdiccional, adoptados en el curso de un proceso o previos a él, para:

- Asegurar bienes o pruebas.
- Mantener una determinada situación de hecho.
- Brindar seguridad o protección a una persona.

En todos los casos implican un **anticipo provisorio**, que no es definitivo, y que constituye uno de los caracteres esenciales de las medidas cautelares.

50.2. Presupuestos de las medidas cautelares

Las medidas cautelares tienen presupuestos propios que determinan su procedencia. Estos presupuestos se exigen tanto para las medidas del sistema precautorio tradicional como para las del sistema asegurativo genérico.

Tipo de presupuesto	Contenido
Sustanciales	Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora; como consecuencia, la contracautela
Procesales	Enumerados en el art. 195 CPCCN: derecho a asegurar, medida solicitada, disposición legal aplicable y requisitos específicos de la medida

50.3. Presupuestos sustanciales

50.3.1. Verosimilitud en el derecho (*fumus boni iuris*)

El viejo adagio latino *fumus boni iuris* se traduce como el «humo de buen derecho». Habla de la **apariencia**: es un juicio de valor que hace la jurisdicción, según el cual lo que aparenta es que la pretensión va a tener un buen resultado en la sentencia. Frente a esa apariencia, y frente al juicio de valor sobre el derecho que invoca quien peticiona la medida, el juez considera que está dado el presupuesto sustancial para admitir la cautelar. No tiene relación con la certeza a la que debe acceder el juez cuando dicta la sentencia definitiva.

Importante

La verosimilitud del derecho **no es certeza**. Es un conocimiento inferior y provisional, que se basa en la apariencia de que la pretensión del peticionante está jurídicamente fundada. La certeza plena se exige solo para la sentencia definitiva.

50.3.2. Peligro en la demora

Es el temor fundado de que, con el transcurso del tiempo que insume un proceso judicial, el derecho que se invoca se torne estéril, es decir, que no se pueda dictar una sentencia eficaz. Se configura cuando existe un riesgo fundado de que, de no decretarse la cautelar, la sentencia que en su momento se dicte resulte ineficaz o de cumplimiento imposible.

50.3.3. La contracautela

Definición: Contracautela

Garantía que debe otorgar quien pide la medida, para responder por los daños y perjuicios y las costas que pueda generar si la medida resulta luego rechazada en la acción de fondo o revocada por un tribunal superior.

La contracautela guarda relación con los otros presupuestos y funciona como **vasos comunicantes**:

Regla: Contracautela como vasos comunicantes

A mayor verosimilitud en el derecho y mayor peligro en la demora, menor será la contracautela. A menor verosimilitud en el derecho y menor peligro en la demora, mayor será la contracautela.

Tipo	En qué consiste	Ejemplo
Real	Garantía sobre bienes concretos	Depósito en dinero, hipoteca sobre un bien, embargo sobre un inmueble
Personal	Fianza otorgada por una persona con reconocida capacidad económica	Fianza de un tercero solvente
Juratoria	Juramento del peticionante de responder por los daños	Supuestos de máxima verosimilitud en el derecho; es la caución menos exigente

50.4. Presupuestos procesales: artículo 195 CPCCN

Artículo 195 — CPCCN: oportunidad y presupuesto

Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito deberá expresar: el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde, y el cumplimiento de los requisitos que correspondan en particular a la medida requerida.

Los cuatro presupuestos procesales que enumera el artículo 195 son:

1. El derecho que se pretende asegurar.
2. La medida que se pide (embargo, inhibición, secuestro, etc.).
3. La disposición legal en que se funda.
4. El cumplimiento de los requisitos que correspondan en particular a la medida requerida.

Cuadro Cornell: presupuestos de las medidas cautelares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué son las medidas cautelares?	Actos procesales del órgano jurisdiccional, adoptados en el curso de un proceso o previos a él, para asegurar bienes o pruebas, mantener una determinada situación de hecho o brindar seguridad o protección a una persona. En todos los casos implican un anticipo provisorio, que no es definitivo.
¿Cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares?	Sustanciales: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, con la contracautela como consecuencia. Procesales: los enumerados en el art. 195 CPCCN.
¿Qué es el <i>fumus boni iuris</i> ?	Es el «humo de buen derecho»: la apariencia de que la pretensión del peticionante tiene fundamento jurídico suficiente. Es un juicio de valor de la jurisdicción que no exige certeza plena, sino verosimilitud, y que habilita el dictado de la cautelar.
¿Qué es el peligro en la demora?	Es el temor fundado de que, con el transcurso del tiempo que insume el proceso, el derecho invocado se torne estéril y la sentencia resulte ineficaz o de cumplimiento imposible.
¿Qué es la contracautela y de qué tipos puede ser?	Es la garantía que debe otorgar quien pide la medida para responder por daños, perjuicios y costas si la medida es rechazada en la acción de fondo o revocada por un tribunal superior. Puede ser real (garantía sobre bienes concretos), personal (fianza de una persona con reconocida capacidad económica) o juratoria (juramento de responder por los daños; la menos exigente).
¿Cómo funciona la contracautela como vasos comunicantes?	A mayor verosimilitud y mayor peligro en la demora, menor contracautela; a menor verosimilitud y menor peligro en la demora, mayor contracautela.
¿Qué debe expresar el escrito según el art. 195 CPCCN?	1) El derecho que se pretende asegurar. 2) La medida que se pide. 3) La disposición legal en que se funda. 4) El cumplimiento de los requisitos particulares de la medida requerida.

Resumen: las medidas cautelares son actos procesales que implican un anticipo provisorio. Proceden cuando concurren los presupuestos sustanciales (verosimilitud en el derecho y peligro en la demora), de los que se sigue la contracautela, que opera en forma inversa a la intensidad de aquellos, y los presupuestos procesales del art. 195 CPCCN.

Capítulo 51

Caracteres particulares y clasificación de las medidas cautelares

51.1. Provisoriedad: artículo 202 CPCCN

Artículo 202 — CPCCN: provisoriedad

Las medidas cautelares son provisorias. Subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren, se podrá requerir su levantamiento.

Esta característica diferencia esencialmente a la cautela de la sentencia: cuando cambian las circunstancias que dieron origen al dictado de la medida cautelar, ésta puede modificarse o levantarse. La sentencia, en cambio, pone fin al proceso y no puede alterarse.

Lo que se decide en materia cautelar es **provisorio**: la medida puede dejarse sin efecto, modificarse, reducirse o ampliarse a lo largo del proceso, según se modifiquen o no las circunstancias de hecho y de derecho que existían al momento en que el juez la ordenó.

Importante

No deben confundirse ambos planos: lo que se resuelve en la **sentencia** es **definitivo**; lo que se resuelve en materia **cautelar** es **provisorio**.

51.2. Modificabilidad: artículo 203 CPCCN

Artículo 203 — CPCCN: modificación

El afectado por una medida cautelar puede pedir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, ofreciendo bienes que resulten igualmente suficientes. También puede peticionarse la ampliación o mejora de la medida.

Ejemplo: Sustitución de un embargo

Si se embargó un inmueble y este embargo genera un daño innecesario al afectado, éste puede ofrecer otro bien a embargo que resulte igualmente suficiente al que

fue embargado; la medida puede sustituirse para evitar el daño que genera la medida dictada.

51.3. Facultades del juez: artículo 204 CPCCN

Artículo 204 — CPCCN: facultades del juez

El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger.

El juez tiene plenas facultades para modificar o limitar la medida cautelar solicitada, siempre resguardando el derecho que se intenta proteger. Esto también distingue a la cautelar de la sentencia definitiva.

51.4. Caducidad: artículo 207 CPCCN

Artículo 207 — CPCCN: caducidad de las medidas cautelares

Cuando las medidas cautelares se hayan peticionado antes del inicio del proceso principal, a los 10 días siguientes de su traba (o de su inscripción registral o notificación, según corresponda), debe promoverse la demanda. La inhibición general de bienes y el embargo se extinguen a los 5 años desde la fecha de inscripción en el registro respectivo. Para evitar la extinción, debe pedirse la reinscripción de la medida antes del vencimiento de ese plazo, lo que genera un nuevo período de 5 años.

Mecanismo de reinscripción: antes de que venzan los 5 años de la inscripción original, se solicita la reinscripción; el oficio correspondiente se libra y se inscribe en el registro, generando un nuevo plazo de 5 años desde esa nueva inscripción.

51.5. Tramitación *inaudita parte* y recursos: artículo 198 CPCCN

Artículo 198 — CPCCN: cumplimiento de la medida y recursos

Las medidas precautorias se decretarán y cumplirán sin audiencia de la otra parte (*inaudita parte*). Ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se les notificarán personalmente o por cédula dentro de los 3 días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que genere la demora en notificarla. La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, será concedido con efecto devolutivo (no suspensivo).

La medida cautelar tramita *inaudita parte*, lo que también significa que no se está ante una hipótesis de condena, sino de cautela. Es obligación de quien obtuvo la cautelar notificarla dentro del plazo de 3 días de trabada, bajo responsabilidad por los perjuicios que genere la demora.

Importante

El recurso de apelación en materia cautelar se concede con efecto **devolutivo** (no suspensivo): la vigencia de la medida cautelar continúa mientras se sustancia el recurso. Aquí radica la importancia de la contracautela: si el tribunal superior revoca la resolución, la contracautela permite responder por los daños durante el tiempo en que la medida estuvo vigente (art. 199 CPCCN).

51.6. Clasificación sobre bienes, entes ideales y personas

Para hacer más didáctico el estudio, las medidas cautelares se clasifican según el objeto sobre el que recaen. Esta clasificación es meramente didáctica y el detalle de cada medida se desarrolla en los capítulos sobre medidas cautelares en particular.

Objeto	Grado / tipo	Medida específica
Bienes	Individualización del bien	Inventario / anotación de litis
Bienes	Indisposición del bien	Embargo / prohibición de contratar
Bienes	Desapoderamiento del bien	Secuestro / interventor recaudador
Entes ideales (empresas / sociedades)	Interferencia simple	Veedores, interventores informativos
Entes ideales	Intervención compleja	Administración judicial de la sociedad
Personas	Sistema genérico / residual	Guarda de personas (art. 234 CPCCN)
Personas	Protección específica	Protección contra violencia familiar (Ley 24.417)

Artículo 234 — CPCCN: guarda de personas

Regula la guarda de personas como medida cautelar residual sobre personas. Se aplica cuando las circunstancias del caso lo requieren.

Ley 24.417 — Protección contra la Violencia Familiar

Esta ley, de aplicación en el ámbito de Capital Federal, prevé medidas cautelares específicas de protección para personas en situación de violencia doméstica.

Cuadro Cornell: caracteres y clasificación de las medidas cautelares

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué establece el art. 202 CPCCN sobre la provisoriedad?	Las medidas cautelares son provisorias: subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron y, cuando estas cesan, se puede requerir su levantamiento. Esto las diferencia de la sentencia, que pone fin al proceso y no puede alterarse.
¿Qué permite el art. 203 CPCCN (modificabilidad)?	Que el afectado pida la sustitución de la medida por otra menos gravosa, ofreciendo bienes igualmente suficientes, y que se peticione la ampliación o mejora de la medida.
¿Qué facultades otorga el art. 204 CPCCN al juez?	Para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, puede disponer una medida distinta de la solicitada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger.
¿Qué establece el art. 207 CPCCN sobre la caducidad?	Si la cautelar se peticionó antes del inicio del proceso principal, la demanda debe promoverse a los 10 días siguientes de su traba (o de su inscripción registral o notificación, según corresponda). La inhibición general de bienes y el embargo se extinguen a los 5 años desde su inscripción registral, salvo que se pida la reinscripción antes del vencimiento, lo que genera un nuevo período de 5 años.
¿Qué significa que la cautelar tramita <i>inaudita parte</i> (art. 198 CPCCN)?	Que se decreta y cumple sin audiencia de la otra parte, y ningún incidente del destinatario puede detener su cumplimiento. Si el afectado no tomó conocimiento por la ejecución, se le notifica personalmente o por cédula dentro de los 3 días, y quien obtuvo la medida responde por los perjuicios que cause la demora en notificarla.
¿Cómo se recurre la resolución cautelar y qué efecto tiene la apelación?	La providencia que admite o deniega la medida es recurrible por reposición, con apelación subsidiaria o directa. Si se admite la medida, la apelación se concede con efecto devolutivo (no suspensivo): la medida sigue vigente mientras se sustancia el recurso, lo que explica la importancia de la contracautela.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cómo se clasifican las medidas cautelares según su objeto?	Sobre bienes (individualización: inventario / anotación de litis; indisposición: embargo / prohibición de contratar; desapoderamiento: secuestro / interventor recaudador). Sobre entes ideales (interferencia simple: veedores e interventores informativos; intervención compleja: administración judicial de la sociedad). Sobre personas (guarda de personas, art. 234 CPCCN; protección contra violencia familiar, Ley 24.417).

Resumen: las medidas cautelares son provisorias, modificables y sujetas a caducidad; tramitan *inaudita parte* y su apelación se concede con efecto devolutivo, de modo que la contracautela cobra importancia. Estos caracteres las distinguen de la sentencia definitiva. Además, se clasifican didácticamente según recaigan sobre bienes, entes ideales o personas, y cada medida se estudia en detalle en los capítulos sobre medidas cautelares en particular.

Capítulo 52

Sistema asegurativo genérico (ámbito normal)

52.1. Caracterización general

El sistema asegurativo genérico comprende cuatro medidas:

1. **Inhibición general de bienes** (Art. 228 CPCC).
2. **Medida cautelar genérica** (Art. 232 CPCC).
3. **Prohibición de innovar**, que incluye una faceta innovativa y otra no innovativa (Art. 230 CPCC).
4. **Cautela autónoma**, creación pretoriana luego regulada por la Ley 26.854.

Importante

Carácter residual o subsidiario. Las medidas de este sistema sólo prosperan cuando las medidas del sistema precautorio tradicional (embargo, secuestro, etc.) no resultan aptas para la situación de hecho y de derecho que se pretende proteger en el caso concreto.

52.2. Inhibición general de bienes (Art. 228 CPCC)

Artículo 228 — Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. *Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentare a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo producirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.*

52.2.1. Definición y finalidad

Definición: Inhibición general de bienes

Medida cautelar genérica, regulada en un solo artículo (el 228 CPCC), mediante la cual se pretende que el demandado o afectado por la medida **no venda ni grave** bienes que formen parte de su patrimonio.

52.2.2. Carácter residual: cuándo procede

La inhibición general de bienes **no es una medida autónoma o principal** como el embargo, sino residual. Procede en los mismos casos en que procede el embargo, pero únicamente cuando se da alguno de estos supuestos:

1. No existen bienes para embargar (el deudor no tiene bienes identificados).
2. Existen bienes para embargar, pero no resultan suficientes para responder o garantizar el crédito que se pretende asegurar.

Ejemplo: Embargo insuficiente

Si se debe asegurar una suma equivalente a un millón de pesos y sólo pudieron embargarse quinientos mil pesos en una cuenta bancaria, sin otros bienes para embargar, queda por garantizar el cumplimiento de los quinientos mil pesos restantes. La inhibición general de bienes puede ir junto con el embargo de manera residual, porque los bienes embargados no resultan suficientes.

52.2.3. Diferencias con el embargo

Aspecto	Embargo	Inhibición general de bienes
Determinación	Determinado: recae sobre un bien identificado y particular.	Indeterminada: afecta a todos los bienes presentes y futuros del patrimonio del deudor.
Tipo de bienes	Todo tipo de bienes: muebles, inmuebles, registrables y no registrables.	Sólo bienes registrables (porque debe inscribirse para producir efectos).
Preferencia temporal	El primer embargante tiene derecho de preferencia sobre los posteriores.	No existe derecho de preferencia; no rige el principio de prioridad temporal.
Habilita ejecución forzada	Sí: permite avanzar hacia el remate y cobro del crédito.	No: no habilita la ejecución forzada porque no hay bienes identificados de los que cobrar.
Extinción	5 años desde la inscripción.	5 años desde la inscripción (igual que el embargo).
Caducidad si es previa al proceso	10 días para iniciar el proceso principal.	10 días para iniciar el proceso principal (igual que el embargo).

52.2.4. Alcance temporal y efectos

La inhibición produce efectos desde su inscripción en adelante. Es posible que se desconozcan los bienes que tiene el deudor o demandado, o que éste no tenga bienes al momento de la medida y luego ingresen bienes a su patrimonio, que quedarán alcanzados por la inhibición.

Tanto el embargo como la inhibición se extinguen a los **cinco años** de su inscripción. Para mantener la validez de la medida, antes de su vencimiento debe peticionarse al juez la **reinscripción**, a fin de evitar su extinción.

52.2.5. Procedimiento

1. Se peticiona que se dicte la inhibición general de bienes en determinados registros, acreditando los presupuestos cautelares.
2. El juez ordena y decreta la inhibición, identificando al demandado por nombre completo y número de DNI.
3. El letrado confecciona un oficio dirigido al registro correspondiente (por ejemplo, el Registro de la Propiedad Inmueble), que se deja en el juzgado para su revisión y firma.

4. El letrado diligencia el oficio ingresándolo al registro para que se inscriba la inhibición.

Suele pedirse informes en los registros pertinentes para conocer qué bienes tiene el demandado a su nombre y con su DNI: el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y el Registro de la Propiedad Automotor, de alcance nacional.

52.2.6. Cese de la inhibición

La inhibición puede levantarse antes de los cinco años en los siguientes casos:

1. Si el deudor ofrece un bien a embargo que sea suficiente para garantizar el crédito.
2. Si el deudor ofrece una garantía suficiente (en el ámbito de una medida cautelar).

El pedido de levantamiento por sustitución, formulado por el deudor, se traslada al actor o acreedor, y luego el juez resuelve; fundamentalmente porque el bien ofrecido a embargo debe ser suficiente para garantizar el crédito en cuestión.

52.3. Medida cautelar genérica o innominada (Art. 232 CPCC)

Artículo 232 — Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. *Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere motivos para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fuesen más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.*

La medida cautelar genérica establece que, fuera de los casos previstos en los artículos precedentes (todas las medidas cautelares ya estudiadas), quien tenga motivos para temer que, antes de la sentencia, su derecho pueda sufrir un perjuicio inminente o irreparable, puede solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias resulten más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Se la llama **genérica o innominada** porque habilita a la jurisdicción a dictar cualquier medida, ya sea sola o aislada, o en complemento de las tradicionales, que mejor responda a las situaciones de hecho y de derecho que se pretende asegurar y proteger antes de la sentencia.

Importante

La medida cautelar genérica rige para asegurar cualquier tipo de bienes, personas o derechos. Es la que más amplía las posibilidades de peticionar una medida cautelar cuando las reguladas anteriormente no resultan adecuadas y suficientes.

52.4. Prohibición de innovar (Art. 230 CPCC)

52.4.1. La prohibición de innovar como medida cautelar matriz

Se entiende que la prohibición de innovar es un sistema asegurativo **matriz** de los restantes, la “medida cautelar madre” de todas las demás. Muchos autores atribuyen ese carácter al embargo, pero se considera más adecuado afirmar que el sistema matriz es la prohibición de innovar, porque permite cautelar no sólo bienes, sino también personas y derechos, según los hechos del caso concreto.

Artículo 230 — Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. *Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicios siempre que: 1. El derecho resulte verosímil. 2. Existiere peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz. 3. La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.*

52.4.2. Las dos facetas de la prohibición de innovar

El inciso 2 del Art. 230 revela las dos facetas de esta medida. Algunos autores las consideran dos vías distintas (medida innovativa y de no innovar); sin embargo, según cómo las reguló el legislador, ambas son facetas de la prohibición de innovar.

Faceta	Cuándo procede	Qué ordena el juez
Innovativa (medida innovativa)	El perjuicio proviene de mantener el statu quo existente.	Ordena alterar la situación de hecho o de derecho.
No innovativa (medida de no innovar)	El perjuicio proviene de alterar el statu quo existente.	Ordena mantener la situación de hecho o de derecho.

52.4.3. Los dos ámbitos en que opera

Además de sus dos facetas, la prohibición de innovar puede operar en dos ámbitos distintos:

1. **Ámbito normal:** cuando la pretensión cautelar **no** se superpone con la pretensión sustancial del proceso principal.
2. **Ámbito excepcional:** cuando la pretensión cautelar **se superpone** total o parcialmente con la pretensión sustancial; esto configura la **tutela anticipada**.

52.5. Cautela autónoma

52.5.1. Ubicación en el sistema y origen

La cautela autónoma es la cuarta medida del sistema asegurativo genérico. Es propia del derecho administrativo y de la justicia en lo contencioso-administrativo; no está regulada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En un primer momento no tuvo regulación y fue una **creación pretoriana** jurisprudencial; luego recibió una regulación legal bastante cuestionable.

52.5.2. En qué consiste

Definición: Cautela autónoma

Petición que el justiciable hace al juez para que **suspenda los efectos de un acto administrativo** hasta que se resuelva el recurso administrativo interpuesto contra ese acto y que, de algún modo, habilitó la instancia judicial, es decir, hasta que se agote la vía administrativa.

52.5.3. La presunción de legitimidad (Art. 12 Ley 19.549)

Artículo 12 — Ley 19.549 (Procedimiento Administrativo). *El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, salvo que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial, e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado.*

El acto administrativo goza de presunción de legitimidad. Por ello, aunque el administrado interponga un recurso administrativo para que el acto sea revisado, ese recurso no suspende los efectos del acto, que puede ser ejecutado. Esto se vincula con los efectos suspensivos y no suspensivos de los recursos: el recurso administrativo no tiene efecto suspensivo.

Esta situación puede generar un daño o perjuicio irreparable en el administrado; por ejemplo, si el acto ordenó abonar una suma o multa de importancia trascendente. En ese caso, estando pendiente de resolución el recurso administrativo, el administrado puede acudir a la justicia y petitionar la cautela autónoma, es decir, que el juez disponga una medida que suspenda los efectos del acto administrativo hasta que se resuelva el recurso.

52.5.4. Por qué se llama “autónoma”

Se llama autónoma porque se trata de un procedimiento administrativo y la medida es autónoma respecto de él: no hay un proceso judicial en curso. Es instrumental y accesorio, porque se vincula con la suspensión de los efectos del acto administrativo.

52.5.5. Creación pretoriana y trámite original

Originalmente se promovían amparos para obtener este tipo de cautelas, hasta que la Corte resolvió que el amparo no era la vía idónea, y entonces se creó la cautela autónoma. El trámite original se encuadró en el Art. 230 CPCC (prohibición de innovar) y los presupuestos requeridos eran:

1. Verosimilitud del derecho.
2. Peligro en la demora.

El carácter de la medida era **más excepcional** que el de las medidas ordinarias, dado que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad.

52.5.6. La Ley 26.854: medidas cautelares contra el Estado

Lo estudiado hasta aquí sobre medidas cautelares no rige cuando el Estado está del otro lado. En ese caso debe tenerse en cuenta la **Ley 26.854**, que regula cuestiones particulares, distintas de las ya vistas, cuando el justiciable pretende una medida cautelar contra el Estado.

Importante

Artículo 13 — Ley 26.854 (suspensión de efectos de un acto estatal). Regula la cautela autónoma en el fuero contencioso-administrativo. Para peticionar la suspensión de los efectos de un acto estatal ya no bastan la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Se exige:

1. Acreditar sumariamente perjuicios graves que impliquen imposible reparación posterior.
2. Que tramite **bilateralizada**: el juez debe convocar previamente a la entidad estatal a presentar un informe.
3. Que el administrado haya solicitado previamente en sede administrativa la suspensión del acto; sólo ante la negativa o el silencio de cinco días queda habilitada la vía judicial.

En cuanto al trámite, según el Art. 4 de la ley, cualquier medida cautelar peticionada contra el Estado deja de tramitar **inaudita parte**: siempre, antes de resolver, el juez debe convocar a la entidad estatal, que presenta un informe pormenorizado de la cuestión peticionada, y luego resuelve.

Esta regulación podría ser atacada por ciertas inconstitucionalidades y, al igual que la regulación de la tutela anticipada de urgencia que se analiza más adelante, muchas veces se legisla en contra del justiciable.

Cuadro Cornell: sistema asegurativo genérico

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el carácter residual o subsidiario del sistema asegurativo genérico?	Las medidas del sistema (inhibición general de bienes, medida cautelar genérica, prohibición de innovar) sólo proceden cuando las medidas del sistema precautorio tradicional (embargo, secuestro, etc.) no resultan aptas para proteger la situación de hecho y de derecho del caso concreto.
¿Cuándo procede la inhibición general de bienes?	En los mismos casos en que procede el embargo, pero sólo cuando no existen bienes para embargar o cuando los bienes embargables no alcanzan para garantizar el crédito. Busca que el demandado no venda ni grave bienes de su patrimonio.
¿En qué se diferencia la inhibición del embargo?	La inhibición es indeterminada (afecta bienes presentes y futuros), alcanza sólo bienes registrables, no otorga preferencia temporal y no habilita la ejecución forzada. El embargo es determinado, recae sobre cualquier tipo de bien, otorga preferencia al primer embargante y habilita el remate. Ambos se extinguen a los 5 años de su inscripción y, si son previos al proceso, caducan a los 10 días si no se inicia el proceso principal.
¿Cómo cesa o se mantiene la inhibición?	Se levanta antes de los 5 años si el deudor ofrece un bien suficiente a embargo o una garantía suficiente; se corre traslado al acreedor y el juez resuelve. Para mantenerla debe reinscribirse antes de su vencimiento.
¿Qué es la medida cautelar genérica o innominada?	Es la del Art. 232 CPCC: permite solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias sean más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, fuera de los casos previstos en los artículos anteriores, ya sea de forma aislada o complementando las tradicionales. Sirve para cautelar bienes, personas o derechos.
¿Cuáles son las dos facetas de la prohibición de innovar?	Innovativa: el perjuicio proviene de mantener el statu quo, por lo que el juez ordena alterarlo. No innovativa: el perjuicio proviene de alterarlo, por lo que el juez ordena mantenerlo. Ambas surgen del inciso 2 del Art. 230 CPCC.
¿Por qué se considera a la prohibición de innovar la medida cautelar matriz?	Porque permite cautelar no sólo bienes sino también personas y derechos, según los hechos del caso concreto.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la cautela autónoma y por qué surge?	Es la petición al juez de suspender los efectos de un acto administrativo hasta que se resuelva el recurso administrativo interpuesto. Surge porque, según el Art. 12 de la Ley 19.549, el acto goza de presunción de legitimidad y los recursos no suspenden su ejecución, lo que puede causar un perjuicio irreparable. Fue una creación pretoriana (antes se usaba el amparo, que la Corte consideró no idóneo).
¿Qué cambió con la Ley 26.854?	Para las medidas contra el Estado, el trámite deja de ser inaudita parte (el juez convoca a la entidad, que presenta un informe) y, para suspender un acto estatal (Art. 13), se exige acreditar perjuicios graves de imposible reparación posterior y haber solicitado antes la suspensión en sede administrativa, con negativa o silencio de 5 días.

Resumen: El sistema asegurativo genérico es residual y subsidiario: comprende la inhibición general de bienes (Art. 228, indeterminada, sobre bienes registrables, sin preferencia ni ejecución forzada, por 5 años), la medida cautelar genérica (Art. 232, la medida más apta según las circunstancias), la prohibición de innovar (Art. 230, con facetas innovativa y no innovativa, medida matriz) y la cautela autónoma (suspensión de efectos de actos administrativos, hoy condicionada por la Ley 26.854 con trámite bilateralizado y requisitos agravados).

Capítulo 53

Ámbito excepcional: tutela anticipada

53.1. Qué determina que un ámbito sea excepcional

El ámbito excepcional se da cuando, a través de la petición y concesión de la cautela, se adelanta en todo o en parte aquello que luego será decidido en la sentencia de mérito. La pretensión cautelar se superpone total o parcialmente con la pretensión sustancial (la invocada en la demanda, que es el objeto del proceso). Lo que se petitiona o se concede cautelarmente es total o parcialmente igual a lo que se pretende que se reconozca al dictar sentencia.

Definición: Tutela anticipada

Sistema cautelar en virtud del cual la jurisdicción dicta una medida para proteger y asegurar anticipadamente (de modo **provisorio**), total o parcialmente, aquello que después se decidirá de modo **definitivo** al dictar sentencia.

53.2. ¿El juez no estaría prejuzgando?

Cabe preguntarse si es válido este sistema o si el juez estaría prejuzgando al otorgarlo antes de tiempo. La clave está en no confundir el carácter **provisorio** de lo que se decide cautelarmente con el carácter **definitivo** de lo que se decide en la sentencia.

La superposición es posible porque la tutela es provisoria: para otorgarla el juez sólo exige que se acredite verosimilitud en el derecho y, en virtud del peligro en la demora y de la urgencia, protege y asegura. Luego, en el debate que se desarrolla a lo largo del proceso (defensa del afectado por la medida, pruebas que se produzcan), al dictar sentencia el juez puede resolver en el mismo sentido, pero ya con carácter definitivo, o en sentido contrario, y entonces queda sin efecto lo que se concedió provisionalmente.

Momento	Decisión	Estándar de prueba	Carácter
Al otorgar la tutela anticipada	Protege provisionalmente lo que será luego objeto de sentencia.	Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.	Provisorio: puede modificarse.
Al dictar sentencia definitiva	Decide con pleno conocimiento del caso.	Certeza, basada en la prueba producida.	Definitivo: cosa juzgada.

Cuando el juez otorga la tutela anticipada de modo provisorio hay **cautela**; cuando decide en la sentencia definitiva sobre esa misma pretensión hay **condena**.

53.3. Vías de materialización de la tutela anticipada

La tutela anticipada se presenta a través de dos vías principales:

1. **Sistemas cautelares (medidas cautelares):** mediante la prohibición de innovar (Art. 230 CPCC), la medida cautelar genérica (Art. 232 CPCC) o cualquier medida cautelar. El juez actúa dentro del ámbito excepcional por la superposición de pretensiones.
2. **Subsistemas expresamente creados por el legislador:** normas sustanciales o procesales que regulan explícitamente la anticipación de la tutela para situaciones específicas.

53.4. Vías legales específicas de tutela anticipada

53.4.1. Alimentos provisorios (Art. 544 CCyC)

Artículo 544 — Código Civil y Comercial de la Nación. *Desde el principio de la causa o en el transcurso de ella el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales.*

Ejemplo: Juicio de alimentos

Una madre, en representación de sus hijos menores, demanda a su cónyuge, padre de los menores, para que se fije una cuota alimentaria a favor de los hijos, porque el progenitor demandado no abona ninguna suma por ese concepto. Dado el tiempo que demoran estos procesos y el perjuicio que supondría que durante años los menores no contaran con cuota alguna, el legislador creó el sistema de tutela anticipada del Art. 544 CCyC, denominado **alimentos provisorios**. El juez puede otorgar de modo provisional un alimento a lo largo del proceso. Esa pretensión es igual, de algún modo, a la pretensión sustancial que el juez

debe decidir en la sentencia; sin embargo, es plenamente viable y válida porque los alimentos provisionales son provisorios. Al dictar sentencia, luego de conocer las pruebas de las partes, el juez podrá fijar un alimento similar al provisional, uno considerablemente mayor o menor, o rechazar la demanda.

53.4.2. Entrega anticipada del inmueble en el desalojo (Art. 680 bis CPCC)

Artículo 680 bis — Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

En los casos en que la acción de desalojo se dirija contra el intruso, en cualquier estado del juicio, después de trabada la litis, el juez puede imponer la inmediata entrega del inmueble, si el derecho invocado fuere verosímil, previa caución brindada por el actor por los eventuales daños y perjuicios que se pudieran irrogar.

Ejemplo: Proceso de desalojo contra el intruso

La pretensión sustancial principal en el proceso de desalojo es la desocupación y entrega del inmueble. El Art. 680 bis permite que se adelante cautelarmente aquello que también es objeto de la sentencia de mérito: la desocupación y entrega anticipada del inmueble. Es provisorio, porque luego el juez tomará una decisión definitiva al dictar sentencia.

Por eso el Art. 680 bis exige verosimilitud en el derecho y que se conceda una caución (contracautela) para responder por los eventuales daños y perjuicios que pudiera generar al demandado una sentencia posterior en contra.

53.5. Jurisprudencia de la Corte Suprema

53.5.1. Camacho Acosta (CSJN 320:1633): faceta innovativa

Hechos del caso. El señor Camacho Acosta era un trabajador que prestaba servicios en una empresa. A raíz de un accidente de trabajo le amputaron el brazo izquierdo. En ese momento no estaba vigente ninguna póliza de aseguradora de riesgos de trabajo, por lo que promovió contra la empresa un juicio por daños y perjuicios reclamando todos los daños provenientes del accidente.

Pretensión cautelar. Camacho Acosta necesitaba colocar en su brazo izquierdo la prótesis con cierta cercanía en el tiempo a la amputación, porque si esperaba a la sentencia correría el riesgo de que la prótesis ya no pudiera ser colocada (por rechazo anatómico) y, además, no contar con ella le dificultaba reinserirse en el mercado laboral. Peticionó una medida **innovativa** dentro del Art. 230 CPCC: que se le otorgara el dinero para acceder a la compra de la prótesis.

Superposición de pretensiones. El otorgamiento del dinero para la prótesis se superponía *parcialmente* con la pretensión sustancial (la indemnización integral), lo que ubica el caso en el ámbito excepcional: tutela anticipada.

Resolución. El juez de primera instancia y la Sala J de la Cámara Civil rechazaron el pedido. Al llegar el expediente a la Corte por recurso extraordinario, la CSJN hizo lugar a la medida innovativa, reconociendo la tutela anticipada, al reunirse en el caso verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, y para evitar el daño irreparable que podía producirse si recién al dictarse la sentencia pudiera acceder a la prótesis.

Importante

Lo único que agrega la Corte respecto de la tutela anticipada es que en estos casos se requiere **mayor prudencia** de los jueces al valorar los presupuestos y los hechos del caso concreto. Queda librado al juez, según su interpretación y valoración de los hechos, otorgar o no esta tutela judicial efectiva.

Inversión del contradictorio

Lo típico de estos sistemas es que se **invierte el contradictorio**: la jurisdicción primero protege y luego conoce. Se tutela primero para evitar el daño irreparable, y luego viene la etapa del contradictorio y la decisión definitiva, con certeza, al dictar sentencia. Si primero no se protegiera y se procediera a conocer, la sentencia podría ser estéril y el reconocimiento de derechos llegaría tarde.

53.5.2. Clarín (CSJN 333:1885): faceta no innovativa

Contexto. Hace aproximadamente diez años se dictó la Ley 26.522, conocida como “Ley de Medios”, cuya finalidad era evitar la monopolización de los distintos medios de comunicación y telecomunicaciones. Las empresas que contaban con una gran cantidad de licencias debían desinvertir y vender parte de ellas. Esto afectaba de modo muy importante al Grupo Clarín, que debía iniciar, dentro del plazo legal, un proceso de desinversión.

Proceso principal. El Grupo Clarín planteó un proceso en el que discutió la constitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley, que eran los que lo obligaban a desinvertir.

Pretensión cautelar. Solicitó una tutela anticipada dentro de la prohibición de innovar (Art. 230 CPCC), en su faceta **no innovativa**: que no se le aplicara la ley y no se alterara la situación existente hasta que se resolviera la pretensión sustancial sobre la constitucionalidad de los artículos. Si no se concedía y la sentencia declaraba la inconstitucionalidad, llegaría tarde: el Grupo ya habría tenido que desinvertir.

Resolución y enseñanza. La CSJN hizo lugar a la prohibición de innovar en su faceta no innovativa, y la ley no se aplicó mientras duró el proceso. Sin embargo, en la sentencia definitiva la Corte resolvió que los artículos 41 y 161 **eran constitucionales**, decisión contraria a lo protegido cautelarmente.

El caso permite ver, por un lado, cómo opera la faceta de no innovar de la prohibición y, por otro, con claridad, el **carácter provisorio** de este tipo de medidas: se otorgó la tutela para evitar un daño muy difícil de reparar y, una vez producido el conocimiento a lo largo del proceso, se decidió que las normas eran constitucionales.

53.6. Debate doctrinario sobre la regulación de la tutela anticipada

53.6.1. La posición crítica: regulación independiente en las provincias

Una parte de la doctrina entiende que la tutela anticipada **no es un sistema cautelar** y que no resulta adecuado que cobre vida a través de la prohibición de innovar del Art. 230. Sostiene que debe regularse expresamente de manera distinta de las medidas cautelares, porque adelantar total o parcialmente, de modo provisorio y cautelar, lo que será objeto de la sentencia de mérito implicaría un instituto distinto.

Esta posición llevó a varias provincias —como San Luis, San Juan y Chaco— a regular la tutela anticipada de modo independiente en sus códigos procesales, con requisitos más exigentes. La crítica expresada es que ya no bastaría acreditar los presupuestos que exige la Corte (verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, contracautela y mayor prudencia del juez): se establecen numerosos y rígidos requisitos adicionales que entorpecen el acceso del justiciable a esta tutela.

53.6.2. Artículo 403 del Proyecto de reforma del CPCC: tutela anticipada de urgencia

El proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula en su artículo 403 la llamada “tutela anticipada de urgencia”, con requisitos notablemente más exigentes:

Requisito	Régimen actual (CSJN, Camacho Acosta)	Proyecto, Art. 403
Presupuesto temporal	Peligro en la demora.	Urgencia (estándar más elevado).
Tipo de perjuicio	Perjuicio inminente o irreparable.	Frustración del derecho y daño irreparable.
Prueba del derecho	Verosimilitud (probabilidad).	Debe ofrecer pruebas para acreditar la probabilidad del derecho.
Contracautela	Sí.	Sí.
Materias alcanzadas	Cualquier tipo de derecho.	Sólo prestaciones dinerarias.
Trámite	Inaudita parte: el afectado se defiende después.	Con audiencia previa: primero se cita al demandado y luego se resuelve.

Se critica la limitación a prestaciones dinerarias como incomprensible: se pierde una tutela judicial efectiva para situaciones vinculadas con otros derechos fundamentales y no sólo con cuestiones netamente dinerarias.

También se critica el trámite con audiencia previa por la demora que puede implicar. Si el demandado aún no se presentó en el proceso, debe notificárselo en su domicilio real (por ejemplo, Bahía Blanca, cuando el proceso tramita en la Ciudad de Buenos Aires); a veces es necesario diligenciar varias cédulas a través de la oficina de notificaciones, lo que puede demorar meses, para otorgar una tutela que en general requiere cierta urgencia.

53.6.3. Principios vulnerados según la crítica

Si la decisión es provisoria, si el afectado puede luego defenderse, si existe una contracautela como garantía por los daños y perjuicios, y si el instituto funciona del modo visto como medida cautelar dentro de la doctrina de la Corte, se cuestiona por qué dictar regulaciones que atentan contra principios reconocidos en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional:

- **Tutela judicial efectiva:** consagrada en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
- **Principio pro homine:** debe estarse siempre a la interpretación más favorable a la persona.
- **Principio de progresividad:** una vez que los justiciables adquieren cierto nivel de protección, el legislador no puede regular de modo regresivo en su contra.

Según esta posición, los sistemas que regulan la tutela anticipada de urgencia de este modo podrían ser tachados de **inconstitucionales y anticonvencionales**, porque el legislador crea un sistema apartándose de los principios de tutela judicial efectiva y de progresividad.

Cuadro Cornell: ámbito excepcional y tutela anticipada

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué define al ámbito excepcional de los sistemas cautelares?	La superposición total o parcial de la pretensión cautelar con la pretensión sustancial (el objeto del proceso principal), a diferencia del ámbito normal, donde ambas son distintas.
¿Qué es la tutela anticipada?	Es el sistema cautelar por el cual la jurisdicción protege y asegura anticipadamente y de modo provisorio, en todo o en parte, lo que luego se decidirá definitivamente en la sentencia de mérito.
¿Por qué no hay prejuzgamiento si se adelanta lo que decidirá la sentencia?	Porque lo decidido cautelarmente es provisorio: se otorga con verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y luego, tras el debate y la prueba, la sentencia puede resolver en el mismo sentido con carácter definitivo o en sentido contrario, dejando sin efecto lo concedido.
¿Qué diferencia hay entre cautela y condena?	Si el juez otorga la tutela anticipada de modo provisorio hay cautela; si decide en la sentencia definitiva sobre esa misma pretensión hay condena, que es definitiva y con autoridad de cosa juzgada.
¿Cuáles son las vías de materialización de la tutela anticipada?	(1) Los sistemas cautelares: prohibición de innovar (Art. 230), medida cautelar genérica (Art. 232) u otra medida cautelar. (2) Subsistemas creados por el legislador: alimentos provisorios (Art. 544 CCyC) y entrega anticipada del inmueble en el desalojo contra el intruso (Art. 680 bis CPCC).
¿Qué resolvió la Corte en Camacho Acosta (CSJN 320:1633)?	Hizo lugar a una medida innovativa (Art. 230 CPCC) como tutela anticipada: se anticipó el dinero para la prótesis del trabajador al que se le amputó el brazo, por verosimilitud, peligro en la demora y contracautela. Agregó que estos casos exigen mayor prudencia del juez al valorar presupuestos y hechos.
¿Qué resolvió la Corte en Clarín (CSJN 333:1885) y qué demuestra?	Hizo lugar a la prohibición de no innovar: no se aplicó la Ley 26.522 al Grupo Clarín mientras duró el proceso. En la sentencia definitiva declaró constitucionales los artículos 41 y 161, lo que muestra el carácter provisorio de la tutela anticipada y la faceta no innovativa de la prohibición de innovar.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué significa la inversión del contradictorio?	En la tutela anticipada la jurisdicción primero protege y luego conoce, para evitar un daño irreparable o una sentencia estéril por tardía; el contradictorio y la decisión definitiva vienen después.
¿Qué críticas se formulan a la regulación independiente de la tutela anticipada?	Que las provincias que la regulan y el Art. 403 del proyecto agregan requisitos numerosos y rígidos (urgencia, pruebas, sólo prestaciones dinerarias, audiencia previa) que entorpecen el acceso a la tutela y pueden demorar meses. Se afirma que vulneran la tutela judicial efectiva, el principio pro homine y la progresividad, y podrían ser inconstitucionales y anticonvencionales.

Resumen: El ámbito excepcional se configura cuando la pretensión cautelar se superpone total o parcialmente con la sustancial; esto es la tutela anticipada, válida porque es provisoria y se otorga con verosimilitud y peligro en la demora, con contracautela y mayor prudencia judicial. Se materializa por vías cautelares (prohibición de innovar, medida genérica) y por subsistemas legales (alimentos provisorios, desalojo anticipado). La Corte aplicó la faceta innovativa en Camacho Acosta y la no innovativa en Clarín, donde la sentencia final fue contraria a lo cautelarmente protegido. La regulación independiente con requisitos agravados es criticada por contrariar la tutela judicial efectiva, el principio pro homine y la progresividad.

Capítulo 54

El embargo

54.1. El embargo como medida cautelar por antonomasia

Definición: Embargo

La doctrina ha dicho generalmente que el embargo es la **medida cautelar por antonomasia**: es la más usada y la más habitual, y consiste en la **afectación e individualización de un bien** —mueble o inmueble, registrable o no— al resultado de un proceso.

El bien así individualizado queda vinculado directamente con el proceso, queda a disposición del juez y opera como **prenda concreta** para garantizar la efectividad del resultado del juicio.

Ese bien se encuentra afectado ante la eventualidad de que se concrete la realización de bienes, es decir, la necesidad de sacar a la venta bienes para pagar la deuda reclamada en el proceso. Será el bien fundamental a la hora de procederse a la subasta pública como modo de garantizar el pago de la deuda.

54.2. Tipos de embargo

El ordenamiento reconoce tres tipos de embargo, que se distinguen según el momento procesal en que se traban:

Tipo	Momento	Normativa / características
Embargo preventivo	Antes del proceso o durante su tramitación	Arts. 209 a 212 CPCCN. Eminentemente cautelar. Exige los tres recaudos: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente.
Embargo ejecutivo	Una vez admitido el título en el juicio ejecutivo	Se traba cuando el juez reconoce el título como admisible y libra la orden de intimación de pago. Individualiza el bien que será ejecutado si no se paga.
Embargo ejecutorio	En el proceso de ejecución de sentencia	Se dicta cuando la sentencia está confirmada y se avanza en la concreción del pago. Es el paso previo a la subasta del bien. Art. 551 CPCCN (sentencia de trance y remate).

Cuadro 54.1: Tipos de embargo

54.2.1. El embargo preventivo

El embargo preventivo es el eminentemente cautelar. Puede trabarse aun antes del proceso o durante la secuela del proceso, siempre que se reúnan los tres recaudos desarrollados en el capítulo 50: **verosimilitud del derecho**, **peligro en la demora** y **contracautela** adecuada o suficiente.

Los artículos de referencia son los siguientes:

- **Art. 209 CPCCN:** establece los supuestos de procedencia del embargo preventivo.
- **Art. 210 CPCCN:** amplía los supuestos y complementa el artículo anterior.
- **Art. 211 CPCCN:** procedimiento para la traba del embargo.
- **Art. 212 CPCCN:** hipótesis específicas derivadas de la secuela del proceso.

54.2.2. El embargo ejecutivo

En el trámite del proceso de ejecución existe una primera etapa, que es el análisis del título. No siempre el título trae aparejada, por sí mismo, la ejecución: a veces es necesario preparar la vía ejecutiva. En esos casos procede el embargo preventivo, porque todavía no hay un título ejecutivo declarado admisible.

Una vez que el juez advierte que se trata de un título *prima facie* hábil —ya sea porque se preparó la vía ejecutiva o porque objetivamente reúne todos los recaudos propios del título—, el título se considera admisible y se libra la orden de intimación de pago. A partir de ese momento procede el **embargo ejecutivo**.

Por lo tanto, en un juicio ejecutivo puede haber un embargo preventivo trabado antes del inicio del proceso o con el inicio del proceso, si este no comienza directamente con la intimación de pago porque es necesario preparar la vía ejecutiva. Una vez preparada la vía ejecutiva y admitido el título, el embargo pasa a ser ejecutivo, ya sea porque

el preventivo se transforma en ejecutivo, ya sea porque se traba directamente como embargo ejecutivo.

54.2.3. El embargo ejecutivo

El embargo ejecutivo es el que se traba en el marco del proceso de ejecución de sentencia. Se dicta cuando una sentencia ya ha sido confirmada por el superior y se empieza a avanzar en la concreción del pago derivado de una sentencia condenatoria. Con sentencia firme y ejecutoriada se admite la traba de un embargo que ya no es preventivo —porque el derecho está consolidado y reconocido— ni ejecutivo —porque no se traba en el trámite de ejecución de un título ejecutivo—, sino **ejecutivo**, propio del ámbito de la ejecución de sentencia.

Importante

Art. 551 CPCCN (sentencia de trance y remate). A partir de su dictado, los embargos anteriores se transforman en ejecutorios por efecto de la ley. La transformación opera automáticamente, muchas veces sin disposición concreta del tribunal, por la etapa del proceso en que se encuentra la causa. El embargo ejecutivo es el paso previo a la subasta del bien.

54.3. Efectos de la traba del embargo

El embargo es una medida procesal que se dicta en el proceso, pero que tiene efectos regulados en los códigos sustanciales. Trae consecuencias civiles y penales, que se ponen en juego en caso de incumplimiento de las obligaciones del depositario de la cosa embargada.

Importante

Consecuencias extralegales del embargo. El depositario del bien embargado tiene la obligación de conservar la cosa, no disminuir su valor y ponerla a disposición del tribunal cuando sea requerido. El Código Penal tipifica delitos vinculados al incumplimiento de las obligaciones del depositario.

Los efectos fundamentales son los siguientes:

- El embargo individualiza el bien, que queda afectado a la garantía y vinculado al proceso.
- El embargo **no produce la desapropiación** del bien por parte del afectado. El afectado puede usar y gozar de la cosa, en tanto no la haga perder valor.
- Tratándose de bienes registrables, el embargo **no produce la imposibilidad de enajenación** del bien: el bien puede ser vendido.

54.3.1. El principio *nemo plus iuris* y el embargo

Por el principio *nemo plus iuris* —nadie puede transmitir sobre una cosa un derecho mayor al que posee sobre ella—, quien posee un bien embargado lo posee en tanto se encuentra embargado. Si lo transfiere, lo transmite embargado, y quien lo adquiere adquiere sobre la cosa el mismo derecho que tenía su propietario.

54.3.2. El plenario «Sertop» — Doctrina judicial obligatoria

Importante

Plenario «Sertop» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil). Constituye doctrina judicial obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Regla: el adquirente de un bien embargado asume la totalidad de la deuda —no solo el monto por el cual se trabó la medida—, incluyendo ampliaciones, intereses y costas del proceso.

En el fuero **comercial** este criterio no rige: la transmisión se limita al monto de la cautela.

Ante la duda que genera el criterio que se empleará en este tipo de transmisiones, difícilmente alguien esté dispuesto a adquirir una cosa embargada. Por ello, el embargo suele operar como una suerte de traba a la libre circulación de los bienes. Generalmente quienes adquieren bienes embargados especulan con ello, pagando un precio significativamente menor al de mercado, o tienen algún tipo de vinculación con el sujeto embargado.

54.4. Supuestos de procedencia del embargo preventivo (arts. 209 y 210 CPCCN)

La enumeración legal es meramente enunciativa y orientativa, no taxativa: las situaciones que habilitan el embargo pueden ser muchas más, y no es necesario que deban encuadrarse en alguno de los presupuestos que menciona el código.

Los supuestos típicos del art. 209 CPCCN son:

1. **Deudor sin domicilio en la República** (inciso 1°). Se presume el peligro en la demora, porque puede ser difícil encontrarle bienes para responder.
2. **Reconocimiento de la deuda a través de instrumento público.** Se presume reunida la verosimilitud y el peligro en la demora.
3. **Instrumento privado cuyas firmas son abonadas por dos testigos** (información sumaria). El aval de dos testigos que declaran haber presenciado la firma o conocer la rúbrica del deudor permite dictar la medida sin mayores miramientos.
4. **Contratos bilaterales** instrumentados públicamente o en instrumento privado con dos testigos (información sumaria), que avalan que la prestación a cargo del acreedor fue cumplida y resta cumplir la contraprestación.

54.4.1. Hipótesis procesales del artículo 212 CPCCN

El art. 212 describe tres hipótesis en las que la secuela del proceso determina la procedencia del embargo preventivo:

- **Inciso 1° (remisión al art. 63):** declaración de rebeldía del demandado. El hecho de que la parte sea declarada rebelde da motivo formal para la traba del embargo preventivo.
- **Inciso 2°:** confesión de la existencia de la deuda en audiencia confesional, o declaración de confeso ficto (por no comparecer a la audiencia habiendo sido citado). En ambos casos procede el embargo sin mayores recaudos.
- **Inciso 3°:** existencia de sentencia definitiva condenatoria, aunque esté apelada. Si el juez de primera instancia condenó al pago, el embargo preventivo está plenamente configurado; la eventual revisión por la Cámara no impide la medida.

Nota

Cuando el demandado no contesta la demanda, por efecto del art. 356 se presume la veracidad de los hechos descriptos, lo que también habilita la traba.

La existencia de una sentencia judicial condenatoria, aunque se encuentre apelada, otorga una mayor verosimilitud del derecho. La Cámara puede revisar y revocar la sentencia; sin embargo, ya existe un juez de primera instancia que consideró que el deudor debe pagar la suma reclamada, y es lógico que en ese contexto se dicte el embargo preventivo como modo de garantizar el cumplimiento de la sentencia ya dictada.

54.5. Bienes inembargables — Artículo 219 CPCCN

- Inciso 1°:** El lecho cotidiano del deudor, su esposa e hijos; las ropas y bienes muebles de indispensable uso. Según el criterio judicial, si el deudor tiene cinco televisores puede reconocerse la inembargabilidad de uno, y los demás quedan embargables. También son inembargables las herramientas u objetos que el deudor utiliza para el ejercicio de su profesión u oficio.
- Inciso 2°:** Los sepulcros, salvo que la deuda sea por el saldo del precio de compra del sepulcro o por bienes adquiridos para su construcción.
- Inciso 3°:** Los bienes declarados inembargables por leyes especiales (jubilaciones, pensiones, salarios, etc.).

54.5.1. Inembargabilidad del salario

El trabajador tiene en su salario un porcentaje de inembargabilidad establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que solo puede ser embargado hasta el 20 % de sus ingresos.

Ejemplo: Límite del 20 % y deuda alimentaria

Si el salario del deudor es de \$30.000, el 20 % equivale a \$6.000. Sin embargo, si el deudor tiene tres hijos menores y la madre reclama alimentos, \$6.000 puede resultar insuficiente. En ese supuesto, el juez puede excepcionalmente elevar el límite de embargabilidad al 40 % o 50 % del ingreso, dejando de lado el límite de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre como modo de garantizar la subsistencia del trabajador.

Un criterio similar rige para jubilaciones y pensiones, que en principio son inembargables, salvo en caso de deudas alimentarias, donde el juez puede establecer el porcentaje embargable garantizando la subsistencia del jubilado o pensionado.

54.6. Caducidad del embargo — Artículo 207 CPCCN

En materia de embargo rige, como en general en todas las medidas cautelares, lo establecido por el art. 207 del código procesal sobre la caducidad de la traba.

Regla: Caducidad (art. 207 CPCCN)

- **Plazo:** 10 días desde la traba de la medida para iniciar el proceso principal.
- En procesos sujetos a mediación previa, el inicio de la mediación interrumpe el plazo de caducidad (equivale al inicio del proceso).
- **Embargos registrales** (Registro del Automotor): caducan a los **cinco años**. Debe pedirse la reinscripción dentro de ese plazo para mantener subsistente la medida.

Cuadro Cornell: el embargo

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el embargo y por qué se lo llama «medida cautelar por antonomasia»?	Es la medida cautelar más usada y habitual. Consiste en la afectación e individualización de un bien —mueble o inmueble, registrable o no— al resultado de un proceso. El bien queda vinculado al proceso, a disposición del juez, y opera como prenda concreta para garantizar el resultado del juicio y, llegado el caso, la subasta pública.
¿Cuáles son los tres tipos de embargo?	Preventivo: como medida cautelar (requiere verosimilitud y peligro en la demora). Ejecutivo: en el juicio ejecutivo, por la fuerza del título cartular, sin sentencia previa. Ejecutorio: resultado de una sentencia firme en ejecución.
¿Qué efectos produce la traba del embargo?	Individualiza el bien y lo afecta a la garantía. No desapropia al afectado, que puede usar y gozar de la cosa mientras no la haga perder valor. En bienes registrables no impide la enajenación. El depositario debe conservar la cosa, no disminuir su valor y ponerla a disposición del tribunal; su incumplimiento tiene consecuencias civiles y penales.
¿Puede venderse un bien embargado?	Sí, pero por <i>nemo plus iuris</i> se transmite embargado y el adquirente obtiene el mismo derecho que tenía el propietario. Según el plenario «Sertop» (doctrina obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el adquirente asume la totalidad de la deuda, incluyendo ampliaciones, intereses y costas; en el fuero comercial la transmisión se limita al monto de la cautela. Por ello difícilmente alguien adquiere bienes embargados y el embargo opera como traba a la libre circulación.
¿Cuáles son los supuestos de procedencia del embargo preventivo?	La enumeración de los arts. 209 y 210 es enunciativa, no taxativa. Art. 209: deudor sin domicilio en la República; reconocimiento de deuda por instrumento público; instrumento privado con firmas abonadas por dos testigos; contratos bilaterales con prestación del acreedor cumplida. Art. 212: rebeldía, confesión o confeso ficto, y sentencia condenatoria aunque esté apelada.
¿Cuáles son los principales bienes inembargables?	Art. 219 CPCCN: el lecho cotidiano y las ropas y bienes muebles de indispensable uso; los sepulcros (con la salvedad indicada); y los bienes declarados inembargables por leyes especiales (jubilaciones, pensiones, salarios). El salario es embargable hasta el 20 %, límite que el juez puede elevar excepcionalmente en deudas alimentarias.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuándo caduca el embargo?	Art. 207 CPCCN: a los 10 días desde la traba si no se inicia el proceso principal (la mediación previa interrumpe el plazo). Los embargos registrales sobre automotores caducan a los cinco años, salvo reinscripción dentro de ese plazo.

Resumen: El embargo individualiza un bien y lo afecta al proceso sin desapropiar al deudor. Se clasifica según el estadio procesal en preventivo, ejecutivo y ejecutorio. El adquirente de un bien embargado lo recibe con la afectación (*nemo plus iuris*; plenario «Sertop»). Rigen límites de embargabilidad (art. 219, límite del 20 % del salario) y la caducidad del art. 207.

Capítulo 55

Secuestro e intervención judicial

55.1. El secuestro

55.1.1. Concepto y ámbito de aplicación

El secuestro está orientado, como medida cautelar, a desapoderar al deudor de la disposición material y jurídica sobre una cosa de su propiedad.

Importante

El secuestro solo opera respecto de bienes **muebles**. No existe secuestro de bienes inmuebles. Puede recaer sobre bienes muebles registrables (autos, motos) y no registrables. Los animales (ganado, caballos de carrera) también pueden ser objeto de secuestro.

55.1.2. Tipos de secuestro

Secuestro como medida cautelar propiamente dicha (art. 221 CPCCN)

Es excepcional y no tan habitual como el embargo. De acuerdo con las características del bien, las del deudor o la situación en que se encuentra el bien, en algunas hipótesis procede el secuestro como único modo de garantizar la intangibilidad de la cosa.

Procede cuando la cosa puede ser deteriorada por el uso continuo del deudor, o cuando el deudor ha dado muestras de falta de cuidado y ha permitido que el bien pierda su valor.

Ejemplo: Procedencia del secuestro como cautelar

Ejemplo 1. La cosa es una obra de arte almacenada en un depósito con humedad, que no recibe los cuidados indispensables para su preservación. Es preferible el secuestro al embargo para evitar el deterioro del bien.

Ejemplo 2. Se trata de aparatología para realizar estudios técnicos o científicos que requiere un mantenimiento que el deudor no realiza, generando un deterioro progresivo.

Secuestro como sanción

La doctrina reconoce que el secuestro a veces es una sanción derivada de la conducta del deudor o de quien incumple una obligación procesal. El código lo prevé en dos hipótesis:

Art. 128 CPCCN — Secuestro por retención de expediente. Cuando un letrado o un auxiliar del tribunal (escribano, perito) retira un expediente en préstamo y no lo devuelve en el plazo fijado por el juez:

1. Se intima a devolverlo.
2. Si no lo devuelve en el plazo de la intimación, se dispone el secuestro del expediente por oficial de justicia, con allanamiento de morada si fuera necesario.

Es una hipótesis de secuestro como sanción por incumplimiento de la obligación de restituir.

Art. 323 CPCCN, incisos 1° a 5° — Diligencias preliminares. En las diligencias preliminares puede pedirse a la parte demandada que exhiba un objeto, un inmueble, un testamento o los títulos de una cosa vendida. Si se incumple la intimación de exhibición, una de las sanciones previstas es el secuestro de la cosa, título o documento de que se trate.

Secuestro como paso previo a la subasta

Una vez que el bien es embargado en el marco de un juicio de ejecución y es necesario proceder a su venta en pública subasta, porque ya se agotaron los pasos procesales previos, el secuestro actúa como presupuesto de la subasta pública de los bienes embargados.

Si el bien es un inmueble, no corresponde el secuestro, porque este no procede respecto de todo lo que sea inmueble. Los bienes muebles, sean registrables o no, tienen como paso previo a la subasta el secuestro.

Cuadro Cornell: el secuestro

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el secuestro y sobre qué bienes recae?	Es una medida cautelar orientada a desapoderar al deudor de la disposición material y jurídica sobre una cosa de su propiedad. Solo recae sobre bienes muebles, registrables o no, incluidos los animales. No existe secuestro de inmuebles.
¿Cuándo procede el secuestro como medida cautelar (art. 221 CPCCN)?	Excepcionalmente, cuando por las características del bien, del deudor o de la situación del bien es el único modo de garantizar la intangibilidad de la cosa: si puede deteriorarse por el uso continuo del deudor o si el deudor ha mostrado falta de cuidado y permitió que pierda valor (por ejemplo, una obra de arte en un depósito con humedad).
¿En qué hipótesis el secuestro opera como sanción?	En dos: art. 128 CPCCN, cuando un letrado o auxiliar del tribunal no devuelve un expediente tras la intimación (secuestro por oficial de justicia, con allanamiento si fuera necesario); y art. 323 CPCCN, cuando se incumple la intimación a exhibir en diligencias preliminares.
¿Qué función cumple el secuestro respecto de la subasta?	Es presupuesto de la subasta pública de los bienes muebles embargados en un juicio de ejecución. Los inmuebles no se secuestran.
Resumen: El secuestro desapodera al deudor de la disposición material y jurídica de bienes muebles. Es excepcional como cautelar (art. 221), opera como sanción (arts. 128 y 323) y constituye paso previo a la subasta de los muebles embargados. No procede sobre inmuebles.	

55.2. La intervención judicial**55.2.1. Concepto y fundamento (arts. 222 a 227 CPCCN)****Definición: Intervención judicial**

Consiste en la designación, por parte del juez, de un **auxiliar externo al tribunal** para que se involucre en la administración o gestión de un ente colectivo, un patrimonio o una empresa. El interventor **no tiene facultades de gobierno ni de disposición de bienes**. Su función es garantizar una saludable administración o brindar información al juez.

55.2.2. Tipos de intervención judicial

Interventor recaudador (art. 223 CPCCN)

El interventor recaudador es un auxiliar del tribunal designado por el juez, cuya misión es recaudar fondos del giro habitual de la administración de una empresa, un comercio o un patrimonio.

Suele darse cuando la parte deudora no tiene un patrimonio significativo pero tiene un comercio o consultorio. El interventor concurre cotidianamente al establecimiento y, del dinero que ingresa, retiene una suma para afectarla al pago de la deuda reclamada en el proceso.

Ejemplo: Empresa de transporte de ómnibus

Una empresa de ómnibus de larga distancia que cobra sus ingresos por ventanilla (venta de pasajes) tiene una deuda de \$20.000. Embargar un ómnibus y sacarlo a subasta resulta un despropósito, porque el gasto de la subasta supera la deuda.

Solución: se designa un interventor a ventanilla que retiene del ingreso cotidiano la suma correspondiente, logrando así el cumplimiento de la deuda de forma proporcional y eficiente.

En el caso de empresas de colectivos con tarjeta SUBE, se puede directamente comunicar por oficio a la administración de la gestión de las tarjetas para que retengan lo cobrado.

Interventor informante (art. 224 CPCCN)

Está orientado a que el interventor que concurre al comercio de la empresa de la parte afectada dé noticia al juez acerca de la manera en que se lleva a cabo la administración, el patrimonio que posee la empresa, el estado de deudas y todo otro dato que el juez necesite. Aporta así información valiosa al proceso sobre la gestión de un comercio, empresa o patrimonio, que puede ser necesaria para decisiones que deban tomarse en el proceso.

Ejemplo: Sucesión con empresa

En un juicio sucesorio, el patrimonio del causante incluye una empresa o comercio del que era titular. Para distribuir la herencia entre los herederos es necesario contar con información precisa sobre ingresos, egresos, bienes y deudas de ese patrimonio. En esos casos la intervención del informante es necesaria para «poner blanco sobre negro» acerca del alcance de los bienes a distribuir y los ingresos que genera el patrimonio.

Veedor (art. 115 Ley 19.550 — Ley de Sociedades Comerciales)

En doctrina se discute qué es el veedor a diferencia del informante. Prácticamente es lo mismo: la Ley de Sociedades denomina veedor al informante, y la diferencia tiene que ver más con una cuestión terminológica que con el alcance de la gestión.

En ambos casos —interventor informante del art. 224 CPCCN o veedor del art. 115 de la Ley 19.550— el alcance de su gestión y la información que debe brindar está establecido con mayor precisión por lo que dispone el juez en la resolución que ordena la intervención que por lo preestablecido en las normas del código.

Interventor administrador o co-administrador

El interventor gestiona la administración —en casos puntuales que el juez comercial establece— o la cogestiona con administradores propios de la empresa. Se da un paso más: ya no es un informante, sino que realiza cuestiones vinculadas con la administración cotidiana.

Suele suceder cuando la empresa está en estado prefalencial y es necesario evitar que, por maniobras de administración, se propicie la insolvencia a través del retiro de dinero por parte de los socios u otras maniobras perjudiciales.

Importante

Límites del interventor. La intervención no permite la disposición de bienes ni el gobierno de la empresa. Solo en el caso del administrador o co-administrador está habilitada la administración. Los actos de disposición o gobierno deben ser siempre adoptados por el juez, con intervención del síndico, cumpliendo los pasos procesales del proceso falencial. El administrador nunca tiene facultades para actos de disposición sin disposición expresa del juez.

Quiénes pueden ser designados interventores

Se aconseja que sean personas idóneas o técnicas en el negocio de que se trate. Generalmente se los busca entre administradores de empresa, contadores o incluso abogados para ciertas gestiones, como la de recaudación en un comercio.

Los abogados, contadores y licenciados en administración de empresas que pretenden ofrecer sus servicios para este tipo de intervenciones se anotan en los listados que elabora anualmente la Cámara Civil y la Cámara Comercial, presentando su currículum y poniéndose a disposición de los tribunales.

Cuadro Cornell: la intervención judicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la intervención judicial?	Es la designación por el juez de un auxiliar externo al tribunal para que se involucre en la administración o gestión de un ente colectivo, un patrimonio o una empresa, a fin de garantizar una saludable administración o brindar información al juez.
¿Qué facultades tiene el interventor judicial?	No tiene facultades de gobierno ni de disposición de bienes. Solo el administrador o co-administrador está habilitado para la administración. Los actos de disposición o gobierno los adopta siempre el juez, con intervención del síndico en el proceso falencial.
¿Qué hace el interventor recaudador (art. 223)?	Recauda fondos del giro habitual de una empresa, comercio o patrimonio, reteniendo del dinero que ingresa una suma para afectarla al pago de la deuda. Es útil cuando el deudor no tiene patrimonio significativo pero sí un comercio o consultorio (por ejemplo, el interventor a ventanilla en una empresa de ómnibus).
¿Qué diferencia hay entre el interventor informante y el veedor?	Prácticamente ninguna: el informante del art. 224 CPCCN y el veedor del art. 115 de la Ley 19.550 difieren más por la terminología que por el alcance de su gestión, que está determinado sobre todo por la resolución judicial que ordena la intervención.
¿Cuándo actúa un interventor administrador o co-administrador?	En casos puntuales que establece el juez comercial, cuando la empresa está en estado prefalencial y es necesario evitar maniobras de administración que propicien la insolvencia. Realiza tareas de administración cotidiana, sola o junto con los administradores de la empresa.
¿Quiénes pueden ser interventores?	Personas idóneas o técnicas en el negocio (administradores de empresa, contadores, abogados), inscriptas en los listados que elaboran anualmente la Cámara Civil y la Cámara Comercial.

Resumen: La intervención judicial coloca a un auxiliar del tribunal en la gestión de una empresa o patrimonio, sin facultades de gobierno ni de disposición. Sus variantes son el recaudador (art. 223), el informante o veedor (art. 224 CPCCN; art. 115 Ley 19.550) y el administrador o co-administrador; los actos de disposición corresponden siempre al juez.

Capítulo 56

Anotación de litis y prohibición de contratar

56.1. La anotación de litis

56.1.1. Concepto y fundamento

Este tema se conecta con el principio del tercero adquirente de buena fe a título oneroso, estudiado en Derecho Civil I. Entre los efectos de la nulidad de actos jurídicos se encuentra volver las cosas hacia atrás: ante la nulidad, todo vuelve al *statu quo ante*. Si el acto jurídico era la compraventa o la donación de un inmueble y es declarado nulo, el inmueble vuelve al patrimonio de quien lo enajenó nulamente.

Importante

Art. 392 CCyCN — Tercero adquirente de buena fe a título oneroso. Cuando existe un tercero adquirente de buena fe a título oneroso, la ley privilegia su situación: este tercero, que no fue parte en el acto declarado nulo y no tenía nada que ver con él, no tiene por qué cargar con las consecuencias de las operaciones viciadas realizadas anteriormente respecto del bien. Por lo tanto, los efectos de la nulidad no se extienden a su respecto.

Definición: Anotación de litis

Es una medida cautelar que, adoptada siempre sobre bienes **registrables**, publica *erga omnes* (con alcance a todos) la existencia de un proceso en trámite en el que se discute la validez o el alcance de una registración existente respecto de ese bien.

Consecuencia: al ser pública la existencia del juicio, nadie puede invocar luego la condición de adquirente de buena fe, porque nadie puede alegar buena fe cuando sabe que hay un litigio en trámite respecto del bien.

Quien adquiere el bien en esos términos sabe que adquiere un bien en riesgo de un litigio que puede resolverse en favor de uno u otro y que, según cómo salga el juicio, tal vez todo vuelva atrás y el bien deba devolverse a un anterior propietario que lo enajenó en virtud de un acto viciado.

56.1.2. Requisitos de procedencia

- Solo procede contra bienes **registrables**.
- Debe haber una **demanda iniciada**. A diferencia del embargo, que puede trabarse antes del proceso, la anotación de litis exige en principio que exista juicio ya iniciado (se admite que el inicio de la mediación equivale al inicio del proceso).
- El juicio debe tratarse de una pretensión que, de prosperar, implicaría la modificación de un asiento registral respecto del bien (ya sea de titularidad u otra cuestión vinculada a lo que se anota registralmente).

56.1.3. Supuestos típicos de procedencia

Tipo de juicio	Normativa	Particularidad
Usucapión / prescripción adquisitiva	Art. 1905 CCyCN	El juez ordena la anotación de oficio (sin pedido de parte) al disponer el traslado de la demanda.
Expropiación	Arts. 24 y 14 Ley 21.499	Una de las primeras medidas al iniciarse el proceso es la anotación de litis, para impedir que el propietario venda el bien y luego un tercero invoque buena fe frente a la expropiación.
Escrituración	CPCCN	Busca modificar el asiento registral para que el adquirente por boleto pase a ser titular registral.
Nulidad de escritura	Art. 392 CCyCN	Supuesto clásico de vicios del consentimiento o actos irregulares que intentan cancelar un asiento registral.
Simulación	CCyCN	Caso típico de procedencia de la anotación de litis.
Interdicto de adquirir	Art. 609 CPCCN	Hipótesis propia de la anotación de litis.

Cuadro 56.1: Supuestos típicos de anotación de litis

56.1.4. Extinción de la anotación de litis

La anotación de litis **no se rige por el art. 207 CPCCN**. Se extingue por:

1. **Cumplimiento de la sentencia:** si la demanda prospera, el cumplimiento de la sentencia determina la modificación registral buscada y concluye la anotación.
2. **Desestimación del reclamo:** cuando el proceso concluye por sentencia desestimatoria, se agota la anotación de litis. Debe comunicarse al registro.
3. **Modos anormales de terminación:** caducidad de instancia, desistimiento o transacción. Cualquiera de ellos trae aparejada la extinción de la anotación.

Cuadro Cornell: la anotación de litis

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la anotación de litis y qué protege?	Es una medida cautelar sobre bienes registrables que publicita erga omnes la existencia de un proceso en el que se discute la validez o el alcance de una registración. Al ser pública, impide que alguien invoque luego buena fe como adquirente, ya que nadie puede alegar buena fe sabiendo que hay un litigio en trámite sobre el bien.
¿Qué relación tiene con el art. 392 CCyCN?	El art. 392 privilegia al tercero adquirente de buena fe a título oneroso, a quien no se extienden los efectos de la nulidad. La anotación de litis neutraliza esa buena fe al hacer pública la existencia del juicio.
¿Cuáles son los requisitos de procedencia?	Que se trate de un bien registrable; que haya demanda iniciada (el inicio de la mediación equivale al inicio del proceso); y que la pretensión, de prosperar, implique la modificación de un asiento registral.
¿En qué supuestos procede la anotación de litis de oficio?	En la usucapión (art. 1905 CCyCN), donde el juez la ordena sin pedido de parte al disponer el traslado de la demanda. En la expropiación (arts. 24 y 14 Ley 21.499) es una de las primeras medidas al iniciarse el proceso.
¿Qué otros juicios son supuestos típicos?	Escrituración, nulidad de escritura (art. 392 CCyCN), simulación e interdicto de adquirir (art. 609 CPCCN).
¿Cómo se extingue la anotación de litis?	No se rige por el art. 207 CPCCN. Se extingue por cumplimiento de la sentencia, por desestimación del reclamo (con comunicación al registro) o por modos anormales de terminación del proceso (caducidad de instancia, desistimiento o transacción).

Resumen: La anotación de litis opera sobre bienes registrables como mecanismo de publicidad que neutraliza la buena fe del tercero adquirente. Exige juicio iniciado cuya pretensión implique modificar un asiento registral, es ordenada de oficio en usucapión, es una de las primeras medidas en expropiación y se extingue por cumplimiento de la sentencia, desestimación o modos anormales de terminación.

56.2. La prohibición de contratar**Nota**

La prohibición de innovar (art. 230 CPCCN) se analiza en el capítulo 52, donde es objeto de una explicación más detenida. Aquí se desarrolla directamente la prohibición de contratar (art. 231 CPCCN).

56.2.1. Concepto y procedencia (art. 231 CPCCN)

Es una cautela que en determinados casos resulta procedente, orientada a evitar que, con relación a un bien que es objeto del proceso o que se encuentra embargado en el proceso, se realicen actos jurídicos que puedan disminuir o condicionar la cautela o el trámite del cumplimiento de la sentencia.

Ejemplo: Ejecución hipotecaria

En el marco de un juicio de ejecución hipotecaria, además del embargo del bien, suele adoptarse la prohibición de contratar para evitar que el deudor hipotecario introduzca personas al inmueble mediante un contrato de locación o comodato, dificultando el avance de las medidas de cumplimiento de la sentencia en la etapa de subasta. La prohibición de contratar puede notificarse también al locatario existente, para hacerle saber que no podrá prorrogarse ni ampliarse el contrato próximo a vencer.

56.2.2. Notificación y publicidad

La prohibición de contratar debe:

- Si se trata de un bien registrable, asentarse en el registro para su publicidad *erga omnes*.
- Notificarse al titular de la cosa o propietario.
- Poder notificarse también a cualquier tercero que se sospeche que pueda ser la persona que contrate con el propietario.

56.2.3. Caducidad especial (art. 231 CPCCN)

Importante

La prohibición de contratar tiene una caducidad especial, más breve que la del art. 207: **cinco (5) días**. Este plazo corre desde el **dictado** de la medida (no desde su traba). Solo se aplica si la prohibición se adopta **antes del inicio del proceso**. Si se adopta durante el curso del proceso —incluso en la etapa conclusional— no rige este plazo especial.

Cuadro Cornell: la prohibición de contratar

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Para qué sirve la prohibición de contratar?	Para evitar que, respecto de un bien objeto del proceso o embargado en él, se realicen actos jurídicos que puedan disminuir o condicionar la cautela o el cumplimiento de la sentencia. Por ejemplo, en una ejecución hipotecaria evita que el deudor introduzca personas al inmueble mediante locación o comodato.
¿Cómo se notifica y se publicita?	Se asienta en el registro si el bien es registrable (publicidad erga omnes), se notifica al titular o propietario y puede notificarse a cualquier tercero que se sospeche pueda contratar con él, como el locatario existente, a quien se le hace saber que no podrá prorrogarse ni ampliarse el contrato.
¿Qué caducidad especial tiene y cuándo se aplica?	Cinco días, contados desde el dictado de la medida (no desde su traba), y solo si se adopta antes del inicio del proceso. Si se adopta durante el proceso, incluso en la etapa conclusional, no rige ese plazo especial.

Resumen: La prohibición de contratar protege la integridad del bien durante el proceso evitando actos jurídicos que condicionen la cautela o la ejecución de la sentencia. Debe publicitarse y notificarse, y tiene una caducidad especial de cinco días desde su dictado cuando es previa al inicio del proceso.

Capítulo 57

Protección de personas y medidas cautelares en materia de familia

57.1. La protección de personas y el artículo 234 CPCCN

El análisis de esta medida en el ámbito procesal obedece a una tradición antigua, que incluía en el antiguo art. 234 del código procesal una serie de potestades cautelares del juez referidas a la protección de personas. Uno de sus incisos daba amplias facultades al juez para tomar medidas de cambio de guarda y de disposición respecto de niños, en hipótesis en que se observara o se sospechara que estaban sufriendo algún tipo de maltrato, violencia o falta de cuidado.

Importante

Ley 26.061 — Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley **derogó** el inciso del art. 234 CPCCN que otorgaba facultades cautelares a los jueces respecto de niños. Como consecuencia, sacó de la órbita del Poder Judicial toda la gestión de cuidado y protección de situaciones de maltrato, abuso o descuido de niñas, niños y adolescentes, y las colocó en el ámbito de la **administración pública**, a través de las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los llamados a intervenir ahora son la escuela, el hospital, los centros de salud, la policía y cualquier organismo que detecte una situación de riesgo.

Lo que sí procede y debe ser judicializado, de acuerdo con los parámetros de la ley, es el **control de legalidad** de las medidas que la administración —las defensorías— adopta respecto del cuidado o el abrigo de situaciones de riesgo de los niños. En tanto el órgano de la administración adopte medidas excepcionales de separación del niño de su ámbito familiar primario, estas deben ser supervisadas y controladas en cuanto a su legalidad, para que no se prolonguen en el tiempo más allá de lo necesario.

Estado actual del art. 234 CPCCN. El grueso de la actividad protectora que poseía con anterioridad ha quedado transferida a la administración pública a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061).

El art. 234 solo conserva una función tuitiva de los jueces en materia de **mayores de edad con restricciones a la capacidad por problemáticas de salud mental**.

57.2. Potestades cautelares en materia de violencia

57.2.1. Ley 24.417 — Ley de Violencia Familiar

Establece una serie de medidas cautelares que los jueces pueden adoptar para erradicar cualquier tipo de situación de agresión padecida por personas mayores de edad (hombres, mujeres y niños involucrados con personas mayores de edad). Incluye medidas de distanciamiento, prohibición de acercamiento, fijación provisional de alimentos, regímenes de comunicación y cuidado personal de los niños.

57.2.2. Ley 26.485 — Ley de Protección de Violencia contra la Mujer

Refuerza y amplía las medidas de la Ley 24.417 en materia de perspectiva de género. Otorga al sistema judicial potestades cautelares de amplísima gama, que permiten tomar medidas de distanciamiento, prohibición de acercamiento, prestación alimentaria, fijación de regímenes de comunicación entre padres e hijos, establecimiento del cuidado personal de los niños y medidas patrimoniales vinculadas a la distribución de bienes.

57.3. Medidas cautelares en el proceso de familia

En materia de derecho de familia, la exigencia de los presupuestos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela está superada por el vínculo familiar que existe entre las personas involucradas.

Presupuesto	Aplicación en procesos de familia
Verosimilitud del derecho	Surge del propio vínculo familiar (conyugal, de pareja, filial). No es necesario evaluar más que la existencia del vínculo como presupuesto que satisface este recaudo.
Peligro en la demora	Está dado <i>in re ipsa</i> (en la propia naturaleza de las cosas). La urgencia de cautelar el cuidado de los hijos, los alimentos provisorios, la vivienda y el régimen de comunicación es evidente por los derechos fundamentales comprometidos.
Contracautela	Prácticamente en la generalidad de los casos no existe contracautela exigible. La caución juratoria está implícita y ni siquiera se pide, ya que se torna innecesaria.

Cuadro 57.1: Presupuestos cautelares en los procesos de familia

57.3.1. Las cautelares de familia en el Código Civil y Comercial de la Nación

Las cautelares de familia se encuentran en su gran mayoría insertas en el código de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto no es algo nuevo ni nació con la reforma del año 2015, sino que ya venía con el código anterior.

El legislador siempre ha tenido en cuenta que ciertos aspectos del conflicto familiar compete al legislador nacional garantizarlos, y no ha querido dejarlos librados a lo que pueda establecer el legislador local provincial. Por eso plasmó en el código de fondo normas eminentemente operativas vinculadas con medidas cautelares propias del derecho de familia, que abarcan:

- La atribución del hogar familiar.
- La garantía de subsistencia alimentaria provisoria mientras se define en un proceso de conocimiento las prestaciones alimentarias para los hijos menores y, eventualmente, entre cónyuges.
- La definición de la manera en que los padres ejercerán el cuidado personal de los hijos.
- El régimen de comunicación de los hijos con sus padres.
- Las medidas de carácter patrimonial vinculadas con la distribución de bienes como consecuencia de la extinción del régimen matrimonial.

Nota

Lectura recomendada. Se recomienda como lectura obligatoria el artículo publicado en el sitio web www.jorgearojas.com.ar: «Las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación», del Dr. Jorge A. Rojas. Analiza las medidas cautelares nominadas e innominadas del CCyCN, las heredadas del código anterior, las absolutamente novedosas y aspectos de tutelas anticipatorias contempladas en el Código Civil y Comercial.

Cuadro Cornell: protección de personas y familia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué cambió respecto de la protección de niños con la Ley 26.061?	La ley derogó el inciso del art. 234 CPCCN que daba facultades cautelares a los jueces sobre niños. La gestión de protección ante maltrato, abuso o descuido pasó a la administración pública (Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes), con intervención de escuelas, hospitales, centros de salud, policía y otros organismos. Al Poder Judicial le queda el control de legalidad de las medidas excepcionales de separación del niño de su ámbito familiar, para que no se prolonguen más de lo necesario.
¿Qué función conserva hoy el art. 234 CPCCN?	Solo una función tuitiva de los jueces respecto de mayores de edad con restricciones a la capacidad por problemáticas de salud mental.
¿Qué medidas permiten las leyes 24.417 y 26.485?	Otorgan al Poder Judicial potestades cautelares amplias en materia de violencia familiar y de género: distanciamiento, prohibición de acercamiento, alimentos provisorios, regímenes de comunicación y cuidado personal de los niños y, en la Ley 26.485, también medidas patrimoniales vinculadas a la distribución de bienes. La Ley 26.485 refuerza y amplía la Ley 24.417 con perspectiva de género.
¿Qué particularidades tienen los presupuestos de las cautelares en familia?	La verosimilitud surge del propio vínculo familiar; el peligro en la demora está dado <i>in re ipsa</i> por los derechos fundamentales comprometidos; y en general no hay contracautela exigible, pues la caución juratoria está implícita.
¿Dónde se regulan las cautelares de familia y qué abarcan?	En su gran mayoría en el Código Civil y Comercial de la Nación (ya ocurría con el código anterior), con normas operativas sobre atribución del hogar familiar, alimentos provisorios, cuidado personal de los hijos, régimen de comunicación y medidas patrimoniales tras la extinción del régimen matrimonial.

Resumen: Con la Ley 26.061 la adopción de medidas de protección de niños se trasladó a la administración pública, reservando a los jueces el control de legalidad. Las leyes 24.417 y 26.485 otorgan al Poder Judicial amplias potestades cautelares en violencia familiar y de género. En los procesos de familia los presupuestos cautelares se satisfacen por el propio vínculo, por el peligro en la demora *in re ipsa* y por la ausencia de contracautela exigible.

Bibliografía

Material de estudio y obras mencionadas en las fuentes:

- Libro de la cátedra: *Nociones Básicas del Derecho Procesal Civil* (en prensa).
- Palacio.
- Falcón.
- Arazi.
- Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (edición con leyes complementarias).
- Linares, Juan Francisco. *La razonabilidad de las leyes*.
- Entelman, Remo. *Teoría del Conflicto*.
- Calvo Soler, Raúl. *Mapeo de Conflictos*.
- Fisher, R. y Ury, W. Método de Harvard sobre negociación.
- Rojas y Falcón. *Cómo se hace un alegato*. Ed. Abeledo Perrot.
- Rojas, Jorge A. Trabajos sobre arbitraje, en particular *La pericia arbitral como otro modo de conclusión del proceso*, y «Réquiem para el arraigo» (www.rojasomar.com.ar; otra unidad cita www.jorgearojas.com.ar).
- Rojas, Jorge A. «Las medidas cautelares en el Código Civil y Comercial de la Nación». Disponible en: www.jorgearojas.com.ar.